

# मुलुकी\_फौजदारी\_कार्यवधि\_संहिता\_२०७४

English title: Muluki Criminal Procedure Code, 2017

मुलुकी फौजदारी कार्यवधि संहिता, २०७४ । प्रमाणीकरण मिति । २०७४ । ०६ । ३० । संशोधन गर्ने ऐन । १. मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७६ । ०१ । ०२ । २. फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यवधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७९ २०७९ । ०३ । ३१ । ३. यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७९ २०७९ । ०३ । ३१ । ४. मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० २०८० । ०४ । १२ । ५. सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिंग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० २०८० । १२ । ३० । ६. सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ २०८१ । १२ । १८ । संवत् २०७४ सालको ऐन नं. ३७ । प्रस्तावना: फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन, दायरी, कारबाही, सुनुवाई र कनिरा तथा सोसँग सम्बन्धित अन्य कार्यवधि र त्यस्ता मुद्दामा भएको फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गरी कार्यवधिकानूनलाई सरलीकृत र समयानुकूल बनाउन वाञ्छनीय भएकोले, । नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । "मुलुकी फौजदारी कार्यवधिसंहिता, २०७४" रहेको छ । (२) यो संहिताको दफा १९२ नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मतिद्वारा अन्य दफाहरु संवत् २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि प्रारम्भ हुनेछन् । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "अदालत" भन्नाले सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत वा जिल्ला अदालत समझनु पर्छ र सो शब्दले कुनै खास कसिमिका फौजदारी मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र कनिरा गर्न कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अन्य अदालत, न्यायिक निकाय वा अधिकारी समेतलाई जनाउँछ । (ख) "अनुसन्धान अधिकारी" भन्नाले यस ऐन बमोजिम कुनै कसूरको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न तोकिएको वा कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारी समझनु पर्छ र सो शब्दले कुनै खास कसूरको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न गठित अनुसन्धान टोली समेतलाई जनाउँछ । (ग) "अपराध संहिता" भन्नाले मुलुकी अपराध (संहिता), ऐन २०७४ समझनु पर्छ । (घ) "उजुरी" भन्नाले अदालतमा दायर हुने फरिदपत्र समझनु पर्छ र सो शब्दले अनुसूची-१ वा अनुसूची-२ अन्तर्गतका कसूरका सम्बन्धमा अभियोगपत्र र अन्य मुद्दाका सम्बन्धमा सो सम्बन्धी प्रतविदन समेतलाई जनाउँछ । (ङ) "कसूर" भन्नाले अपराध संहिता वा अन्य ऐन बमोजिम सजाय हुने काम समझनु पर्छ । (च) "कानून" भन्नाले तत्काल प्रचलित कानून समझनु पर्छ । (छ) "गम्भीर कसूर" भन्नाले तीन वर्षभन्दा बढी दश वर्षसम्म कैद सजाय हुने कसूर समझनु पर्छ । (ज) "जघन्य कसूर" भन्नाले जन्मकैद हुने वा दश वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने कसूर समझनु पर्छ । (झ) "ठाउँ" भन्नाले घर, टहरा, गोठ, मचान वा पाल समझनु पर्छ र सो शब्दले सवारी साधन, डुङ्गा, वायुयान तथा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य स्थान वा साधन समेतलाई जनाउँछ ।

(ञ) "न्यायाधीश" भन्नाले मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र कनिरा गर्ने अदालतको अधिकारी समझनु पर्छ र सो शब्दले फौजदारी मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र कनिरा गर्न अधिकार प्राप्त अधिकारी समेतलाई जनाउँछ । (ट) "प्रहरी कार्यालय" भन्नाले अनुसूची-१ मा उल्लिखित कसूरको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न अधिकार प्राप्त प्रहरी कार्यालय समझनु पर्छ । (ठ) "फौजदारी मुद्दा" भन्नाले अनुसूची-१, अनुसूची-२, अनुसूची-३ वा अनुसूची-४ अन्तर्गतका कसूर सम्बन्धी मुद्दा समझनु पर्छ र सो शब्दले देहायको विषय बाहेक अन्य मुद्दा समेतलाई जनाउँछ:- । (१) कानूनी हक, हैसियत, पद, पारिवारिक सम्बन्ध वा सम्पत्तिसम्बन्धी मुद्दा, । (२) नाता कायम वा सम्बन्ध वच्छेद, । (३) दस्तुर, पारिश्रमिक, तलब, भत्ता वा ज्याला, । (४) अंश, अपुताली, दान बकस, इच्छापत्र, संरक्षक, माथवर, मात्रिक, पैत्रिक, अख्तियारी, धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री, । (५) कुनै करार, अर्द्ध-करार वा अनुचित सम्बद्ध अन्तर्गतको कुनै हक दावी, । (६) दुष्कृत, अर्द्ध-दुष्कृत वा तुरुट्पूरण उत्पादन सम्बन्धी हक वा दावी, । (७) सुविधाभार, । (८) क्षतिपूर्ति, वा । (९) देवानी प्रकृतिको अन्य कुनै हक वा दायित्व । (ड) "मुद्दा" भन्नाले फौजदारी मुद्दा समझनु पर्छ । (ढ) "मुद्दा हेर्ने अधिकारी" भन्नाले मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र कनिरा गर्न कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारी समझनु पर्छ र सो शब्दले हरिसतमा लिएको व्यक्तिको हकमा नजिलाई हरिसतमा लिएको ठाउँको नजिकको अदालतलाई समेत जनाउँछ । (ण) "स्थानीय तह" भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिका समझनु पर्छ । (त) "सरकारी वकिल" भन्नाले महान्यायाधिवक्ता, नायव महान्यायाधिवक्ता, सहन्यायाधिवक्ता, उपन्यायाधिवक्ता, जिल्ला न्यायाधिवक्ता वा सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता समझनु पर्छ र सो शब्दले महान्यायाधिवक्ताबाट सरकारी वकिलको हैसियतमा काम गर्न तोकिएको अधिकृतलाई समेत जनाउँछ । ३. छुट्टै कानूनी व्यवस्था भएकोमा असर नपर्ने: मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (१) कुनै कसूरको अनुसन्धान, अभियोजन, मुद्दा हेर्ने अधिकारक्षेत्र, सुनुवाई फैसला कार्यान्वयन वा अन्य कुनै कारबाहीका सम्बन्धमा छुट्टै ऐनमा व्यवस्था गरिएको रहेछ भने त्यस्तो विषयमा यस संहिताको व्यवस्थाले असर पार्ने छैन । (२) उपदफा (१) मा उल्लिखित छुट्टै ऐनमा व्यवस्था नभएको कार्यवधिको विषयमा यस संहिताको व्यवस्था लागू हुनेछ । (३) उपदफा (१) को

सर्वसामान्यतामा प्रतिलिखित असर नपर्ने गरी देहायको वषियमा देहाय बमोजमि हुनेछः- । (क) कुनै कसूरमा मुद्दा चलाउने सम्बन्धमा छुट्टै ऐनमा कुनै अधिकारी तोकिएको भए त्यस्तो अधिकारीबाट र त्यस्तो अधिकारी नतोकिएकोमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले सबुत प्रमाण साथ अभियोगपत्र दायर गर्न म्याद ननाघ्ने गरी आफ्नो राय सहित मुद्दा चल्ने वा नचल्ने नर्णयको लागि सम्बन्धित सरकारी वकिल समक्ष मसिलि पेश गर्नु पर्ने, ।

(ख) खण्ड (क) बमोजमि मसिलि प्राप्त भएपछि मुद्दा चल्ने वा नचल्ने नर्णय गरी मुद्दा चल्ने नर्णय भए मुद्दा चलाउनु पर्ने व्यक्तितथा नजि उपरको अभियोग, सजाय र अभियोगपत्रमा लनु पर्ने दाबी समेत उल्लेख गरी मुद्दा दायर गर्न म्याद ननाघ्ने गरी प्राप्त मसिलि फर्ति पठाउनु पर्ने, । (ग) खण्ड (ख) बमोजमि मुद्दा चलाउने नर्णय प्राप्त भएपछि सोही अनुरूपको अभियोगपत्र तयार गरी थुनुवा भए थुनुवा समेत लगी म्यादभित्तै सम्बन्धित अदालत समक्ष मुद्दा दायर गरी मसिलिको एक प्रतिलिखित सरकारी वकिललाई उपलब्ध गराउनु पर्ने, । (घ) खण्ड (क) बमोजमिको अधिकारी वा कार्यालय प्रमुखले खण्ड (ग) बमोजमि अभियोगपत्र दायर गर्नुका अतिरिक्त देहायका कार्य गर्न सक्नेछः- । (१) सरकारी वकिलको राय लई दफा ३३ बमोजमि अभियुक्तलाई सजाय कम गर्ने सम्बन्धी माग दाबी लई अभियोगपत्र दायर गर्न र सोही दफाको उपदफा (६) को अवस्थामा छुट सजाय रद्द गर्न माग दाबी लई सम्बन्धित अदालतमा नविदन दनि, । (२) सरकारी वकिलको राय लई दफा ३५ बमोजमि थप दाबी सहित मुद्दा दायर गर्न, । (३) सरकारी वकिलको राय लई दफा ३६ बमोजमि थप दाबी सहित मुद्दा दायर गर्न, । (४) सरकारी वकिलको राय लई दफा ३७ बमोजमि त्रुटि सच्याउनको लागि अदालतमा नविदन दनि, । (५) सरकारी वकिल मार्फत दफा १०१ बमोजमि अदालतमा साक्षी पेश गर्न, । (६) साक्षी वशीषजलाई दफा ११३ बमोजमिको दैनिक तथा भ्रमण भत्ता उपलब्ध गराउन । परिच्छेद-२ । कसूरको सूचना तथा अनुसन्धान सम्बन्धी व्यवस्था । ४. कसूरको जाहेरी दरखास्त वा सूचना दनु पर्ने: (१) अनुसूची-१ मा उल्लिखित कुनै कसूर भएको, भइरहेको वा हुन लागेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउने व्यक्तिले त्यस्तो कसूरका सम्बन्धमा आफूसँग भएको वा आफूले देखे जाने सम्मको सबुत प्रमाण खुलाई त्यस्तो कुराको लिखित जाहेरी दरखास्त वा मौखिक सूचना वा वदियुतीय माध्यमको सूचना अनुसूची-५ बमोजमिको ढाँचामा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा यथाशीघ्र दनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको जाहेरी दरखास्त वा सूचना दनि व्यक्तिले त्यस्तो सूचना मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । वा नजिले दिएको जाहेरी दरखास्त अनुसूची-५ बमोजमिको ढाँचा अनुरूप नभएमा नजिले दिएको सूचनाका सबै कुराहरु सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीले अनुसूची-५ बमोजमिको ढाँचामा खुलाई नजिलाई सो पढी वाची सुनाई नजिको सहीछाप समेत गराई राख्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको जाहेरी दरखास्त वा सूचना कुनै व्यक्तिले सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा आफैँ उपस्थित भई दिएको मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । वा हुलाक वा कुनै व्यक्तिले मार्फत पठाएमा वा वदियुतीय माध्यमबाट सूचना दिएको त्यस्तो प्रहरी कार्यालयले त्यस्तो जाहेरी दरखास्त वा सूचना दर्ता गरी नजिलाई अनुसूची-६ बमोजमिको ढाँचामा भरपाई दनु पर्नेछ । कसैले वदियुतीय माध्यमबाट सूचना दिएकोमा सोही माध्यमबाट त्यस्तो सूचना पाएको जानकारी गराउनु पर्नेछ । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप ।

(३क) उपदफा (१) बमोजमि हुलाक वा वदियुतीय माध्यमबाट प्राप्त हुन आएको सूचनाको विश्वसनीयता यकिन गर्नु पर्ने भएमा त्यस्तो सूचना दनि व्यक्तिलाई झर्काई प्रहरी कार्यालयले सनाखत गराउन सक्नेछ । (४) उपदफा (१), (२) वा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुसूची-१ मा उल्लिखित कुनै कसूर भएको कुराको सूचना वा जानकारी प्रहरीले अन्य कुनै स्रोतबाट वा आफैँले प्राप्त गरेमा सो सम्बन्धमा अनुसूची-५ मा उल्लिखित विवरण सहितको प्रतिलिखित खडा गर्नु पर्नेछ । (५) यस दफा बमोजमिको जाहेरी दरखास्त, सूचना वा उपदफा (४) बमोजमिको प्रतिलिखितलाई मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । प्रहरी कार्यालय वा अनुसन्धान गर्न अधिकारप्राप्त कार्यालय वा अधिकारीले अनुसूची-७ बमोजमिको ढाँचाको दर्ता कतिबामा दर्ता गरी राख्नु पर्नेछ । (६) उपदफा (१) बमोजमि प्राप्त जाहेरी दरखास्त वा सूचनाको सम्बन्धमा कानूनद्वारा छुट्टै अनुसन्धान गर्ने अधिकारी तोकिएकोमा त्यस्तो अधिकारी समक्ष र छुट्टै अनुसन्धान गर्ने अधिकारी नभएकोमा सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालय समक्ष पठाउनु पर्नेछ । (७) अनुसूची-२ मा उल्लिखित कुनै कसूर सम्बन्धी सूचना दनि चाहने व्यक्तिले अनुसन्धान गर्न अधिकार प्राप्त कार्यालय वा अधिकारी समक्ष अनुसूची-५ बमोजमिको ढाँचामा सूचना दनु पर्नेछ । (८) उपदफा (७) बमोजमि प्राप्त सूचना सम्बन्धित कार्यालय वा अधिकारीले दर्ता गरी त्यस्तो सूचना दनि व्यक्तिलाई अनुसूची-६ बमोजमिको ढाँचामा भरपाई दनु पर्नेछ । (९) उपदफा (७) बमोजमिको सूचना सम्बन्धित कार्यालय वा अधिकारी समक्ष दर्ता गर्न तत्काल सम्भव नभएमा त्यस्तो सूचना नजिकको प्रहरी कार्यालयमा पन दिनु सकिन्छ । (१०) उपदफा (९) बमोजमि कुनै सूचना प्राप्त हुन आएमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले पन त्यस्तो सूचना उपदफा (३) बमोजमि दर्ता गरी तीन दिनभित्र कारबाहीका लागि सम्बन्धित कार्यालय वा अधिकारी समक्ष पठाउनु पर्नेछ । ५. जाहेरी दरखास्त वा सूचना दर्ता नगरेमा उजुर गर्न सक्ने: (१) दफा ४ को उपदफा (१) बमोजमि दिएको जाहेरी दरखास्त वा सूचना सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले दर्ता गर्न इन्कार गरेमा जाहेरी दरखास्त वा सूचना गर्ने व्यक्तिले त्यस्तो व्यहोरा खुलाई सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय वा त्यस्तो जाहेरी दरखास्त वा सूचना दर्ता गर्नुपर्ने प्रहरी कार्यालयभन्दा माथिल्लो तहको प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दरखास्त वा सूचना सहित उजुर गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको उजुर प्राप्त भएमा सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय वा प्रहरी कार्यालयले त्यसको अभिलेख

राखी त्यस्तो जाहेरी दरखास्त वा सूचना आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि प्राप्त हुन आएको जाहेरी दरखास्त वा सूचनालाई सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले दफा ४ को उपदफा (३) बमोजमि दर्ता गरी कारबाही गर्नु पर्नेछ ।

(४) दफा ४ को उपदफा (७) बमोजमिको सूचना दर्ता गर्न त्यस उपदफामा उल्लिखित कार्यालय वा अधिकारीले इन्कार गरेमा त्यस्तो सूचना दनि व्यक्तिले सोही व्यहोरा खुलाई कसूरको सूचना सहित सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष उजुर दनि सक्नेछ । तर प्रमुख जिल्ला अधिकारी नै अनुसन्धान अधिकारी तोकिएको रहेछ र नजिले त्यस्तो सूचना दर्ता गर्न इन्कार गरेमा गृह मन्त्रालयमा त्यस्तो उजुर दनि सकिनेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि उजुर प्राप्त भएमा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा गृह मन्त्रालयले तीन दिनभित्र सूचना दर्ता गर्ने वा नगर्ने नरिणय गरी सम्बन्धित कार्यालयलाई सो बमोजमि गर्न वा गराउन निर्देशन दनु पर्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजमिको निर्देशन प्राप्त भएपछि सम्बन्धित कार्यालय वा अधिकारीले सो निर्देशन अनुसारको कारबाही गर्नु पर्नेछ । ६. प्रमाण लोप वा नास हुन नदनि र कसूर गर्ने व्यक्तिलाई उम्कन नपाउने व्यवस्था गर्ने: (१) कुनै प्रहरी कार्यालय वा प्रहरी कर्मचारीले अनुसूची-१ मा उल्लिखित कुनै कसूर भएको वा भई रहेको वा हुन लागेको जानकारी पाएमा कसूरदारलाई कसूर गर्नबाट रोक्ने वा कसूरसँग सम्बन्धित कुनै प्रमाण लोप वा नास हुन नदनि र कसूर गर्ने व्यक्तिलाई भाग्न, उम्कन नपाउने आवश्यक र प्रभावकारी व्यवस्था यथाशीघ्र गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि तत्कालै कारबाही नगरेमा कसूरसँग सम्बन्धित कुनै प्रमाण लोप वा नास हुने वा कसूर गर्ने व्यक्तिलाई भाग्ने, उम्कने सम्भावना भएमा त्यस्तो प्रहरी कार्यालय वा कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार अर्को प्रहरी कार्यालयको क्षेत्रमा समेत गई आवश्यक कारबाही गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि अर्को प्रहरी कार्यालयको क्षेत्रमा गई कुनै कारबाही गर्नु पर्ने भएमा त्यस्तो कार्यालय वा कर्मचारीले त्यसको जानकारी सम्बन्धित प्रहरी कार्यालय वा निकाय तथा आफूभन्दा माथिल्लो प्रहरी कार्यालयलाई दनु पर्नेछ । (४) अनुसूची-२ मा उल्लिखित कुनै कसूर भएको वा भइरहेको वा हुन लागेको जानकारी कसैको सूचना वा सम्बन्धित अधिकारीले आफैले कुनै स्रोतबाट पाएमा त्यस्तो अधिकारीले उपदफा (१) वा (२) बमोजमिको कारबाही गर्नु पर्नेछ । तर त्यस्तो कसूरको सूचना कुनै प्रहरी कर्मचारीले थाहा पाएको र सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारी तत्काल उपलब्ध नभएमा त्यस्तो प्रहरी कर्मचारीले उपदफा (१) मा उल्लिखित कारबाही गरी कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ परेको भए त्यस्तो व्यक्तिलाई सहित कारबाहीको विवरण अनुसन्धान अधिकारी समक्ष पठाउनु पर्नेछ । (५) प्रहरी कर्मचारी वा अनुसन्धान अधिकारीले कसूरसँग सम्बन्धित कुनै प्रमाण लोप वा नास हुन नदनि वा कसूरदारलाई पक्राउ गर्न कुनै निकाय, अधिकारी वा व्यक्तिसँग मद्दत माग्न सक्नेछ र त्यस्तो मद्दत मागेमा आवश्यक मद्दत दनु त्यस्तो निकाय, अधिकारी वा व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ । (६) प्रहरी कर्मचारीले कुनै कसूर भएको वा भइरहेको वा हुन लागेको छ भन्ने जानकारी वा सूचना वा सुराक पाई सुराक लनि गएका बखत वा आफ्नो उपस्थितिमा कुनै कसूर भएमा त्यस्तो कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तुरुन्त पक्राउ गर्नु पर्नेछ ।

(७) प्रहरी कर्मचारीले कसूरसँग सम्बन्धित दसीको मालसामान र अन्य कुनै प्रमाण वा वस्तु फेला पारेमा त्यस्तो प्रमाण वा वस्तु समेत घटनास्थलमा उपलब्ध कसूर भएको देखे व्यक्तिलाई कोही भए नजिहुरको रोहवरमा आफ्नो कब्जामा लई आवश्यकता अनुसार मुचुल्का खडा गर्नु पर्नेछ । (८) उपदफा (७) बमोजमि मुचुल्का खडा गर्ने कार्य सम्पन्न नभएसम्म त्यस्तो वस्तु, स्थान वा घटनास्थलको अवस्थालाई यथास्थितिमा सुरक्षित राख्नु पर्नेछ । (९) उपदफा (७) बमोजमि प्राप्त भएको दसीको मालसामान र कसूरसँग सम्बन्धित प्रमाण वा वस्तु तत्काल आफ्नो जग्गामा वा कब्जामा लनि नसकिने अवस्था रहेछ भने त्यस्तो चीज वा वस्तुलाई सुरक्षित साथ राख्नको निमित्त सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीले स्थानीय तह वा अन्य कुनै कार्यालयलाई अनुरोध गर्न सक्नेछ र त्यसरी अनुरोध गरिएमा सम्बन्धित तह वा कार्यालयले पनित्यस्तो मालसामान वा प्रमाण जग्गा लई त्यसको भरपाई दनु पर्नेछ । तर कसूरसँग सम्बन्धित नभएको वस्तु सम्बन्धित व्यक्तिलाई तत्काल फर्ति गर्नु पर्नेछ । ७. सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयलाई सूचना दनु पर्ने: (१) अनुसूची-१ मा उल्लिखित कुनै कसूरको सम्बन्धमा कुनै प्रहरी कार्यालयमा प्राप्त भएको सूचनाको व्यहोराबाट वा प्रहरी कार्यालय आफैले त्यस्तो कसूर अन्य प्रहरी कार्यालयको क्षेत्रभित्र भएको वा भइरहेको वा हुन लागेको थाहा पाएमा त्यस्तो प्रहरी कार्यालयले त्यस्तो सूचना यथाशीघ्र सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा पठाइदनु पर्नेछ र आवश्यकता अनुसार सूचना दनि व्यक्तिलाई पनिसम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित हुन जानकारी दनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि भौगोलिक वकितता वा अन्य कुनै कारणले अनुसन्धान अधिकारी तत्काल उपलब्ध हुन नसक्ने भई कसूर गर्ने व्यक्तिलाई उम्कने तथा कसूरसँग सम्बन्धित दसी, प्रमाण लोप हुन सक्ने भएमा त्यस्तो क्षेत्रभित्रको वारदातका हकमा पनित्यस्तो सूचना प्राप्त गर्ने सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयका अधिकार प्राप्त अनुसन्धान अधिकारीले प्रारम्भिक अनुसन्धान गरी सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्नुअघि त्यस्तो अधिकारीले सम्बन्धित प्रहरी कार्यालय र एक तह माथिको प्रहरी कार्यालयलाई जानकारी दनु पर्नेछ । ८. अनुसन्धान गरी सवुद प्रमाण सङ्कलन गर्ने: (१) अनुसूची-१ मा उल्लिखित कुनै कसूर भएको वा भइरहेको वा हुन लागेको जानकारी प्राप्त भएमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले यथाशीघ्र कम्तीमा प्रहरी नायब निरीक्षक दर्जाको प्रहरी कर्मचारीलाई अनुसन्धान अधिकारी तोक्यो त्यसको जानकारी सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालय र आफूभन्दा माथिल्लो प्रहरी कार्यालयलाई दनु पर्नेछ र त्यसरी तोकिएको अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो कसूरको अनुसन्धान

गरनु पर्नेछ । तर देहायका कसूरको अनुसन्धान गर्न कम्तीमा प्रहरी नरीक्षक दर्जाको अधिकृतलाई तोकनु पर्नेछ:- ।

(क) अपराध संहिताको भाग-२ को परिच्छेद-१, परिच्छेद-१२, परिच्छेद-१७, परिच्छेद-१८ को दफा २१९, परिच्छेद-१९ को दफा २३०, २३१, २३२, मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । २३३, २३५, २३८, परिच्छेद-२० । को दफा २४४, परिच्छेद-२२ को दफा २५६, २५७ र २५८ का कसूर, । (ख) मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झकिएको । (ग) नेपाल सरकारले कसूरको गम्भीरता हेरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अन्य कसूर । (२) अनुसन्धान अधिकारीले यस दफा बमोजमि अनुसन्धान गर्दा कसूर तथा कसूर भएको ठाउँको यथार्थ चर्चिर्ण हुने गरी यथासम्भव नमिन लखित कुराहु खुलाई घटनास्थल मुचुल्का तयार गरनु पर्नेछ:- । (क) कसूर भएको मतिरि समय, । (ख) कसूर भएको ठाउँको ठेगाना, वविरण र रेखाचर्ति, । (ग) त्यस्तो ठाउँको वसतुस्थतितथा कसूर वा कसूरदारसँग त्यसको सम्बन्ध, । (घ) कसूर भएको ठाउँ वा त्यसको वरपर देखिएको वा पाइएको दसी प्रमाण र कसूरसँग सम्बन्धति अन्य कुनै उल्लेखनीय कुरा । (३) अनुसन्धान अधिकारीले उपदफा (२) बमोजमि घटनास्थल मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । मुचुल्का तयार गर्दा त्यस्तो ठाउँलाई अरु मानसि प्रवेश गर्न नपाउने गरी घेरा हाली यथासम्भव त्यस्तो ठाउँको र त्यस्तो ठाउँमा देखिएको वा पाइएको हतकेला र औला वा पाइलाको चहिन, नशाना वा अन्य दसी वा कसूर ठहर गर्न मददत पुर्खाउने अन्य कुनै महत्वपूर्ण कुराको फोटो समेत लनि सक्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजमि घटनास्थल मुचुल्का तयार गर्दा कसूर गर्ने व्यक्ती वा आरोपति व्यक्तीउपस्थति भए नजिको औलाको छाप लगायत पहचान खुल्ने वविरण समेत लनि पर्नेछ । (५) अनुसन्धान अधिकारीले कसूरसँग सम्बन्धति कुनै दसी प्रमाण, सामान वा वस्तु फेला पारेमा त्यसलाई आफ्नो कब्जामा लनि पर्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजमि दसी प्रमाण सामान वा वस्तु कब्जामा लनि अधिकारीले सोको भरपाई सम्बन्धति व्यक्तीलाई दनि पर्नेछ । (७) अनुसूची-२ मा उल्लेखित कसूरको अनुसन्धान गर्न कानूनमा कुनै अधिकारी तोकिएकोमा सोही अधिकारीबाट र त्यस्तो अधिकारी नतोकिएकोमा सम्बन्धति प्रमुख जलिला अधिकारी वा नजिले तोकिएको अधिकृतस्तरको कर्मचारीबाट अनुसन्धान हुनेछ । (८) उपदफा (७) बमोजमि तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो कसूरको अनुसन्धान गर्दा उपदफा (२), (३), (४), (५) र (६) मा उल्लेखित कार्यवधि पूरा गरनु पर्नेछ । (९) यस परिच्छेद बमोजमि एकै वारदातको अनुसन्धान गर्दा त्यस्तो वारदातबाट चलन सक्ने सबै मुद्दाको एकै पटक अनुसन्धान गरनु पर्नेछ । ९. कसूरसँग सम्बन्धति व्यक्तीपक्राउ गर्न सक्नि: (१) कसूरसँग सम्बन्धति कुनै व्यक्ती फेला परेमा वा कसूर गर्दा गर्दैको अवस्थामा रहेमा नजिलाई प्रहरी वा अनुसन्धान अधिकारीले पक्राउ गर्न सक्नेछ । (२) कुनै व्यक्तीलाई कसूरको अनुसन्धानको सलिसलामा यस परिच्छेद बमोजमि तत्कालै पक्राउ गरनुपर्ने भएमा त्यसको कारण खुलाई सम्भव भएसम्म पक्राउ गरनुपर्ने व्यक्तीको पहचान खुल्ने वविरण सहति पक्राउ पूरजी जारी गर्ने अनुमतिको लागी मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष नविदन दनि पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजमि नविदन परेमा र पक्राउ गरनुपर्ने कारण मनासबि देखिएमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले सोही नविदनमा पक्राउ पूरजी जारी गर्ने अनुमति दनि सक्नेछ । (४) पक्राउ पूरजीको ढाँचा अनुसूची-८ मा उल्लेख भए बमोजमि हुनेछ । (५) उपदफा (३) बमोजमिको आदेश पक्राउ गरनुपर्ने व्यक्तीपक्राउ नपरेसम्म सार्वजनिक गरिने छैन । (६) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिकसूर गर्ने व्यक्तीतत्काल पक्राउ मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । नभएमा त्यस्तो व्यक्तीभाग्ने उम्कने वा नजिले प्रमाण, दसी वा सबूद नष्ट गर्ने मनासबि कारण भएमा त्यस्तो व्यक्तीलाई अनुसूची-९ बमोजमिको ढाँचामा तत्कालै जरुरी पक्राउ पूरजी जारी गरी पक्राउ गरी स्वीकृतिको लागी पक्राउ परेको व्यक्तीसहित मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष पेश गरनु पर्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजमि जरुरी पक्राउ पूरजी जारी गरी कुनै व्यक्तीपक्राउ भएकोमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट स्वीकृतिप्राप्त नगरी त्यस्तो कसूरसँग सम्बन्धति अन्य अनुसन्धान सम्बन्धी कारबाही गर्न सक्नि छैन । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । तर कसूरसँग सम्बन्धति सबूद प्रमाण नष्ट हुने, हराउने वा नासनि सम्भावना भएमा पक्राउ गरिएको व्यक्तीको शरीर, नजिले प्रयोग गरेको चर्चिवस्तु, सवारी साधन, नजि रहे बसेको घर वा स्थानको तत्काल खानतलासी लनि सक्निछ । त्यसरी खानतलासी लिएकोमा त्यसको वविरण, खानतलासी पूरजी तथा बरामद मुचुल्का समेत संलग्न राखी मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष पेश गरनु पर्नेछ । (८) कुनै कसूर भएको बखत तत्काल प्रहरी उपलब्ध नभएमा कसूर गर्दाका बखत उपस्थति भएको वा कसूर भएको देखे व्यक्तीले त्यस्तो कसूर गर्ने व्यक्तीलाई भाग्न वा उम्कन नदई नजिलाई नजिकिको प्रहरी कार्यालयमा बुझाउन सक्नेछ । (९) उपदफा (१) वा (६) बमोजमि कुनै व्यक्तीलाई पक्राउ गरनुपर्दा नजिलाई पक्राउ गरनुअघि पक्राउ गरनुपर्ने कारण खुलाई समझाई बुझाई आत्मसमर्पण गर्ने आदेश दनि पर्नेछ । (१०) उपदफा (९) बमोजमि समझाउँदा, बुझाउँदा वा आदेश दँदा पनिकुनै व्यक्तीले आत्मसमर्पण नगरी पक्राउबाट बच्ने वा भाग्ने वा उम्कने प्रयत्न गरेमा वा बल प्रयोग गरी वा नगरी कुनै कसिमिले जोर जुलुम गरेमा वा गर्न प्रयत्न गरेमा नजिलाई पक्राउ गर्न प्रहरी कर्मचारीले आवश्यक बल प्रयोग गर्न सक्नेछ । (११) यस दफा बमोजमि कुनै महिलालाई पक्राउ गरनुपरेमा यथासम्भव महिला प्रहरीद्वारा पक्रन लगाउनु पर्नेछ । तर पक्राउ गरनुपर्ने अवस्थामा तत्काल महिला प्रहरी उपलब्ध नभएमा नजिको इज्जत वा प्रतष्ठितामा आँच नआउने गरी महिलाको शारीरिक संवेदनशीलताको सम्मान गर्दै पुरुष प्रहरी कर्मचारीले पक्राउ गर्न बाधा पर्ने छैन । (१२) यस दफा बमोजमि पक्रिएको

व्यक्तिको खानतलासी वा शरीर तलासी लनि सकनिछ ।

(१३) यस दफा बमोजमि पक्राउ गर्नुपर्ने व्यक्तिकुनै घर वा ठाउँमा बसेको छ भन्ने शङ्का गर्नुपर्ने मनासबि कारण भएमा त्यस्तो घर वा ठाउँको खानतलासी लई पक्राउ गर्न सकनिछ । (१४) उपदफा (१३) बमोजमि खानतलासी लई कुनै व्यक्तिकुनै पक्राउ परेमा सो व्यक्तिको शरीरको तलासी पनलनि सकनिछ । (१५) उपदफा (१२) वा (१३) बमोजमि तलासी लई फेला परेका प्रमाण सम्बन्धी लखित वा दसी प्रमाण वा अन्य कुनै वस्तु त्यस्तो व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने व्यक्तिलाई अनुसन्धान अधिकारीले आफ्नो कब्जामा लई त्यसको भरपाई दनि पर्नेछ । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (१६) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुसूची-१ वा अनुसूची-२ अन्तर्गतका कुनै कसूर कुनै व्यक्तिलाई कुनै प्रहरी कर्मचारी वा अधिकारीको उपस्थितिमा वा कुनै सरकारी कार्यालयमा गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारी, अधिकारी वा कार्यालय प्रमुखले भाग्न उम्कन नदई नजिलाई पक्राउ गरी सम्बन्धित प्रहरी कार्यालय वा अनुसन्धान अधिकारी समक्ष बुझाउनु पर्नेछ । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (१७) उपदफा (८) र (१६) बमोजमि पक्राउ गरी ल्याएको व्यक्तिलाई सम्बन्धित प्रहरी वा अनुसन्धान अधिकारीले जरुरी पक्राउ पूर्जा दिई उपदफा (६) बमोजमि स्वीकृतिको लागि मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । १०. प्रारम्भिक अनुसन्धान प्रतविदन पठाउने: (१) अनुसूची-१ वा अनुसूची-२ मा उल्लिखित कुनै कसूरको जाहेरी दरखास्त वा सूचना दफा ४ बमोजमि दर्ता हुनासाथ त्यस्तो कसूरको अनुसन्धान गर्न तोकिएका प्रहरी कर्मचारी वा अनुसन्धान अधिकारीले तुरुन्त प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्रारम्भिक अनुसन्धान शुरु गरेपछि त्यस्तो प्रहरी कर्मचारी वा अनुसन्धान अधिकारीले सोको प्रतविदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा तीन दिनभित्र पठाउनु पर्नेछ । स्पष्टीकरण: यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि “प्रारम्भिक अनुसन्धान” भन्नाले घटनास्थल वविरण, कसूर भएको स्थानको वस्तुस्थिति मुचुल्का, खानतलासी वा बरामद मुचुल्का वा ज्यान मरेको कसूर भए लास जाँच मुचुल्का तथा अन्य कसूर भए त्यस्तो कसूरको प्रकृति अनुसार तयार गर्नुपर्ने प्रतविदन, मुचुल्का वा अन्य आवश्यक वविरणलाई सम्झनु पर्छ । (३) उपदफा (१) बमोजमि प्रारम्भिक प्रतविदन प्राप्त भएपछि सरकारी वकिलले त्यसको अध्ययन गरी कसूरसँग सम्बन्धित कुनै वषियमा थप अनुसन्धान गर्न अनुसन्धान अधिकारीलाई आवश्यक नरिदेशन दनिपर्ने देखिएमा त्यसको कारण खुलाई आवश्यक नरिदेशन दनि सकनेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि दिएको नरिदेशनको पालना गर्नु सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीको कर्तव्य हुनेछ ।

११. भ्रमपूर्ण, झुठा वा काल्पनिक सूचनालाई तामेलीमा राख्न सक्ने: (१) अनुसूची-१ वा अनुसूची-२ मा उल्लिखित कुनै कसूरको सम्बन्धमा प्राप्त जाहेरी दरखास्त वा सूचनाका सम्बन्धमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई जाहेरवाला समेतलाई बुझ्दा त्यस्तो दरखास्त वा सूचना भ्रमपूर्ण, झुठा वा काल्पनिक भई अनुसन्धान गर्न आवश्यक नभएमा वा नरिथक देखिएमा सम्बन्धित मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । प्रहरी कार्यालय वा सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीले सोही कुरा खुलाई सामान्यतया तीन दिनभित्र सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतविदन पठाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्रतविदन प्राप्त भएपछि सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयले त्यस्तो कसूरको सम्बन्धमा तत्काल अनुसन्धान गर्न मनासबि आधार नदेखिएमा त्यसको कारण खुलाई थप प्रमाण प्राप्त हुन आएका बखत अनुसन्धान गर्न सक्ने गरी तत्काल तामेलीमा राख्ने वा वारदातको प्रकृति अध्ययन गर्दा तत्काल अनुसन्धान गर्न उपयुक्त हुने देखेमा कारण खुलाई थप अनुसन्धान गर्न अनुसन्धान अधिकारीलाई नरिदेशन दनि सकनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि सरकारी वकिल कार्यालयले अनुसन्धान गर्न नरिदेशन दिएमा सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो कसूरका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्नु पर्नेछ । १२. अनुसन्धान गर्न वशिष टोली गठन गर्न सक्ने: (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनको अनुसूची-१ वा अनुसूची-२ मा उल्लिखित कुनै कसूरको सम्बन्धमा कसूरको गम्भीरता हेरी सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीबाट मात्र अनुसन्धान हुन नसक्ने भई छुट्टै अनुसन्धान टोली गठन गर्न उपयुक्त हुने कुरा अनुसन्धान अधिकारीको तालुकवाला अधिकारी वा प्रहरी महानरीक्षकलाई लागेमा नजिले आफू मातहतका कर्मचारीहरु संलग्न रहने गरी अनुसन्धान टोली गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आफू मातहतका कर्मचारी बाहेकका अन्य व्यक्तिसमेत संलग्न रहेको अनुसन्धान टोली गठन गर्नु परेमा त्यस्तो अनुसन्धान अधिकारीको तालुकवाला अधिकारी वा प्रहरी महानरीक्षकले त्यस सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताको परामर्श लई वशिषज्ञ समेत रहेको अनुसन्धान टोली गठन गरी अनुसन्धान गराउन सक्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि अनुसन्धान टोली गठन भएमा त्यस्तो टोलीले यस परिच्छेद बमोजमि अनुसन्धान अधिकारीलाई भएको अधिकार प्रयोग गरी अनुसन्धान गर्नेछ । (४) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि अनुसन्धान टोली गठन भएकोमा सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीले गरेको अनुसन्धान सम्बन्धी वविरण त्यस्तो टोलीलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि गठन भएको अनुसन्धान टोलीले अनुसन्धान गरी आफ्नो प्रतविदन सम्बन्धित सरकारी वकिल समक्ष पेश गरी त्यसको जानकारी सम्बन्धित मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । प्रहरी कार्यालय वा अनुसन्धान गर्न अधिकारप्राप्त कार्यालय वा अधिकारीलाई समेत दनि पर्नेछ ।

(६) उपदफा (५) बमोजमि प्रतविदन प्राप्त भएपछि सरकारी वकिलले कसूरसँग सम्बन्धित कुनै वषियमा थप अनुसन्धान गर्न आवश्यक नरिदेशन दनिपर्ने

देखिएमा सोको कारण खुलाई अनुसन्धान टोलीलाई आवश्यक नरिदेशन दनि सक्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजमि सरकारी वकलिले दिएको नरिदेशन पालन गर्नु सम्बन्धति अनुसन्धान टोलीको कर्तव्य हुनेछ । १३. हरिसतमा राख्ने: (१) यस परिच्छेद बमोजमि पक्राउ भएको व्यक्तिलाई हरिसतमा राख्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि हरिसतमा राख्दा त्यस्तो व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको ठाउँ उल्लेख गरी हरिसतमा राख्नुपर्ने कारण सहतिको अनुसूची-१० बमोजमिको ढाँचामा थुनुवा पूरजी दिएर मात्र हरिसतमा राख्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि कुनै व्यक्तिलाई हरिसतमा राखिएकोमा नजिको नाम, थर, उमेर, टोल सहतिको ठेगाना, बाबु, आमाको नाम, नजिको नागरिकताको प्रमाणपत्र वा नजिको पहिचान खुल्ने अन्य परिचयपत्र भए त्यस्तो प्रमाणपत्र वा परिचयपत्र र नभए सवारी चालक इजाजतपत्र, राहदानी, नजिको टेलिफोन भए टेलिफोन नम्बर लगायत नजिको वास्तविक परिचय खुल्ने यस्तै कागजातको प्रतिलिपि समेत लई नजिको अभिलेख तयार गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) को प्रयोजनको लागि अनुसन्धान अधिकारीले आवश्यकता अनुसार नजिको तस्वीर र दुवै हातको हत्केला सहतिको औठा छाप समेत लनि सक्नेछ । (५) उपदफा (३) बमोजमि अभिलेख तयार भएपछि सम्बन्धति प्रहरी कार्यालय वा अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो अभिलेखको आधारमा हरिसतमा रहेको व्यक्तिले जानकारी दनि अनुरोध गरेको व्यक्तिलाई नजि हरिसतमा रहेको जानकारी दनि पर्नेछ । (६) यस दफा बमोजमि पक्राउ गरिएको व्यक्तिले कानून व्यवसायीसँग सल्लाह लनि चाहेमा अनुसन्धान अधिकारीले नजिलाई त्यस्तो कानून व्यवसायीसँग सल्लाह लनि दनि पर्नेछ । १४. अनुसन्धानको लागि हरिसतमा राख्न सकिने अवधि र तत्सम्बन्धी कार्यवधि: (१) कुनै व्यक्तिलाई कसूरको अनुसन्धानको लागि यस परिच्छेद बमोजमि पक्राउ गरेपछि चौबीस घण्टाभित्र जतसिक्दो चाँडो मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थति गराउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) विपरीत हुने गरी कसैलाई हरिसतमा राख्न सकिने छैन । (३) कुनै व्यक्तिलाई उपदफा (१) मा लेखिएको म्यादभन्दा बढी हरिसतमा राख्नु परेमा अनुसन्धान अधिकारीले त्यसको आधार र कारण खुलाई सरकारी वकलि कार्यालय मार्फत मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष अनुमतिको लागि निविदन दनि पर्नेछ । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि चौबीस घण्टाको अवधिभित्र पक्राउ परेको व्यक्तिलाई मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थति गराउनको लागि पक्राउ गरिएको ठाउँबाट मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । प्रहरी कार्यालय वा अनुसन्धान गर्न अधिकार प्राप्त कार्यालयमा ल्याउन वा मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । प्रहरी कार्यालय वा अनुसन्धान गर्न अधिकार प्राप्त कार्यालयबाट अदालतमा पुर्याउन बाटोमा लाग्ने अवधिलाई गणना गरिने छैन ।

(४) अनुसन्धान अधिकारीले मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपदफा (३) बमोजमि निविदन दँदा हरिसतमा रहेको व्यक्तिलाई उपर लागेको अभियोग, त्यसको आधार, नजिलाई हरिसतमा राखी अनुसन्धान गर्नु पर्ने कारण र नजिको बयान भइसकेको भए बयान कागज अनुसारको व्यहोरा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (३) बमोजमि हरिसत राख्ने अनुमतिको लागि उपस्थति गराइरहेको व्यक्तिले चाहेमा आफ्नो शारीरिक जाँच गरी पाउनका लागि मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष निविदन दनि सक्नेछ । (६) अनुसन्धान अधिकारीले कुनै व्यक्तिलाई उपदफा (३) बमोजमि हरिसतमा राख्ने अनुमति माग गरेकोमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले सम्बन्धति कागजातहरु हेरी अनुसन्धान सन्तोषजनक रुपमा भएको वा नभएको विचार गरी, आवश्यक देखिए सम्बन्धति कानून व्यवसायीको बहस समेत सुनी अनुसन्धानको लागि हरिसतमा राखी राख्न आवश्यक भएको देखिएमा एकै पटक वा पटकपटक गरी बढीमा पच्चीस दिनसम्म हरिसतमा राख्ने आदेश दनि सक्नेछ । (७) उपदफा (६) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुसूची-१ अन्तर्गतको कसूरमध्ये राष्ट्रपति उपरको आक्रमण, जासूसी, सैनिक भड्काउने, नेपाल राज्य विरुद्ध युद्ध गर्ने वा नेपालसँग युद्धमा संलग्न राज्यलाई सहयोग गर्ने वा बस्फोटक पदार्थ, अपहरण र शरीर बन्धक सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धान उपदफा (६) बमोजमि दिएको समयावधिभित्र पूरा हुन नसक्ने भन्ने कारण सहतिको प्रतविदन अनुसन्धान गर्ने अधिकारी तथा मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । संयुक्त रुपमा मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष पेश गर्न सक्ने छन् । (८) उपदफा (७) बमोजमिको प्रतविदन पेश हुन आएमा अनुसन्धानको स्थिति हेरी मुद्दा हेर्ने अधिकारीले एकै पटक वा पटकपटक गरी बढीमा थप पन्ध्र दिनसम्म हरिसतमा राख्ने आदेश दनि सक्नेछ । तर कुनै पनि अभियोग लागेको व्यक्तिलाई त्यस्तो अभियोग ठहर भएमा नजिलाई हुन सक्ने कैदको अवधिभन्दा बढी हरिसतमा राख्न सकिने छैन । (९) उपदफा (६) वा (८) बमोजमि मुद्दा हेर्ने अधिकारीले हरिसतमा राख्ने आदेश दँदा कारण सहतिको पर्चा खडा गर्नु पर्नेछ । (१०) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सात महिनाभन्दा बढी अवधिको गर्भवती महिला, बालबालिका र पचहत्तर वर्ष नाघेको व्यक्तिलाई कसूरको प्रकृति हेरी अनुसन्धान अधिकारीले थुनामा नराखी अनुसन्धान गर्न मनासबि देखेमा सोको कारण खुलाई पर्चा खडा गरी तारखिमा राखी अनुसन्धान गर्न सक्नेछ । १५. हरिसतमा रहेको व्यक्तिलाई अनुसन्धान अधिकारीले छाड्न सक्ने: (१) यस ऐन बमोजमि अनुसन्धानको सलिसलामा हरिसतमा रहेको कुनै व्यक्तिलाई हरिसतमा राखिरहनु आवश्यक वा उपयुक्त नदेखिएमा अनुसन्धान अधिकारीले सरकारी वकलिको सहमति लई वा तत्काल त्यस्तो सहमतिलिनी सकिने अवस्था नभएमा कारण सहतिको पर्चा खडा गरी त्यस्तो व्यक्तिलाई धरौट वा जमानत लई वा नजिलाई कुनै माथवर व्यक्तिको जमिमामा हाजिर जमानीमा छाड्न वा तारखिमा राख्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि धरौट वा जमानतीमा छाड्दा वा तारखिमा राख्दा त्यसरी छोडिएको वा तारखिमा राखिएको व्यक्तिलाई उपर मुद्दा चलाउने भएमा त्यस्तो

अवस्थामा नजि उपस्थिति हुने गरी नजिको कागज गराउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि हाजरि जमानी दनि व्यक्तलि हाजरि जमानीमा छोडिएको व्यक्तलिई अनुसन्धान अधिकारी वा सरकारी वकलि कार्यालयले तोकेको समयमा उपस्थिति गराउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि तोकेको समयमा त्यस्तो मानसि उपस्थिति नगराएमा हाजरि मुलुकी संहति सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । जमानी दनि व्यक्तलिई अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । (५) उपदफा (१) बमोजमि तारखिमा राखी अनुसन्धान गरेकोमा अनुसन्धान अधिकारीले त्यसको जानकारी सरकारी वकलि र माथिल्लो प्रहरी कार्यालयलाई दनि पर्नेछ । १६. बयान लनि र सोधपुछ गर्ने: (१) अनुसूची-१ वा अनुसूची-२ अन्तर्गतका कसूरको सम्बन्धमा अनुसन्धान अधिकारीले सरकारी वकलि समक्ष अभियुक्तको बयान लनिछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि बयान लँदा कसूरको सम्बन्धमा खुलाउनु पर्ने आवश्यक कुरा सोध्ने अधिकार सरकारी वकलिलाई हुनेछ । (३) अनुसूची-१ वा अनुसूची-२ अन्तर्गतका कुनै कसूरको सम्बन्धमा कुनै महत्वपूर्ण कुरा थाहा छ भन्ने विश्वास गर्नु पर्ने मनासबि कारण भएको व्यक्तिसँग अनुसन्धान अधिकारीले आवश्यक सोधपुछ गर्न सक्नेछ । तर बालबालिका वा शारीरिक रुपमा असमर्थ भएको व्यक्तिसँग सोधपुछ गर्नु परेमा नजि रहे बसेकै ठाउँमा नै गई सोधपुछ गर्न सकिनेछ । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि "शारीरिक रुपमा असमर्थ" भन्नाले हँडिडुल गर्न नसक्ने, दृष्टिबिहीन, वृद्ध अवस्था जस्ता शारीरिक रुपमा असमर्थ व्यक्तलिई सम्झनु पर्छ । (४) उपदफा (३) बमोजमि सोधपुछ गरेकोमा अनुसन्धान अधिकारीले त्यसरी सोधपुछ गरेको कुरा अनुसूची-११ बमोजमिको ढाँचामा लेखबद्ध गरी सम्बन्धति मसिलिमा राख्नु पर्नेछ । (५) यस दफा बमोजमि बालबालिका वा शारीरिक रुपमा असमर्थ व्यक्तबाट कुनै कागज गराउनु पर्ने भएमा नजिको संरक्षक वा उपलब्ध अन्य व्यक्तिको रोहवरमा गराउनु पर्नेछ । (६) यस दफा बमोजमि बयान वा सोधपुछ गर्नु पर्ने कुनै व्यक्त शारीरिक अस्वस्थताको कारणले अनुसन्धान अधिकारी समक्ष उपस्थिति हुन नसक्ने भएमा वा त्यस्तो व्यक्तिको सुरक्षाको कारणले नजिलाई त्यस्तो अधिकारी समक्ष उपस्थिति गराउन उपयुक्त नदेखिएमा अनुसन्धान अधिकारीले श्रव्य दृश्य सम्वाद (भिडियो कन्फरेन्स) को माध्यमबाट त्यस्तो व्यक्तिसँग बयान लनि वा सोधपुछ गर्न सक्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजमि बयान लिएको वा सोधपुछ गरेकोमा अनुसन्धान अधिकारीले सोको अभिलेख राख्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । १७. सोधिएको प्रश्नको जवाफ दनि पर्ने: अनुसन्धान अधिकारीले यस परिच्छेद बमोजमि कुनै कसूरको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्दा सोधेको प्रश्नको जाने सम्मको जवाफ दिई सम्बन्धति व्यक्तलि अनुसन्धानमा सहयोग गर्नु पर्नेछ । तर आफू उपर कुनै कसूरको अभियोग लाग्न सक्ने कसिमिको जवाफ दनि कुनै व्यक्तलिई कर लाग्ने छैन ।

१८. खानतलासी गर्न सकिने: (१) अनुसूची-१ वा अनुसूची-२ अन्तर्गतको कुनै कसूरको अनुसन्धान गर्दा त्यस्तो कसूरसँग सम्बन्धति कुनै लिखित, दसी प्रमाण, अभियुक्त वा अन्य कुनै व्यक्त कुनै ठाउँमा छ भन्ने कुरा शङ्का गर्नु पर्ने मनासबि कारण भएमा अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो व्यक्त वा ठाउँको खानतलासी लनि र त्यस्तो लिखित वा दसी प्रमाण बरामद गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि खानतलासी लनिअघि खानतलासी गर्ने घरमा तत्काल बसोबास गररहेको व्यक्तलिई खानतलासी लनि पर्नाको कारण सहतिको लिखित सूचना अनुसूची-१२ बमोजमिको ढाँचामा दनि पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि खानतलासी लँदा अनुसूची-१३ बमोजमिको ढाँचामा मुचुल्का खडा गरी खानतलासी लनि पर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमि खानतलासी गर्न त्यस्तो ठाउँमा प्रवेश गर्नुअघि अनुसन्धान अधिकारीले सम्बन्धति घरधनी वा व्यक्तलिई आफ्नो समेत तलासी दनि पर्नेछ । (५) उपदफा (१) बमोजमि खानतलासी गर्दा महिला मात्र रहने वा बस्ने गरेको घर कोठाको खानतलासी लनि परेमा सम्भव भएसम्म अन्य महिलालाई समेत साथमा लई घरभित्र प्रवेश गरी खानतलासी लनि पर्नेछ । तर कुनै महिलाको शरीरको तलासी लनि पर्दा महिला प्रहरी वा त्यस्तो महिला प्रहरी तत्काल उपलब्ध नभएमा अन्य कुनै महिलाद्वारा तलासी लनि लगाउन सकिनेछ । (६) खानतलासी लँदा प्राप्त भएको कसूरसँग सम्बन्धति वस्तुको विवरण, त्यस्ता वस्तु पाइएको ठाउँ र अवस्था खुलाई खानतलासी लनि कर्मचारीले दुई प्रत मुचुल्का तयार गरी एक प्रत सम्बन्धति व्यक्तलिई दिई एक प्रत मसिलिमा सामेल राख्नु पर्नेछ । (७) खानतलासी लनि पर्ने व्यक्त वा ठाउँ अन्य प्रहरी कार्यालयको क्षेत्रभित्र पर्ने भएमा अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो प्रहरी कार्यालय समक्ष त्यस्तो व्यक्त वा ठाउँको खानतलासी लनि लिखित अनुरोध गर्न सक्नेछ । (८) उपदफा (७) बमोजमि अनुरोध भएकोमा त्यस्तो प्रहरी कार्यालयको कम्तीमा प्रहरी नायब निरीक्षकले त्यस्तो व्यक्त वा ठाउँको खानतलासी लई मुलुकी संहति सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । (३) बमोजमिको मुचुल्का तयार गरी त्यसरी अनुरोध गर्ने अधिकारी समक्ष पठाउनु पर्नेछ । (९) उपदफा (७) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो प्रहरी कार्यालयमा लिखित अनुरोध गर्दा कुनै प्रमाण लोप वा नास हुने सम्भावना छ भन्ने लागेमा अनुसन्धान अधिकारी आफैँ खानतलासी लनि पर्ने व्यक्त भएको ठाउँ वा स्थानमा गई यस दफा बमोजमि खानतलासी लनि सक्नेछ र त्यसको सूचना सम्बन्धति कार्यालय वा प्रहरी कार्यालयलाई दनि पर्नेछ । (१०) यस दफा बमोजमि खानतलासी लनि अधिकारीले खानतलासीबाट प्राप्त कसूरसँग सम्बन्धति कुनै वस्तु आफ्नो साथमा लैजान चाहेमा सम्बन्धति व्यक्तलिई त्यसको भरपाई दिएर मात्र लैजानु पर्नेछ ।

(११) कुनै ठाउँको तत्काल खानतलासी नलिएमा कसूरसँग सम्बन्धति दसी प्रमाण लोप वा नास हुन सक्ने वा शङ्कास्पद व्यक्त भाग्न वा उम्कन सक्ने

वशिवास गर्नु परने मनासबि कारण भएकोमा बाहेक कसैको घरको तलासी लनु परेमा सूर्योदयदेखि सूर्यास्त हुनुअघिसम्मको समयभित्र लनु पर्नेछ । (१२) यस दफा बमोजमि खानतलासी लनि अधिकारी खानतलासी लनि कुनै घर वा कुनै ठाउँमा प्रवेश गर्दा सो घर वा ठाउँको स्वामित्व भएको वा त्यस्तो घर वा ठाउँको हेरवचार गर्ने जमिमा लएको वा तत्काल बसोबास गरिरहेको व्यक्तिले नजिलाई त्यस्तो घर वा ठाउँमा प्रवेश गर्न दनि पर्नेछ र त्यसरी प्रवेश गर्न नदिएमा खानतलासी लनि अधिकारीले सो घर वा ठाउँको झ्याल, ढोका, छाना, भित्ति इत्यादिमध्ये प्रवेश गर्न आवश्यक हुनेसम्म भत्काई वा फुटाई वा ताल्चा लगाएको ताल्चा समेत फोडी सकेसम्म कम हानि, नोक्सानी हुने गरी भित्र प्रवेश गर्न सक्नेछ । (१३) कुनै घर वा ठाउँको यस दफा बमोजमि खानतलासी लडिसकेपछि खानतलासी लनि भित्र गएको व्यक्ती बाहिर नसिकन खोज्दा कुनै कारणवश साधारण रूपमा बाहिर नसिकन नसकेमा नजिले त्यस्तो घर वा ठाउँको झ्याल, ढोका, छाना, भित्ति इत्यादिमध्ये बाहिर नसिकन आवश्यक पर्ने कुनै ठाउँ सकेसम्म कम हानि, नोक्सानी हुने गरी भत्काई वा फुटाई बाहिर नसिकन सक्नेछ । (१४) खानतलासी गर्ने अधिकारी र खानतलासीको काममा नजिलाई मददत गर्न खटएका अन्य कर्मचारी तथा दफा १६ को उपदफा (५) बमोजमि रोहवरमा रहेका व्यक्तिले आफूले लगाएको लुगा र खानतलासीको काममा उपयोग गरिने वस्तु बाहेक अरु कुनै वस्तु साथमा राख्न पाइने छैन र सम्बन्धित व्यक्तिले चाहेमा खानतलासीको काम शुरु हुनुभन्दा पहिले नै त्यस्तो कुनै अधिकारी, कर्मचारी वा रोहवरमा रहने व्यक्तिको शरीरको तलासी लनि सक्नेछ । (१५) यस दफा बमोजमि कुनै व्यक्ती, घर वा ठाउँको खानतलासी लनि पाउने अधिकारीले खानतलासी लनुअघिसम्मबन्धति घर धनी, ठाउँ धनी वा व्यक्तिलाई नजि खानतलासी लनि पाउने अधिकार प्राप्त अधिकारी भएको परिचय पत्र देखाउनु पर्नेछ । १९. मुचुल्का खडा गर्दा रोहवरमा राख्नु पर्ने: (१) कुनै कसूर भएकोमा अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो कसूरको वारदातको वास्तविक र यथार्थ तथ्य चर्चिण हुने गरी घटनास्थल मुचुल्का तयार गर्दा दफा ८ को उपदफा (२), (३) र (४) बमोजमि गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि घटनास्थल मुचुल्का तयार गर्दा वा कुनै व्यक्ती वा वस्तु वा ठाउँको खानतलासी लाँदा वा ज्यान मरेको कसूर भएकोमा लास जाँच गर्दा वा अन्य कुनै कसूर भएकोमा त्यस्तो कसूरको प्रकृति अनुसार आवश्यक मुचुल्का खडा गर्दा त्यस्तो ठाउँमा तत्काल उपलब्ध कम्तीमा दुई जना स्थानीय व्यक्ती र स्थानीय तहका एक जना सदस्य वा त्यस्तो सदस्य उपलब्ध नभए कुनै सरकारी कार्यालयको एक जना कर्मचारी भए नजिलाई र फेला परेसम्म अभ्युक्त र कसूरको सूचना दनि व्यक्तिलाई समेत रोहवरमा राख्नु पर्नेछ । तर अभ्युक्त वा कसूरको सूचना दनि व्यक्ती रोहवरमा नराखेको कारणले मात्र त्यस्तो घटनास्थल मुचुल्का वेरतिको भएको मानिने छैन ।

(३) कुनै व्यक्तिको स्वामित्व वा जमिमामा रहेको कुनै ठाउँको खानतलासी लाँदा उपलब्ध भएसम्म त्यस्तो व्यक्तिलाई समेत रोहवरमा राख्नु पर्नेछ । २०. लास जाँच गर्नु पर्ने: (१) कुनै व्यक्ती कसैको कर्तव्यबाट वा कुनै दुर्घटना भई वा आत्महत्या गरी वा अस्वाभाविक रुपमा वा अन्य कुनै शङ्कास्पद स्थितिमा मरेको जानकारी प्राप्त भएमा अनुसन्धान अधिकारीले तुरुन्त लास रहेको ठाउँमा गई लास जाँच गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि लास जाँच गर्दा यथासम्भव नमिन्नलखित कुराहुनु समेत खुलाई अनुसूची-१४ बमोजमिको ढाँचामा मुचुल्का तयार गर्नु पर्नेछ र लासको वास्तविक यथार्थ चर्चिण हुने गरी लास र सम्बन्धित ठाउँको तस्बिर समेत खचिनु पर्नेछ:- । (क) लासको परिचयात्मक विवरण, । (ख) लास रहेको ठाउँ र लासको अवस्था, । (ग) लासमा कुनै घाउ, चोट, नील वा डाम देखिएमा त्यस्तो घाउ, चोट, नील वा डाम देखिएको ठाउँ, त्यसको सङ्ख्या, लम्बाइ, चौडाइ, गहिराइ सहितको प्रत्येक घाउ, चोट, नील वा डामको विवरण, । (घ) खण्ड (ग) मा उल्लेख भएको बाहेक मृत्युसँग सम्बन्धित साधन र लासमा देखा परेको तत्सम्बन्धी विवरण, । (ङ) मृत्युको कारण थाहा पाउन सहायता हुने लासमा देखिएको अन्य कुनै लक्षण, । (च) अन्य उल्लेखनीय कुनै कुरा भए सोको विवरण । (३) उपदफा (१) बमोजमि लास जाँच गरी सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो लासलाई शव परीक्षणको निमित्त सरकारी चिकित्सक वा नेपाल सरकारले तोकेका विशेषज्ञ वा इजाजत प्राप्त चिकित्सक समक्ष सरकारी खर्चमा पठाउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि शव परीक्षण गर्दा लाग्ने आवश्यक खर्च नेपाल सरकारले सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (५) उपदफा (३) बमोजमि गरिएको शव परीक्षण प्रतविदन अनुसूची-१५ बमोजमिको ढाँचामा तयार गर्नु पर्नेछ । (६) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (२) बमोजमि लास जाँच मुचुल्का भइसकेपछि त्यस्तो लास जाँचबाट कुनै कसूरको परिणामस्वरुप वा शङ्कास्पद स्थितिमा मृत्यु भएको देखिने नआई त्यस्तो लासको शव परीक्षण गराउन आवश्यक नपर्ने ठहर्याएमा अनुसन्धान अधिकारीले त्यसको कारण खुलाई स्थानीय भद्र भलादमीको रोहवरमा पर्चा खडा गरी मसिलि संलग्न राख्नु पर्नेछ । (७) लास सडी गली परीक्षण गर्न नसकनि अवस्थाको भएमा वा देखिएमा सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो कुरा खुलाई स्थानीय भद्र भलादमीको रोहवरमा मुचुल्का खडा गरी राख्नु पर्नेछ । तर लास सडे गले वा शव परीक्षण हुन नसक्ने भए तापनि लास वा त्यसको कुनै अंशको अन्य परीक्षणबाट मृत्युको कारण पत्ता लगाउन सकनि अवस्था भएमा अन्य वैज्ञानिक परीक्षण गराउन सकिनेछ । (८) लासको शव परीक्षण भइसकेपछि उपदफा (६) बमोजमि पर्चा खडा भएपछि सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीले सम्बन्धित मृतकको हकवालालाई भरपाई गराई लास बुझाउनु पर्नेछ । (९) उपदफा (८) बमोजमि हकवालाले लास बुझी नलएमा वा कुनै हकवाला उपस्थिति नभएमा वा हकवाला नै यकिन नभएमा सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीले सरकारी खर्चमा लासको सदगत गराउनु पर्नेछ ।

(१०) शव परीक्षण वा लास जाँच गर्दा वा अन्य कुनै सवुद प्रमाण सङ्कलन गर्दा अनुसन्धान अधिकारीले कसूरको गम्भीरता हेरी सम्बन्धित विशेषज्ञ



साथमा लैजान उपयुक्त ठहर्याएमा त्यस्तो वशिषज्जलाई साथमा लई जान सक्नेछ । (११) यस दफा बमोजमि शव परीक्षण गर्ने वशिषज्ज वा चकित्सकलाई कुनै व्यक्तिको मृत्युको वास्तविक कारण पत्ता लगाउन वा कसूरको अन्य कुनै कुरा अनुसन्धान गर्न एकभन्दा बढी वशिषज्जहरुको टोलीबाट शव परीक्षण गराउनु पर्ने भन्ने लागेमा वा अनुसन्धान अधिकारीलाई कुनै व्यक्तिको मृत्युको कारणका सम्बन्धमा वशिषज्जहरुको टोलीबाट शव परीक्षण गराउन उपयुक्त हुन्छ भन्ने लागेमा त्यस्तो टोलीबाट शव परीक्षण गराउन सकिनेछ । २१. भौतिक प्रमाण परीक्षण गर्नु पर्ने: (१) कुनै कसूरको प्रकृतबाट सम्बन्धित व्यक्तिको रगत, वीर्य, रौ वा शरीरको अन्य कुनै अङ्ग, हातहतियार वा चीज वस्तु वा डिएन.ए. वा अन्य कुनै कुरा परीक्षण गर्दा कसूरदार पत्ता लगाउन कसूर सम्बन्धी प्रमाण उपलब्ध हुन सक्दछ भन्ने लागेमा अनुसन्धान अधिकारीले सरकारी चकित्सक वा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालामा त्यस्तो रगत, वीर्य, रौ वा शरीरको कुनै अङ्ग, हातहतियार वा चीज वस्तु वा । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । डिएन.ए. वा वदियुतीय स्वरुपमा रहेको सामग्री वा अन्य कुनै भौतिक प्रमाण परीक्षण गराउन सक्नेछ । तर कुनै महिलाको शारीरिक अङ्ग जाँच गर्नु परेमा पाएसम्म महिला चकित्सकद्वारा र त्यस्तो चकित्सक उपलब्ध नभएमा महिलाको रोहवरमा पुरुष चकित्सकबाट गराउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि परीक्षण गर्न आवश्यक पर्ने रगत, वीर्य, रौ वा अङ्ग, हातहतियार वा वस्तुको नमूना (स्याम्पल) उपलब्ध गराउन अनुसन्धान अधिकारीलाई सम्बन्धित व्यक्तिले सहयोग गर्नुपर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि भएको परीक्षणको प्रतविदन सम्बन्धित चकित्सक वा प्रयोगशालाले तयार गर्नुपर्नेछ । २२. घाउ जाँच गराउनु पर्ने: (१) कुटपटिको कारणबाट कुनै वारदात भई घाउ, चोट, नील वा डाम, इत्यादिभएकोमा सो जाँची पाउँ भनी सम्बन्धित व्यक्तिले नविदन दिएमा वा अनुसन्धान अधिकारीबाट लेखी आएमा सरकारी चकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीले नजिको घाउ, चोटपटक, नील वा डाम जाँची अनुसूची-१६ बमोजमिको ढाँचामा घाउ जाँच केश गरी दनिनुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा लेखिए बाहेक अनुसन्धानको सलिसलामा हरिसतमा राखिएको व्यक्तिलाई कुटपटि गरिएको, यातना दिएको वा नजिको वरिद्ध अरु कुनै कसूर भएको प्रमाण नजिको शारीरिक जाँचबाट उपलब्ध हुन सक्ने मनासबि आधार देखाई नजि वा नजिको तर्फबाट अरु कसैले नविदन दिएमा अदालतले सरकारी चकित्सक वा नेपाल सरकारले तोकेको चकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीबाट त्यस्तो व्यक्तिको शारीरिक जाँच गराउन आदेश दनि सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि शारीरिक जाँच गर्दा समेत उपदफा (१) मा उल्लेखित घाउ जाँच गरी दनिनुपर्नेछ ।

(४) दफा २०, २१ र यस दफा बमोजमि भएको परीक्षण प्रतविदन त्यस्तो परीक्षण भएको मतिले बाटोको म्याद बाहेक बढीमा तीन दिनभित्र सम्बन्धित चकित्सक, वशिषज्ज वा प्रयोगशालाले सम्बन्धित कार्यालय वा अनुसन्धान अधिकारीलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । (५) उपदफा (२) बमोजमि हरिसतमा लिएको व्यक्तिलाई कुटपटि गरेको वा नजिलाई यातना दिएको देखिएमा त्यसरी कुटपटि गरिएको वा यातना पाएको व्यक्तिको उपचार गराई नजिलाई अन्तरमि राहत उपलब्ध गराउन र त्यसरी कुटपटि गर्ने वा यातना दनि व्यक्तिलाई कानून बमोजमि विभागीय कारबाही गर्न अदालतले सम्बन्धित मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । प्रहरी कार्यालय वा अनुसन्धान गर्ने अधिकारप्राप्त कार्यालय वा अधिकारीलाई आदेश दनिनुपर्नेछ । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (६) उपदफा (१) बमोजमि अनुसन्धान अधिकारीले घाउ जाँच गर्न सरकारी चकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीलाई लेखी नपठाएमा त्यसको व्यहोरा उल्लेख गरी सरोकारवाला व्यक्तिले अदालतमा नविदन दनि सक्नेछ र त्यसरी नविदन परेमा अदालतले घाउ जाँचको लागि सरकारी चकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीलाई आदेश दनि सक्नेछ । २३. वशिषज्जको राय लनि सकिने: (१) अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धानको सन्दर्भमा आवश्यक ठानेमा कुनै वशिषज्जलाई साथमा लैजान वा अपराधसँग सम्बन्धित कुनै कुराको सम्बन्धमा वशिषज्जको राय लनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि राय माग भएमा त्यस्तो राय उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित वशिषज्जको कर्तव्य हुनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि उपलब्ध भएको वशिषज्जको राय मसिलि साथ राख्नुपर्नेछ । (४) यस दफा बमोजमिको वशिषज्ज व्यक्ता गैरसरकारी व्यक्ता भए नजिको सेवा लँदा लाग्ने रकम नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । (५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुसन्धान अधिकारीले कुनै मुद्दाको संवेदनशीलता वा जटिलताको कारणबाट त्यस्तो मुद्दामा मेडिकल बोर्ड वा अन्य कुनै वशिषज्जहरुको बोर्डबाट राय लनि उपयुक्त ठानी सफिरसि गरेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो बोर्ड गठन गर्न सक्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजमि बोर्ड गठन भएकोमा त्यस्तो बोर्डले सो सम्बन्धमा राय दनिनुपर्नेछ । २४. सनाखत गराउनु पर्ने: (१) कुनै मुद्दामा कुनै व्यक्तिको सनाखत गराउनु पर्ने भएमा कम्तीमा प्रहरी नायब नरीक्षक दर्जाको प्रहरी कर्मचारीले सनाखत गराउनुपर्नेछ । तर सनाखत नगराएकै कारणबाट मात्र मुद्दाको काम कारबाहीमा कुनै तात्त्विक असर पर्ने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजमि सनाखत गराउँदा सनाखत गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई देख्न र हेर्न नपाउने ठाउँमा राख्नुपर्नेछ र त्यस्तो व्यक्तिसँग मलिदाजुल्दो उमेर, वर्ण वा शारीरिक स्वरुप भएको कम्तीमा चार जना व्यक्तिलाई सम्भव भएसम्म एकै कसिमिको पहिरन गराई नजिहरूसँग सनाखत गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई राखी सनाखत गर्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई छुट्टाछुट्टै सनाखत गराउनुपर्नेछ । (३) सनाखतको ढाँचा अनुसूची-१७ मा उल्लेख भए बमोजमि हुनेछ । (४) उपदफा (२) बमोजमि सनाखत गराउँदा सनाखत गर्ने व्यक्तिले पहिचान गर्न सके वा नसकेको व्यहोरा लेखी मसिलि सामेल राख्नुपर्नेछ ।

(५) मुद्दासँग सम्बन्धित दसी वा चीज वस्तुलाई प्रहरी नायब नरीक्षक दर्जाको प्रहरी कर्मचारीले सनाखत मुचुल्का खडा गरी सनाखत गराउन सक्नेछ । २५.

मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । अनुसन्धान डायरी राख्नु पर्ने: (१) यस परचिह्न अन्तर्गत अनुसन्धान गर्ने मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । प्रहरी अधिकृत वा अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धानको सम्बन्धमा आफूले गरेको प्रत्येक काम कारबाही तत्कालै अभिलेख गर्नका लागि अनुसूची-१८ बमोजिमको ढाँचामा मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । अनुसन्धान डायरी खडा गर्नुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम खडा गरेको डायरीमा त्यस्तो मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । प्रहरी अधिकृत वा अनुसन्धान अधिकारीले देहायका कुराको अभिलेख राख्नुपर्नेछ:- । (क) कसूरको सूचना पाएको मिति, समय र सोको संक्षिप्त विवरण, । (ख) अनुसन्धानको सलिसलामा नजिले गरेको काम, कारबाही, । (ग) अनुसन्धानको सलिसलामा नजिले भ्रमण गरेको ठाउँ, । (घ) अनुसन्धानको सलिसलामा प्राप्त दसी, प्रमाण र अन्य आवश्यक कुरा, । (ङ) अनुसन्धानको सलिसलामा कसैलाई पक्राउ गरिएको भए त्यसको विवरण, । (च) अनुसन्धानको सलिसलामा आफूले सोधपुछ गरेका मानसिको नाम, ठेगाना र नजिले कसूरको सम्बन्धमा बताएको कुरा, । (छ) पक्राउ परेका वा बुझाएका मानसिको स्वभाव, । (ज) अनुसन्धानको सलिसलामा प्राप्त अन्य सम्बद्ध तथ्य वा जानकारी । (३) उपदफा (१) बमोजिम मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झकिएको । खडा गरेको डायरी आवश्यकता अनुसार सरकारी वकिल वा अदालतले झिकाई हेर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिम खडा गरेको डायरीमा उल्लिखित विषयवस्तुका सम्बन्धमा सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीभन्दा माथिल्लो तहको अधिकारीले चाहेमा नरीक्षण गरी अनुसन्धानका सन्दर्भमा आवश्यक निर्देशन समेत दिन सक्नेछ । २६. अनुसन्धान सम्बन्धमा राय, सल्लाह माग गर्न सक्ने: (१) यस परचिह्न बमोजिम अनुसन्धान गर्दा सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीले कुनै विषयमा सरकारी वकिलको राय, सल्लाह माग गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम राय, सल्लाह माग भएमा सम्बन्धित सरकारी वकिलले आफ्नो राय वा सल्लाह दनुपर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम राय, सल्लाह दौंदा अनुसन्धानको समयमा कुनै विषयमा थप अनुसन्धान गर्न वा थप प्रमाण सङ्कलन गर्न वा कुनै दसी प्रमाण बरामद गर्न वा कसैसँग केही कुरा बुझ्नु आवश्यक छ भन्ने लागेमा सरकारी वकिलले त्यस्तो बमोजिम गर्न वा गराउन सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीलाई निर्देशन दिन सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम दिएको निर्देशन पालना गर्नु सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीको कर्तव्य हुनेछ । २७. अनुसन्धानको सन्दर्भमा महान्यायाधिवक्ताले आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने: (१) नेपाल सरकारबाट दायर हुने कुनै फौजदारी मुद्दामा भई रहेको अनुसन्धानको बारे महान्यायाधिवक्ताले आवश्यक जानकारी लिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम जानकारी लौंदा नेपाल सरकारवादी हुने कुनै कसूरको अनुसन्धान अपर्याप्त भएको वा त्यस्तो कसूरमा कुनै खास उपाय, तरिका वा विधि अपनाउनु पर्नेमा त्यस्तो उपाय, तरिका वा विधि अपनाइएको वा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्ने लागेमा महान्यायाधिवक्ताले अनुसन्धान सम्बन्धमा अनुसन्धान अधिकारी वा नजिको विभागीय प्रमुखलाई जुनसुकै समयमा निर्देशन दिन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम दिएको निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीको कर्तव्य हुनेछ । २८. जाहेरी दरखास्तको अभिलेख राख्नु पर्ने: (१) पक्राउ परेको व्यक्तिलाई दफा १४ को उपदफा (३) बमोजिम हरिसतमा राख्ने अनुमतिको लागि अदालत समक्ष नविदन दौंदा प्रहरी कार्यालय वा अनुसन्धान अधिकारी समक्ष परेको जाहेरी दरखास्त वा दिएको सूचनाको एक प्रत अनुसन्धान अधिकारीले सरकारी वकिल मार्फत मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ । (२) मुद्दा हेर्ने अधिकारीले उपदफा (१) बमोजिमको दरखास्त वा सूचनाको छुट्टै अभिलेख राख्नुपर्नेछ । २९. सम्बन्धित निकायमा पठाउन सकिने: यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुसूची-१ वा अनुसूची-२ अन्तर्गतको कसूर अनुसन्धान गर्दै जाँदा अन्य कानून अन्तर्गत अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएमा अनुसन्धानको प्रगत विवरण सहित त्यस्तो कसूरको अनुसन्धान गर्ने सम्बन्धित निकाय वा अधिकारी समक्ष पठाउन सकिनेछ । ३०. नेपाल बाहिर भए गरेको कसूरको अनुसन्धान: (१) नेपाल बाहिर भए गरेको कसूरको सम्बन्धमा नेपालको अदालतमा मुद्दा चल्ने कानूनी व्यवस्था भएमा यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहाय बमोजिमको रीत पुर्खाई भएको त्यस्तो कसूरको अनुसन्धान यसै ऐन बमोजिम रीतपूर्वक भए गरेको मानिनेछ:- । (क) नेपालका अदालतमा मुद्दा चल्न सक्ने फौजदारी कसूरको अनुसन्धान एक अर्का मुलुकका अधिकार प्राप्त अनुसन्धान अधिकारीबाट हुन सक्ने गरी कुनै मुलुकसँग कुनै सन्धि भएको रहेछ भने त्यस्तो सन्धिको व्यवस्था बमोजिम भएको अनुसन्धान, । (ख) खण्ड (क) बमोजिमको सन्धि भएको रहेनछ भने कूटनैतिक माध्यम मार्फत कसूर भएको मुलुकको अनुमत प्राप्त गरी त्यस्तो । मुलुकको अधिकार प्राप्त अधिकारीको सहयोगमा नेपाल सरकारले तोकेको अनुसन्धान अधिकारीले गरेको अनुसन्धान, । (ग) खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम अनुसन्धान हुन सक्ने अवस्था रहेनछ भने जुन मुलुकमा कसूर भएको हो सोही मुलुकको अधिकार प्राप्त अनुसन्धान अधिकारीले गरेको अनुसन्धान, । (घ) खण्ड (ग) बमोजिम पनि सम्भव नभएको अवस्थामा जुन इलाकामा अभियुक्त फेला परेको छ सोही इलाकामा वा अभियुक्त फेला नपरेकोमा नजिको स्थायी बसोबास भएको इलाकाको अधिकार प्राप्त अनुसन्धान अधिकारीले गरेको अनुसन्धान । (२) उपदफा (१) बमोजिम भएको अनुसन्धानको प्रतविदन वा त्यससँग सम्बन्धित लिखितहरु नेपाली भाषा बाहेकको अन्य भाषामा भएका रहेछन् भने त्यस्ता लिखितको नेपाली भाषामा प्रामाणिक अनुवाद गरी अदालतमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजमि भएको अनुसन्धानबाट कुनै व्यक्तीउपर मुद्दा दायर गर्नु पर्ने देखिएमा सम्बन्धित सरकारी वकिलले यस परचिछेद बमोजमि अभियोगपत्र तयार गरी अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेछ । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप । ३०क. सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरमा कारबाही हुने: अनुसन्धान अधिकारीले अनुचित लेनदेन सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्दा साहुले अस्वाभाविक रूपमा ठूलो रकम घरसारमा ऋण दिएको देखिएमा प्रचलित कानून बमोजमि सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गरी कारबाही चलाइनेछ । ३१. अनुसन्धान प्रतविदन पठाउनु पर्ने: (१) अनुसूची-१ वा अनुसूची-२ अन्तर्गतको कुनै कसूरको सम्बन्धमा अनुसन्धान पूरा भएपछि अनुसन्धान अधिकारीले कसूर गरेको शङ्का गरिएका सबै वा कुनै व्यक्तीउपर मुद्दा चलाउन पर्याप्त प्रमाण पुग्ने देखिएमा नजिलाई कुन कानून अन्तर्गत सजाय हुनु पर्ने हो सो कुरा खुलाई तथा कसूर नभएको देखिएको वा कसूर भएको भए पनित्यस्तो कसूर गर्ने व्यक्ती यही हो भन्ने यकिन हुन नसकेको वा कुनै व्यक्तीउपर मुद्दा चलाउन पर्याप्त प्रमाण नपुग्ने देखिएकोमा सोही व्यहोरा खुलाई मसिलि कागजको सक्कल तथा नक्कल प्रत र दसी प्रमाण सहितको अनुसन्धान प्रतविदन अनुसूची-१९ बमोजमिको ढाँचामा तयार गरी सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्रतविदन पठाउँदा थुनुवा नभएको मुद्दा भए सम्बन्धित कानूनको हदम्याद पुग्ने कम्तीमा पन्ध्र दिन अगावै र थुनुवा भएको मुद्दा भए मुद्दा चलाउने वा नचलाउने नर्णय गर्ने र अभियोगपत्र तयार गरी अदालतमा दायर गर्न लाग्ने समयलाई समेत ध्यानमा राखी मुद्दा दायर गर्ने दिनभन्दा सामान्यतया कम्तीमा तीन दिन अगाडि नै पठाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि अनुसन्धान प्रतविदन सहितको मसिलि प्राप्त भएपछि सम्बन्धित सरकारी वकिलले मसिलि अध्ययन गरी अनुसन्धानको सलिसलामा सङ्कलित सबुद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी मुद्दा चलाउने वा नचलाउने सम्बन्धमा नर्णयको लागि महान्यायाधिवक्ता समक्ष मसिलि पठाउनु पर्नेछ । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । तर मुद्दा चलाउने वा नचलाउने नर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्ताबाट मातहतको सरकारी वकिललाई सुम्पिएकोमा त्यस्तो मसिलि सम्बन्धित सरकारी वकिल समक्ष पठाउनु पर्नेछ । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनका लागि “मातहतको अधिकृत” भन्नाले महान्यायाधिवक्ता अन्तर्गतका सरकारी वकिल समझनु पर्छ र सो शब्दले संवधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक नेपाल सरकार वादी हुने अन्य कुनै मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्ताले अख्तियारी दिएको नेपाल सरकारको कुनै अधिकृत वा कर्मचारीलाई समेत जनाउँछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजमि मुद्दा चलाउने वा नचलाउने नर्णय गर्ने सलिसलामा मसिलि अध्ययन गर्दा सरकारी वकिलले थप सबुद प्रमाण सङ्कलन गर्न वा थप अनुसन्धान गर्न वा कुनै व्यक्तीसँग थप सोधपुछ गर्न आवश्यक देखेमा त्यस्तो सबुद प्रमाण सङ्कलन गरी वा थप अनुसन्धान गरी पठाउन वा त्यस्तो व्यक्तीसँग सोधपुछ गरी पठाउन अनुसन्धान अधिकारीलाई निर्देशन दिन सक्नेछ । (५) सरकारी वकिलले कसूरको थप अनुसन्धान गर्न उपदफा (४) बमोजमि निर्देशन दिएमा अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो निर्देशन प्राप्त भएको मतिलि पन्ध्र दिनभित्र थप अनुसन्धान पूरा गरिसक्नु पर्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजमिको थप अनुसन्धान सोही उपदफामा उल्लिखित अवधिभित्र पूरा हुन नसक्ने भन्ने अनुसन्धान अधिकारीलाई लागेमा र कुनै व्यक्ती हरिसतमा रहेको भए अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तीलाई माथवर व्यक्तीको जमानी लई वा नलई तारखिमा राख्न सक्नेछ । (७) अनुसन्धान अधिकारीले यस दफा बमोजमि कुनै व्यक्तीउपर मुद्दा चलाउन नसकिने कारण सहितको प्रतविदन सरकारी वकिल समक्ष पेश गरेकोमा अनुसन्धानको सलिसलामा कुनै व्यक्ती हरिसतमा रहेको भए अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तीलाई सरकारी वकिलले मुद्दा चल्ने वा नचल्ने नर्णय नगरेसम्म हरिसतमा राखी राख्नु पर्नेछ । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (८) यस परचिछेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुसूची-१ वा अनुसूची-२ मा उल्लिखित कुनै कसूरमा प्रमाणको अभावमा मुद्दा नचलाउने गरी नर्णय भए पनपिछि कुनै महत्वपूर्ण प्रमाण प्राप्त भएमा त्यस्तो कसूरका सम्बन्धमा पुनः अनुसन्धान गरी अभियोगपत्र दायर सकिनेछ । परचिछेद-३ । अभियोजन तथा मुद्दाको दायरी । ३२. अभियोग पत्र दायर गर्ने: (१) दफा ३१ को उपदफा (३) बमोजमि मुद्दा चल्ने वा नचल्ने नर्णय गर्न मसिलि अध्ययन गर्दा सङ्कलित सबुद प्रमाणबाट मुद्दा चल्ने पर्याप्त प्रमाण देखिएमा अनुसूची-१ वा अनुसूची-२ अन्तर्गतको मुद्दा भए सम्बन्धित सरकारी वकिलले देहायका वविरणहरु उल्लेख गरी अनुसूची-२० बमोजमिको ढाँचामा अभियोगपत्र तयार गरी म्याद भित्रै सम्बन्धित अदालतमा पेश गर्नु पर्नेछ:- । (क) अभियुक्तको पूरा नाम, थर, ठेगाना, हुलिया, उमेर, पेशा वा व्यवसाय, । (ख) अभियुक्तको बाबु, आमा वा पति, पत्नीको नाम, । (ग) अभियुक्त बसोबास गरेको गाउँपालिका वा नगरपालिका, वडा नं., गाउँ, टोल, भएसम्म ब्लक नं., । (घ) अभियुक्तको वास्तविक पहिचान हुने वविरण, नजिको फोटो, नागरिकता वा राहदानी, सवारी चालक इजाजतपत्र वा नजिको वास्तविक परिचय खुल्ने अन्य कागजातको प्रतिलिपि, । (ङ) अभियुक्तको भएसम्म दुवै हातको चोरी औलाहरुको छाप, । (च) अरुको घरमा डेरा गरी बसेको भए घरधनीको नाम, थर र ठेगाना सहितको वविरण, । (छ) कसूरसँग सम्बन्धित सूचनाको व्यहोरा, । (ज) कसूर सम्बन्धी वविरण, ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविवरण तथा व्यावसायिकवातावरण प्रबर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप । (ज१) अभियोजन गर्न लागिएको कसूर सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविवरण सम्बन्धी कानून अन्तर्गतको सम्बद्ध कसूर (प्रेडिकेट अफेन्स) मा पर्ने देखिएमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूर भए वा नभएको र भएको भए त्यस्तो कसूरमा समेत हुने सजाय मागदाबी, । (झ) अभियुक्तले कसूर गरेको कुरा

प्रमाणित गर्ने दसी, प्रमाणको विवरण, । (ज) अभ्युक्त उपर लगाइएको अभियोग र त्यसको आधार र कारणहरु, । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (ज१) कुनै अभ्युक्त फरार रहेको भए नजिको सम्पत्तितथा अन्य विवरण र नजि कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति भए सोको विवरण, । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (ज२) अभियोग लगाइएको कसूरबाट अभ्युक्तको नैतिक पतन हुने भए सोको लागू भाग दाबी, । (ट) प्रयोग हुनु पर्ने सम्बन्धित कानून र त्यसको कारण, । (ठ) अभ्युक्तलाई हुनु पर्ने सजायको माग दाबी र त्यसको कारण, । (ड) कसूरबाट क्षतिपुगेको व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति भराई दनु पर्ने भए त्यस्तो क्षतिपूर्तिको रकम, । (ढ) कसूरको प्रकृतिसँग सम्बन्धित अन्य आवश्यक कुनै कुरा भए त्यसको विवरण । (२) उपदफा (१) बमोजमि अभियोगपत्र पेश गर्दा कसूरका सम्बन्धमा सङ्कलित सबुद प्रमाण, यौन हसिा वरिद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७९ द्वारा संशोधित । दसी तथा वस्तु, जवरजस्ती करणी सम्बन्धी कसूर भएमा सम्भव भएसम्म पीडित व्यक्ति र अभ्युक्त हसिसतमा रहेको भए नजि सहित पेश गर्नु पर्नेछ । यौन हसिा वरिद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७९ द्वारा थप । (२क) अभियोगपत्र पेश गर्दा उपदफा (२) बमोजमि पीडितलाई उपस्थिति गराइएको रहेछ भने नजिको तत्काल बकपत्र गराई दफा १०१ को उपदफा (७) बमोजमि प्रतविदीलाई जरिह गर्ने अवसर दनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि पेश गरिने अभियोगपत्रमा अभ्युक्त उपर अभियोग लगाउन प्रस्ताव गरिएको कसूरको कुनै खास नामाकरण कानूनमा गरिएको रहेछ भने त्यस्तो कसूरको सम्बन्धमा सोही नामको उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि प्रचलित कानूनमा कसूरको कुनै नामाकरण नगरिएको भए त्यस्तो कसूरको प्रकृति अनुसार अभ्युक्त उपर लगाइएको अभियोग नजिले स्पष्ट रुपमा बुझ्न सक्ने गरी कसूरका तत्वहरु समेत विचार गरी नामाकरण गर्नु पर्नेछ । (५) अभ्युक्तले पहिले कुनै कसूरमा सजाय पाइसकेको जानकारी हुन आएमा वा नजि उपर अन्य कुनै मुद्दा चलाइएको रहेछ भने र त्यसको कारणले बढी सजाय हुनु पर्ने अवस्था रहेछ भने नजिले पहिले सजाय पाएको मतिरि सजाय गर्ने अदालतको नाम तथा मुद्दा समेत उपदफा (१) बमोजमि दायर गरिएको अभियोगपत्रमा वा पछि खुल्न आएमा खुल्न आएको बखत उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

(६) कुनै कसूरका सम्बन्धमा कुनै व्यक्तिका वरिद्ध मुद्दा चलाउन तत्काल सङ्कलित सबुद प्रमाण पर्याप्त नभई सरकारी वकिलले दफा ३१ को उपदफा (३) बमोजमि मुद्दा नचल्ने नरिणय गरेकोमा त्यस्तो कसूरमा कुनै व्यक्तिको नजि सम्पत्तिला वा बगिो हानि, नोक्सानी सम्बन्धी देवानी दायित्वका विषय समेत समावेश भएको रहेछ भने सरकारी वकिलले सोको सूचना जाहेरवाला वा त्यस्तो कसूरबाट पीडित व्यक्तिलाई सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारी मार्फत दनु पर्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजमिको सूचना प्राप्त भएकोमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनित्यस्तो सूचना प्राप्त भएको मतिलि साठी दनिभतिर सम्बन्धित । व्यक्तिले मुद्दा दायर गर्न चाहेमा अनुसूची-४ अन्तर्गतको कसूर सरह मुद्दा दायर गर्न सक्नेछ । (८) यस ऐन बमोजमि अनुसन्धान गर्दा एकभन्दा बढी व्यक्तिले उपर अनुसन्धान भएको तर त्यस्ता व्यक्तिको मध्ये कुनै व्यक्तिको हकमा मात्र मुद्दा चलाइएको अवस्थामा वा नेपाल सरकार वादी हुने भई अनुसन्धान भएको तर अनुसन्धानबाट त्यस्तो मुद्दा यस ऐन बमोजमि नेपाल सरकार वादी भई चल्न सक्ने अवस्था नभई अन्य कानून अन्तर्गत मुद्दा चल्न सक्ने नरिणय भएमा वा व्यक्तिलाई भई चल्न सक्ने भएमा सम्बन्धित सरकारी वकिलले त्यसको जानकारी सम्बन्धित उच्च सरकारी वकिल कार्यालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा तुरुन्त पठाउनु पर्नेछ । (९) उपदफा (८) बमोजमि जानकारी प्राप्त भएपछि मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । उच्च सरकारी वकिल कार्यालयको प्रमुखले त्यस्तो विषय अध्ययन गरी मुद्दा चलाउनु पर्ने वा नचलाउनु पर्ने नरिणय गर्नु पर्नेछ र मुद्दा चलाउनु पर्ने मनासबि कारण देखिएमा त्यसको कारण खुलाई सम्बन्धित सरकारी वकिललाई मुद्दा चलाउने नरिदेशन दनिछ र त्यस्तो नरिदेशन प्राप्त भएमा त्यस्तो सरकारी वकिलले अभियोगपत्र वा पूरक अभियोग पत्र दायर गरी मुद्दा नचलाइएका व्यक्तिले उपर मुद्दा चलाउनु पर्नेछ । (१०) उपदफा (९) बमोजमि मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । उच्च सरकारी वकिल कार्यालयको प्रमुखले मुद्दा नचलाउने नरिणय गरेकोमा त्यसको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दनु पर्नेछ । (११) उपदफा (१०) बमोजमिको जानकारी प्राप्त भएपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सम्बन्धित सरकारी वकिललाई मुद्दा चलाउने वा नचलाउने सम्बन्धमा आवश्यक नरिदेशन दनि सक्नेछ । (१२) उपदफा (८) बमोजमि अन्य कानून अन्तर्गत मुद्दा चल्ने जानकारी प्राप्त भएकोमा त्यस्तो व्यहोरा मनासबि देखिएमा उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले सो कुराको जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिलाई दनु पर्नेछ । (१३) यस परिच्छेदमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक अनुसन्धानको सलिसलामा कुनै व्यक्तिलाई धरौट वा जमानत लिएको भए मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । नजि उपर चलाइएकोमा अदालतबाट अन्यथा आदेश भएको बाहेक थुन्छेक आदेश भएपछि र मुद्दा नचल्ने नरिणय भएमा त्यसरी राखेको धरौटी वा जमानत त्यस्तो व्यक्तिलाई फर्तिा गरदिनु पर्नेछ ।

३३. सजाय कम गर्ने माग दाबी लई अभियोग पत्र दायर गर्न सकिने: (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिकुनै कसूरको अभ्युक्तले अनुसन्धान अधिकारीलाई त्यस्तो कसूरको अनुसन्धान गर्न सहयोग पुर्याएमा त्यस बापत त्यस्तो अभ्युक्तलाई कानून बमोजमि हुने सजायमा छुट हुन अनुसन्धान अधिकारीले सरकारी वकिल समक्ष सफारिस गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई

संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । सफारसि भई आएमा वा अनुसन्धान प्रतविदन वा मसिलि संलग्न कागजातबाट अभयिक्तले अनुसन्धानमा सहयोग पुर्याएको देखिएमा सरकारी वकलिले त्यस्तो सफारसि वा सहयोगलाई समेत वचिर गरी त्यस्तो अभयिक्तलाई हुने सजायमा छुट दिने प्रस्ताव गरी शर्त सहतिको माग दाबी लई अभयोगपत्र दायर गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि अभयोगपत्र दायर गर्दा सरकारी वकलिले देहाय बमोजमिको सजाय छुटको प्रस्ताव गरी अभयोगपत्र दायर गर्न सक्नेछ:- । (क) अभयिक्तले आफूले गरेको कसूर अनुसन्धान अधिकारी वा सरकारी वकलि समक्ष पूर्ण रुपमा स्वीकार गरी साबिती भएमा नजिलाई हुने सजायमा पच्चीस प्रतशितसम्म छुट, । (ख) अभयिक्तले आफू समेत संलग्न भएको कसूरमा साबिती भई सो कसूरमा संलग्न अन्य कसूरदार वा गरीह वा कसूर गराउन नरिदेशन दिने मुख्य व्यक्ती वा कसूरको सम्बन्धमा वसित्त तथ्य बताउन वा कसूरमा संलग्न व्यक्तीलाई पक्राउ गर्न वा कुनै सङ्गठित वा समूहगत रुपमा भएको कसूर भए सो कसूरमा संलग्न अन्य व्यक्तीहरु वा त्यस्तो कसूरको आपराधिक षडयन्त्र हुने स्थान देखाउन, कसूर गर्न प्रयोग हुने सवारी साधन, यन्त्र, उपकरण वा अन्य वस्तु वा हातहतियार बरामद गर्न वा जफत गर्न सघाउ पुर्याएको भए नजिलाई हुने सजायमा पचास प्रतशितसम्म छुट । (४) उपदफा (२) बमोजमि सजाय छुटको माग दाबी गर्नको लागि सम्बन्धित मुद्दाको मसिलि संलग्न कागजातबाट त्यस्तो अभयिक्तले त्यस्तो सहयोग गरेको कुरा स्पष्ट रुपमा देखिनु पर्नेछ । (५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका कसूरका सम्बन्धमा वा अवस्थामा सजायमा छुट हुने माग दाबी गर्न सकिने छैन:- । (क) एकपटक यस दफा अन्तर्गतको सुविधा पाइसकेको, । (ख) कैद सजाय पाएकोमा त्यस्तो कैद भुक्तान गरेको अवधि तीन वर्ष पूरा नगरेको, । (ग) जुन कसूरमा अभयोग लगाइने हो त्यस्तै कसूरमा एक पटक सजाय पाइसकेको । (६) उपदफा (२) बमोजमि सजायमा छुट पाउने गरी अभयोगपत्र दायर भइसकेपछि त्यस्तो अभयिक्तले अदालतमा अनुसन्धान अधिकारी वा सरकारी वकलि समक्ष दिएको भन्दा फरक बयान दिएमा वा प्रतकिल प्रमाण दिएमा वा आफ्नो कसूर इन्कार गरेमा वा न्यायिक कारबाहीमा सहयोग नपुर्याएमा नजिले यस दफा बमोजमिको सुविधा पाउन सक्ने छैन । (७) उपदफा (६) बमोजमिको अवस्थामा सरकारी वकलिले उपदफा (१) वा (२) बमोजमि प्रस्ताव गरिएको छुट सजाय रद्द गरी थप सजायको माग गरी अदालतमा नविदन दिनु पर्नेछ र त्यस्तो नविदन सोही अभयोग पत्रको अभिन्न अङ्ग हुनेछ ।

३४. खास कसिमिका सानातनि कसूरमा मुद्दा दायर गर्न आवश्यक नहुने: (१) मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । अनुसूची-१ वा अनुसूची-२ बमोजमिको कुनै खास कसिमिको सानातनि कसूरमा मुद्दा दायर गर्नु व्यवहारिक नभएका वा सार्वजनिक हितलाई खास असर नपर्ने देखिएमा सरकारी वकलिले महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृतिले त्यस्तो व्यक्ती विरुद्ध मुद्दा दायर नगर्ने नरिणय गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नरिणय गर्नुअघि सरकारी वकलिले त्यस्तो अभयिक्तलाई भवषियमा त्यस्तो कसूर नगर्ने कबुलियत गराउनु पर्नेछ । (३) यस दफाको प्रयोजनको लागि "खास कसिमिका सानातनि कसूर" भन्नाले देहायका कसूर समझनु पर्छ:- । (क) पहिलो पटक गरेको एक हजार रुपैयाँसम्म बगिी भएको बगलीमारा सम्बन्धी कसूर, । (ख) पहिलो पटक गरेको भिक्षा माग्ने कसूर, । (ग) तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महिनिसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने पहिलो पटक गरेको अन्य कुनै कसूर । (४) यस दफा बमोजमि मुद्दा नचलाउने नरिणय गर्नुअघि सरकारी वकलिले कसूरको बगिी जफत गर्नु पर्नेछ । (५) मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । उपदफा (४) बमोजमि जफत गरिएको बगिी कसूरबाट पीडित व्यक्ती रहेछ भने नजिलाई र नभए कानून बमोजमि स्थापित पीडित राहत कोषमा दाखलिा गर्नु पर्नेछ । (६) उपदफा (१) बमोजमि मुद्दा दायर नगरिएकोमा त्यस्तो व्यक्तीले त्यस्तो मतिबिात तीन वर्षभित्र यस ऐन अन्तर्गतको कुनै कसूर गरेमा नजिलाई पहिले गरेको कसूरको सजाय समेत थप हुनेछ । (७) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकारी वकलिले मुद्दा नचलाउने नरिणय गरेकोमा त्यस्तो नरिणय उपर चित्त नबुझ्ने पीडित पक्षले आफ्नो तर्फबाट मुद्दा दायर गर्न सक्नेछ । (८) उपदफा (७) बमोजमि मुद्दा नचलाउने नरिणय भएकोमा पीडितलाई तत्काल त्यसको सूचना दिनु पर्नेछ र त्यस प्रयोजनको लागि त्यस्तो नरिणय भएको सूचना प्राप्त भएको मतिबिात कानून बमोजमिको हदम्याद प्रारम्भ भएको मानिनेछ । (९) उपदफा (७) बमोजमि मुद्दा दायर गर्ने व्यक्तीलाई सम्बन्धित सरकारी वकलिले यस परिच्छेद बमोजमि भएको अनुसन्धानको कागजातका प्रतलिपि उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । ३५. थप दाबी लनि सकिने: कुनै मुद्दा अदालतमा दायर भइसकेपछि त्यस्तो मुद्दामा अन्य सम्बन्ध थप प्रमाणहरुबाट मुद्दा दायर भइसकेका अभयिक्त बाहेक अन्य अभयिक्तहरु उपर समेत दाबी लनि पर्ने भएमा वा मुद्दा दायर भई अभयिक्त कायम भई सकेका व्यक्ती उपर थप अभयोग लगाउनु पर्ने देखिएमा त्यसको कारण खुलाई थप अनुसन्धान गर्न लगाई अन्य थप अभयिक्तको हकमा समेत थप दाबी लई सरकारी वकलिले मुद्दा दायर गर्न सक्नेछ । ३६. अभयोगपत्र संशोधन गर्न सक्ने: (१) अदालतमा एकपटक दायर भइसकेको मुद्दामा थप प्रमाण फेला परी पहिले लिएको माग दाबी संशोधन गर्नु पर्ने देखिएमा महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृति लई सम्बन्धित सरकारी वकलिले अभयोगपत्रमा संशोधन गर्न शुरु तहको सम्बन्धित अदालतमा कारण खुलाई नविदन दिने सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि नविदन पर्न आएमा र त्यसको व्यहोरा मनासबि देखिए नविदन बमोजमि अभयोगपत्रमा माग दाबी संशोधन गर्ने आदेश सम्बन्धित अदालतले दिने सक्नेछ । तर त्यस्तो संशोधन गर्ने आदेश शुरु तहको सम्बन्धित अदालतले फैसला गर्नुअघि नै दइसकेको हुनु पर्नेछ । ३७. सानातनि तरुटी सच्याउन आदेश दिने सक्ने: (१) अदालतमा दायर भएको मुद्दाको अभयोगपत्रमा सानातनि तरुटी भई सच्याउन परेमा सम्बन्धित सरकारी वकलिले सम्बन्धित

मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । अदालत समक्ष त्यसको कारण खुलाई नविदन दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि पर्न आएको नविदन जाँचबुझ गर्दा तुरुटी सच्याउन मनासबि देखिएमा अदालतले त्यस्तो तुरुटी सच्याउन आदेश दनि सक्नेछ । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि “सानातनि तुरुटी” भन्नाले अभियुक्तको नाम, थर, उमेर वा ठेगानाको हजिजे वा टाइपगि वा छपाइ सम्बन्धी तुरुटीलाई सम्झनु पर्छ । ३८. दसी, प्रमाण र अभियुक्त राख्ने: (१) अनुसन्धान अधिकारीले अभियोजनका लागि अनुसन्धान प्रतविदन साथ मसिलि सरकारी वकलि समक्ष पेश गर्दा कसूरसँग सम्बन्धित दसी, प्रमाण र अभियुक्तलाई आफ्नो नयिन्त्रणमा राख्नु पर्नेछ र सम्बन्धित सरकारी वकलिले आदेश दिएमा सोही बखत सम्बन्धित अदालतमा पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक यस परिच्छेद बमोजमि अदालतमा दायर भएको मुद्दाका सम्बन्धमा मुद्दा दायर भएपछि थप कुनै सवुद, प्रमाण वा कुनै वस्तु, लिखित । वा दसी फेला परेमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले सम्बन्धित सरकारी वकलि कार्यालयमा दाखलि गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो सरकारी वकलि कार्यालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यस्ता लिखित, दसी, प्रमाण अदालतमा पेश गर्नु पर्नेछ । ३९. सुरक्षित राख्नु पर्ने: (१) सरकारी वकलिले दफा ३१ को उपदफा (३) बमोजमि मुद्दा नचल्ने नरिणय गरेकोमा मसिलि लगायतका दसी, प्रमाणका वस्तु सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा अवलिम्ब फरिदा पठाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्राप्त मसिलि, दसी प्रमाण, वस्तु सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले त्यस्तो कसूरको मुद्दा चलाउन सकिने हदम्यादको अवधिसम्म सुरक्षित राख्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको दसी, प्रमाण वा वस्तु कसैको सम्पत्ति रहेछ भने त्यस्तो सम्पत्ति धनीलाई आवश्यक परेको बखत अनुसन्धान अधिकारी वा अदालतमा दाखलि गर्ने शर्त सहितको कागज गराई प्रहरी कार्यालयले त्यस्तो सम्पत्ति फरिदा दनि पर्नेछ । ४०. प्रतलिपि वा जानकारी दनि पर्ने: (१) सरकारी वकलिले दफा ३१ को उपदफा (३) बमोजमि मुद्दा नचल्ने गरी नरिणय गरेकोमा त्यस्तो नरिणयको प्रतलिपि मुद्दा चल्ने नरिणय भएकोमा अभियोगपत्रको प्रतलिपि सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारी र अभियुक्तलाई दनि पर्नेछ ।

(२) अनुसूची-१ वा अनुसूची-२ अन्तर्गतका कुनै मुद्दामा मुद्दा चलाउन पर्याप्त प्रमाण नभएको भनी सम्बन्धित सरकारी वकलिले नरिणय गरेमा नजिले त्यस्तो नरिणयको जानकारी सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारी र त्यस्तो अनुसन्धान अधिकारीभन्दा माथिल्लो तहको अधिकारी वा कार्यालयलाई दनि पर्नेछ । ४१. जाहेरवाला वा पीडितलाई सूचना दनि पर्ने: कुनै कसूरको सम्बन्धमा दफा ३१ को उपदफा (३) बमोजमि मुद्दा नचलाउने नरिणय भएमा अनुसन्धान अधिकारीले त्यसको कारण सहितको सूचना जाहेरवाला वा पीडितलाई यथाशघिर दनि पर्नेछ । ४२. सरोकारवाला व्यक्तिलाई पक्ष कायम गर्ने: (१) यस ऐन बमोजमि नेपाल सरकार वादी भई दायर भएको कुनै मुद्दा कारबाही हुँदा अनुसूची-१ वा अनुसूची-२ भित्र नपर्ने देखिएको तर कानून बमोजमि अन्य कुनै मुद्दा चल्न सकिने देखिएमा अदालतले सोही आदेश गरी सरोकारवाला व्यक्तिलाई त्यसको सूचना दनि पर्नेछ । (२) सरोकारवालाले उपदफा (१) बमोजमि सूचना पाएको मतिलि दुई महिनाभित्र त्यस मुद्दा सकार गरेमा नजिलाई वादी पक्ष कायम गरी सोही मुद्दाको मसिलिबाट कानून बमोजमि कारबाही र कनिरा गर्नु पर्नेछ । ४३. मुद्दाको दायरी: (१) यस ऐन बमोजमि दायर गर्नु पर्ने देहायको मुद्दा देहायको अधिकारी वा व्यक्तिले सम्बन्धित अदालतमा दायर गर्न सक्नेछ:- । (क) अनुसूची-१ र अनुसूची-२ अन्तर्गतका कसूर सम्बन्धी मुद्दा अभियोगपत्रका रुपमा सम्बन्धित सरकारी वकलिले, । (ख) अनुसूची-३ अन्तर्गतका कसूर सम्बन्धी मुद्दा उजुरी वा प्रतविदनको रुपमा नेपाल सरकार, संवैधानिक निकाय, अदालत वा कुनै सार्वजनिक अधिकारीले, । (ग) अनुसूची-४ अन्तर्गतका कसूर सम्बन्धी मुद्दा फरिदपत्रका रुपमा त्यस्तो मुद्दा दायर गर्न सक्ने हकद्वै भएको वा सरोकारवाला व्यक्तिले, । (२) उपदफा (१) बमोजमि मुद्दा दायर गरेमा त्यस्तो मुद्दा यस ऐन बमोजमि दायर भएको मानिन्छ । ४४. पोल उजुर गरे बापत सजाय नहुने: (१) अनुसूची-१, अनुसूची-२ र अनुसूची-३ अन्तर्गतका कसूर सम्बन्धी मुद्दामा पोल वा उजुर गरे बापत कुनै सजाय हुने छैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आफू साक्षी भई नेपाल सरकार, प्रहरी कर्मचारी वा अन्य अधिकारीलाई विश्वास पर्ने कसिमिको कुनै कुरा वा सवुद प्रमाण देखाई पोल वा उजुर गरेकोमा सोही आधारबाट अनुसन्धान भई अदालतमा मुद्दा चलसिकेपछि त्यस्तो कुरा वा सवुद वा प्रमाण झुट्टा वा बनावटी भएको कुरा उल्लेख गरी कसैको प्रतविदन, उजुरी परेमा वा बयान भएमा वा कुनै साक्षी वा जाहेरवालाको बकपत्र वा अन्य कुनै कसिमिबाट देखिएमा अदालतले सोही मसिलिबाट प्रमाण बुझी देहाय बमोजमि गर्न सक्नेछ:- । (क) झुट्टा कुरा लेखदिने वा बनावटी व्यहोराको बकपत्र गर्ने साक्षीलाई तीन महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न, । तर त्यसरी सजाय गर्दा कसूरदारलाई हुने सजायको आधाभन्दा बढी कैद वा जरिवाना गर्न सकिने छैन ।

(ख) झुट्टा कुरा लेखदिने वा बनावटी प्रमाण पेश गर्ने काम वा पोल वा उजुर गर्नु पर्ने मनासबि माफकिको कारण नभई साक्षीले व्यक्तित्व र सिइवीले वा कुनै प्रलोभनमा परी गरेको भन्ने अदालतलाई लागेमा सफाई पाउने प्रतविदीलाई मुद्दाको प्रकृति अवस्था वचिर गरी त्यस्तो साक्षीबाट मनासबि क्षतिपूर्ति त्यसै मुद्दाबाट भराई दनि । तर नजिले दिएको जाहेरी वा साक्षी प्रतकूल हुनाको मनासबि कारण दिएमा क्षतिपूर्ति भराइने छैन । परिच्छेद-४ । अदालतको अधिकार क्षेत्र । ४५. कसूर भएको क्षेत्रको अदालतले मुद्दा हेर्ने: कुनै कसूर सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र कनिरा गर्ने अधिकार त्यस्तो कसूर भएको क्षेत्रको अदालतलाई हुनेछ । तर नेपाल सरकारले कानून बमोजमि कुनै जिल्लामा छुट्टै फौजदारी अदालत वा फौजदारी इजलास गठन गरी त्यस्ता कसूरको कारबाही र कनिरा गर्न वा गराउन सक्नेछ । ४६. विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित कसूर भएमा त्यस्ता क्षेत्रमध्ये कुनै क्षेत्रको अदालतले मुद्दा हेर्न सक्ने:

देहायको अवस्थामा कुनै क्षेत्रको अदालतले मुद्दाको कारबाही र कनिरा गर्न सक्नेछः- । (क) कसूर ठहरिने कुनै काम आंशिक रुपमा एउटा क्षेत्र र आंशिक रुपमा अर्को इलाकामा भएकोमा त्यस्तो क्षेत्रहरूमध्ये कुनै क्षेत्रको अदालतले, । (ख) कुनै काम एउटा क्षेत्रमा भएको र त्यसको परिणाम कसूरको रुपमा अर्को क्षेत्रमा प्रकट भएकोमा त्यसमध्ये कुनै क्षेत्रको अदालतले, । (ग) एकै घटनाको सलिसलामा वभिनिन कसूरहरू वभिनिन क्षेत्रमा भएकोमा त्यस्तो कसूरहरूमध्ये कुनै कसूर भएको क्षेत्रको अदालतले, । (घ) कुनै कसूर वभिनिन क्षेत्रहरूमा भई जुन क्षेत्रमा कसूर हुने काम पूरा भएको हो भन्ने यकीन हुन नसकेमा त्यस्ता क्षेत्रहरूमध्ये कुनै क्षेत्रको अदालतले, । (ङ) मानसिको अपहरण वा शरीर बन्धक सम्बन्धी कसूर भएकोमा त्यस्तो कसूर जुन क्षेत्रमा भएको छ वा जुन क्षेत्रमा अपहरण वा बन्धक बनाइएको व्यक्तिलाई राखिएको वा लुकाइएको वा थुनिएको छ त्यसमध्ये कुनै क्षेत्रको अदालतले, । (च) यात्रा गरिरहेको कुनै व्यक्तिलाई गरेको वा यात्रा गरिरहेको कुनै व्यक्तिको वरिद्ध वा एक क्षेत्रबाट अर्को क्षेत्रमा लैजान लागेको मालसामानको सम्बन्धमा गरिएको कसूर भए कसूर प्रारम्भ भएको वा त्यस्तो व्यक्तिलाई यात्राकालमा जुन जुन क्षेत्रमा गएको छ वा त्यस्तो मालसामान बरामद भएको वा जुन जुन क्षेत्र भएर लगिएको छ सोमध्ये कुनै क्षेत्रको अदालतले, । (छ) कुनै कसूरको तयारी वा आपराधिक षडयन्त्र एक क्षेत्रमा भई कसूर हुने काम अर्को क्षेत्रमा पूरा भएकोमा तयारी वा षडयन्त्र भएको क्षेत्र वा कसूर हुने काम पूरा भएको क्षेत्रको अदालतमध्ये कुनै अदालतले, । (ज) कुनै कसूर चट्टी वा अन्य कुनै सञ्चार वा सूचना प्रवधिको माध्यमबाट भएकोमा त्यस्तो चट्टी, सञ्चार वा सूचना जुन क्षेत्रबाट सम्प्रेषण भएको वा जुन क्षेत्रमा प्राप्त गरिएको छ त्यसमध्ये कुनै क्षेत्रको अदालतले, । (झ) कुनै कसूर दुई मुलुकको समानामा भएकोमा त्यस्तो समाना जोडिएको अदालतले, ।

स्पष्टीकरणः यस खण्डको प्रयोजनको लागि समाना भन्नाले दुई मुलुकको समानामा रहेको दशगजा क्षेत्रलाई समेत जनाउँछ । (ज) सम्पत्तिसम्बन्धी कसूरको हकमा त्यस्तो कसूर भएको क्षेत्र वा कसूरबाट प्राप्त सम्पत्तिलुकाएको, कनिको, बेचेको वा अन्य कुनै प्रकारले लिए दिएको क्षेत्रको अदालतले, । (ट) नेपाल वा नेपाल सरकार पक्ष भएको कुनै सन्धि वा कानून बमोजिम विश्वव्यापी अधिकार क्षेत्र (युनभिरसल जुरसिडिक्सन) कायम हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको हकमा नेपाल सरकारले तोकेको अदालतले । ४७. नेपाल बाहिर भएको कसूर सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार क्षेत्रः नेपालमा दर्ता भएको वायुयान वा पानीजहाजमा भएको वा नेपाल बाहिर भएको कुनै कसूरको सम्बन्धमा प्रचलित कानूनले सजाय हुने व्यवस्था भएकोमा त्यस्तो कसूरको अभियुक्त नेपाल भित्रको जुन जिल्लामा फेला परेको छ सोही जिल्लाको अदालतमा र फेला नपरेकोमा नजिको स्थायी बासस्थान भएको क्षेत्रको जिल्ला अदालतमा त्यस्तो कसूर सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र कनिरा गरिन्छ । ४८. दुई अदालत वा निकायमा परेका मुद्दाको कारबाही र कनिराः (१) कुनै कसूर सम्बन्धी मुद्दा एकभन्दा बढी अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भई एकभन्दा बढी अदालतमा मुद्दा दायर भएको रहेछ भने जुन अदालतमा पहिलो मुद्दा दायर भएको हो सोही अदालतले र एकै दिन दायर भएकोमा एकै पुनरावेदन सुन्ने अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने अदालतमा भए त्यस्तो अदालतको पुनरावेदन सुन्ने अदालतले तोकेको अदालतले र भनिभनि पुनरावेदन सुन्ने अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भए सर्वोच्च अदालतले तोकेको अदालतले त्यस्तो कसूर सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र कनिरा गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै एक कसूर सम्बन्धी मुद्दा अदालत र अर्ध न्यायिक निकायको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भई अदालत र अर्धन्यायिक निकायमा मुद्दा दायर भएको रहेछ भने त्यस्तो मुद्दाको कारबाही र कनिरा अदालतबाट गर्नु पर्नेछ । (३) दफा ५४ को उपदफा (१) र उपदफा (२) को खण्ड (क) वा (ग) अन्तर्गत संयुक्त रुपमा कारबाही हुन सक्ने अवस्था भए तापनि भनिभनि प्रकारका अदालत वा न्यायिक निकायको अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने मुद्दा रहेछ भने कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त तत्तत् अदालत वा निकायबाट कारबाही र कनिरा गर्नु पर्नेछ । ४९. तल्लो र माथिल्लो अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने मुद्दा माथिल्लो अदालतले हेर्नु पर्नेः प्रचलित कानून बमोजिम कुनै कसूर सम्बन्धी मुद्दा तल्लो र माथिल्लो तहको अदालत दुवैको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने वा दफा ५४ अन्तर्गत संयुक्त रुपमा कारबाही हुन सक्ने व्यक्तिलाई कसूर सम्बन्धी मुद्दा तल्लो तह र माथिल्लो तहको दुवै अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र परी दायर हुन सक्ने भए वा दायर भएकोमा त्यस्तो मुद्दा हेर्ने अधिकार माथिल्लो तहको अदालतलाई हुनेछ ।

५०. अधिकार क्षेत्र नभएको वा वेरतिको भएमा दरपीठ गर्नु पर्नेः (१) कुनै अभियोगपत्र वा उजुरीको व्यहोराबाट त्यस्तो उजुरी सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र कनिरा गर्ने आफ्नो अधिकार क्षेत्र नभएको वा रीत नपुर्याई दर्ता गर्न ल्याएको देखिएमा अदालतले मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । सोही कुरा उल्लेख गरी त्यस्तो अभियोगपत्र वा उजुरी दरपीठ गरी दिनु पर्नेछ । (२) अधिकार क्षेत्र नभएको कारणले उपदफा (१) बमोजिम दरपीठ भएको उजुरीको वषियमा मुद्दा गर्नुपर्ने अन्तमि हदम्याद दरपीठ भएको दिनसम्म रहेछ भने प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो उजुरी गर्ने व्यक्तिलाई सो दिनबाट बाटोको म्याद बाहेक पन्ध्र दिनभित्र दर्ता गर्न ल्याएमा अधिकार क्षेत्र भएको अदालतले कानून बमोजिम दर्ता गरिदिनु पर्नेछ । ५१. अधिकार क्षेत्र र हदम्याद सम्बन्धमा नरिणय गर्नु पर्नेः (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै मुद्दाका सम्बन्धमा अभियुक्तले बयान गर्दा वा प्रतवादीले प्रतउत्तर पत्र पेश गर्दा मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । अदालतको अधिकार क्षेत्र नभएको, वादीलाई मुद्दा दायर गर्ने हकद्वारा नभएको वा हदम्याद नभएको भन्ने प्रश्न उठाएमा

अदालतले पहिलै त्यस्तो प्रश्नका सम्बन्धमा नरिणय गरेर मात्र त्यस्तो मुद्दाको अन्य कारबाही अगाडि बढाउनु पर्नेछ र आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र नपर्ने देखिएमा अधिकार क्षेत्र भएको अदालतमा पठाउन आदेश दनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि भएको नरिणय उपर त्यस्तो नरिणय भएको मतिलि मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । तीस दनिभित्र पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा उजुर गर्न सकिनेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि नरूपण भएको प्रश्न पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पुनः उठाउन सकिने छैन । तर मुद्दाको रोहमा हुने अन्तरकालीन आदेशका हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन । परिच्छेद-५ । मुद्दाको प्रारम्भिक कारबाही सम्बन्धी व्यवस्था । ५२. मुद्दा दायर भएपछि अदालतले कारबाही प्रारम्भ गर्नुपर्नेः (१) यस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कुनै कसूरका सम्बन्धमा यस परिच्छेद बमोजमि अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि अदालतले त्यस्तो मुद्दाको कारबाही प्रारम्भ गर्नुपर्नेछ । तर, । (क) अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेको वा अरु कुनै कसिमिले अदालतको अवहेलना गरेको कसूरमा अदालतले अभयिक्तको ठाडो बयान लिएर वा लिखित स्पष्टीकरण मागेर वा अन्य कुनै नविदन वा प्रतविदनबाट पनि मुद्दाको कारबाही प्रारम्भ गर्न सक्नेछ । (ख) कुनै मुद्दामा अदालतले प्रमाण बुझ्दा कुनै पक्षले कुनै प्रमाणलाई जालसाजी वा कीर्ते भनी बयान गरेकोमा सोही बयानको आधारमा लिखित कीर्ते वा जालसाजीको कसूरमा वा सो कसूर गर्न दुरुत्साहन दिएको, आपराधिक षडयन्त्र गरेको वा मतयार भएको कसूरमा सोही मसिलिबाट मुद्दाको कारबाही प्रारम्भ गर्न सकिनेछ ।

(२) अपराध संहिताको भाग-२ को परिच्छेद-३ को दफा ८१, ८२ परिच्छेद-४ को दफा ८९, ९०, ९१, ९२, ९३, ९७, ९८, १०० मा उल्लिखित कुनै कसूर गरेको, त्यस्तो कुनै कसूर गर्न दुरुत्साहन दिएको, आपराधिक षडयन्त्र गरेको वा मतयार भएको अभयिगमा उपदफा (१) को प्रतबिन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (ख) बमोजमि मुद्दाको कारबाही प्रारम्भ भएकोमा बाहेक अदालतले सम्बन्धित व्यक्तिको नविदन, प्रतविदन, बयान वा कुनै छुट्टै उजुरीको आधारमा मुद्दा चलाउन न्यायोचित ठहराई कारण सहितको आदेश पर्चा खडा गरी मुद्दाको कारबाही प्रारम्भ गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) मा उल्लिखित मुद्दाको कारबाही र कनिरा मूल कसूर सम्बन्धी मुद्दा साथै राखी गर्नुपर्नेछ । (४) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार वा सम्बन्धित विभागीय प्रमुखको लिखित स्वीकृत भएकोमा बाहेक नेपाल सरकारको कुनै कर्मचारी उपर नजिले आफ्नो ओहदाको कर्तव्य पालनाको सलिसलामा गरेको कुनै कामको सम्बन्धमा नजि उपर कुनै कसूरको अभयिग लगाई मुद्दा चल्ने छैन । तर कुनै कर्मचारीले आफ्नो ओहदाको कर्तव्यभन्दा बाहिरको कुनै काम गरी कुनै कसूर गरेमा नजि उपर त्यस्तो कसूरको अभयिग लगाई मुद्दा चलाउन नेपाल सरकारको वा सम्बन्धित विभागीय प्रमुखको स्वीकृत लिनु पर्ने छैन । (५) अनुसूची-१ र अनुसूची-२ अन्तर्गतका कसूरको सम्बन्धमा सरकारी वकिलबाट अभयिगपत्र पेश नगरी कुनै व्यक्त उपर मुद्दा चल्ने छैन । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । तर दफा ३४ को उपदफा (७) मा उल्लिखित विषयमा सोही बमोजमि हुनेछ । (६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कसूरबाट हुन गएको क्षतिपूर्तिका लागि देहायको व्यक्तलि मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । अभयिग पत्र पेश गरेको साठी दनिभित्र छुट्टै उजुरी दनि सक्नेछः- । (क) कसूरबाट क्षति पुगेको व्यक्त, । (ख) आफ्नो नोकरीको सलिसलामा अन्यत्र खटिएको वा वदिशमा रहेको राष्ट्रसेवकले उजुर गर्नुपर्ने कुराको सम्बन्धमा नजिको नजिकिको कुनै हकवाला, । (ग) कुनै व्यक्तलि कुनै पद, ओहदा वा अन्य कुनै हैसियतले गर्नुपर्ने कुनै काम वा संरक्षण गर्नुपर्ने कुनै कुराको सम्बन्धमा त्यस्तो पद, ओहदा वा हैसियतमा रहेको व्यक्त, । (घ) अपाङ्गता भएको व्यक्त, बालबालिका वा पचहत्तर वर्ष उमेर नाघेको व्यक्त वा शारीरिक वा मानसिक रोगले असमर्थ भएको व्यक्तलि उजुर गर्न पाउने कुराको सम्बन्धमा नजिको एकाघरको हकवाला र त्यस्तो हकवाला नभए अन्य कुनै हकवाला वा संरक्षक, । (ङ) मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । कसूरबाट कुनै सङ्गठति संस्थालाई क्षति पुगेकोमा त्यस्तो संस्थाको मुख्य भई काम गर्ने अधिकार प्राप्त सञ्चालक वा सदस्य, प्रशासक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ।

५३. उजुरी गर्न सक्नेः (१) यस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । अनुसूची-४ बमोजमिको कुनै कसूरको सम्बन्धमा अदालतमा देहायको व्यक्तलि उजुरी दनि सक्नेछः- । (क) कसूरबाट क्षति पुगेको व्यक्त, । (ख) आफ्नो नोकरीको सलिसलामा अन्यत्र खटिएको वा वदिशमा रहेको राष्ट्रसेवकले उजुर गर्नुपर्ने कुराको सम्बन्धमा नजिको नजिकिको कुनै हकवाला, । (ग) कुनै व्यक्तलि कुनै पद, ओहदा वा अन्य कुनै हैसियतले गर्नुपर्ने कुनै काम वा संरक्षण गर्नुपर्ने कुनै कुराको सम्बन्धमा त्यस्तो पद, ओहदा वा हैसियतमा रहेको व्यक्त, । (घ) बहुरि, दृष्टबिहीन बालबालिका वा पचहत्तर वर्ष उमेर नाघेको व्यक्त वा शारीरिक वा मानसिक रोगले असमर्थ भएको व्यक्तलि उजुर गर्न पाउने कुराको सम्बन्धमा नजिको एकाघरको हकवाला र त्यस्तो हकवाला नभए अन्य कुनै हकवाला वा संरक्षक, । (ङ) मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । कसूरबाट कुनै सङ्गठति संस्थालाई क्षति पुगेकोमा त्यस्तो संस्थाको मुख्य भई काम गर्ने अधिकार प्राप्त सञ्चालक वा सदस्य, प्रशासक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत । (२) उपदफा (१) बमोजमिको उजुरी ददि देहायको विवरण खुलाई अनुसूची-२१ बमोजमिको ढाँचामा दनुपर्नेछः- । (क) मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । अभयिक्त वा प्रतवादीको नाम, थर, वतन



(टोल समेत) हुलिया, उमेर, पेशा वा व्यवसाय, बाबु आमा वा पति/पत्नीको नाम, । (ख) मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । अभ्युक्त वा प्रतवादीको नागरिकता, राहदानी सवारी चालक इजाजतपत्र वा सजलिसँग फेला पार्न सकिने अन्य परिचायक वविरण, । (ग) मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । अभ्युक्त वा प्रतवादी रहे बसेको गाउँपालिका वा नगरपालिका, वडा नं., गाउँ, टोल, भएसम्म ब्लक नं. र अभ्युक्तको थाहा भएसम्मको अन्य वविरण, । (घ) अरुको घरमा डेरा गरी बसेको भए थाहा भएसम्म घरधनीको नाम, थर र ठेगाना, । (ङ) मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । अभ्युक्त वा प्रतवादीको स्थायी बासस्थान नभए नजि बसेको घर धनीको नाम थर र वतन, । (च) कसूर सम्बन्धी वविरण, । (छ) एकै पटकमा एकभन्दा बढी कसूर भएको भए मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । अभ्युक्त वा प्रतवादी उपर लगाइएको प्रत्येक मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । अभ्युक्त वा आरोप र तत्सम्बन्धी प्रमाण, । (ज) प्रयोग हुनुपर्ने सम्बन्धित कानून र त्यसको आधार, । (झ) मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । अभ्युक्त वा प्रतवादीलाई हुनुपर्ने सजायको माग दावी र सोको आधार, ।

(ञ) कसूरबाट पुगेको क्षति र मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । अभ्युक्त वा प्रतवादीबाट क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने भए क्षतिपूर्तिको रकम र त्यसको आधार, । (ट) अन्य आवश्यक कुरा । (३) उपदफा (१) बमोजमि उजुरी दौँदा त्यस्तो उजुरीको साथ मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । अभ्युक्त वा प्रतवादीको सङ्ख्या बराबरको उजुरीको नक्कल र उजुरीवालाले पेश गर्न चाहेको लखित प्रमाणहरूको एक प्रत नक्कल पन पेश गर्नुपर्छ । ५४. संयुक्त रुपमा मुद्दा चलाउन सकिने: (१) देहायका व्यक्तहरू उपर एउटै अभयोगपत्र, प्रतविदन, उजुरी, फरिदपत्र वा आदेश पर्चाबाट मुद्दा चलाउन सकिन्छ:- । (क) एउटै कामको सलिसलामा एउटै वा वभिन्न कसूर गर्ने व्यक्तहरू, । (ख) एउटै कामको सलिसलामा नभए पन संयुक्त रुपमा वा मल्लिमतोबाट एक वा एकभन्दा बढी कसूर गर्ने व्यक्तहरू, वा । (ग) एक अर्कोसँग सम्बन्धित वभिन्न कसूर गर्ने व्यक्तहरू । (२) देहायका कसूरहरूमा संलग्न व्यक्तहरूको हकमा एउटै अभयोगपत्र, प्रतविदन, उजुरी, फरिदपत्र वा आदेश पर्चाबाट मुद्दा चलाउन सकिन्छ:- । (क) कसूरको उद्योग, दुरुत्साहन वा अपराधिक षडयन्त्र, । (ख) मतयार भएको कसूर, । (ग) कसूरबाट प्राप्त कुनै चीजवस्तु राखेको, कनिको, बेचेको, दिएको वा लिएको कसूर, । (घ) कसूर गर्ने मनसायले कुनै चीजवस्तु राखेको, बेचेको दिएको वा लिएको कसूर, वा । (ङ) कसूरसँग सम्बन्धित कुनै व्यक्तलाई लुकाएको वा भगाएको कसूर । ५५. प्रत्येक कसूर वा अभ्युक्तको सम्बन्धमा छुट्टा छुट्टै उजुरी दनु पर्ने: दफा ५३ र ५४ मा अन्यथा लेखिएकामा बाहेक प्रत्येक कसूर वा अभ्युक्तको सम्बन्धमा छुट्टाछुट्टै अभयोगपत्र वा उजुरी दनु वा आदेश पर्चा खडा गर्नु पर्नेछ । ५६. नेपाल सरकारलाई वादी कायम गर्ने: दफा ५२ को उपदफा (२) बमोजमिको उजुरीबाट चलेको मुद्दा बाहेक अनुसूची-१ र अनुसूची-२ अन्तर्गतका कसूर सम्बन्धी मुद्दामा नेपाल सरकारलाई वादी कायम गरी मुद्दाको कारबाही चलाइनेछ । परिच्छेद-६ । पक्राउ पूर्जी र समाह्वान । ५७. पक्राउ गर्ने वा समाह्वान जारी गर्ने: (१) यस ऐन बमोजमि उजुरी परेपछि अनुसूची-१ र अनुसूची-२ मा उल्लिखित कसूर सम्बन्धी मुद्दामा उजुरीसाथ उपस्थित नभएका अभ्युक्तलाई उपस्थिति गराउन अदालतले यस परिच्छेदको अधीनमा रही आवश्यकता अनुसार पक्राउ पूर्जी वा समाह्वान जारी गर्नेछ । (२) देहायको कसूरको अभ्युक्तलाई उपस्थिति गराउन अदालतले उपदफा (१) बमोजमि पक्राउ पूर्जी जारी गर्नेछ:- । (क) जघन्य कसूर वा गम्भीर कसूर, । (ख) खण्ड (क) मा उल्लिखित कुनै कसूरको उद्योग, दुरुत्साहन वा अपराधिक षडयन्त्र गरेको वा सो कसूरमा मतयार भएको कसूर वा त्यस्ता कसूरको अभ्युक्तलाई लुकाएको वा भगाएको कसूर । (३) उपदफा (२) मा उल्लिखित कसूर बाहेक अन्य कसूरको अभ्युक्तलाई अदालतमा उपस्थिति गराउन अदालतले आवश्यकता अनुसार समाह्वान जारी गर्नेछ ।

तर अभ्युक्त भागी पक्राउ हुन नसक्ने सम्भावना छ भन्ने विश्वास गर्नु पर्ने मनासबि कारण भएमा वा समाह्वानमा तोकिएको म्यादमा अभ्युक्त अदालतमा उपस्थिति नभएमा त्यस्तो अभ्युक्तका हकमा अदालतले उपदफा (२) बमोजमि पक्राउ पूर्जी जारी गर्न सक्नेछ । (४) अदालतमा दाखलि गर्नु पर्ने कुनै लखित वा दसी प्रमाण लुकाउने वा नास गर्ने सम्भावना छ भन्ने विश्वास गर्नु पर्ने मनासबि कारण भएमा वा उपदफा (३) बमोजमि जारी भएको समाह्वानमा तोकिएको म्यादभित्र कुनै लखित वा दसी प्रमाण अदालतमा दाखलि नगरेमा अदालतले त्यस्तो लखित वा दसी प्रमाण दाखलि गर्नु पर्ने कर्तव्य भएको व्यक्तलाई पक्राउ गरी उपस्थिति गराउन पक्राउ पूर्जी जारी गर्न सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि पक्राउ पूर्जी जारी भएकोमा अदालतले त्यस दफामा उल्लिखित लखित वा दसी प्रमाण रहेको ठाउँको तलासी लई अदालतमा दाखलि गर्न कुनै कर्मचारी वा कुनै प्रहरी अधिकृतलाई आदेश दिन सक्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजमिको कर्मचारी वा प्रहरी अधिकृतले कुनै ठाउँको खानतलासी गर्दा दफा १८ बमोजमि गर्नु पर्नेछ । (७) अदालतले यस दफा बमोजमि कुनै अभ्युक्तलाई उपस्थिति गराउन पक्राउ पूर्जी वा समाह्वान जारी गर्दा उजुरीको व्यहोरा समेत खुल्ने गरी अनुसूची-२२ बमोजमिको ढाँचामा सूचना पठाउनु पर्नेछ । ५८. पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने कार्यवधि: (१) अदालतले यस परिच्छेद बमोजमि पक्राउ पूर्जी जारी गर्दा पक्राउ गर्नु पर्ने व्यक्तको पूरा नाम र ठेगाना तथा पक्राउ गर्नु पर्ने कारण स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरी अभ्युक्तको सम्बन्धमा भए अनुसूची-२३ बमोजमिको ढाँचामा र साक्षी तथा अन्य व्यक्तिको सम्बन्धमा भए अनुसूची-२४ बमोजमिको ढाँचामा पक्राउ पूर्जी जारी गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि जारी भएको पक्राउ पूर्जीमा सम्बन्धित

अधिकारिले सहीछाप गरी अदालतको छाप लगाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि पक्राउ पूर्जी जारी गर्दा पक्राउ गर्नु पर्ने व्यक्तरहे बसेको वा रहन बस्न सक्ने इलाकाको प्रहरी कार्यालयको नाउँमा जारी गर्नु पर्नेछ । तर अदालतले आवश्यक सम्झमा अदालतकै कर्मचारीको नाउँमा पन पक्राउ पूर्जी जारी गर्न सक्नेछ । (४) यस दफा बमोजमि जारी भएको पक्राउ पूर्जी तामेल नभएसम्म वा अदालतबाट बदर नभएसम्म कायम रहनेछ । (५) पक्राउ पूर्जी जारी भएको व्यक्तिलाई त्यस्तो पूर्जी बमोजमि पक्राउ सकिनेछ र त्यस बमोजमि कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गर्दा नजिलाई पक्राउ पूर्जी देखाई दफा ५७ को उपदफा (७) बमोजमि पठाएको सूचना समेत नजिलाई दनुि पर्नेछ । (६) पक्राउ पूर्जी बमोजमि पक्राउ गरिएको व्यक्तिलाई बाटोको म्याद बाहेक चौबीस घण्टामा नबढाई यथासम्भव चाँडो सम्बन्धति अदालतमा उपस्थति गराउनु पर्नेछ ।

(७) प्रहरीले पक्राउ पूर्जी प्राप्त गरेको मितिलि सात दिनभित्र पक्राउ गर्नु पर्ने व्यक्ती फेला परेन भने सम्बन्धति प्रहरी कार्यालयले नजिको खोजी गर्दै रही त्यसपछि त्यस्तो व्यक्ती रहे बसेको घर ठेगानामा गई नजिको नाउँमा जारी भएको अनुसूची-२५ बमोजमिको ढाँचामा पैतीस दिन पक्राउ पूर्जी नजिको एकाघरका उमेर पुगेका व्यक्तिलाई बुझाई सोको भरपाई मसिलि सामेल राख्नु पर्नेछ । (८) उपदफा (७) बमोजमिका व्यक्तिलि त्यस्तो पूर्जी बुझी नलए वा फेला नपरे स्थानीय तहको सम्बन्धति वडा समितिका सदस्य उपलब्ध भए नजि र नजि पन उपलब्ध नभए कम्तीमा दुई जना मुलुकी संहति सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । स्थानीय व्यक्तिलाई साक्षी राखी नजिको घर दैलोमा टाँसी एक प्रत पूर्जी अदालतमा ल्याई बुझाउनु पर्नेछ । (९) उपदफा (८) बमोजमि सम्बन्धति व्यक्ती रहे बसेको घरमा सूचना टाँस गरेको पूर्जीको एक प्रत स्थानीय तहको सम्बन्धति वडा कार्यालयमा समेत बुझाई त्यसको भरपाई मसिलि सामेल राख्नु पर्नेछ । (१०) उपदफा (९) बमोजमि पूर्जी बुझाएको स्थानीय तहको सम्बन्धति वडा कार्यालयले त्यस्तो पूर्जी प्राप्त भएपछि सम्बन्धति व्यक्तिलाई त्यसको जानकारी गराई आफ्नो सूचना पाटीमा समेत टाँस गर्नु पर्नेछ । (११) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको व्यक्ती पक्राउ परनुभन्दा अगावै आफै अदालतमा उपस्थति भएमा नजिलाई पक्राउ गरी थुनामा राख्नु पर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा कानून बमोजमि सुनुवाई गर्नु पर्नेछ र नजिको नाममा पहिले जारी भएको पक्राउ पूर्जी बदर गरी सम्बन्धति अधिकारिलाई त्यसको जानकारी दनुि पर्नेछ । (१२) पक्राउ पूर्जी जारी भएको व्यक्ती नजिको ठेगाना बाहेक अन्य कुनै जिल्लामा गई बसेको छ भन्ने पक्षको नविदन वा अन्य कुनै माध्यमबाट अदालतलाई जानकारी भएमा अदालतले नजि रहे बसेको जिल्लामा पन पक्राउ पूर्जी पठाउन सक्नेछ । (१३) यस परिच्छेद बमोजमि जारी भएको पक्राउ पूर्जीको म्यादभित्र अभियुक्त हाजरि नभई फरार रहेमा वा अभियुक्तको यकिन बतन खुल्न नसकेमा वा अभियुक्त रहे बसेको ठाउँ पत्ता नलागेमा अदालतले त्यस्तो अभियुक्तको हुलिया दर्दि मुलुकी संहति सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रियस्तरको दैनिक समाचारपत्रमा सूचना प्रकाशति गरी सम्बन्धति अदालतको सूचना पाटीमा टाँसन सक्नेछ । (१४) उपदफा (१३) बमोजमि सूचना प्रकाशति भएपछि अभियुक्तले रीतपूर्वक सूचना पाएको माननिछ र नजिलाई जुनसुकै प्रहरी कार्यालय वा कर्मचारीले जुनसुकै बखत पक्राउ गरी दाखलि गर्न सक्नेछ । (१५) मुलुकी संहति सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । उपदफा (१३) बमोजमि सूचना प्रकाशति भएपछि जुनसुकै बखत अदालतले पक्राउ पूर्जी बमोजमि पक्राउ गर्नु पर्ने व्यक्तीको हकको सम्पत्ती रोकका गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।

(१६) उपदफा (१५) बमोजमि सम्पत्ती रोकका गर्ने आदेश भएकोमा त्यसको जानकारी सम्बन्धति मालपोत कार्यालय वा अन्य निकाय वा संस्थालाई दर्दि त्यसको सूचना अदालतको सूचना पाटीमा टाँसनु पर्नेछ । (१७) उपदफा (१६) बमोजमि सम्पत्ती रोकका राख्न अदालतबाट लेखी आएकोमा सम्बन्धति मालपोत कार्यालय वा निकाय वा संस्थाले त्यस्तो सम्पत्ती तुरुन्त रोकका राखी त्यसको जानकारी रोकका राख्ने अदालतलाई दनुि पर्नेछ । (१८) अदालतबाट उपदफा (१५) बमोजमि सम्पत्ती रोकका राख्ने आदेश भएकोमा प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन त्यस्तो सम्पत्ती त्यस्तो आदेश भएको मतिबाट नै रोकका भएको माननिछ । (१९) यस परिच्छेद बमोजमि पक्राउ गर्नु पर्ने व्यक्ती अदालतमा उपस्थति भएपछि मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए तापन अदालतले सम्बन्धति मालपोत कार्यालय वा अन्य निकाय वा संस्थालाई यस दफा बमोजमि रोकका राखेको त्यस्तो व्यक्तीको सम्पत्ती तुरुन्त फुकुवा गर्ने आदेश दनुि पर्नेछ । ५९. समाह्वान जारी गर्ने कार्यवधि: मुलुकी संहति सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । (१) अदालतले यस ऐन बमोजमि अभियुक्त वा प्रतविदीको नाउँमा अदालतमा उपस्थति हुन समाह्वान जारी गर्दा बाटोको म्याद बाहेक एक्काईस दिनको अवधि तोकी म्याद जारी गर्नु पर्नेछ । मुलुकी संहति सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । (२) उपदफा (१) बमोजमि अभियुक्त वा प्रतविदीको नाउँमा समाह्वान जारी गर्दा अनुसूची-४ मा उल्लिखति कसूर बाहेकको मुद्दामा अनुसूची-२६ बमोजमिको ढाँचामा र अनुसूची-४ मा उल्लिखति कसूर सम्बन्धी मुद्दामा अनुसूची-२७ बमोजमिको ढाँचामा म्याद जारी गर्नु पर्नेछ । मुलुकी संहति सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । (३) उपदफा (१) बमोजमिको म्यादभित्र उपस्थति हुन नसकेको कारण देखाई समाह्वानको म्याद थामी पाउन नविदन दिएमा र त्यस्तो व्यहोरा मनासबि देखिएमा अदालतले एकपटकको लागि बढीमा पन्ध्र दिनसम्मको समाह्वानको म्याद थामी दिन आदेश दिन सक्नेछ । मुलुकी संहति सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झकिएको । (४) । (५) यस दफा बमोजमि तामेल भएको समाह्वानमा तोकिएको म्यादभित्र उपस्थति नहुने मुलुकी

संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । अभ्युक्त वा प्रतविदीको हकमा नजिलाई पक्राउ गरी उपस्थिति गराउनु पर्ने भन्ने अदालतलाई लागेमा दफा ५७ को उपदफा (३) को प्रतबिन्धात्मक वाक्यांश बमोजमि पक्राउ पूरजी जारी गर्न सक्नेछ । तर काबू बाह्रिको परस्थितिपरी तोकिएको म्यादभित्र उपस्थिति हुन नसकेको कारण देखाई अभ्युक्तले नविदन दिएमा र अदालतले नविदनको व्यहोरा मनासबि । ठहराएमा काबू बाह्रिको परस्थितिकायम रहेको अवधिव्यतीत भएको मतिलि बाटोको म्याद बाहेक बढीमा पन्ध्र दिनसम्मको म्याद थामी दिन आदेश दिन सक्नेछ ।

स्पष्टीकरण: यस ऐनको प्रयोजनका लागि "काबू बाह्रिको परस्थितिकायम रहेको अवधि" भन्नाले देहायको अवधिलाई जनाउँछ:- (क) अदालतमा उपस्थिति हुनु पर्ने व्यक्तिको कोही मृत्यु भई परम्परा अनुसार नजि आफैँ करिया वा मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । करिया सरहको शोकवरण गरी बस्नु परेको भए त्यस्तो व्यक्तिको मृत्यु भएको पन्ध्र दिन पुगेको मतिलि बाटोको म्याद बाहेक सात दिन, । (ख) अदालतमा उपस्थिति हुनु पर्ने व्यक्तिलाई भई सुत्केरी भएको भए सुत्केरी भएको मतिलि बाटोको म्याद बाहेक साठी दिन, । (ग) अदालतमा उपस्थिति हुनु पर्ने म्यादभित्र खोली पहरी वा हड्डिले बाटो बन्द भई वा कफर्यूको घोषणा भएको वा अन्य कुनै कारणले सार्वजनिक यातायातको साधन नचलेको भए बाटो खुलेको वा सार्वजनिक यातायातको साधन चलेको मतिलि बाटोको म्याद बाहेक पन्ध्र दिन, । (घ) अदालतमा उपस्थिति हुनु पर्ने म्यादभित्र भूकम्प वा ज्वालामुखी जस्ता वपिद परेको भए त्यस्तो भएको मतिलि बाटोको म्याद बाहेक दश दिन, । (ङ) अदालतमा उपस्थिति हुनु पर्ने व्यक्तिलाई कसैले अपहरण गरी लगेको वा शरीर बन्धक बनाएको भए त्यस्तो अपहरण वा बन्धकबाट मुक्त भएको मतिलि बाटोको म्याद बाहेक पन्ध्र दिन, । (च) अदालतमा उपस्थिति हुनु पर्ने व्यक्तिकुनै दुर्घटनाको कारण अचेत वा हडिडुल गर्न नसक्ने भई वा अशक्त बरिमी भएको कारण हडिडुल गर्न नसक्ने भई नेपाल सरकारबाट स्वीकृत अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गराएकोमा अनुसूची-४ बमोजमिको मुद्दाको पक्षको हकमा पन्ध्र दिन र अन्य मुद्दाको पक्षको हकमा तीन महिनाभन्दा बढी नहुने गरी अस्पतालबाट डिस्चार्ज नभएसम्मको अवधि । (६) उपदफा (५) को खण्ड (क) र (ङ) को अवस्थामा सम्भव भएसम्म सम्बन्धित व्यक्तिले अदालतलाई सोको सूचना तुरुन्त दनु पर्नेछ । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (७) उपदफा (५) बमोजमि दिन नविदन साथ काबूबाह्रिको परस्थितिउत्पन्न भएको व्यहोरा पुष्टी गर्न आवश्यक पर्ने प्रमाण संलग्न गर्नु पर्नेछ । ६०. साक्षीको नाममा समाह्वान जारी गर्न सक्ने: यस ऐन बमोजमि अदालतले साक्षीका नाममा समाह्वान जारी गर्दा आवश्यक वविरण उल्लेख गरी अनुसूची-२८ बमोजमिको ढाँचामा जारी गर्नु पर्नेछ । ६१. समाह्वानको तामेली: (१) समाह्वान तामेल गर्न पठाउँदा तीन प्रतिसमाह्वान पूरजी दिई कुनै प्रहरी कर्मचारी, अदालतको कुनै कर्मचारी वा अदालतले तोकेको अन्य कुनै सरकारी कार्यालयद्वारा तामेल गराउन पठाउनु पर्नेछ । (२) यस ऐन बमोजमि मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । जारी भएको समाह्वान जुन व्यक्तिको नाममा जारी भएको हो यथासम्भव सोही व्यक्तिलाई बुझाउनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजमि समाह्वान बुझाउन जाँदा सम्बन्धित व्यक्तिले फेला नपरेमा वा फेला परे पननिजिले बुझी नलएमा नजिको एकाघरको कम्तीमा अठार वर्ष उमेर पुगसिकेको कुनै व्यक्तिलाई बुझाउन सकिनेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि सम्बन्धित व्यक्ती वा एकाघरका व्यक्तीले फेला नपरेमा वा फेला परेमा पननिजिले वा नजिको एकाघरका व्यक्तिले समेत बुझी नलएमा स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा सदस्य एक जना र कम्तीमा दुई जना स्थानीय व्यक्तिसमेत राखी आफ्नो तथा नजिह्रूको समेत सहीछाप गराई एक प्रतनिजिको घर दैलामा टाँसी एक प्रतम्याद सम्बन्धित स्थानीय तहको सम्बन्धित मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । वडा कार्यालयमा बुझाई एक प्रततामेली समाह्वान अदालतमा दाखलिा गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि प्राप्त भएको समाह्वान बमोजमिको सूचना स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालयले आफ्नो सूचना पाटीमा टाँस गर्नु पर्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजमि समाह्वान जारी गरिएको व्यक्तिको समाह्वानमा उल्लिखित ठेगानामा बसोबास नभएको भन्ने कुरा स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा समितिको कम्तीमा एक जना सदस्य र कम्तीमा दुई जना स्थानीय व्यक्तीहरूले प्रमाणित गरेमा नजिको बसोबास भएको ठेगाना खुल्न सक्ने भए खुलाई र खुल्न नसक्ने भए सोही व्यहोरा जनाई समाह्वान अदालतमा फर्तिा बुझाई दनु पर्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजमि समाह्वान फर्तिा भएकोमा अदालतले नजि बसोबास गरेको ठाउँमा वा ठाउँ नखुलेमा वादी पक्षलाई समेत बुझी आवश्यकता अनुसार ठेगाना खुलाई अर्को समाह्वान जारी गर्नेछ । (८) नेपाल सरकार वा कुनै सङ्गठित संस्थाको पदाधिकारी वा कर्मचारीका नाममा समाह्वान तामेल गर्नु परेमा त्यस्तो पदाधिकारी वा कर्मचारी बहाल रहेको कार्यालयमा समाह्वान तामेल गर्न सकिनेछ । (९) उपदफा (८) बमोजमि कुनै समाह्वान तामेल गर्न पठाएकोमा त्यस्तो कार्यालय वा संस्थाको तत्काल उपलब्ध भएको प्रमुखले एक प्रतिसमाह्वान सम्बन्धित पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई बुझाई अर्को प्रतमा तामेलीको व्यहोरा र मतिजनाई सम्भव भएमा सम्बन्धित पदाधिकारी वा कर्मचारीको सहीछाप गराई अदालतमा फर्तिा पठाउनु पर्नेछ । (१०) उपदफा (९) बमोजमि समाह्वान तामेल हुन नसकेमा सम्बन्धित कार्यालय वा संस्थाको सूचना पाटीमा त्यस्तो समाह्वान टाँसी दनु पर्नेछ । यसरी सूचना पाटीमा टाँसिएको प्रतविदन सम्बन्धित अदालतमा दनु पर्नेछ । (११) उपदफा (८) बमोजमि समाह्वान तामेल गर्दा त्यस्तो पदाधिकारी वा कर्मचारी बदिमा रहेकोमा सम्बन्धित कार्यालय वा संस्थाले यथाशीघ्र त्यस्तो कर्मचारीलाई त्यसरी समाह्वान तामेल भएको व्यहोराको सूचना दनु पर्नेछ । (१२) कुनै सङ्गठित संस्थाका नाममा समाह्वान तामेल गर्नु परेमा त्यस्तो समाह्वानको एक प्रतत्यस्तो

संस्थाको प्रधान वा स्थानीय कार्यालयमा बुझाई सोको भरपाई अदालतमा बुझाउनु पर्नेछ । (१३) उपदफा (१२) बमोजमि स्थानीय कार्यालयमा समाह्वान तामेल भएकोमा सो समाह्वान त्यस्तो संस्थाको प्रधान कार्यालयमा तामेल भएको माननिन्छ ।

(१४) यस दफा बमोजमि समाह्वान तामेल गर्दा तामेल भएको मतिरि व्यहोरा उल्लेख गरी तामेल गर्ने कर्मचारीले अदालतमा प्रतविदन दनु पर्नेछ । (१५) कुनै अदालतले आफ्नो क्षेत्रभन्दा बाहिरको अन्य कुनै क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेको कुनै व्यक्तिलाई समाह्वान तामेल गर्नु पर्ने भएमा त्यस्तो क्षेत्रको अदालतमा समाह्वान पठाई सो अदालत मार्फत तामेल गराउनु पर्नेछ र त्यस्तो अदालतले पनयिस परचिछेद बमोजमि समाह्वान तामेल गराई त्यसको एक प्रत समाह्वान जारी गर्ने अदालतमा फरिता पठाइदनु पर्नेछ । (१६) यस दफा बमोजमि समाह्वान तामेली गर्दा अभयिक्तलाई दफा ५७ को उपदफा (७) बमोजमि पठाइएको सूचना पनिसमाह्वान साथै बुझाउन वा अवस्थाअनुसार घर दैलामा टाँसनु पर्नेछ । ६२. छापा वा वदियुतीय सञ्चार माध्यमबाट समाह्वान तामेल गर्न सकनि: (१) कुनै समाह्वान दफा ६१ बमोजमि तामेल गर्न नसकिएकोमा अदालतले त्यस्तो समाह्वानको व्यहोरा नेपाल सरकारको स्वामतिवमा रहेको राष्ट्रिय स्तरको कुनै दैनिकि समाचारपत्रमा प्रकाशन गरी वा वदियुतीय सञ्चार माध्यमबाट प्रसारण गरी तामेली गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि समाह्वान प्रकाशन वा प्रसारण भएकोमा त्यस्तो समाह्वान रीतपूर्वक तामेल भएको माननिन्छ । ६३. पक्राउ पूर्जीको तामेली: (१) पक्राउ पूर्जी तामेल गर्न पठाउँदा तीन प्रतपक्राउ पूर्जी पठाई जुन व्यक्तिका नाममा जारी भएको हो भरसक नजिलाई नै मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । बुझाई पक्राउ गरी ल्याउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि जारी गरिएको पक्राउ पूर्जी जसको नाममा जारी गरिएको हो त्यस्तो व्यक्तिले बुझालिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि पक्राउ पूर्जी बुझाउन जाँदा सम्बन्धति व्यक्तिले फेला नपरेमा नजिको एकाघरको कम्तीमा अठार वर्ष उमेर पुगसिकेको कुनै व्यक्तिलाई बुझाउन सकनिन्छ । (४) उपदफा (३) बमोजमि सम्बन्धति व्यक्तिलाई एकाघरका व्यक्तिले फेला नपरेमा वा फेला परेमा पननिजिले वा नजिको एकाघरका व्यक्तिले समेत बुझी नलएमा स्थानीय तहको मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । सम्बन्धति वडा समतिकि सदस्य उपलब्ध भए नजि र नजि पनउपलब्ध नभए कम्तीमा दुईजना स्थानीय व्यक्तिसाक्षी राखी आफ्नो तथा नजिहरूको समेत सहीछाप गराई एक प्रतनिजिको घर दैलामा टाँसी एक प्रतस्थानीय तहको सम्बन्धति वडा कार्यालयमा बुझाई एक प्रततामेली पक्राउ पूर्जी अदालतमा दाखलिा गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि प्राप्त भएको पक्राउ पूर्जी बमोजमिको सूचना स्थानीय तहको सम्बन्धति मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । वडा कार्यालयले आफ्नो सूचना पाटीमा टाँस गर्नु पर्नेछ ।

(६) यस परचिछेद बमोजमि जारी भएको पक्राउ पूर्जी बमोजमि पक्राउ गर्नु पर्ने व्यक्तिको उल्लिखिति ठेगानामा बसोबास नभएको कुरा त्यस्तो ठाउँमा बसोबास गर्ने कम्तीमा दुई जना व्यक्तहरू र स्थानीय तहको सम्बन्धति वडा समतिको कम्तीमा एक जना सदस्यले प्रमाणति गरेमा नजिको बसोबास भएको ठाउँ खुल्न सक्ने भए खुलाई र खुल्न नसक्ने भए सोही व्यहोरा जनाई पक्राउ पूर्जी अदालतमा फरिता बुझाईदनु पर्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजमि पक्राउ पूर्जी फरिता भएकोमा अदालतले नजि बसोबास गरेको ठेगानामा वा त्यस्तो ठेगाना नखुले वादी पक्षलाई खुलाउन मौका दिई आवश्यकता अनुसार अर्को पक्राउ पूर्जी जारी गर्नु पर्नेछ । (८) यस दफा बमोजमि पक्राउ पूर्जी तामेल गर्दा तामेल भएको मतिरि व्यहोरा उल्लेख गरी तामेल गर्ने कर्मचारीले अदालतमा प्रतविदन दनु पर्नेछ । (९) कुनै अदालतले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको अन्य कुनै क्षेत्रमा बसोबास गरी रहेको कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ पूर्जी तामेल गर्नु पर्ने भएमा त्यस्तो क्षेत्रको अदालतमा पक्राउ पूर्जी पठाई त्यस्तो अदालत मार्फत तामेल गराउनु पर्नेछ र त्यस्तो अदालतले पनयिस परचिछेद बमोजमि पक्राउ पूर्जी तामेल गराई त्यसको एक प्रतपक्राउ पूर्जी जारी गर्ने अदालतमा फरिता पठाइदनु पर्नेछ । (१०) उपदफा (८) बमोजमिको प्रतविदन दनि कर्मचारीले यस दफा बमोजमिको कार्यवधिअपनाउँदा पक्राउ पूर्जी तामेल हुन नसकेको कारण खुलाई प्रतविदन दिएमा यस दफामा अन्य जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिसम्बन्धति व्यक्तिको नाममा जारी भएको पक्राउ पूर्जी नेपाल सरकारको स्वामतिवमा रहेको राष्ट्रिय स्तरको दैनिकि समाचारपत्रमा प्रकाशन गरी तामेल गर्न सकनिन्छ र त्यसरी तामेल भएको पक्राउ पूर्जी रीतपूर्वक तामेल भएको माननिन्छ । (११) पक्राउ पूर्जी तामेली गर्दा अभयिक्तलाई दफा ५७ को उपदफा (७) बमोजमि पठाइएको सूचना पनपक्राउ पूर्जी साथै बुझाउन वा अवस्था अनुसार नजिको घर दैलामा टाँसनु पर्नेछ । ६४. वदिशमा रहे बसेका अभयिक्तका नाममा पक्राउ पूर्जी जारी गर्न वा समाह्वान तामेल गर्न सकनि: (१) यस परचिछेदमा अन्य जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिकुनै अदालतमा । वचारधीन रहेको कुनै कसूरको अभयिक्त वदिशमा रहे बसेको भए त्यस्ता व्यक्तिको नाममा पक्राउ पूर्जी जारी गर्नुपर्दा वा समाह्वान तामेल गर्नु पर्दा पारस्परिकि कानून सहायता सम्बन्धी प्रचलति कानून बमोजमि त्यस्तो व्यक्तिको नाममा पक्राउ पूर्जी जारी गर्न वा समाह्वान तामेल गर्न सकनिन्छ । (२) उपदफा (१) बमोजमि जारी भएको पक्राउ पूर्जी वा समाह्वान तामेल भएको सूचना नेपाल सरकारलाई प्राप्त भएमा सोको जानकारी सम्बन्धति अदालतलाई दनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि जारी भएको पक्राउ पूर्जी वा समाह्वान तामेल हुन नसकेमा त्यस्तो पक्राउ पूर्जी वा समाह्वान नेपाल सरकारको स्वामतिवमा रहेको राष्ट्रिय स्तरको दैनिकि समाचारपत्रमा प्रकाशन गरी वा वदियुतीय सञ्चार माध्यममा प्रसारण गरी तामेल गर्न सकनिन्छ ।

(४) उपदफा (१) बमोजमि पक्राउ पूर्जी जारी भएकोमा वा समाह्वान तामेल भएकोमा यसै ऐन बमोजमि जारी भएको वा तामेल भएको माननिन्छ । (५) उपदफा

(१) बमोजमि पक्राउ पूर्जा जारी भई सम्बन्धित मुलुकको प्रहरीले अभ्युक्तलाई पक्राउ गरी कुनै प्रहरी कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरेमा नजिलाई बाटोको म्याद बाहेक बढीमा चौबीस घण्टाभित्र यथाशीघ्र सम्बन्धित अदालतमा उपस्थिति गराउनु पर्नेछ । (६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस दफा बमोजमि वद्विशमा रहे बसेको व्यक्तिको नाममा पक्राउ पूर्जा जारी हुन वा समाह्वान तामेल हुन नसकेकोमा सोही कारणले मात्र मुद्दाको कारबाही र कनिरा गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन । ६५. फरार रहेको व्यक्तिको सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था: (१) यस परिच्छेद बमोजमि पक्राउ पूर्जा जारी भई फेला पर्न नसकी पक्राउ हुन नसकेको वा फरार रही अदालतमा उपस्थिति नहुने व्यक्तिका हकमा पक्राउ पूर्जा जारी भएको मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । पैतीस दिनको भोलपिल्टदेखि नजि अदालतमा उपस्थिति नभएसम्म देहायका कुरामा देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) त्यस्तो व्यक्तिलाई नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, संवैधानिक निकाय वा कुनै सरकारी कार्यालय, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको सङ्गठित संस्था, शैक्षिक वा प्राज्ञिक संस्था वा अन्य कुनै सार्वजनिक संस्थाको बहालवाला पदाधिकारी वा कर्मचारी भए नजि आफ्नो पदबाट स्वतः नलिम्बन भएको मानिनेछ, । (ख) त्यस्तो व्यक्तिको सम्पत्ति दफा ५८ को उपदफा (१५) बमोजमि रोकका भएको रहेनछ भने नजिको नाममा रहेको अचल सम्पत्ति सोही उपदफा बमोजमि रोकका राखिनेछ, । (ग) त्यस्तो व्यक्तिको नाममा वा एकल स्वामित्वमा रहेको उद्योग, व्यापार वा व्यवसाय वा आयकर दर्ता सम्बन्धी फर्म, उद्योग, इजाजत पत्र इत्यादि निवीकरण गर्नु पर्ने भएमा नवीकरण गर्ने कार्य स्वतः मुलतवी रहनेछ, । (घ) त्यस्तो व्यक्तिको नाममा रहेको धितोपत्रको कारोबार स्वतः रोकका हुनेछ, । (ङ) त्यस्तो व्यक्तिले कानून बमोजमि प्राप्त गर्न सक्ने तलब, भत्ता, उपदान, नवित्तभरण जस्ता सुविधाहरु स्वतः रोकका रहेको मानिनेछ, । (च) त्यस्तो व्यक्तिले प्रचलित कानून बमोजमि पेटेन्ट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, प्रतिलिपि अधिकार जस्ता बौद्धिक सम्पत्तिबाट प्राप्त गर्ने रोजल्टी लाभ वा सुविधा स्वतः रोकका रहेको मानिनेछ, । (छ) त्यस्तो व्यक्तिको नाममा बैङ्क खाता रहेको जानकारी भए त्यस्तो खाताको सञ्चालन रोकका राख्न लेखी आएमा बैङ्क खाता रोकका राख्नु पर्नेछ, । (ज) त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रचलित कानून बमोजमि नागरिकताको प्रमाणपत्र, राहदानी वा जग्गाधनी प्रमाणपूजा उपलब्ध नगराउन लेखी आएमा सम्बन्धित निकायले नागरिकताको प्रमाणपत्र, राहदानी वा जग्गा धनी प्रमाण पूजा उपलब्ध गराउन हुँदैन, ।

(झ) त्यस्तो व्यक्तिलाई नेपाल बाहिर रहे बसेको जानकारी प्राप्त हुन आएमा वा नेपाल सरकार पक्ष रहेको सन्ध्या प्रचलित कानून बमोजमि सुपुर्दगी गर्न सकिने अवस्था रहेछ भने त्यस सम्बन्धी कारबाही र त्यस्तो अवस्था नभए कसूरको गम्भीरता हेरी नजिलाई पक्राउ गर्न कूटनैतिक माध्यम मार्फत सम्बन्धित मुलुक वा सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई अनुरोध गर्न सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन अदालतले सम्बन्धित अधिकारी वा निकायलाई त्यसको सूचना दनु पर्नेछ । ६६. अदालतमा नै म्याद तामेल गर्न सकिने: (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै अदालतबाट देहायका व्यक्तिका नाममा जारी भएको मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । म्याद, पक्राउ पूर्जा, समाह्वान वा सूचना त्यस्तो व्यक्तिलाई देहायको अवस्थामा अदालतमा नै बुझाई तामेल गर्न सकिनेछ:- । (क) सम्बन्धित अदालतका कर्मचारी वा पदाधिकारी भए नजि अदालतमा हाजरि हुँदा, । (ख) सम्बन्धित अदालतमा अर्को कुनै मुद्दामा तारखिमा रहेको पक्ष भए त्यस्तो तारखिमा उपस्थिति हुँदा, । (ग) सम्बन्धित अदालतमा रहेको कुनै मुद्दामा कुनै पक्षलाई प्रतनिधित्व गर्ने वारसि भए त्यसरी प्रतनिधित्व गरी उपस्थिति हुँदा, । (घ) सम्बन्धित अदालतमा कानून व्यवसायको सलिसलामा उपस्थिति हुने कानून व्यवसायी भए त्यस्तो व्यवसायको सलिसलामा उपस्थिति हुँदा, वा । (ङ) सम्बन्धित अदालतमा साक्षीको रुपमा उपस्थिति भएको व्यक्तिलाई सो हैसियतमा उपस्थिति हुँदा । (२) उपदफा (१) बमोजमिका व्यक्तिका नाममा अदालतबाट जारी भएको मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । म्याद, पक्राउ पूर्जा, समाह्वान वा सूचना नजि सम्बन्धित अदालतमा उपस्थिति हुँदाका बखत बुझाउन ल्याएमा नजिले बुझलिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि बुझाउन ल्याउँदा त्यस्तो मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । म्याद, पक्राउ पूर्जा, समाह्वान वा सूचना नजिले बुझलिने इन्कार गरेमा तामेलदारले त्यस्तो कुराको प्रतविदन सम्बन्धित अदालतमा तुरुन्त गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि परेको प्रतविदनको व्यहोरा मनासबि देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिले नजिको नाममा जारी भएको त्यस्तो मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । म्याद, पक्राउ पूर्जा, समाह्वान वा सूचना नबुझेसम्म सम्बन्धित अदालतले नजिलाई वारसिको हैसियतमा प्रतनिधित्व गर्न, तारखि लनि, कानून व्यवसाय गर्न वा साक्षीको हैसियतमा बकपत्र गर्न रोक लगाउने आदेश गर्नेछ । परिच्छेद-७ । थुनेछेक, धरौट तथा जमानत सम्बन्धी व्यवस्था । ६७. अभ्युक्तलाई थुनामा राख्ने: (१) देहायको कुनै कसूरको अभियोग लागेको अभ्युक्त तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसूरदार देखिने भएमा वा कसूरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने कुनै मनासबि आधार भएमा अदालतले त्यस्तो अभ्युक्तलाई कारण खुलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्नेछ: ।

(क) जन्म कैदको सजाय हुन सक्ने कसूर, । (ख) तीन वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय हुन सक्ने अनुसूची-१ वा अनुसूची-२ अन्तर्गतका कसूर, वा । (ग) खण्ड (क) वा (ख) मा उल्लिखित कसूरको उद्योग, दुरुत्साहन वा अपराधिक षडयन्त्र गरेको वा त्यस्तो कसूरमा मतियार भएको कसूर । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै

कुरा लेखिएको भए तापनिकानून बमोजमि कैदको सजाय हुन सक्ने अभयिक्तलाई देहायको अवस्थामा अदालतले पुरपक्षको लागि थुनामा राख्न सक्नेछः- । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । (क) अभयिक्तले अदालतमा कसूर स्वीकार गरेको र मुद्दाको तथ्य र प्रमाणको मूल्याङ्कन गर्दा थुनामा राख्न मनासबि देखिएको, । (ख) एक वर्ष वा सोभन्दा बढी सजाय हुन सक्ने कसूरको अभयिग लागेको अभयिक्तको नेपालमा स्थायी बसोबास नभएको र नजिलाई थुनामा नराखेको खण्डमा नजि भाग्ने र पछिपक्राउ पर्ने सम्भावना नरहेकोमा, । (ग) दफा ५८ को उपदफा (१) बमोजमि जारी भएको पक्राउ पूरजी बमोजमि म्यादभतिर हाजरि नभई अभयिक्त पक्राउ भई आएको र नजिले उजुरी साथ अदालतमा उपस्थति हुन नआएको कुनै सन्तोषजनक कारण देखाउन नसकेकोमा, । (घ) अभयिग लागनुभन्दा तीन वर्षअघिको अवधभित्तिर अन्य कुनै कसूरको अभयिगमा नजिले कैद सजाय पाउने ठहर भएको । (३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिकानून दश वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने कसूरमा बाहेक अभयिक्त बालबालिका वा शारीरिक वा मानसिक रोग लागि अशक्त भएको वा सात महिनाभन्दा बढीकी गर्भवती महिला वा पचहत्तर वर्ष माथिको वृद्ध भएमा त्यस्तो अभयिक्तलाई अदालतले मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । धरौटी वा जमानत लाई तारखिमा छोड्न सक्नेछ । ६८. अभयिक्तसँग धरौट वा जमानत वा बैङ्क जमानत लनिः (१) दफा ६७ को अवस्थामा हुने बाहेक कुनै अभयिक्त उपरको अभयिग प्रमाणति हुने मनासबि आधार भएमा अदालतले नजिसँग मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानत लाई तारखिमा राख्न सक्नेछ । तर बैङ्क जमानत बनि शर्तको र अदालतले तोके बमोजमिको अवधसिमम अद्यावधकि हुन सक्ने हुनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानत नदनि अभयिक्तलाई अदालतले थुनामा राख्नेछ । ६९. तारखिमा राख्नु पर्नेः दफा ६७ र दफा ६८ को अवस्था बाहेक अन्य अवस्थामा अभयिक्त अदालतमा हाजरि भएपछि नजिलाई तारखिमा राखी मुद्दाको पुरपक्ष गर्नु पर्नेछ । ७०. थप धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानत माग्न सक्निः (१) कुनै अभयिक्तबाट लिएको धरौट, जमानत वा बैक जमानतको रकम पछि अपर्याप्त भएको देखनि आएमा अदालतले नजिसँग थप धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानत माग्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको थप धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानत दनि नसकेमा त्यस्तो अभयिक्तलाई अदालतले थुनामा राख्न सक्नेछ ।

७१. कारबाहीको जुनसुकै अवस्थामा पन थुनामा वा जमानतमा राख्न सक्निः (१) मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए तापनिकानून अदालतले प्रमाण बुझ्दै जाँदा अभयिक्तलाई अवस्था अनुसार दफा ६७ बमोजमि थुनामा राख्न वा दफा ६८ बमोजमि नजिसँग धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानत माग्न सक्नेछ र सुरुमा पुप्रपक्षको लागि अभयिक्तलाई थुनामा नराखेको वा नजिसँग धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानत नलिएको कारणले मात्र पछि नजिलाई थुनामा राख्न वा नजिसँग धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानत माग्न अदालतलाई बाधा परेको माननि छैन । (२) दफा ६७ वा दफा ६८ बमोजमि थुनामा परेको कुनै अभयिक्त कसूरदार होइन भन्ने प्रमाणति हुन सक्ने कुनै मनासबि आधार प्राप्त हुन आएमा मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए पनित्यस्तो वषियमा सुनुवाई गरी अदालतले नजिलाई थुनामाबाट छोड्ने आदेश दनि सक्नेछ । ७२. धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानतको रकम तोक्ने आधारः (१) यस परिच्छेद बमोजमि लनि पर्ने धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानतको रकम तोक्दा देहायको कुरा वचार गरी मनासबि कसिमिले तोक्नु पर्छः- । (क) कसूरको प्रकृति र गम्भीरता, । (ख) अभयिक्त वा कसूरदारको आर्थिक अवस्था तथा पारिवारिक स्थिति, । (ग) अभयिक्त वा कसूरदारको उमेर र शारीरिक स्थिति, । (घ) नजिले पहिले कुनै कसूरमा कसूरदार ठहरी सजाय पाएको वा नपाएको, । (ङ) नजिले एकै वारदातमा वभिनिन कसूर गरे वा नगरेको, । (च) नजिलाई भएको वा हुन सक्ने सजाय र नजिले व्यहोरनु पर्ने क्षतिपूर्ति, । (छ) कसूरबाट सृजति परिणाम, । (ज) कसूरमा साबिती भए वा नभएको, । (झ) असहाय वा अशक्त व्यक्ति वा गर्भवती वा दुधे बालबालिका भएकी महिला अभयिक्त रहेको । (२) यस ऐन अन्तर्गत कुनै व्यक्तिसँग मागिएको धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानतको रकम घटी वा बढी भई मनासबि नभएको कारण देखाई मुद्दाको कुनै पक्षले नविदन दएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले त्यस्तो वषियमा सुनुवाई गरी त्यस्तो धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानत रकम थप घट गर्ने वा परिवर्तन गर्ने आदेश दनि सक्नेछ । ७३. पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा नविदन गर्न सक्निः यस परिच्छेद बमोजमि भएको थुनछेक वा तोकेको धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानतमा चित्त नबुझ्ने मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । पक्षले एक तहसम्म पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा नविदन दनि सक्नेछ । तर जन्मकैद वा मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । दश वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने कसूरमा भएको थुनछेकको आदेश बेरीत भएको प्रश्नमा एक तहभन्दा माथिको पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पन निविदन दनि सक्निछ । ७४. धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानत लाँदा कागज गराउनु पर्नेः (१) यस परिच्छेद बमोजमि कुनै व्यक्तबाट धरौट लाँदा अदालतबाट तोकेको समय र स्थानमा त्यस्तो व्यक्ति उपस्थिति नभएमा धरौट जफत हुने शर्त उल्लेख गरी अनुसूची-२९ बमोजमिको ढाँचामा कागज गराउनु पर्नेछ ।

(२) यस ऐन बमोजमि जमानत वा बैङ्क जमानत लाँदा जमानतको रकमको अङ्क तोक्यो त्यस्तो बमोजमिको सम्पत्ति जमानत लनि पर्नेछ । (३) जमानत दनि पर्ने व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्ति जमानत दिएको भए अदालतबाट तोकेको समय र स्थानमा आफू उपस्थिति नभएमा जमानतको रकम जमानत रहेको त्यस्तो

सम्पत्ति वा नजिको अरु कुनै सम्पत्तिबाट असूल गर्ने शर्त उल्लेख गरी नजिबाट अनुसूची-३० बमोजमिको ढाँचामा कागज गराउनु पर्नेछ । स्पष्टीकरण: यस परचिछेदको प्रयोजनको लागि "जमानत" भन्नाले बैङ्क जमानतलाई समेत सम्झनु पर्छ । (४) यस परचिछेद बमोजमि जमानत दानि पर्ने व्यक्तिको लागि अरु कसैले आफ्नो सम्पत्ति जमानत दिएको भए अदालतबाट तोकिएको समय र स्थानमा नजिलाई उपस्थिति नगराएमा जमानतको रकम त्यस्तो जमानत रहेको सम्पत्ति वा आफ्नो अरु कुनै सम्पत्तिबाट असूल गर्न नजिको मज्जुरी रहेको व्यहोरा सहतिको शर्त गराई त्यस्तो व्यक्तिसँग अनुसूची-३१ बमोजमिको ढाँचामा कागज गराउनु पर्नेछ । (५) यस दफा बमोजमि जमानत दिएको सम्पत्तिको मूल्य पछि कुनै कारणवश घट्न गएमा त्यस्तो जमानत दानि व्यक्तिले त्यस्तो घटेको मूल्य बराबरको सम्पत्ति अदालत समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । ७५. धरौटी जफत हुने: (१) यस परचिछेद बमोजमि धरौटी राख्ने व्यक्तिलाई अदालत समक्ष तोकिएको तारेखमा उपस्थिति नभएमा नजिले राखेको धरौटी जफत हुनेछ । (२) यस परचिछेद बमोजमि राखिएको धरौटी अचल सम्पत्ति रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिले बुझाउनु पर्ने रकम बराबरको सम्पत्ति बिक्री वा असूल गरी अरु सम्पत्ति नजिलाई फर्ति गर्नु पर्नेछ । ७६. धरौटी फर्ति र जमानत फुकुवा हुन सक्ने: (१) अदालतमा दायर भएको मुद्दामा यस परचिछेद बमोजमि अभ्युक्तलाई थुनामा राख्ने आदेश भएमा थुनामा राख्नुअघि नजिले राखेको धरौट वा जमानत फुकुवा गरिदिनु पर्नेछ । (२) अदालतले कुनै मुद्दाको सलिसलामा कुनै अभ्युक्तबाट लिएको धरौटी वा जमानत त्यस्तो मुद्दाको अन्तमि नरिणय हुँदा अभ्युक्तले सफाई पाएमा यस परचिछेदमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक नजिलाई तुरुन्त फर्ति वा फुकुवा गरी दानि पर्नेछ । ७७. खास अवधिभित्र मुद्दा फैसला नभएमा थुनामाबाट छोड्न सकिने: (१) यस परचिछेद बमोजमि पुरपक्षको लागि थुनामा राखिएको कुनै अभ्युक्तको सम्बन्धमा प्रमाण बुझ्न पहिलो पटक तारखि तोकिएको मितिले एक वर्षभित्र मुद्दा कनिरा हुन नसकेमा त्यस्तो अभ्युक्तलाई थुनामा राखिएको भए धरौटी वा जमानत लई मुद्दाको कारबाही र कनिरा गर्न सकिनेछ । तर- । (क) जन्मकैद वा दश वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने कुनै कसूरको अभयोग लागेको कुनै अभ्युक्त दफा ६७ बमोजमि थुनामा परेको रहेछ भने नजिको सम्बन्धमा यो दफा लागू हुने छैन । (ख) पटके कसूरदारलाई अदालतले मनासबि सम्झेमा थुनामै राखी कारबाही गर्न सक्नेछ । (२) कुनै अदालतले उपदफा (१) बमोजमि कुनै अभ्युक्तलाई छोड्न आदेश दिएकोमा त्यसरी छोड्ने आदेश दिएको तीन दिनभित्र पुनरावेदन सुन्ने अदालतलाई त्यसको जानकारी गराउनु पर्नेछ ।

७८. थुनामा राख्न सकिने अधिकतम अवधि: यस परचिछेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अभ्युक्तलाई नजि उपर लगाइएको अभयोग प्रमाणित भएमा हुन सक्ने अधिकतम कैदको सजायको अवधिभन्दा बढी अवधिसम्म थुनामा राखिने छैन । ७९. आदेश पर्चा खडा गर्नु पर्ने: यस परचिछेद बमोजमि कुनै अभ्युक्तलाई थुनामा राख्दा, थुनामा राखिएको अभ्युक्तलाई छोड्दा वा कुनै अभ्युक्तसँग धरौट वा जमानत लौंदा वा थपघट वा परिवर्तन गर्दा वा दफा ७७ बमोजमि थुनाबाट छोड्दा अदालतले कारण सहतिको आदेश पर्चा खडा गर्नु पर्नेछ । ८०. थुना पूरजी दानि पर्ने: यस परचिछेद बमोजमि कुनै व्यक्तिलाई थुनामा राख्दा त्यसको कानूनी आधार र कारण खुलाई अधिकार प्राप्त अधिकारीले अनुसूची-३२ बमोजमिको ढाँचामा थुना पूरजी दर्दै थुनामा राख्नु पर्नेछ । परचिछेद-८ । तारेख सम्बन्धी व्यवस्था । ८१. कारण खुलाई तारखि तोकने: (१) अदालतले तारखि तोकदा मुद्दाका पक्षहरूको उपस्थिति गर्नु पर्ने प्रत्येक काम खुलाई तोकनु पर्नेछ र प्रत्येक तारखिका दिन सम्पादन हुने काम तारखि पर्चामा खुलाउनु पर्नेछ । (२) तारखि तोकिएको दिन उपदफा (१) बमोजमि तोकिएको काम सम्पादन हुनु पर्नेछ । तर तोकिएको तारखिमा कुनै कारणबस तोकिएको काम हुन नसकेमा त्यसको कारण खुलाई आदेश पर्चा खडा गरी अर्को तारखि तोक्न सकिनेछ । (३) नेपाल सरकार वादी वा प्रतवादी भएको मुद्दामा अदालतले उपदफा (१) बमोजमि मुद्दाको सुनुवाई वा कारबाहीको लागि तारखि तोकिएको सूचना सम्बन्धित सरकारी वकिलको कार्यालयलाई दानि पर्नेछ । ८२. तारखि कतिब र तारखि भरपाई: (१) अदालतले अनुसूची-३३ बमोजमिको ढाँचामा एउटा वा आवश्यकता अनुसार मुद्दाको प्रत्येक फाँटको लागि छुट्टा छुट्टै तारखि कतिब खडा गरी राख्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि खडा गरिएको तारखि कतिबमा कुन प्रयोजनको लागि कहिलेको तारखि तोकिएको हो त्यस्तो व्यहोरा जनाई सम्बन्धित कर्मचारीले सहीछाप गर्नु पर्नेछ र मुद्दामा उपस्थिति पक्षहरूको सहीछाप गराई अनुसूची-३४ बमोजमिको तारखि भरपाई खडा गरी मसिलि सामेल राख्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि तोकिएको तारखिका दिन कुनै पक्ष अदालतमा उपस्थिति नभएमा सम्बन्धित कर्मचारीले त्यस्तो कुरा मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । तारखि भरपाईमा जनाई सहीछाप गर्नु पर्नेछ । (४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार वादी भएको मुद्दामा नेपाल सरकार तारखिमा बस्नु पर्ने छैन । ८३. तारखि पर्चा: (१) अदालतले प्रत्येक मुद्दाको पक्षहरूलाई अनुसूची-३५ बमोजमिको ढाँचामा तारखि पर्चा दानि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको तारखि पर्चामा कुन प्रयोजनको लागि कहिलेको तारखि तोकिएको हो त्यस्तो कुरा जनाई सम्बन्धित कर्मचारीले सहीछाप गर्नु पर्नेछ ।

८४. तारखि तोकदा पक्षहरूलाई सुविधा हुने कसिमिले तोकनु पर्ने: (१) मुद्दामा कुनै प्रयोजनको लागि तारखि तोकदा यथासम्भव मुद्दाका पक्षहरूको सुविधा र तोकिएको काम हुन सक्ने वा नसक्ने कुरालाई विचार गरी तोकनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि तारखि तोकदा मुद्दाको कारबाहीको सम्बन्धमा तोकिएको कार्यतालिका अनुसार तोकनु पर्नेछ । ८५. तोकिएको तारखिका दिन उपस्थिति हुनुपर्ने: (१) अदालतबाट कुनै कामका लागि उपस्थिति हुन तारखि तोकिएकोमा

तोकएको तारखिका दनि अभयुक्त वा प्रतवादी अदालतमा उपस्थिति हुनु पर्नेछ । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । तर तोकएको तारखिका दनि काबूबाह्रिको परस्थिति उत्पन्न भई अदालतमा उपस्थिति हुन नसकेको कारण देखाई मुद्दाका कुनै पक्षले नविदन दएमा र त्यस्तो व्यहोरा मनासबि देखिएमा अदालतले बढीमा दुई पटकसम्म एक्काईस दिनसम्मको गुजरेको तारखि थामदिनि आदेश दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि तोकएको तारखिको दनि उपस्थिति हुनु पर्ने व्यक्तिकुनै व्यहोराले थुनएको वा कैद परेको रहेछ भने आफु थुना वा कैदमा परेको कारागार मार्फत त्यस्तो कुराको सूचना सम्बन्धति अदालतमा पठाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि सूचना दिएकोमा त्यसरी थुना वा कैदमा रहेको अवधभिर त्यस्तो व्यक्तिले तारखि गुजारेको माननि छैन । (४) उपदफा (२) बमोजमि थुनएको वा कैद परेको व्यक्तिले त्यसको सूचना अदालतलाई दएमा अदालतले पुरूपक्षका बखत नजिलाई उपस्थिति गराउन सम्बन्धति कारागारलाई आदेश दनि सक्नेछ । ८६. तारखिको दनि मुद्दाका पक्ष अनुपस्थिति भएमा त्यसको परणामः (१) मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । मुद्दाको कुनै पक्ष तोकएको तारखिको दनि वादी हाजरि नभएमा अदालतले नजिले दफा ८५ को उपदफा (१) को प्रतबिन्धात्मक वाक्यांश बमोजमि थामउने म्यादको हिसाब गरी अर्को तारखि तोकनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि तोकएको अर्को तारखिको दनि वा सोभन्दा अगावै मुद्दाको पक्ष उपस्थिति भई काबू बाह्रिको कुनै परस्थिति परेकोले अघिल्लो तारखिमा उपस्थिति हुन नसकेको कुनै मनासबि कारण देखाई मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झकिएको । नविदन दएमा अदालतले नजिको तारखि थामी कानून बमोजमि मुद्दाको कनिरा गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि तोकएको अर्को तारखिको दनि मुद्दाको पक्ष अदालतमा उपस्थिति नभएमा समेत अदालतले मसिलि सामेल रहेका प्रमाणबाट प्रतवादीले वादीको दाबी पूरै वा आंशकि रुपमा स्वीकार गरेको देखनि आएमा वा ठहरेमा त्यस्तो हदसम्म इन्साफ गर्ने गरी र स्वीकार नगरेको वा स्वीकार गरेको नठहरेकोमा त्यस्तो हदसम्म खारेज गर्ने गरी मुद्दाको कनिरा गर्नु पर्नेछ । तर वादी हाजरि रहेको र प्रतवादी हाजरि नरहेको अवस्थामा वादी प्रतवादीको जो बुझ्नु पर्ने प्रमाण बुझी ठहरे बमोजमि मुद्दाको फैसला गर्नु पर्नेछ ।

(४) यस ऐन बमोजमि अदालतमा बयान वा प्रतउत्तरपत्र दइसकेपछि तोकएको तारखिमा अभयुक्त वा प्रतवादी अदालतमा उपस्थिति नभए पन अदालतले कानून बमोजमि मुद्दाको कारबाही र कनिरा गर्न सक्नेछ । ८७. पक्राउ पूरजी जारी गर्न र सम्पत्ति रोक्का राख्न सक्निः (१) दफा ८६ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन कुनै अभयुक्त पहिले तोकएको तारखिमा अनुपस्थिति रहेछ र नजिलाई पक्राउ गरी अदालतमा उपस्थिति गराउनु पर्ने अदालतलाई लागेमा दफा ५८ बमोजमि पक्राउ पूरजी जारी गरी त्यस्तो अभयुक्तलाई पक्राउ गर्न र त्यस्तो अभयुक्तको सम्पत्ति रोक्का राख्न समेत अदालतले आदेश दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि आदेश दिएकोमा त्यस्तो आदेश बमोजमि सम्बन्धति प्रहरी कर्मचारीले अभयुक्तलाई पक्राउ गर्न र सम्बन्धति मालपोत कार्यालय वा अन्य निकाय वा संस्थाले अभयुक्तको सम्पत्ति रोक्का राख्नु पर्नेछ । ८८. प्रमाण बुझिसिकेपछि तारखि नबसे पन हुनेः (१) मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन प्रमाण बुझिसिकेपछि कुनै पक्ष तारखिमा बस्न नचाहेमा नजिले त्यसको अनुमतिको लागि अदालतमा नविदन दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नविदन परेमा अदालतले नजिलाई तारखिमा राख्न आवश्यक नदेखिए नजिको तारखि टुटाइदनि सक्नेछ । परिच्छेद-९ । वारसि सम्बन्धी व्यवस्था । ८९. वारसि नयुक्त हुन सक्नेः (१) मुद्दाको कुनै पक्ष उजुरी, पुनरावेदनपत्र वा प्रतउत्तरपत्र दनि, प्रमाण पेश गर्न, फैसला बमोजमि बगि, क्षतिपूर्ति वा अन्य कुनै कुरा भराई लनि वा मुद्दा सम्बन्धी अन्य कुनै आवश्यक काम कारबाही गर्न आफु उपस्थिति हुन नसक्ने भएमा त्यसको कारण खुलाई त्यस्तो पक्षले आफ्नो तर्फबाट वारसि नयुक्त गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन देहायको अवस्थामा वारसि नयुक्त गर्न सक्नि छैन : - । (क) अनुसूची-१ र अनुसूची-२ अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धी मुद्दा भएमा, । (ख) यस ऐन बमोजमि बयान दनि पर्ने अवस्थाको अभयुक्त अदालतमा आफै उपस्थिति भै बयान दनि पर्ने भएमा, । (ग) यस ऐन बमोजमि पुरूपक्षका लागि थुनामा बस्नु पर्ने वा धरौटी वा जमानत माग भएको अवस्थामा त्यस्तो धरौटी वा जमानत दनि नसकी थुनामा बसेको व्यक्त भएमा, । (घ) वारसि रहेको वा राख्न पाउने अवस्था भएपन कुनै मनासबि कारण भई अदालतले मुद्दाको पक्षलाई आफै अदालतमा उपस्थिति हुन आदेश दएमा, । (ङ) थुनामा रहेको वा पहिले नै धरौटी वा जमानत दइसकेकोमा बाहेक वदिशी नागरकि वा नागरकिताको ठेगाना नभएको व्यक्तिले मुद्दाको फैसला हुँदा कानून बमोजमि आफूलाई हुन सक्ने सजाय बराबरको रकम धरौटी नराखेमा वा त्यस बापत जमानत नदएमा, । (च) अदालतको आदेश बमोजमि लागेको दण्ड, जरिवाना, दशौं, बसिौं नतरि बाँकी रहेको भएमा, वा । (छ) अदालतले कुनै मनासबि कारण देखाई वारसि राख्न नपाउने भनी आदेश दिएकोमा । (३) कसैले उपदफा (२) प्रतकिल हुने गरी वारसि दिएकोमा अदालतले त्यस्तो वारसि बदर गर्नेछ । (४) देहायको योग्यता पुगेको व्यक्त वारसि हुन सक्नेछः- । (क) प्रचलति कानून बमोजमि करार गर्न योग्य, ।

(ख) करिंते, जालसाजी, भ्रष्टाचार वा नैतिक पतन देखनि अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको, । तर मुद्दाको कुनै पक्षले आफ्नो एकाघरसँगको कुनै नातेदारलाई वारसि नयुक्त गर्न यस खण्डमा उल्लेख भएको कुनै कुराले बाधा पुर्‍याएको माननि छैन । (ग) फैसला बमोजमि सरकारी बगि, फैसला कार्यान्वयन गरे बापत अदालतलाई तरिनु पर्ने कुनै दस्तुर, अदालती शुल्क वा कुनै दण्ड वा जरिवाना तरिनु बाँकी नरहेको । (५) उपदफा (१) बमोजमि वारसि नयुक्त गर्दा



देहायको कुराहरु उल्लेख गरी अनुसूची-३६ बमोजमिको ढाँचामा वारेसनामा लेखी नयुक्त गर्नु पर्नेछः- । (क) मुद्दाको वषिय, । (ख) वारसि हुने व्यक्तिको पूरा नाम, थर, टोल सहितको ठेगाना र उमेर, नागरिकता नम्बर र नागरिकता लिएको जिल्ला, । (ग) वारसि हुने व्यक्तिलाई उपदफा (४) बमोजमिको कुनै अयोग्यता छैन भन्ने कुरा, । (घ) अदालतको आदेश बमोजमि कुनै दण्ड, जरिवाना, दशौँ र बसिँ बाँकी नरहेको कुरा, । (ङ) नजिले अख्तियार पाएको काम । (६) वारेसनामाको लेखित तयार गर्दा कम्तीमा दुई जना साक्षी राख्नु पर्नेछ । (७) वारेसनामाको लेखितमा वारसि नयुक्त गर्ने पक्ष र साक्षीहरुले सहीछाप गर्नु पर्नेछ । १०. एकैसाथ एकभन्दा बढी व्यक्तिको वारसि हुन सक्नेः एउटै व्यक्तिकै साथ एकभन्दा बढी व्यक्तिको वारसि हुन सक्नेछ । तर कुनै मुद्दामा एउटा पक्षको वारसि भएको व्यक्तिसोही मुद्दा वा सोही मुद्दासँग सम्बन्धित मुद्दामा नजिको वपिपक्षको वारसि हुन सक्ने छैन । ११. पक्ष वारसि हुन सक्नेः कुनै मुद्दामा एकभन्दा बढी वादी वा प्रतवादी भएकोमा त्यस्ता व्यक्तिको मध्ये कुनै व्यक्तिलाई वारसि नयुक्त गर्न सकिनेछ । तर एक पक्षको वारसि सोही मुद्दामा वपिपक्षको वारसि हुन सक्ने छैन । १२. वारसिको अधिकार र कर्तव्यः (१) वारसिले आफूलाई नयुक्त गर्ने पक्षको तरफबाट वारेसनामामा लेखिए बमोजमिको सबै काम गर्न सक्नेछ । (२) वारसि नयुक्त गर्ने व्यक्तिलाई नै उपस्थिति गराउन अदालतबाट आदेश भएमा वारसिले त्यस्तो व्यक्तिलाई अदालतमा उपस्थिति गराउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि सम्बन्धित व्यक्तिको उपस्थिति नभएमा त्यस्तो व्यक्तिको वारसि अदालतले बदर गर्न सक्नेछ । १३. वारसि बदर गर्न सकिनेः (१) वारसि नयुक्त गर्ने पक्षले चाहेमा जुनसुकै बखत आफूले दिएको वारेसनामा बदर गरी आफूले मुद्दा सकार गर्न वा अर्को व्यक्तिलाई वारसि नयुक्त गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि वारेसनामा बदर गरी आफ्नो मुद्दा आफूले सकार गरेमा सम्बन्धित पक्षले त्यसको जानकारी अदालतलाई नविदन मार्फत दनु पर्नेछ । १४. वारसिलाई पक्राउ नगरिनेः मुद्दाको फैसला हुँदा पक्षलाई भएको सजाय वा पक्षले व्यहोरु पर्ने दायित्वको सम्बन्धमा वारसिलाई पक्राउ गरिने छैन । १५. वारसि नयुक्त गर्न अनुमति दिने सकिने विशेष व्यवस्थाः (१) दफा ८९ को उपदफा (२) को खण्ड (क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका अवस्थाको व्यक्तिले सोही व्यहोरा खुलाई वारसि नयुक्त गर्न अनुमतिको लागि अदालतमा नविदन दिने सक्नेछः- ।

(क) तीन वर्ष वा तीन वर्षभन्दा घटीको कैद सजाय हुन सक्ने कसूरको अभियोग लागेको अभियुक्त थुनामा बसेको रहन्छ र काबू बाहिरको परस्थितिले तोकेको तारखिमा उपस्थिति हुन नसक्ने अवस्था सृजना भएमा, । (ख) पाँच वर्षसम्म कैदको सजाय हुन सक्ने कसूरको अभियोग लागेको महिला सुत्केरी भएको वा अन्य कुनै कारणले गर्दा तोकिएको तारखिमा अदालतमा उपस्थिति हुन नसक्ने भएमा । (२) उपदफा (१) बमोजमि नविदन परेमा र त्यस्तो नविदनको व्यहोरा मनासबि देखिएमा यस परिच्छेदका अन्य व्यवस्थाहरुको अधीनमा रही अदालतले कारण खुलाई नजिलाई अवधितोकी वा नतोकी वारसि राख्न अनुमति दिने सक्नेछ । परिच्छेद-१० । १६. मुद्दा सार्न सक्नेः (१) सर्वोच्च अदालतले नेपालको संवधानको धारा १३४ को उपधारा (१) बमोजमिको अवस्थामा कुनै उच्च अदालतमा वचाराधीन मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा झिकाई कारबाही, सुनुवाई र कनिरा गर्न सक्नेछ । (२) सर्वोच्च अदालतले नेपालको संवधानको धारा १३४ को उपधारा (२) बमोजमिको अवस्थामा एक उच्च अदालतमा वचाराधीन मुद्दा अर्को उच्च अदालतमा सारी त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र कनिरा गर्न आदेश दिने सक्नेछ । (३) उच्च अदालतले नेपालको संवधानको धारा १४५ को उपधारा (२) बमोजमिको अवस्थामा आफ्नो मातहतको एक जिल्ला अदालतमा वचाराधीन रहेको मुद्दा मातहतको अर्को जिल्ला अदालतमा सारी सुनुवाई गर्ने आदेश दिने सक्नेछ । (४) उपदफा (२) वा (३) बमोजमिको मुद्दा सार्ने अवस्था वदियमान भए वा नभएको वषियको नरिण्य मुद्दाका सम्बन्धित पक्षको नविदन वा अदालतको नरीक्षण वा प्रतविदनबाट प्राप्त भएको जानकारीबाट गरिनेछ । (५) कुनै अदालतमा दायर रहेको कुनै मुद्दा यस ऐन बमोजमि त्यस्तो अदालतको न्यायाधीशले हेर्न नहुने कुनै कारण भएमा सम्बन्धित अदालतले त्यस्तो कुरा उल्लेख गरी पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा प्रतविदन पठाउनु पर्नेछ र त्यस बमोजमि प्रतविदन प्राप्त भएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले पक्षहरुको सुवधिलाई समेत वचार गरी त्यस्तो मुद्दा आफ्नो प्रादेशिक अधिकार क्षेत्रको समान तहको अर्को अदालतमा सार्न सक्नेछ । (६) उपदफा (२) बमोजमि आदेश भएकोमा त्यस्तो अदालतले सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजमि त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई वा कनिरा गर्नेछ । (७) उपदफा (२), (३) वा (५) बमोजमि अर्को अदालतबाट मुद्दाको कनिरा भए पनि त्यस्तो अदालतले गरेको फैसला उपर सुर्मा फरिदपत्र दर्ता भएको अदालतको पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ । १७. मुद्दा मुलतवी राख्न सक्नेः (१) भनिन भनिन अदालतमा दायर रहेका भनिन भनिन मुद्दाहरुमध्ये एउटाको कनिरा नभई अर्कोको कनिरा हुन नसक्ने वा गर्न नहुने वा एउटा मुद्दाको नरिण्यबाट अर्को मुद्दाको नरिण्यमा तात्विक असर पर्ने कुनै मनासबि कारण देखाई त्यस्ता मुद्दाको कुनै पक्षले सम्बन्धित अदालतमा नविदन दिएमा वा मुद्दाको कारबाहीको सलिसलामा अदालतले स्वयं त्यस्तो कुरा महसुस गरेमा अदालतले कारण खुलाई त्यस्तो मुद्दा मुलतवी राख्ने आदेश दिने सक्नेछ ।

(२) कुनै अदालतले त्यस्तो अदालतमा दायर रहेको कुनै मुद्दा उपदफा (१) बमोजमि मुलतवी राख्ने आदेश दिएकोमा त्यस्तो कुरा पक्षहरुलाई लेखित रूपमा सूचित गरी मुद्दाको सबै कारबाही स्थगित गर्नु पर्नेछ र अर्को मुद्दा दायर रहेको सम्बन्धित अदालतलाई समेत त्यस्तो कुराको सूचना दनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको सूचना प्राप्त भएपछि सम्बन्धित अदालतले त्यस्तो अदालतमा दायर रहेको सम्बन्धित मुद्दाको कनिरा गरेपछि तीस दिनभित्र फैसलाको एक प्रतिनक्कल संलग्न गरी मुद्दा मुलतवी रहेको अदालतलाई त्यस्तो कुरा सूचित गर्नु पर्नेछ र सूचना पाएपछि मुद्दा मुलतवी रहेको अदालतले

तारखि तोकी मुद्दाका पक्षहरूलाई लखिति सूचना दर्ई मुलतवी जगाई कारबाही र कनिरा गर्नु पर्नेछ । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (३क) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अर्को अदालतमा वचाराधीन रहेको मुद्दाको नरिणय भएको जानकारी प्राप्त भएमा वा मुद्दा मुलतवी राखी राख्नु पर्ने कुनै कारण नदेखिएमा अदालतले मुलतवी रहेको मुद्दा तुरुन्त जगाई कारबाही गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनित्यस्ता पक्षहरू उपदफा (३) बमोजमिको मुद्दाको पक्षपक्ष भए नजिहूलाई मुलतवी रहेको मुद्दा भएको अदालतमा पन्ध्र दनिभतिर हाजरि हुन जानु भनी मुद्दामा नरिणय गर्ने अदालतले आदेश दनि पर्नेछ । (५) दुई भनिभनि अदालतमा दायर रहेका मुद्दाहरूमध्ये कुन मुद्दा मुलतवी राख्ने भन्ने कुरामा दुई अदालतको राय फरक भएमा दुवै अदालतले पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा आफ्नो प्रतविदन पठाउनु पर्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजमिको अवस्थामा मुद्दाका पक्षले पनिसम्बन्धति पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा नविदन दनि सक्नेछ । (७) उपदफा (५) बमोजमि प्रतविदन पठाएकोमा वा उपदफा (६) बमोजमि पक्षको नविदन परेकोमा त्यस्तो मुद्दाका सम्बन्धमा मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । पुनरावेदन सुन्ने अदालतले एक महिनाभतिर उपयुक्त आदेश गर्नेछ र त्यस्तो आदेश बमोजमि सम्बन्धति अदालतले मुद्दाको कारबाही गर्नेछ । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । (८) उपदफा (५) बमोजमि भनि राय भएका दुई अदालतको पुनरावेदन सुन्ने अदालत एउटै नभई भनि भनि भएमा त्यस्तो वषियको प्रतविदन सर्वोच्च अदालतमा पेश गर्नु पर्नेछ । यसरी पेश भएको वषियमा सर्वोच्च अदालतले तीन महिनाभतिर उपयुक्त आदेश गर्नेछ र सम्बन्धति अदालतले त्यस्तो आदेश बमोजमि मुद्दाको कारबाही गर्नु पर्नेछ । (९) यस दफा बमोजमि मुद्दा मुलतवी राख्ने वा राख्न लगाउने आदेश दनिभन्दा अघि अदालतले मनासबि सम्झेमा सम्बन्धति पक्षलाई सूचना दर्ई सुनुवाई गराउन सक्नेछ । १८. अभयिक्त उपस्थति नभएकोमा मुद्दा मुलतवी राख्ने: (१) दफा ५७ बमोजमि पक्राउ पुरजी जारी भएको अभयिक्त पक्राउ पुरजी जारी भएको मतिलि पैतिस दनिभतिर पन अदालतमा उपस्थति नभएमा वा नजिलाई उपस्थति गराउन नसकिएमा अदालतले नजिको हकमा मुद्दा मुलतवी राखी त्यस्तो मुद्दामा संलग्न अन्य अभयिक्तहरूको हकमा प्रमाण बुझी मुद्दाको कनिरा गर्नु पर्नेछ । तर, ।

(क) अदालतमा बयान वा प्रतउत्तर दइसकेपछि अनुपस्थति रहेको अभयिक्त वा प्रतवादीको हकमा मुद्दा मुलतवी राखि छैन र वादी प्रतवादीले पेश गरेको सबुद प्रमाण र अदालतले मनासबि सम्झेको अन्य प्रमाण बुझी मुद्दाको कनिरा गर्नु पर्नेछ, । (ख) तीन वर्ष वा तीन वर्षभन्दा घटी कैदको सजाय हुने मुद्दामा अदालतमा हाजरि नभएको अभयिक्त वा प्रतवादीहरूको हकमा समेत ठहरे बमोजमि फैसला गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि कुनै मुद्दा मुलतवी रहने भएमा अदालतले मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । मुद्दा मुलतवी रहेका प्रतवादीहरूको हकमा मुद्दाको कारबाही स्थगति गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि मुद्दा मुलतवी रहेकोमा मुद्दाको कनिरा गर्नुभन्दा अगाडि अभयिक्त अदालतमा उपस्थति भएमा वा गराइएमा अदालतले मुलतवी जगाई उजुरवालालाई त्यस्तो कुराको सूचना दर्ई मुद्दाको कारबाही र कनिरा गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमि मुद्दा मुलतवी रहेको मतिलि तीन वर्षको अवधभतिर अभयिक्त अदालतमा उपस्थति भएन वा गराइएन भने अदालतले त्यस्तो अभयिक्तको सम्बन्धमा मुलतवी रहेको मुद्दा जगाई कारबाही र कनिरा गर्नु पर्नेछ । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । (५) उपदफा (४) बमोजमि मुद्दा मुलतवी रहन सक्ने अवधसिम पन अभयिक्त अदालतमा उपस्थति नभएमा दफा ५८ को उपदफा (१५) बमोजमि रोकका भएको नजिको हकको सम्पत्ति मुद्दा फैसला हुँदा नजि कसूरदार ठहरेमा कानून बमोजमि ललाम बकिरी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये नजिलाई फैसला बमोजमि लागेको दण्ड, जरबाना, बगि वा क्षतप्रतिबापतको रकम असूल उपर गरिन्छ र बाँकी रकम नजिले फर्ति माग गर्न आएको बखत फर्ति दनि पर्नेछ । (६) मुद्दाको कनिरा हुनुभन्दा पहिले नै अभयिक्त अदालतमा उपस्थति भएको वा गराइएको र नजिले आफ्नो वरिद्ध मुद्दा चलेको कुरा थाहै नपाएकोले उपस्थति हुन नसकेको भनी अदालतलाई वशिवास हुने कुनै प्रमाण पेश गरेमा अदालतले देहाय बमोजमिको खर्चहरू कटाई वा असुल गरी रोकका रहेको सम्पत्ति नजिलाई फुकुवा गर्ने आदेश दनि पर्नेछ:- । (क) सम्पत्ति बकिरी भई नसकेकोमा त्यस्तो सम्पत्ति रोकका राख्दा लागेको खर्च, । (ख) अदालतमा उपस्थति हुन नजिका नाममा वा मुद्दाको कारबाही सम्बन्धी कुनै वषियमा नजिको हकमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्दा लागेको खर्च । (७) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एउटा अदालतमा दायर भएको मुद्दा मुलतवी रहेकोमा सोही अदालत वा अन्य कुनै अदालतमा दायर भएको अर्को कुनै मुद्दामा अभयिक्त वादी वा प्रतवादीको हैसियतमा उपस्थति भएको भन्ने प्रतविदन वा जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो मुद्दा मुलतवी रहेको मानि छैन र अदालतले त्यस्तो मुद्दाको कारबाही अगाडि बढाउनको लागि त्यस्तो अभयिक्तलाई अदालतमा उपस्थति हुने आदेश दनि सक्नेछ । (८) उपदफा (७) बमोजमिको आदेश बमोजमि अभयिक्त उपस्थति भए तापनित्यस्तो मुद्दा जगाई कारबाही र कनिरा गर्न सकिन्छ । परिच्छेद-११ । प्रमाण परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था । १९. प्रमाण पेश गर्नु पर्ने: (१) वादीले उजुरीमा, अभयिक्तले बयानमा र प्रतवादीले प्रतउत्तरपत्रमा आफ्ना सबै साक्षी, लखित र दसी प्रमाण खुलाउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि खुलाएको लखित वा दसी प्रमाणको प्रकृतबाट आफूसँग रहनु पर्ने वा आफूले प्राप्त गर्न सक्ने लखित वा दसी प्रमाण वादीले उजुरीका साथ, प्रतवादीले प्रतउत्तरपत्रका साथ र अभयिक्तले बयान गर्दा बखत पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए

तापन देहायका कुरामा देहाय बमोजमि हुनेछः- । (क) अभयिक्तले बयान गर्दा वा प्रतविदीले प्रतउत्तरपत्र दँदा तत्काल पेश गर्न नसकनि कुनै लखित वा दसी प्रमाण पेश गर्ने अर्को तारखि तोकी पाउँ भनी अनुरोध गरेमा अदालतले बढीमा एक महनिसम्मको अर्को तारखि तोक्न सक्नेछ, । (ख) दफा १०४ को उपदफा (३) बमोजमि कीर्ते वा जालसाजी सम्बन्धी प्रमाण बुझ्ने कुराको हकमा सोही दफा बमोजमि हुनेछ, । (ग) मुद्दाको पुर्पक्ष हुँदा बखत कुनै नयाँ तथ्यको समर्थन वा खण्डन गर्न कुनै थप प्रमाण पेश गर्नु पर्ने अवस्था भएमा अदालतको अनुमतिलेई सम्बन्धति पक्षले थप प्रमाण पेश गर्न सक्नेछ । (४) मुद्दाको कुनै पक्षले उपदफा (२) बमोजमि कुनै लखित प्रमाण पेश गर्दा त्यस्तो लखितको नक्कल वपिक्षीको सङ्ख्याभन्दा एक प्रतबिदी पेश गर्नु पर्नेछ । तर अनुसूची-१ र अनुसूची-२ अन्तर्गतका कसूर सम्बन्धी मुद्दामा भने त्यस्तो लखितको नक्कल पेश गर्नु पर्ने छैन । स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि "नक्कल" भन्नाले लखितको फोटोकपी वा अन्य कुनै छायाँप्रतसिम्झनु पर्छ । १००. सक्कल लखित फरिा दनि पर्नेः (१) दफा ९९ को उपदफा (२) बमोजमि कुनै लखित अदालतमा पेश भएकोमा अदालतले आफ्नो कर्मचारीलाई सोही दफाको उपदफा (४) बमोजमि पेश भएको नक्कल प्रत सक्कल लखित बमोजमिको भए वा नभएको रुजु गर्न लगाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि रुजु गर्ने कर्मचारीले रुजु गरी सकेपछि त्यस्तो नक्कलको प्रत्येक पानामा सक्कल बमोजमि नक्कल दुरुस्त छ भनी लेखी मतिखुलेको दस्तखत गरी त्यस्तो लखित पेश गर्ने पक्षको समेत सहीछाप गराई अदालतको छाप लगाई प्रमाणति गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि प्रमाणति भएपछि त्यस्तो कर्मचारीले त्यस्तो सक्कल लखितको पीठमा अदालतको छाप लगाई मतिखुलेको दस्तखत गरी त्यस्तो लखित पेश गर्ने पक्षलाई फरिा दनि पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि फरिा दिएको सक्कल लखित अदालतले चाहेमा आवश्यकता अनुसार पुनः पेश गर्न सम्बन्धति पक्षलाई आदेश दनि सक्नेछ । १०१. पक्षले साक्षी उपस्थति गराउनु पर्नेः (१) अदालतमा दायर भएका मुद्दाका साक्षी अदालतले तोकेको दनि सम्बन्धति पक्षले उपस्थति गराउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनकिुनै खास मुद्दामा त्यस्तो मुद्दा दायर गर्दा कै बखत प्रतविदीहरू उपस्थति भएमा वादी, प्रतविदी वा दुवै पक्षले मुद्दा दायर गर्दा कै बखत आ-आफ्नो साक्षी प्रमाणहरू अदालतमा पेश गर्न सक्ने छन् ।

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि साक्षी पेश गर्दा अनुसूची-१ र अनुसूची-२ अन्तर्गतका कसूर सम्बन्धी मुद्दाका सरकारी पक्षको साक्षीलाई सम्बन्धति अनुसन्धान अधिकारी वा नजिको कार्यालयले सरकारी वकलि कार्यालय मार्फत उपस्थति गराउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमि साक्षी बुझ्न तोकेको तारखिका दनि उपस्थति नहुने साक्षीलाई वातेल गरदिनु पर्छ । तर काबू बाहिरको परस्थितिपरी उपस्थति हुन नसकेकोमा पक्षले सोही व्यहोरा खुलाई नविदन दएमा अदालतले त्यस्तो साक्षी बुझ्ने अर्को तारखि तोक्न सक्नेछ । (५) यस ऐनको अनुसूची-१ वा अनुसूची-२ मा उल्लिखित कुनै कसूर सम्बन्धी मुद्दामा सबै प्रतविदीहरू उपस्थति नभएको कारण साक्षी परीक्षणको प्रक्रिया शुरू नभएकोमा कुनै पक्षले आफूले दिएको साक्षी तत्काल उपस्थति नगराएमा पछि उपस्थति गराउन नसकनि कारण देखाई त्यस्ता साक्षीहरू तत्कालै उपस्थति गराई बकपत्र गराउन अनुरोध गर्न सक्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजमि अनुरोध भएकोमा र त्यस्तो कारण मनासबि भएमा अदालतले सोको कारण खुलाई त्यस्तो साक्षीको तत्कालै बकपत्र गराउन सक्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजमि साक्षीले गरेको बकपत्रमा उपस्थति भएसम्मका मुद्दाका पक्ष वपिक्षलाई जरिह गर्न दनि पर्नेछ र त्यस्तो अवस्था रहेनछ भने त्यस्तो बकपत्रको व्यहोराको हकमासम्म पछि उपस्थति पक्षले खण्डन गर्न सक्नेछ । १०२. वशिषज्ज मुलुकी संहति सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झकिएको । लाई बुझ्न सकिनेः नेपाल सरकार वादी भएको जघन्य वा गम्भीर कसूर सम्बन्धी कुनै मुद्दामा वशिषज्ज राय व्यक्त गर्ने वशिषज्जको मृत्यु भएमा वा नजि लामो अवधि विदिशमा बसी नेपाल आउन नसक्ने भएमा वा अन्य कारणले नजिलाई बुझ्न असम्भव भएमा त्यस्तो वशिषज्ज मुलुकी संहति सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झकिएको । सरहको वा सोभन्दा माथिको समान वषियको वशिषज्जबाट वशिषज्ज राय लनि सकिन्छ । १०३. सहअभयिक्तको जरिह गर्न सकिनेः यस परिच्छेद बमोजमि प्रमाण परीक्षण गर्दा कुनै अभयिक्तले कुनै सहअभयिक्तलाई पोल गरेमा त्यसरी पोलेको कुराको हदसम्म त्यस्तो सहअभयिक्तले जरिह गर्न सक्नेछ । मुलुकी संहति सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । १०४. सद्धे करिेमा बयान गराउनु पर्नेः (१) प्रमाण बुझ्न तोकेको तारखिमा वादीले पेश गरेको प्रमाणको कागज प्रतविदी र प्रतविदीले पेश गरेको प्रमाणको कागज वादीलाई सक्कलै देखाई सुनाई नजिले त्यस्तो कागजलाई सद्धे, करिे वा जालसाजी नामाकरण गरेमा अदालतले सोही व्यहोराको बयान गराई अभलिख गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि देखाउँदा वा सुनाउँदा तत्काल सद्धे, करिे वा जालसाजी छुट्याउन नसक्ने भई कुनै पक्षले म्याद माग गरेमा अदालतले तीन दनिसम्मको म्याद दनि पर्नेछ ।

(३) मुद्दाको पक्ष बाहेक अरूको सहीछाप परेको कागज पेश भएमा तत्काल सद्धे, करिे वा जालसाजी छुट्याई नामाकरण गर्न नसक्ने भई मुद्दाका कुनै पक्षले म्याद मागेमा प्रमाण सहति सद्धे, करिे वा जालसाजीमा बयान गर्न पन्ध्र दनिसम्मको म्याद दनि सकिन्छ । (४) उपदफा (३) बमोजमि दडिएको म्यादभतिर बयान गर्ने व्यक्तलि सद्धे, करिे वा जालसाजी जे नामाकरण गर्दछ अदालतले सोही अनुरूप बयान गराई अभलिख गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि बयान गराउँदा कुनै पक्षले त्यस्तो लखित करिे वा जालसाजी हो भन्ने बयान गरेमा अदालतले सो दनि मुद्दाका सबै पक्षहरू हाजरि रहेको भए

नजिहरूको सोही दनि र कुनै पक्ष हाजरि नरहेको भए त्यस्तो पक्षको हकमा त्यसपछि हाजरि भएकै दनि बयान गराउनु पर्नेछ । (६) वारसि वा कानून व्यवसायी तारखिमा रहेको मुद्दामा सम्बन्धति पक्षलाई नै झकिाउनु आवश्यक देखिएमा अदालतले त्यस्तो पक्षलाई झकिाई नजिको बयान गराउनु पर्नेछ । (७) यस दफा बमोजमि प्रमाणको कागज देखाउँदा वा सुनाउँदा सम्बन्धति पक्षले सद्धे, करिते वा जालसाजी छुट्याउन नसक्ने भएमा अदालतले त्यस्तो प्रमाणको कागज जाँच गर्न सम्बन्धति वशिषज्ज समक्ष पठाउन सक्नेछ । १०५. करिते वा जालसाजी भनिएको लखित मसिलि साथ राख्नु पर्ने: दफा १०४ को उपदफा (१) बमोजमि एउटा पक्षले पेश गरेको लखित अर्को पक्षलाई देखाउँदा त्यसलाई नजिले करिते वा जालसाजी लखित नामाकरण गरेमा त्यस्तो लखितको पीठमा दुवै पक्षको सहीछाप गर्न लगाई सम्बन्धति कर्मचारीको हस्ताक्षर र अदालतको छाप समेत लगाई सलिवन्दी गरी मसिलि साथ सुरक्षति राख्नु पर्नेछ र सहीछाप गर्ने ठाउँ नभएमा छुट्टै कागज जोडी जोरनीमा समेत सहीछाप गरी मुचुल्का गरी राख्नु पर्नेछ । १०६. तोकिएको दनि साक्षी बुझ्न पर्ने: (१) अदालतले साक्षी बुझ्न तोकिएको तारखिको दनि उपस्थति भएसम्मको सबै साक्षीहरूको बकपत्र गराउनु पर्नेछ र त्यस दनि उपस्थति सबै साक्षीहरूको बकपत्र गराउन समय अभावको कारणले नभएमा मात्र त्यसपछि अदालत खुल्ने अर्को दनि बकपत्र गराउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि बकपत्र गर्न उपस्थति भएको साक्षीले बकपत्र गर्नुअघि नजिले सत्य कुरा मात्र व्यक्त गर्ने उद्घोषण गरी अनुसूची-३७ बमोजमिको ढाँचामा अरूले सुन्ने गरी शपथ लनु पर्नेछ र त्यस्तो शपथ सम्बन्धति मसिलिमा संलग्न गर्नु पर्नेछ । (३) साक्षीले गरेको बकपत्र अनुसूची-३८ बमोजमिको ढाँचामा अभिलेख गर्नु पर्नेछ । १०७. बन्दसवालद्वारा साक्षी बुझ्न सकनि: (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मुद्दा दायर रहेको अदालतको अधिकार क्षेत्र भएको इलाकाभन्दा बाहिर रहे बसेको वा कुनै कारणले अदालतमा उपस्थति हुन नसक्ने तर नबुझी नहुने साक्षीलाई मुद्दाको गम्भीरता हेरी बन्दसवालद्वारा बुझ्नु पर्ने भएमा अदालतले त्यसको सूचना मुद्दाका पक्षहरूलाई दनि पर्नेछ । (२) मुद्दाको कुनै पक्षले चाहेमा उपदफा (१) बमोजमिको बन्दसवालमा आफूले साक्षीसँग सोध्न चाहेको प्रश्नहरू समावेश गरियोस भनी कारण खुलाई अदालतमा नविदन दनि सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजमिको कुनै नविदन परेमा र अदालतले त्यस्तो प्रश्न त्यस्तो बन्दसवालमा समावेश हुनु मनासबि ठानेमा त्यस्तो प्रश्न समेत त्यस्तो बन्दसवालमा समावेश गर्न आदेश दनिछ र सोही बमोजमि बन्द सवालको प्रश्नहरू तयार गरनिछ । (४) बन्द सवालको ढाँचा अनुसूची-३९ मा उल्लेख भए बमोजमि हुनेछ । (५) उपदफा (१) बमोजमि बन्दसवालद्वारा साक्षी बुझ्दा मुद्दाको कुनै पक्षले चाहेमा बन्दसवाल पठाइएको अदालतमा उपस्थति भै प्रमाण सम्बन्धी प्रचलति कानून बमोजमि साक्षी परीक्षण, जरिह वा पुनः सोधपुछ गर्न सक्नेछ । १०८. बकपत्र इजलासमा गराउनु पर्ने: (१) यस ऐन बमोजमि साक्षीको बकपत्र गराउँदा न्यायाधीशको इजलासमा गर्नु पर्नेछ । तर शारीरिक असमर्थताले गर्दा अदालतमा उपस्थति हुन नसक्ने साक्षीको बकपत्र गराउनु पर्दा त्यस्तो साक्षी रहे बसेको ठाउँमा न्यायाधीश आफैँ गई वा आफ्नो मातहतको अधिकृत कर्मचारी खटाई बकपत्र गराउन लगाउन सक्निछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि बकपत्र गराउँदा मुद्दाका सम्बन्धति पक्षहरूलाई त्यस्तो कुराको सूचना दिई दफा १०७ को उपदफा (५) बमोजमि परीक्षण गर्ने मौका समेत दनि पर्नेछ । १०९. श्रव्य-दृश्य संवाद (भडियो कन्फरेन्स) मार्फत साक्षी बुझ्न सकनि: (१) यस परिच्छेद बमोजमि बुझ्नु पर्ने साक्षी शारीरिक रुपमा अशक्त वा बालबालिका भएको वा सुरक्षाको कारणले गर्दा नजिलाई अदालतमा उपस्थति गराउन नसक्नि भएमा सम्बन्धति पक्षले सोही व्यहोरा खोली श्रव्य-दृश्य संवाद (भडियो कन्फरेन्स) मार्फत त्यस्तो साक्षी बुझ्नको लागि अदालतमा नविदन दनि सक्नेछ । (२) कुनै खास प्रकृतिको साक्षीको परीक्षण श्रव्य दृश्य सम्ववाद (भडियो कन्फरेन्स) मार्फत गराउन अदालतले आदेश गरेमा सोही बमोजमि साक्षी परीक्षण गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको नविदन परेमा र नविदनमा उल्लिखित कारण मनासबि देखिएमा वा उपदफा (२) बमोजमि अदालतले आदेश दिएमा यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतले त्यस्तो साक्षी श्रव्य-दृश्य संवाद (भडियो कन्फरेन्स) मार्फत बुझ्न सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि श्रव्य-दृश्य संवाद (भडियो कन्फरेन्स) गर्दा अदालतको अनुमतलिई मुद्दाको सम्बन्धति पक्ष त्यस्तो सम्ववाद स्थलमा उपस्थति भई सोधपुछ, जरिह वा पुनः सोधपुछ गर्न सक्नेछ । (५) उपदफा (३) बमोजमि साक्षी बुझ्दा त्यस्तो साक्षीले व्यक्त गरेको कुरा अभिलेख हुने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ र अदालतले श्रव्य-दृश्य संवाद (भडियो कन्फरेन्स) को अभिलेख राख्नु पर्नेछ । (६) श्रव्य-दृश्य संवाद (भडियो कन्फरेन्स) मार्फत साक्षी बुझ्नेको अभिलेख अनुसूची-४० बमोजमिको ढाँचामा राख्नु पर्नेछ । ११०. साक्षीको व्यवहार, मुखाकृति इत्यादि टिपिट गर्न सकनि: (१) न्यायाधीशले कुनै साक्षीलाई बकपत्र गराउँदा नजिको व्यवहार र मुखाकृति किस्तो थियो, नजिसँग सोधिएको प्रश्नहरूको । जवाफ दाँदि नजि उत्तेजति भएको, हडबडाएको वा डराएको थियो वा थिएन, नजिको मुखाकृतिबाट नजिले दिएको जवाफ साँचो वा झुटो के कस्तो झलकन्थ्यो जस्ता कुरा र अन्य आवश्यक कुराको सम्बन्धमा आफूलाई लागेको कुराहरूको टिपिट बनाउन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि बनाइएको टिपिटमा न्यायाधीशले सहीछाप गरी मसिलि संलग्न राख्नु पर्नेछ । (३) साक्षीको वकपत्रलाई प्रमाणको रुपमा मूल्याङ्कन गर्दा उपदफा (१) बमोजमिको टिपिटलाई आधार लनि सक्निछ । १११. एक पटक बुझसिकेको साक्षी फेरि बुझ्न नहुने: एक पटक वकपत्र गरसिकेको साक्षीबाट पुनः कुनै कुरा बुझ्न सकनि छैन । तर त्यस्तो साक्षीबाट नबुझी नहुने कुनै कुरा छुट्न गई न्यायाधीशले कारण खुलाई आदेश गरेमा पुनः समाह्वान जारी गरी नजिलाई बुझ्न सक्निछ । ११२. नबुझी नहुने साक्षीलाई समाह्वान वा पक्राउ पुर्जी जारी गर्न सकनि: (१) यस परिच्छेद बमोजमि प्रमाण

परीक्षणको लागि अदालतले तोकेको दनि उपस्थिति नभएका तर मुद्दाको गम्भीरता हेरी नबुझी नहुने नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दासँग सम्बन्धित साक्षीलाई उपस्थिति गराउन वा कुनै लिखित वा दसी प्रमाण दाखिला गराउन समाह्वान जारी होस् भनी कारण खुलाई मुद्दाको पक्षले नविदन दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको नविदन परेमा र त्यस्तो नविदनको व्यहोरा मनासबि भई त्यस्तो साक्षी बुझ्नु पर्ने देखेमा अदालतले त्यस्तो साक्षीलाई बढीमा पन्ध्र दनिको म्याद दिई समाह्वान जारी गरी बुझ्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि समाह्वान जारी भएकोमा मनासबि कारण भएकोमा बाहेक त्यस्तो साक्षी तोकिएको म्यादभित्र उपस्थिति हुनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि तोकिएको म्यादभित्र उपस्थिति नहुने साक्षीलाई अदालतले दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी पक्राउ पुर्जी जारी गरी पक्राउ गरी वकपत्र गराउन सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि जुन साक्षीका वरिद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो त्यस्तो साक्षी फेला परेन वा पक्राउ हुन सकेन भने त्यस्तो साक्षी पक्राउ परेका वा फेला परेका बखत सजाय कार्यान्वयन गर्ने गरी मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । पैतालीस दनिसम्म कैद सजाय गरी बुझिएको प्रमाणबाट मुद्दा फैसला गर्नु पर्नेछ । (६) यस दफा बमोजमि जारी भएको समाह्वान वा पक्राउ पुर्जी परचिछेद-६ बमोजमि तामेली गरिनेछ । ११३. साक्षीलाई दैनिक तथा भ्रमण भत्ता तथा सुरक्षा दनि पर्ने: (१) अनुसूची-१ वा अनुसूची-२ अन्तर्गतका कसूर सम्बन्धी मुद्दामा नेपाल सरकारको तर्फबाट अदालतमा उपस्थिति भएका साक्षीलाई राजपत्र अनङ्कति प्रथम श्रेणीका सरकारी कर्मचारीले र वशिषज्जको रुपमा उपस्थिति भएको साक्षी भए राजपत्राङ्कति तृतीय श्रेणीका सरकारी कर्मचारीले कानून बमोजमि पाए सरहको दैनिक तथा भ्रमण भत्ता सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (२) कुनै सरकारी कर्मचारी साक्षी वा वशिषज्जको हैसियतले अदालतमा उपस्थिति भएमा नजिलाई प्रचलति कानून बमोजमि नजिले पाउने दैनिक तथा भ्रमण भत्ता नजि बहाल रहेको कार्यालयले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको साक्षीको आवश्यक सुरक्षाको व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्नु पर्नेछ ।

११४. साक्षी वा पीडितको संरक्षण गर्ने: (१) अनुसूची-१ वा अनुसूची-२ अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धी कुनै मुद्दामा साक्षी रहेको कुनै व्यक्तिलाई अदालत समक्ष उपस्थिति हुन वा अदालतमा वकपत्र गरसिकेपछि आफ्नो सुरक्षामा खतरा रहेको छ भन्ने लागेमा नजिले त्यसको कारण खुलाई सुरक्षाको प्रबन्ध गरदिनि अदालत समक्ष नविदन दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको अनुरोध भएमा अदालतले त्यस्तो साक्षीको सुरक्षाको प्रबन्ध गर्न सम्बन्धित निकायलाई आदेश दनि सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि अदालतले आदेश दिएमा त्यस्तो सुरक्षाको प्रबन्ध गर्ने कर्तव्य त्यस्तो निकायको हुनेछ । (४) यस दफा बमोजमि साक्षी संरक्षण गर्न अदालतले गरेको आदेश बमोजमि अपनाइएको कुनै वषियका सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइने छैन । (५) कुनै खास कसूरबाट पीडित व्यक्ती वा कुनै मुद्दाको साक्षीको रुपमा रहेका व्यक्तिले साक्षीका रुपमा रहेको कारणले आफूलाई पक्षबाट अनुचित डर त्रास वा भय हुन सक्ने वा आफ्नो जति ज्यानको सुरक्षामा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । सूचना प्रहरीलाई दिएमा प्रहरीले त्यस्ता साक्षी वा पीडितको संरक्षण गरदिनु पर्नेछ । ११५. नेपाल राज्य बाहिर पनि साक्षी प्रमाण बुझ्न सकिने: (१) कुनै अदालतमा वचिराधीन रहेको कुनै मुद्दाको सम्बन्धमा नेपाल राज्य बाहिर रहे बसेको कुनै साक्षी वा प्रमाण बुझ्नु परेमा वा बन्दसवाल गर्नु परेमा त्यस्तो वषियमा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी प्रचलति कानून बमोजमि साक्षी वा प्रमाण बुझ्न सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्रयोग हुने बन्द सवालको ढाँचा अनुसूची-४१ मा उल्लेख भए बमोजमि हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि बुझिएको साक्षी वा प्रमाणलाई यसै ऐन बमोजमि बुझिएको मानिनेछ । तर त्यसरी बुझिएको साक्षी वा प्रमाण वविरण सम्बन्धित मुलुकको कानून बमोजमि प्रमाणित भएको हुनु पर्नेछ । (४) यस दफा बमोजमि बुझ्नु पर्ने वा बुझिएको साक्षी वा प्रमाण नेपाली भाषा बाहेक अन्य भाषामा बुझ्नु पर्ने वा बुझिएको रहेछ भने सोको नेपाली भाषामा आधिकारिक अनुवाद गरी अदालतमा पेश गर्नु पर्नेछ । (५) कुनै कसूरको अनुसन्धान वा पुरूपक्षको सलिसलामा नेपाल राज्य बाहिर रहेको साक्षीलाई बुझ्नु परेमा वा नजिको बकपत्र गराउन परेमा त्यस्तो साक्षीलाई सो प्रयोजनका लागि तोकिए बमोजमि श्रव्य दृश्य संवाद (भडियो कन्फरेन्स) वा अन्य यस्तै प्रवधिभारफत बुझ्न वा नजिको बकपत्र गराउन सकिनेछ । (६) उपदफा (५) बमोजमि बुझ्दा वा बकपत्र गराउँदा त्यस्तो साक्षीले भनेको कुरा वा गरेको बकपत्रको अभिलेख हुने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । (७) यस परचिछेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस दफा बमोजमि प्रमाण बुझ्न नसकिएको कारणले मात्र मुद्दाको कारबाही र कनिरा गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन । परचिछेद-१२ । मुद्दा फरित्ता लनि, मलिपत्र र मेलमलिप सम्बन्धी व्यवस्था ।

११६. मुद्दा फरित्ता लनि नहुने: (१) अनुसूची-१ वा अनुसूची-२ अन्तर्गतका कसूरमा अदालतमा एक पटक दायर भइसकेको मुद्दा फरित्ता लनि सकिने छैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको मुद्दा बाहेक अन्य मुद्दा फरित्ता लनि सकिनेछ:- । (क) झुट्टा राहदानी वा नागरिकिता, अध्यागमन, भ्रष्टाचार, मानव बेचबखिन तथा ओसार पसार, लागू औषध ओसार पसार वा कारोबार, वन्यजन्तुको अवैध शिकार तथा व्यापार, सार्वजनिक उपभोगका वस्तुमा वषि मसिएको, वषि प्रयोग गरी वा कुरुर, अमानवीय तवरले वा नयिन्त्रणमा लई ज्यान मारेको, सम्पत्ति शुद्धीकरण, प्राचीन स्मारक संरक्षण सम्बन्धी मुद्दा, । (ख) अपराध संहिताको भाग-२ को परचिछेद-२ को मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । दफा ५२ र ५६, परचिछेद-६ को दफा १२९, १३० १३१ र १३४, परचिछेद-७ को दफा १३८, १३९ र १४१, परचिछेद-८, परचिछेद-१० को दफा १६७, फौजदारी कसूर

तथा फौजदारी कार्यवधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७९ द्वारा थप । परचिछेद-१४ को दफा १९२क, परचिछेद-१६ को दफा २०६, परचिछेद-१७, परचिछेद-१८ को दफा २१९ को उपदफा (१), (२) र (३), परचिछेद-१९ को दफा २३० र २३१ तथा परचिछेद-२२ को दफा २५६ अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धी मुद्दा, । (ग) मुद्दा फर्ति लाने कुनै व्यक्तिको सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारमा प्रतिकूल असर पर्ने भएमा त्यस हदसम्मको कुरामा त्यस्तो व्यक्तिको स्वीकृति नभएको मुद्दा । (३) नेपाल सरकारले उपदफा (२) बमोजमि फर्ति लानि मुद्दाका सम्बन्धमा आवश्यक मापदण्ड सहितको निर्देशिका बनाउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजमि मुद्दा फर्ति गर्नु पर्ने भएमा नेपाल सरकारले महान्यायाधिवक्तासँग परामर्श गरी उपदफा (३) बमोजमि बनाएको निर्देशिका बमोजमि फर्ति लानि नरिणय गर्न सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि नेपाल सरकारले कुनै मुद्दा फर्ति लानि नरिणय गरेमा महान्यायाधिवक्ता वा नजिले अख्तियारी दिएको सरकारी वकिल मार्फत सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा फर्ति लानि पर्ने कारण सहितको नविदन दनि पर्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजमि नविदन पर्न आएमा अदालतले मुद्दा फर्ति लानि आदेश दनि अघिसुनुवाइ गराउनु पर्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजमि सुनुवाइ भएपछि मुद्दा फर्ति लानि आदेश गर्न मनासबि हुने देखिएमा कारण खुलाई सम्बन्धित अदालतले मुद्दा फर्ति लानि सक्ने आदेश गर्न सक्नेछ । (८) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पुनरावेदन, साधक जाँच वा पुनरावलोकनको रोहमा वा मुद्दा दोहोर्‍याउने अवस्थामा वचिराधीन रहेको मुद्दा फर्ति लानि सकिने छैन । ११६क. दाबी फर्ति लानि सक्ने: मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप ।

(१) नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दामा बाहेक अन्य कुनै पनमुद्दामा मुद्दाको पक्षले उजुरी, पुनरावेदनपत्र वा नविदनपत्रमा आफूले लएको दाबी त्यागी सो दाबी फर्ति लानिको लागि वा आफ्नो दाबी साबित गर्न नसक्ने वा दाबीको प्रयोजन समाप्त भएको कारण देखाई सो उजुरी, पुनरावेदनपत्र वा नविदनपत्र फर्ति लानिको लागि मुद्दाको फैसला हुनु अघि जुनसुकै बखत अदालतमा नविदन दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नविदन प्राप्त भएमा अदालतले नविदन माग बमोजमि उजुरी, पुनरावेदनपत्र वा नविदनपत्र फर्ति लानि अनुमति दनि आदेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि उजुरी, पुनरावेदनपत्र वा नविदनपत्र फर्ति लानि आदेश भएमा अदालतले सो मुद्दाको लगत कट्टा गर्नु पर्नेछ । (४) यस दफा बमोजमि कसैले उजुरी, पुनरावेदनपत्र वा नविदनपत्र फर्ति लएकोमा सोही व्यक्तिले त्यस्तो उजुरी, पुनरावेदनपत्र वा नविदनमा वपिक्ष बनाइएका व्यक्तीउपर सोही वषियमा उजुर गर्न सक्ने छैन । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । ११७. मलिपत्र हुन सक्ने: (१) अनुसूची-३ र अनुसूची-४ अन्तर्गतका कसूर सम्बन्धी कुनै मुद्दामा मुद्दाका पक्षहरूको मज्जुरीले जुनसुकै अवस्थामा मलिपत्र गर्न सकिनेछ । (२) उपदफा (१) को अतिरिक्त सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । सर्वसाधारणको ठगी, अनुचित लेनदेन वा सर्वसाधारणको सम्पत्तिको हानि, नोक्सानी, चेक अनादरको जरियाबाट उठेको बैङ्कडि कसुर, आपराधिक वशिवासघात वा आपराधिक लाभ वा वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी मुद्दामा प्रतवादी र पीडित दुवैले मलिपत्र गराई पाउँ भनी सम्बन्धित सरकारी वकील समक्ष दिएको नविदन उपर कारबाही हुँदा त्यस्तो व्यहोरा मनासबि लागेमा सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । जुनसुकै तहमा वचिराधीन रहेको वा फैसला कार्यान्वयन गर्दाको अवस्थामा रहेको भए तापनि महान्यायाधिवक्ताले मलिपत्र गराउन आदेश दनि सक्नेछ । सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । (३) उपदफा (२) बमोजमि मलिपत्र भएमा त्यस्तो मुद्दाका सम्बन्धमा फैसला बमोजमि भएको दण्ड, जरिवाना वा शुल्कको लगत कट्टा हुनेछ । ११८. मलिपत्र गर्दाको कार्यवधि: (१) दफा ११७ बमोजमि मुद्दामा मलिपत्र गर्न चाहेमा पक्षहरूले वादी दाबीभित्र सीमति रही मलिन खोजेको व्यहोरा खुलाई दुवै पक्षले सहीछाप गरी अदालतमा संयुक्त नविदन पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि मलिपत्र गर्ने व्यहोराको नविदन अदालतमा पर्न आएमा अदालतले त्यस्तो नविदन पढेर सुनाई त्यस बमोजमि राजखिशीले मलिपत्र गर्न चाहेको हो वा होइन भनी त्यस्तो नविदन पेश गर्ने पक्षहरूलाई सोधनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजमि सोधदा राजखिशीले मलिपत्र गर्न चाहेको हो भन्ने जवाफ पक्षहरूले दएमा संयुक्त नविदनमा उल्लेख भए बमोजमिका शर्तहरूको अधीनमा रही मलिपत्रको लखित तयार गरी पक्षहरूको सहीछाप गराई मुद्दा हेर्ने न्यायाधीशले आफ्नो समेत सहीछाप गर्नु पर्नेछ । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (४) यस परचिछेद बमोजमि मलिपत्र गर्दा वारसिनामा दिई मलिपत्र गर्ने अधिकार दिएकोमा सोही बमोजमि र वारसिनामामा वारसिलाई त्यस्तो अधिकार नदिएकोमा वारसि मार्फत् मलिपत्र गर्दा त्यस्तो व्यहोरा उल्लेख भएको पक्षको मज्जुरीनामा पेश गर्नु पर्नेछ । ११९. मुद्दा फर्ति वा मलिपत्र भएमा त्यसको परिणाम: (१) दफा ११६ बमोजमि नेपाल सरकारले कुनै मुद्दा फर्ति लएमा त्यस्तो मुद्दाको अभ्युक्त उपर सोही कसूरमा पुनः मुद्दा चलने छैन । (२) दफा ११७ बमोजमि मलिपत्र भएकोमा सोही वषियमा सोही पक्षहरूका बचिमा पछि कुनै कारबाही वा मुद्दा चलने छैन । तर मलिपत्रमा उल्लेख भएको शर्त बमोजमि कुनै पक्षले कुनै काम नगरेमा त्यस्तो कुराको उजुरी दनि यस उपदफाले बाधा पुर्‍याउने छैन । १२०. मेलमलिप हुन सक्ने: (१) अनुसूची-४ अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धी कुनै मुद्दामा पक्षहरूको मज्जुरी भएमा वा अदालतले त्यस्तो मुद्दा मेलमलिपको लागि पठाउन उपयुक्त ठानेमा पक्षलाई मेलमलिपकर्ता रोज्न लगाई र नरोजेमा अदालतले मेलमलिपकर्ता तोक्यो दिई त्यस्तो मुद्दा मेलमलिपको लागि

जुनसुकै बखत र अवस्थामा पठाउने आदेश दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि आदेश भएकोमा मुद्दाका पक्षहरू त्यस्तो मेलमलिपकर्ता समक्ष उपस्थिति हुनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि पक्षहरू उपस्थिति भएपछि मेलमलिपकर्ताले मेलमलिपको कारबाही सञ्चालन गरी पक्षहरू मलिपत्र गर्न मज्जर भए मलिपत्रको कागज तयार गरी अदालत समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमिको कागज प्राप्त भएपछि अदालतले त्यस्तो मलिपत्रको कागज प्रमाणित गरिदिनु पर्नेछ । सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । (५) यस दफा बमोजमि मलिपत्र भएमा त्यस्तो मुद्दाका सम्बन्धमा फैसला बमोजमि भएको दण्ड, जरिवाना वा शुल्कको लगत कट्टा हुनेछ । परिच्छेद-१३ । मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ र फैसला सम्बन्धी व्यवस्था । १२१. अभ्युक्तलाई अभियोग सुनाउनु पर्ने: (१) अभ्युक्त अदालतमा उपस्थिति भएपछि अदालतले अभ्युक्त उपर लगाइएको अभियोग, तत्सम्बन्धी तथ्य सहितको विवरण र अभियोग प्रमाणित गर्न उजुरवालाले पेश गरेको प्रमाण तथा अभियोग प्रमाणित भएमा हुन सक्ने सजाय स्पष्ट रूपमा समझाई बुझाई अभियोगपत्र लएको माग दाबी पढेर सुनाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि अभियोग तथा सो अभियोगमा हुन सक्ने सजायका सम्बन्धमा समझाउँदा र बुझाउँदा कुन आरोप कुन कुन सवुद, प्रमाण वा लिखितमा आधारित छ मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।

त्यस्तो अभियोगमा हुन सक्ने सजाय समेत खुलाई अभ्युक्तले त्यस्ता सवुद, प्रमाण वा लिखित हेर्न वा त्यसको प्रतिलिपि लनि चाहेमा नजिलाई त्यसको मौका दनि पर्नेछ । १२२. अभ्युक्तको बयान गराउनु पर्ने: (१) अभ्युक्तलाई दफा १२१ बमोजमि अभियोग तथा त्यस्तो अभियोगमा हुन सक्ने सजाय सुनाई सकेपछि अदालतले त्यस्तो अभियोग उपर नजिको के भनाई छ सोधी नजिको बयान अभिलेख गर्नु पर्नेछ । (२) अदालतमा उपस्थिति भई सकेको अभ्युक्तसँग बयान लनि अगाडि नै नजिले कुनै कानून व्यवसायीसँग सल्लाह लनि चाहेमा नजिलाई त्यसको मौका दनि पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि बयान अभिलेख गर्नु भन्दा अगाडि नै अदालतले अभ्युक्तलाई नजिले आफ्नो विरुद्ध बयान दनि कर नलाग्ने कुरा जानकारी गराई नजिले दिएको बयान नजिको विरुद्ध प्रमाण लाग्न सक्छ भनी जानकारी गराउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमिको व्यवहारा जानकारी गराउँदा सरकारी वकिलबाट नजि विरुद्धको सजायमा छुट हुन प्रस्ताव गरिएको रहेछ भने त्यस्तो कुरा र त्यस सम्बन्धी प्रचलित कानूनको व्यवस्था समेत जानकारी गराउनु पर्नेछ । (५) यस दफा बमोजमि अभ्युक्तको बयान अभिलेख गर्दा प्रत्येक प्रश्न र त्यसको जवाफ दुवै लेखबद्ध गर्नु पर्नेछ र श्रव्य-दृश्य सम्वाद (भिडियो कन्फरेन्स) मार्फत बयान लएको भए त्यसको अभिलेख समेत राख्नु पर्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजमिको बयान अभिलेख भै सकेपछि त्यस्तो अभिलेखमा अभ्युक्तको सहीछाप गराई न्यायाधीशले पनी आफ्नो सहीछाप गर्नु पर्नेछ । तर श्रव्य-दृश्य सम्वाद (भिडियो कन्फरेन्स) मार्फत बयान लएकोमा न्यायाधीशले त्यस्तो कुरा प्रमाणित गरी राख्नु पर्नेछ । (७) यस दफा बमोजमि बयान गराउँदा अभ्युक्तसँग बुझ्नु पर्ने कुनै कुरा छुट हुन गएमा अदालतले त्यस्तो अभ्युक्तलाई उपस्थिति गराउन लगाई नजिसँग छुट कुराको तथ्या बयान लनि सक्नेछ । (८) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुसूची-४ अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धी मुद्दामा प्रतविदी रहेको व्यक्तिले अदालतबाट जारी भएको म्याद भित्र अनुसूची-४२ बमोजमिको ढाँचामा प्रतउत्तर पत्र दाखलि गर्नु पर्नेछ । १२३. अभ्युक्तले कसूर स्वीकार गरे मुद्दाको फैसला तत्काल गर्नु पर्ने: (१) कुनै अभ्युक्तले नजि उपर लागेको कसूरको आरोप स्वीकार गरी अदालतमा सावति बयान गरेमा अदालतले त्यस्तो बयानको सत्यता र विश्वसनीयतालाई समेत विचार गरी तत्काल उक्त मुद्दाको फैसला गर्न सक्नेछ । तर, । (क) अभ्युक्तले त्यस्तो सावति बयान गरे तापनि भिसिल संलग्न प्रमाण, कसूर गर्दाको परिस्थिति वा अन्य कुनै कुराले नजिको सावति साँचो होइन भन्ने विश्वास हुने कुनै कारण भएमा अदालतले यस दफा बमोजमि मुद्दा फैसला नगरी कारण सहितको आदेश पढा खडा गरी मुद्दामा थप प्रमाण बुझ्न आदेश दनि पर्नेछ, । (ख) आरोपित कसूरमा सावति भएको अभ्युक्तले सजायमा छुट वा कमी हुनु पर्ने जकिरि लिएमा त्यस सम्बन्धी सबै कुरा खुलाई नजिको बयान लई तत् सम्बन्धी प्रमाण बुझ्न पर्छ ।

(२) कुनै अभ्युक्तले अदालतमा बयान गर्दा अनुसन्धान अधिकारी समक्ष गरेको भन्दा फरक जकिरि लिएमा नजिले पेश गरेको प्रमाण वा जकिरिको विषयमा वादी पक्षले पुनः अनुसन्धान गरी वा गराई अदालतमा थप सवुद प्रमाण पेश गर्न माग गरेमा अदालतले त्यस्तो थप सवुद प्रमाण पेश गर्ने अनुमति दनि सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि आदेश भएकोमा त्यस्तो थप प्रमाण पेश नभई अदालतले उक्त मुद्दा फैसला गर्न हुदैन । तर त्यस्तो थप सवुद पेश गर्नु पर्दा प्रमाण मुकरर आदेश हुनअघि नै पेश गर्नु पर्नेछ । (४) कुनै अभ्युक्त आरोपित कसूरमा पूर्ण रूपमा सावति नभई आंशिक रूपमा सावति भएमा अदालतले नजि सावति नभएको हदसम्मको विषयमा थप प्रमाण बुझ्ने आदेश गर्नु पर्नेछ । १२४. वादी प्रतविदीबचि छलफल गराउन सक्ने: (१) अभ्युक्तले दफा १२३ बमोजमि मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । कसूर इन्कार रहेको वा इन्कार प्रतउत्तर दिएको अवस्थामा अदालतले मुद्दामा ठहर गर्नु पर्ने कुरा यकिन गर्नका लागि वादी तथा प्रतविदीबचि छलफल गराउने आदेश दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि छलफल गराउन आदेश भएकोमा त्यसरी छलफल गर्ने भनी निर्धारण गरिएको दनि वादी, प्रतविदी र नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दाको हकमा अभ्युक्त समेत अदालतमा उपस्थिति हुनु पर्नेछ र त्यस्तो अभ्युक्तले चाहेमा नजिको कानून व्यवसायी समेत उपस्थिति हुन सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको छलफलमा

वादीले दाबी र प्रतवादीले प्रतवादि र तत्सम्बन्धी प्रमाण प्रस्तुत गर्न सक्नेछन् । (४) उपदफा (३) बमोजमि वादी प्रतवादीले पेश गरेको दाबी, प्रतवादि तथा प्रमाणबाट अदालतले मुद्दामा ठहर गर्नु पर्ने कुरा यकिन गर्न सक्नेछ । १२५. प्रमाण बुझ्न तारखि तोकने: (१) देहायको अवस्थामा अदालतले दफा १२४ बमोजमि यकिन भएको ठहर गर्नु पर्ने कुराहरू समेत खुलाई आदेश पर्चा खडा गरी प्रमाण बुझ्ने तारखि तोकनु पर्नेछ:- । (क) अभियुक्तले दफा १२२ बमोजमि बयान गर्न इन्कार गरेमा, । (ख) प्रतवादीले प्रतउत्तरपत्र दाखलि नगरेमा, । (ग) अभियुक्त वा प्रतवादीले आफू उपरको अभियोग वा दाबी पूरै वा आंशिक रूपमा इन्कार गरी बयान गरेमा वा प्रतउत्तर दिएमा, । (घ) अदालतले दफा १२३ को उपदफा (१) को प्रतबिन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (क) वा (ख) बमोजमि प्रमाण बुझ्ने आदेश पर्चा खडा गरेमा, । (ङ) अदालतले उपयुक्त ठहर्याएको अन्य अवस्थामा । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्रमाण बुझ्ने तारखि तोकदा अदालतले साक्षीहरू उपस्थिति हुन र प्रमाणका लखित तथा वस्तुहरू पेश हुन सक्ने समयको अनुमान गरी सम्भव भएसम्म चाँडो प्रमाण सङ्कलन हुन सक्ने गरी तोकनु पर्नेछ । (३) कुनै मुद्दाको वादी पक्षले दफा १२३ को उपदफा (२) बमोजमि थप सबूद प्रमाण पेश गर्नको लागि समय माग गरेमा अदालतले उपदफा (१) बमोजमि तारखि तोकदा सामान्यतया मुद्दा दायर भएको दुई महिनाभित्र प्रमाण बुझ्ने तारखि तोकनु पर्नेछ । (४) उपदफा (२) वा (३) बमोजमि प्रमाण बुझ्नको लागि तारखि तोकने आदेश गर्दा मुद्दामा बुझ्नु पर्ने सबै प्रमाणहरू सम्भव भएसम्म एकै पटक बुझ्ने आदेश गरी तारखि तोकनु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि तारखि तोकने आदेश गरेपछि मुद्दाका सम्बन्धित पक्षले आफूले पेश गर्नु पर्ने प्रमाण वा उपस्थिति गराउनु पर्ने साक्षी अदालतमा तोकिएको तारखिका दिन पेश वा उपस्थिति गराउनु पर्नेछ । १२६. कैद वा थुनामा परेको पक्ष वा साक्षीलाई उपस्थिति गराउनु पर्ने: (१) मुद्दाको कुनै पक्ष वा साक्षी कैद वा थुनामा रहेको भए नजिको बयान वा वकपत्र गराउनको लागि वा नजिसँग सम्बन्ध भएको अन्य मुद्दामा नजिलाई उपस्थिति गराउनु पर्ने भए त्यसको लागि तोकिएको तारखिको दिन नजिलाई उपस्थिति गराउन कारण खोली अदालतले सम्बन्धित कार्यालयलाई आदेश दनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको आदेश प्राप्त भएपछि सम्बन्धित कार्यालयले सुरक्षाकर्मीको साथ लगाई त्यस्तो पक्ष वा साक्षीलाई अदालतमा उपस्थिति गराउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो पक्ष वा साक्षीलाई सुरक्षाको कारणले वा शारीरिक अशक्तताको कारणले अदालत समक्ष उपस्थिति गराउन नसकिने मनासबि कारण भए त्यस्तो कार्यालयले अदालतको अनुमति लिई श्रव्य दृश्य सम्वाद (भडियो कन्फरेन्स) मार्फत नजिलाई बुझ्ने व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (४) मुद्दाको कुनै पक्ष वा साक्षीलाई उपदफा (३) बमोजमि श्रव्य दृश्य सम्वाद (भडियो कन्फरेन्स) मार्फत बुझाएकोमा नजिले भनेको कुरा अभिलेख राख्नु पर्नेछ । १२७. प्रमाण बुझ्ने क्रम: (१) प्रमाण बुझ्न तोकिएको तारखिको दिन अदालतले अन्यथा आदेश दिएकोमा बाहेक प्रमाण सम्बन्धी कानूनको अधीनमा रही पहिले वादीको र त्यसपछि प्रतवादीको साक्षी प्रमाण बुझ्नु पर्नेछ । (२) कुनै पक्षद्वारा प्रस्तुत गरिएको कुनै प्रमाण वा कुनै साक्षीले बकेको कुनै कुरा प्रमाणमा नलाग्ने वा प्रमाणको रूपमा लिन नहुने वा असान्दर्भिक वषिय भनी अर्को पक्षले तत्काल कुनै आपत्त जिनाएमा त्यस्तो आपत्त मनासबि हो वा होइन भनी न्यायाधीशले तत्काल नरिणय दनु पर्नेछ । (३) अदालतले मुद्दासँग असम्बन्ध प्रमाण पेश गर्न कुनै पक्षलाई अनुमति दिने छैन । १२८. होस ठेगानमा नरहेका व्यक्तिको कारबाही सम्बन्धी व्यवस्था: (१) कुनै अभियुक्त होस ठेगानमा नरहेको कारणले आफ्नो प्रतरीक्षा गर्न असमर्थ छ भन्ने विश्वास गर्नुपर्ने कुनै मनासबि कारण भए अदालतले इजाजतप्राप्त चिकित्सकद्वारा नजिको जाँच गराई उपचार गराउन समेत आदेश गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि जाँच गराउँदा अभियुक्त मानसिक अस्वस्थताको कारणले आफ्नो प्रतरीक्षा गर्न असमर्थ देखिएमा त्यसको आदेश पर्चा खडा गरी नजिको हकमा मुद्दा मुलतबी राख्नु पर्नेछ । (३) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो अभियुक्त थुनामा रहेको भए उपदफा (१) बमोजमि कारबाही हुँदा बखत वा त्यस्तो कारबाही भै उपदफा (२) बमोजमिको आदेश पर्चा खडा भएपछि अदालतले मनासबि सम्झौता नजिलाई थुनाबाट छोड्न आदेश दिन सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि अभियुक्तलाई छोड्दा अदालतले नजिको संरक्षकबाट त्यस्तो अभियुक्तले कसैलाई कुनै प्रकारको हानि, नोक्सानी पुर्याउन नपाउने गरी नजिको हेरचाह गर्ने र नजि स्वस्थ भएपछि अदालतले आदेश दिएका बखत नजिलाई अदालतमा उपस्थिति गराउने शर्त गराउनु पर्नेछ ।

(५) मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (५) उपदफा (३) बमोजमि थुनाबाट छोड्दा अदालतले चाहेमा संरक्षकसँग परच्छेद-७ बमोजमि धरौट वा जमानत लिन सक्नेछ । (६) पुरूपक्षका लागि थुनामा रहेको होस ठेगानमा नरहेको अभियुक्तलाई उपदफा (३) बमोजमि थुनाबाट छोडिएको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा विशेष हेरवचार गर्न सम्बन्धित कारागारलाई अदालतले आदेश दनु पर्नेछ । (७) होस ठेगानमा नरहेको अभियुक्तको मुद्दा उपदफा (२) बमोजमि मुलतबी रहेकोमा त्यस्तो अभियुक्त स्वस्थ भएपछि अदालतले मुलतबी जगाई नजिलाई अदालतमा उपस्थिति गराई मुद्दाको पुरूपक्ष शुरू गर्नु पर्नेछ । तर त्यसरी मुलतबी जगाउनुभन्दा पहिले अदालतले त्यस्तो अभियुक्तलाई पुनः इजाजत प्राप्त चिकित्सकद्वारा जाँच लगाई त्यस्तो चिकित्सकले अभियुक्त स्वस्थ भै सकेको छ भन्ने व्यहोरा प्रमाणित गरेको हुनु पर्नेछ । (८) उपदफा (१) वा (७) बमोजमि स्वस्थता प्रमाणित गर्ने चिकित्सकलाई अदालतले चाहेमा साक्षीको रूपमा उपस्थिति हुन आदेश दिन सक्नेछ । (९) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि होस ठेगानमा नरहेको व्यक्तिसँग अरु व्यक्तिले पनि प्रतवादी रहेछन् भने त्यस्ता प्रतवादीको हकमा मुद्दाको सुनुवाई गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन । १२९.



मुद्दाको पुरपक्ष खुला इजलासमा गर्नु पर्ने: अदालतले मुद्दाको पुरपक्ष गर्दा खुला इजलासमा गर्नु पर्नेछ । तर जासुसी, मानव बेचबखिन तथा ओसार पसार, यौनजन्य कसूर, बालबालिका अभयिक्त वा पीडित भएको मुद्दा, महिला बरिद्धको हर्सा, जबरजस्ती करणी, हाडनाता करणी वा पती पत्नीबचि चलेको मुद्दा वा अदालतले बन्द इजलासमा सुनुवाइ गर्न उचित देखी आदेश गरेको अन्य मुद्दाको पुरपक्ष बन्द इजलासमा हुन सक्नेछ र त्यस्तो इजलासमा अदालतले त्यस्तो मुद्दासँग सम्बन्धित पक्ष, सम्बन्धित कानून व्यवसायी, अदालतका कर्मचारी र अदालतले आवश्यक देखेका अन्य व्यक्तिबाहेक अरुलाई प्रवेश नषिध गर्न सक्नेछ । १३०. अभयिक्तले आफ्नो प्रतारिक्षाको लागि कानून व्यवसायी नयिक्त गर्न सक्ने: (१) कुनै कसूरको अभयिग लागेको अभयिक्तले आफू उपर लागेको आरोप खण्डन गर्न वा आफ्नो प्रतारिक्षाको लागि आफूले रोजेको कानून व्यवसायी नयिक्त गरी बहस पैरवी गराउन सक्नेछ । (२) जन्म कैदको सजाय वा दश वर्ष वा दश वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय हुन सक्ने कसूरको आरोप लागेको अभयिक्तले आफ्नो कानून व्यवसायी नयिक्त नगरेमा अदालतले त्यस्तो अभयिक्तको हकमा अदालतको तरफबाट नयिक्त कानून व्यवसायीबाट नजिको प्रतारिक्षा गर्न आदेश दनि सक्नेछ । (३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै अभयिक्तले उपदफा (१) बमोजमि कानून व्यवसायी राख्न नचाहेमा वा उपदफा (२) बमोजमि अदालतले नयिक्त गरेको कानून व्यवसायीबाट प्रतारिक्षा गराउन इन्कार गरे पनि मुद्दाको कारबाही अगाडि बिढाउन बाधा पुगेको मानिने छैन ।

१३१. फैसला गर्नु पर्ने: (१) मुद्दामा प्रमाण बुझ्ने कार्य समाप्त भएको सामान्यतया एक महिनाभित्र न्यायाधीशले मुद्दाको फैसला गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको अवधभित्र फैसला गर्न नसकिएमा त्यसको कारण खुलाई पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा त्यसको जानकारी गराउनु पर्नेछ । (३) यस दफा बमोजमि फैसला गर्दा देहायका कुरा समेत उल्लेख गरी अनुसूची-४३ बमोजमिको ढाँचामा गर्नु पर्नेछ:- । (क) मुद्दाको संक्षिप्त विवरण तथा सोसँग सम्बन्धित आवश्यक कुरा, । (ख) मुद्दामा कुनै कानून व्यवसायीले बहस गरेको भए त्यस्तो बहसको मुख्य मुख्य बुँदा, । (ग) मुद्दाका पक्षहरूले पेश गरेको प्रमाण, ती प्रमाणको विश्वसनीयता वा खण्डनीय, त्यसको आधार, प्रमाणको पर्याप्तता वा अपर्याप्तता, । (घ) मुद्दामा कुनै पक्षले कुनै कानूनी प्रश्न उठाएको भए त्यस सम्बन्धी कुरा, । (ङ) कसूर ठहर हुने वा नहुने आधार तथा त्यसको कारण, । (च) पुनरावेदन लाग्ने वा नलाग्ने र पुनरावेदन गर्नु पर्ने अदालत, । (छ) अन्य आवश्यक कुराहरू । (४) यस दफा बमोजमि फैसला गर्दा न्यायाधीशले आफ्नो फैसलाको पूर्ण लेख तयार भएकोमा त्यस्तो पूर्ण लेख र तयार नभएकोमा आफ्नो नरिणयसम्म मात्र सुनाउन सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि नरिणय मात्र सुनाइएकोमा न्यायाधीशले त्यस्तो नरिणयको छोटकरी विवरण राय कतिबामा लेखी सहीछाप गरी मुद्दाका उपस्थित पक्षलाई समेत सहीछाप गराई राख्नु पर्नेछ । तर नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दामा सरकारी वकिललाई सहीछाप गराउनु पर्ने छैन । (६) उपदफा (५) बमोजमि नरिणय सुनाइएकोमा न्यायाधीशले मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । एक्डाइस कार्य दनिभित्र फैसला लेखी मसिलि संलग्न राख्नु पर्नेछ । स्पष्टीकरण: यस उपदफाको प्रयोजनको लागि "नरिणय सुनाएको" भन्नाले सजाय निर्धारण गरी सुनाएको नरिणय सम्झनु पर्छ । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (६क) उपदफा (६) बमोजमि तयार गरिएको फैसलामा फैसला भएको र फैसला तयार भएको मति उल्लेख गरी न्यायाधीशले हस्ताक्षर गरी प्रमाणीकरण गर्नु पर्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजमिको अवधभित्र फैसला नलेखिएमा त्यस्तो म्याद समाप्त भएको तीन दिनभित्र सम्बन्धित पक्षले उच्च अदालत र मातहत अदालतको फैसलाको हकमा सम्बन्धित उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश समक्ष र सर्वोच्च अदालतको फैसलाको हकमा प्रधान न्यायाधीश समक्ष उजुर गर्न सक्नेछ । (८) उपदफा (७) बमोजमि उजुर पर्न आएकोमा सम्बन्धित मुख्य न्यायाधीश वा प्रधान न्यायाधीशले एक हप्ताभित्र फैसला तयार गरी सक्न सम्बन्धित न्यायाधीशलाई निर्देशन दनु पर्नेछ । (९) उपदफा (५) बमोजमिको नरिणय अदालतले सम्भव भएसम्म आफ्नो वेबसाइटमा तत्काल राख्नु पर्नेछ । (१०) अदालतले प्रत्येक हप्ता तयार भई प्रमाणीकरण भएका फैसलाको विवरण अदालतको सूचना पाटीमा टाँस गरी आफ्नो वेबसाइटमा समेत राख्नु पर्नेछ ।

१३२. फैसलाको सूचना तथा नक्कल दनि: (१) मुद्दाको कारबाही सुरुदेखि नै संलग्न नरहेको अभयिक्त वा प्रतविदी, थुना वा कैदमा रहेको अभयिक्त वा एउटा मात्र पक्ष भई एकतरफी । कारबाही भएको मुद्दाको अभयिक्तलाई अदालतले अनुसूची-४४ बमोजमिको ढाँचामा फैसलाको सूचना दनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको सूचना समाह्वान सरह तामेल गरिन्छ र त्यस्तो सूचना तामेल हुन नसकेमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय स्तरको कुनै दैनिक समाचारपत्रमा सूचना प्रकाशन गरिन्छ । (३) अनुसूची-४ बमोजमिको मुद्दाका सन्दर्भमा उपदफा (२) बमोजमिको सूचना प्रकाशन गर्दा लाग्ने खर्च सम्बन्धित पक्षले व्यहोरनु पर्नेछ । (४) अनुसूची-१, अनुसूची-२ र अनुसूची-३ बमोजमिको मुद्दामा भएको फैसलाको जानकारी सम्बन्धित सरकारी वकिलको कार्यालयलाई समेत दनु पर्नेछ । १३३. मृत्यु भएमा मुद्दा खारेज हुने: (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै मुद्दाको अभयिक्त वा प्रतविदीको मृत्यु भएमा अदालतले त्यस्तो मुद्दा खारेज गरिदनु पर्नेछ । तर एकभन्दा बढी अभयिक्त वा प्रतविदी भएकोमा कुनै एक अभयिक्तको मृत्यु हुँदैमा मुद्दा खारेज गर्न सकिने छैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । बगिँ वा क्षतिपूर्ति समावेश भएको मुद्दामा अभयिक्त वा प्रतविदीको मृत्यु भएपनि अदालतले मसिलि संलग्न प्रमाण र बुझ्न आवश्यक देखिएको अन्य प्रमाणहरु समेत बुझी मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । बगिँ वा क्षतिपूर्ति

कायम गर्ने नरिणय गर्न सक्नेछ । (३) कुनै उजुरवालाको मृत्यु भए तापन उपदफा (२) बमोजमिको मुद्दामा नजिको हकवालाले त्यस्तो उजुरवालाको मृत्यु भएको तीस दिनभित्र मुद्दा सकार गर्न आएमा अदालतले सकार गराई मसिलि सामेल रहेको प्रमाण र बुझ्न आवश्यक देखिएको अन्य प्रमाणहरु समेत बुझी बगिो वा क्षतपिर्त भराइदिनु पर्ने वा नपर्ने कुराको नरिणय गर्नु पर्नेछ । (४) पुनरावेदन, पुनरावलोकन वा मुद्दा दोहोर्‍याउन नविदन दिने पक्षको वा त्यस्तो मुद्दामा पहिले कसूरदार ठहरिएको व्यक्तिको मृत्यु भएमा त्यस्तो पुनरावेदन, पुनरावलोकन वा दोहर्‍याई हेरिएको मुद्दा तामेलीमा राख्दिनु पर्नेछ । तर - । (क) एकै पक्षको कुनै एउटा व्यक्तिको मृत्यु भएकोमा अन्य व्यक्तिको हकमा मुद्दाको कारबाही नगरी तामेलीमा राख्न सकिने छैन, । (ख) बगिो समावेश भएको मुद्दामा हकवालाले चाहेमा जानकारी प्राप्त भएको मतिलि पैतीस दिनभित्र सकार गर्न पाउनेछ । परचिछेद-१४ । पुनरावेदन र साधक सम्बन्धी व्यवस्था । १३४. पुनरावेदन लाग्ने: (१) अदालतले गरेको फैसला वा अन्तमि आदेश उपर चर्तित नबुझ्ने पक्षले फैसला भएको थाहा पाएको मतिलि मुलुकी संहति सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दाको हकमा सत्तरी दिन र अन्य मुद्दामा तीस दिनभित्र पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।

तर त्यस्तो अवधभित्र पुनरावेदन गर्न नसकेको कारण देखाई पुनरावेदन गर्न चाहने पक्षले नविदन दिएमा र नविदनको व्यहोरा मनासबि ठहर्‍याएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले बढीमा तीस दिनसम्मको म्याद थामदिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि पुनरावेदन गर्न चाहने व्यक्तिले फैसला गर्ने अदालतको पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गराउनु पर्नेछ । (३) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन अदालतबाट सुनुवाई हुँदाका बखत मुद्दाको पक्ष वा नजिको वारसि उपस्थति भएको वा नजिको कानून व्यवसायी उपस्थति भई बहस पैरवी गरेको रहेछ र सोही दिन फैसला भएको रहेछ भने मुद्दाको पक्षले त्यस्तो फैसला भएको थाहा पाएको माननिछ । मुलुकी संहति सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । तर सरकार वादी भएको मुद्दाको हकमा दफा १३२ को उपदफा (४) बमोजमि फैसलाको जानकारी प्राप्त भएको मतिबाट पुनरावेदन गर्ने म्याद शुरु हुनेछ । (४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन फैसला भएको मतिलि एक वर्षको अवध नाघे पछि पक्षले फैसला भएको स्वतः थाहा पाएको माननिछ । १३५. फैसला गर्ने अदालत वा कैदमा रहेको कारागार मार्फत पुनरावेदन दर्ता गर्न सकिने: (१) दफा १३४ को उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन सो दफाको उपदफा (१) बमोजमि पुनरावेदन गर्न चाहने व्यक्तिले फैसला गर्ने अदालत मार्फत वा त्यस्तो फैसलाबाट कसूरदार ठहरिएको व्यक्तिकैदमा रहेको भए कैदमा रहेको कारागार मार्फत पनि पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि पुनरावेदन दर्ता भएकोमा त्यस्तो अदालत वा कारागारले पुनरावेदकले नजिलाई भएको सजाय भोगेको वा बुझाएको वा त्यस बापत धरौट वा जमानत दिएको भए त्यस्तो व्यहोरा खोली पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा यथासम्भव चाँडो पुनरावेदन पठाई पुनरावेदकलाई त्यस कुराको जानकारी दिनु पर्नेछ । (३) फैसला गर्ने अदालतले उपदफा (२) बमोजमि पुनरावेदन पठाउँदा सम्बन्धति मसिलि समेत साथै राखी पठाउनु पर्नेछ । १३६. पुनरावेदन दाँदि रीत पुर्याउनु पर्ने: (१) पुनरावेदन दाँदि अनुसूची-४५ बमोजमिको ढाँचामा दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि दिन पुनरावेदनमा अन्य कुराको अतरिक्त् पुनरावेदक र प्रत्यर्थीको पुरा नाम र ठेगाना, मुद्दाको संक्षिप्त विवरण, तल्लो अदालतको नरिणयमा चर्तित नबुझेको कुरा र त्यसको आधार, पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाट नरिणय हुनु पर्ने कुराहरु र सम्बन्धति कानून स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरी पुनरावेदकले सहीछाप गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि पुनरावेदन दाँदि देहायका लिखितहरु पुनरावेदन साथ संलग्न गर्नु पर्नेछ:- । (क) जुन फैसला उपर पुनरावेदन दिन खोजेको हो त्यस्तो फैसलाको प्रतलिपि, । (ख) फैसलाबाट पुनरावेदकलाई कुनै सजाय भएको रहेछ भने नजिले त्यस्तो सजाय भोगेको वा बुझाएको वा त्यस बापत कैदमा रहेको वा जमानत दिएको वा धरौट राखेको नसिा ।

१३७. पुनरावेदन दाँदि कैदमा बस्नु पर्ने: (१) देहायको कुनै व्यक्तिले पुनरावेदन दाँदि कैदमा बसेर दिनु पर्नेछ:- । (क) जन्मकैदको सजाय भएको व्यक्त्ति, । (ख) दश वर्षभन्दा बढी कैद सजाय भएको व्यक्त्ति, । (ग) अनुसूची-१ वा अनुसूची-२ अन्तर्गतको कसूरमा कसूरदार ठहरी तीन वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय पाएको व्यक्त्ति, । (घ) पुरपक्षको लागि थुनामा बसेकोमा कसूरदार ठहरी कैद सजाय पाएको व्यक्त्ति, । (ङ) कैदको सजाय पाएको र नेपालभित्र स्थायी बसोबास नभएको व्यक्त्ति । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन पिचहत्तर वर्ष माथिको व्यक्त्ति वा नकिो नहुने वा अत्यन्त कडा रोग लागी थुनामा बस्न नसक्ने भनी नेपाल सरकारले गठन गरेको मेडिकल बोर्डबाट सफिरसि भएको व्यक्त्ति वा अदालतबाट पुरपक्षको लागि थुनामा राख्न नपर्ने आदेश भई थुनामा नबसेको अवस्थामा दश वर्षसम्म कैद सजाय भएको कसूरदारले थुनामा नबसी पुनरावेदन दिन अनुमतिको लागि कारण खुलाई नविदन गरेमा र त्यस्तो कारण मनासबि देखिएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले नजिसँग धरौट वा जमानत लिई पुनरावेदन गर्ने अनुमति दिन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि अनुमति दिएकोमा त्यस्तो अदालतले थुनामा नबसी पुनरावेदन गर्न सक्ने कारण खुलाई आदेश पर्चा खडा गरी मसिलि संलग्न राख्नु पर्नेछ । सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधति । (४) उपदफा (१) र (२) मा लेखिएको व्यक्त्ति बाहेक अन्य व्यक्तिले सुरु अदालतमा धरौट वा जमानत जम्मा गरेको रहेछ भने त्यस्तो धरौट वा जमानत रकमको पन्ध्र प्रतिशत थप धरौट वा जमानत जम्मा गरी पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । तर सुरु अदालतले धरौट वा जमानत नराखेको वा सफाई दिई पुनरावेदन सुन्ने अदालतले कैद गरेकोमा कैद बापतको रकम जम्मा गरी पुनरावेदन

गर्न सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि धरौट वा जमानत नदनि व्यक्तिलाई कैद सजाय भएको रहेछ भने नजिले त्यस्तो सजाय बापत कैदमा बसेर मात्र पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । (६) उपदफा (२) वा (४) बमोजमिको धरौट वा जमानत दनि नसकी कैदमा बसी पुनरावेदन दनि व्यक्तिको पुनरावेदन उपर त्यस्तो पुनरावेदन दर्ता भएको मतिलि सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधति । एक वर्षभित्र फैसला हुन नसकेमा सम्बन्धति पुनरावेदन सुन्ने अदालतले नजिलाई त्यस्तो अवधिपछि कैदबाट छाडी तारखिमा राखी पुर्पक्ष सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधति । गर्न सक्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजमिको अवधिभित्र फैसला गर्न नसकिएमा त्यस्तो अदालतले कारण खुलाई पुनरावेदन सुन्ने अदालतलाई त्यसको जानकारी गराउनु पर्नेछ । (८) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि, । (क) मुद्दाको कारबाहीको सलिसलामा थुनामा वा कैदमा परी फैसला बमोजमिको सजाय भुक्तान गरी सकेको व्यक्तभिए पुनरावेदन गर्नका लागि कैदमा बस्न वा धरौट वा जमानत दनि पर्ने छैन, ।

(ख) पुनरावेदन गरेको कारणले मात्र कुनै व्यक्तिलाई फैसला बमोजमि भएको सजायभन्दा बढी हुने गरी कैदमा राखिने छैन । (१) परिच्छेद-७ बमोजमि धरौट वा जमानत दनि व्यक्तिको मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । हकमा नविदन दौंदा वा पुनरावेदन गर्दा त्यस्तो धरौट वा जमानतबाट पुगोसम्म सोही धरौट वा जमानतलाई यस दफाको प्रयोजनका लागि धरौट वा जमानत कायम गर्न सकिने छ । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झकिएको । (१०) । (११) मुद्दाको कारबाहीको सलिसलामा पुनरावेदन गर्ने व्यक्तबाहेक अरु कसैको सम्पत्ति धरौट वा जमानत रहेकोमा त्यस्तो व्यक्तिको मज्जुरीबनि त्यस्तो सम्पत्तिलाई यस दफाको प्रयोजनका लागि धरौट वा जमानत कायम गर्न सकिने छैन । १३८. मसिलि झिकाउने: (१) दफा १३५ को उपदफा (३) बमोजमि मसिलि प्राप्त भएकोमा बाहेक पुनरावेदन दर्ता भएपछि पुनरावेदन सुन्ने अदालतले यथासम्भव चाँडो सम्बन्धति अदालतलाई त्यस्तो मुद्दाको मसिलि पठाउन आदेश दनि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि आदेश प्राप्त भएको मतिलि तीन दिनभित्र सम्बन्धति अदालतले मसिलि पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पठाइदनि पर्नेछ । १३९. पुनरावेदनको सुनुवाइको तारखि तोक्ने: दफा १३५ को उपदफा (३) वा दफा १३८ बमोजमि मसिलि प्राप्त भएपछि पुनरावेदन सुन्ने अदालतले पुनरावेदनको सुनुवाइ हुने तारखि तोक्नु पर्नेछ । १४०. पुनरावेदनको सुनुवाइ: (१) तल्लो अदालतबाट मसिलि प्राप्त भएको मतिलि छ महिनाभित्र पुनरावेदन सुन्ने अदालतले पुनरावेदनको सुनुवाइ गरिसक्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि पुनरावेदन सुनुवाइ गर्दा तल्लो अदालतले गरेको नरिणय मनासबि भई तात्त्विक फरक पर्ने नदेखिएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले सोको कारण खुलाई पुनरावेदन जकिएर असवीकृत गर्न सक्नेछ । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । (३) उपदफा (१) बमोजमि सुनुवाइ गर्दा तल्लो अदालतबाट भएको नरिणय फरक पर्न सक्ने देखिएमा त्यसको कारण खुलाई पुनरावेदन सुन्ने अदालतले सुनुवाइको लागि प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश गर्नेछ । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । (४) उपदफा (३) बमोजमि प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश भएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले पुनरावेदन पत्रको प्रतिलिपि साथै राखी प्रत्यर्थीको नाउँमा बाटोको म्यादबाहेक पन्ध्र दिनभित्र उपस्थति हुन म्याद जारी गर्नु पर्नेछ । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (४क) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पुनरावेदन सुन्ने अदालतले चाहेमा उपदफा (१) बमोजमिको म्याद आफैले वा शुरु मुद्दा फैसला गर्ने अदालत मार्फत यस संहिता बमोजमिको रीत पुर्याई तामेल गर्न सक्नेछ । (५) मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति ।

उपदफा (४) बमोजमिको म्याद पाएको व्यक्तिले अदालतले तोकेको अवधिभित्र पुनरावेदनको जकिएर खण्डन गरी प्रतारिक्षा गर्न लखिति प्रतविवाद पेश गर्न सक्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजमि अदालतमा पेश गर्ने मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । लखिति प्रतविवाद अनुसूची-४६ मा उल्लिखित ढाँचा बमोजमि हुनेछ । (७) उपदफा (३) बमोजमि सुनुवाइ गरेपछि पुनरावेदन उपर अदालतले नरिणय गर्नु पर्नेछ । १४१. प्रत्यर्थी अनुपस्थति भएमा पुनरावेदनको एकतर्फी सुनुवाइ हुने: (१) दफा १४० को उपदफा (३) बमोजमि दिएको सूचनाको म्यादभित्र प्रत्यर्थी उपस्थति नभएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले पुनरावेदनको नरिणयको लागि किमतीमा पन्ध्र दिन पछिको तारखि तोकी त्यस्तो तारखिको दिन पुनरावेदनको सुनुवाइ गरी नरिणय गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रत्यर्थीले दफा १४० को उपदफा (३) बमोजमि दिएको सूचनाको म्यादभित्र उपस्थति हुन नसकेको कुनै मनासबि कारण देखाई उपदफा (१) बमोजमि तोकेको तारखि अगावै नविदनपत्र दिएमा र त्यस्तो कारण मनासबि देखिएमा अदालतले नजिको म्याद थामी उपदफा (१) बमोजमि तोकेको तारखिको दिन नजिलाई उपस्थति हुने आदेश दिई पुनरावेदन उपरको सुनुवाइ गरी मुद्दाको नरिणय गर्न सक्नेछ । १४२. तारखिमा बस्न नपर्ने: (१) पुनरावेदनको कारबाहीको सलिसलामा तारखिमा बस्न नचाहेमा पुनरावेदक वा प्रत्यर्थीले सोही व्यहोराको नविदन अदालतमा दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नविदन परेकोमा पुनरावेदक वा प्रत्यर्थी खोजेको बेलामा उपस्थति हुने कागज गराई अदालतले नजिको तारखि टुटाई दनि सक्नेछ । तर तारखिमा नरहेको पुनरावेदक वा प्रत्यर्थीले चाहेमा पुनरावेदनको सुनुवाइको लागि तोकेको तारखि दिन उपस्थति हुन सक्नेछ । (३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पुनरावेदन सुनुवाइ हुँदाका बखत पुनरावेदन उपर केही कुरा बुझ्नु पर्ने वा कुनै प्रमाण

दाखेल गराउनु पर्ने भन्ने अदालतलाई लागेमा त्यस्तो अवस्थामा पुनरावेदक वा प्रत्यर्थीलाई झिकाई तारखिमा राख्न सकिन्छ । १४३. पुनरावेदक वा प्रत्यर्थीलाई दडिने सूचना वा आदेश समाह्वान सरह तामेल गरिने: मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । दफा १४० वा १४२ बमोजमि पुनरावेदक वा प्रत्यर्थीलाई अदालतले दनि सूचना वा आदेश परिच्छेद-६ बमोजमि समाह्वान सरह तामेल गरिन्छ । १४४. पुनरावेदन सुन्ने अदालतको अधिकार: (१) यस परिच्छेद बमोजमि पुनरावेदन उपर सुनुवाइ गर्दा पुनरावेदन सुन्ने अदालतलाई देहाय बमोजमिको अधिकार हुनेछ:- । (क) तल्लो अदालतको फैसला सदर वा बदर गर्ने वा उल्टी वा केही उल्टी गर्ने, । (ख) तल्लो अदालतले कसूरदारलाई तोकेको सजायको मात्रा घटाउने वा बढाउने वा सजायमा परिवर्तन गर्ने, । (ग) बुझ्नु पर्ने प्रमाण नबुझी फैसला भएको रहेछ भने त्यस्तो प्रमाण आफैले बुझ्ने वा बुझ्न तल्लो अदालतलाई आदेश दनि, ।

(घ) मुद्दामा ठहर गर्नु पर्ने वषियमा ठहर नभएको भए त्यस्तो वषियमा आफैले ठहर गर्ने वा ठहर गर्न मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । तल्लो अदालतमा पठाउने, । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (ङ) तल्लो अदालतको फैसलामा आनुषङ्गिक वा प्रासङ्गिक परिवर्तन गर्ने । (२) तल्लो अदालतले गरेको फैसला उपर कुनै खास कसूरदारको वा प्रतविदीको मात्र पुनरावेदन परेको रहेछ र त्यस्तो पुनरावेदनको नरिणय गर्दा पुनरावेदन नगर्ने कसूरदार वा प्रतविदी हकमा तल्लो अदालतको फैसला फरक पर्ने देखिएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले सोको कारण खुलाई त्यस्तो कसूरदार वा प्रतविदीको हकमा पन उपदफा (१) मा उल्लिखित अधिकारको प्रयोग गरी कानून बमोजमि फैसला गर्न सक्नेछ । (३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पुनरावेदन सुन्ने अदालतले तल्लो अदालतलाई भएको अधिकार आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्न सक्नेछ । १४५. साधक: (१) कुनै अदालतबाट कुनै अभियुक्तलाई बीस वर्ष वा बीस वर्षभन्दा बढी वा जन्मकैदको सजाय हुने गरी फैसला भएकोमा त्यसरी फैसला भएको मितिलि पैतीस दनिभित्र त्यस्तो अदालतले मसिलि सहित पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा साधक पेश गर्नु पर्नेछ । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (१क) प्रचलित कानून बमोजमि जन्मकैद गर्नु पर्ने मुद्दाको अभियुक्तले कसूर गरेको कुरामा अदालतमा साबति भएकोमा त्यस्तो कसूर गर्दाको परिस्थितिलाई वचार गर्दा जन्मकैदको सजाय गर्नु न्यायको रोहमा बढी पर्ने भई न्यायाधीशले कारण सहित घटी सजायको प्रस्ताव गरी राय सहित फैसला गरेकोमा त्यसरी फैसला भएको मितिलि पैतीस दनिभित्र मसिलि सहित पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा राय पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि साधक पेश भएकोमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले पन त्यस्तो अभियुक्तलाई बीस वर्ष वा बीस वर्षभन्दा बढी वा जन्मकैदको सजाय गर्ने ठहर्याई फैसला गरेमा सर्वोच्च अदालतमा साधक पेश गर्नु पर्नेछ । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (३) उपदफा (१क) बमोजमि राय पेश भएकोमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले त्यसरी गरिएको घटी सजायलाई सदर गरेकोमा सर्वोच्च अदालतमा राय पेश गर्नु पर्नेछ । १४६. साधक फैसला उपर पुनरावेदन लाग्ने: दफा १४५ बमोजमि साधक पेश हुने गरी भएको फैसलामा चर्चित नबुझ्ने पक्षले त्यस्तो फैसला उपर पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । १४७. पुनरावेदन लाग्ने म्यादसम्म साधक फैसला गर्न नहुने: (१) दफा १४५ बमोजमि साधक पेश भएको मुद्दामा पुनरावेदन लाग्ने म्यादसम्म साधकको फैसला गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको म्यादभित्र पुनरावेदन परेमा साधकको लगत कट्टा गरी पुनरावेदनको रोहबाट मुद्दाको सुनुवाइ गर्नु पर्नेछ ।

तर सजाय पाउने व्यक्तीहरुमध्ये कुनै व्यक्तीको मात्र पुनरावेदन परेकोमा पुनरावेदन नगर्ने व्यक्तीका हकमा पन सोही पुनरावेदन कै रोहबाट नरिणय गर्नु पर्नेछ । १४८. साधक पेश गर्दाको कार्यवधि: (१) दफा १४५ बमोजमि कुनै अदालतले कुनै मुद्दामा साधक पेश गर्दा त्यस्तो मुद्दाको मसिलि समेत साथै पठाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि साधक पेश गरेको मुद्दामा अभियुक्त थुनामा रहेको भए नजि थुनामा रहेको मति, नजि रहेको कारागारको नाम तथा अभियुक्त फरार रहेको वा थुनाबाट भागेको भए सो समेत खुलाई पेश गर्नु पर्नेछ । (३) साधक सुनुवाइ सम्बन्धी अन्य कार्यवधि पुनरावेदनको सुनुवाइ सरह हुनेछ । १४९. साधक हेर्ने अदालतको अधिकार: (१) साधक हेर्ने अदालतले पुनरावेदन सुन्ने अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ । (२) साधक जाँच गर्दा तल्लो अदालतको फैसलाको इन्साफ नमली कुनै परिवर्तन हुन सक्ने देखिएमा पन्ध्र दनिको म्याद दर्ई सम्बन्धित पक्षहरुलाई झिकाउनु पर्नेछ । १५०. पुनरावेदन र साधक फैसला: पुनरावेदन फैसला गर्दा अनुसूची-४७ बमोजमिको ढाँचामा र साधक फैसला गर्दा अनुसूची-४८ बमोजमिको ढाँचामा गर्नु पर्नेछ । तर पुनरावेदन र साधकको एउटै फैसला गर्नु पर्ने अवस्थामा अनुसूची-४७ बमोजमिको ढाँचामा गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-१५ । फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था । १५१. सजायको लगत खडा गर्नु पर्ने: (१) अदालतबाट कुनै मुद्दाको फैसला भए पछि सम्बन्धित अदालतले त्यस्तो फैसला बमोजमि लागेको दण्ड, जरिवाना वा ठहरेको बर्गो वा क्षतिपूर्तिको लगत तयार गर्नु पर्नेछ । (२) पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाट कुनै व्यक्ती कसूरदार ठहरी वा तल्लो अदालतको फैसला उल्टी भई वा बदर भई कसूरदार ठहरेकोमा त्यसको लगत खडा गरी कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा फैसलाको प्रतलिपि पठाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि लगत खडा गरेपछि सम्बन्धित अदालतले फैसला कार्यान्वयन गर्नेछ र फैसला कार्यान्वयनको लागि कुनै काम कुनै नकियाले गर्नु पर्ने रहेछ भने सम्बन्धित नकियालाई त्यस्तो काम गर्न आदेश गर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि आदेश गर्दा कैद सजाय पाउने व्यक्ती अदालतमा उपस्थित रहेको भए नजिलाई अदालतले कारागारमा चलान गरी पठाउनु पर्नेछ र उपस्थित भएको रहेनछ वा थुना वा कैदमा पन बिसेको

रहेनछ भने नजिलाई पक्राउ गरी कारागारमा बुझाउने गरी सम्बन्धति प्रहरी कार्यालयलाई अनुसूची-४९ बमोजिमको ढाँचामा आदेश पठाउनु पर्नेछ । (५) मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धमा कुनै द्वविधि भएमा कारागार कार्यालयले सम्बन्धति जलिला अदालतमा लेखी पठाउनु पर्नेछ र जलिला अदालतबाट नकिसा भए बमोजिमि गर्नु पर्नेछ । १५२. फैसला कार्यान्वयन गर्ने नकिया: (१) मुद्दाको फैसला जुनसुकै तहको अदालतबाट भएको भए पनित्यस्तो मुद्दामा भएको फैसलाको कार्यान्वयन अभयोगपत्र वा उजुरी दायर भएको जलिला अदालतले गर्नेछ ।

(२) पुनरावेदन सुन्ने अदालतले शुुरु कारबाही र कनिरा गरेको मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन समेत सम्बन्धति जलिला अदालतले गर्नेछ । (३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रतविदीको सङ्ख्या नजिह्रूको बसोबास वा नजिको सम्पत्तिको अवस्थतिको कारण फैसला कार्यान्वयन गर्ने जलिला अदालत यकनि हुन नसकेमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले तोकेको जलिला अदालतले मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन गर्नेछ । (४) नयिमति अदालत बाहेक अन्य न्यायकि नकियाबाट भएको फैसलाको कार्यान्वयन सम्बन्धति नकियाले गर्नेछ । (५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि फैसला कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा कानूनमा अन्यथा व्यवस्था नभएकोमा सम्बन्धति जलिला अदालतले यसै ऐन बमोजिमि फैसला कार्यान्वयन गर्नेछ । १५३. फैसला कार्यान्वयन स्थगति हुने: (१) देहायको अवस्थामा अदालतले फैसला कार्यान्वयन स्थगन गर्नु पर्नेछ:- । (क) कानून बमोजिमि पुनरावेदन लाग्न सक्ने मुद्दामा पुनरावेदन परेको भए पुनरावेदनको रोहबाट मुद्दाको अन्तमि कनिरा नभएसम्म वा पुनरावेदन नपरेकोमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने म्याद भुक्तान नभएसम्म, । (ख) कानून बमोजिमि साधक पेश हुने मुद्दा भए पेश भएको साधकको नकिसा नभएसम्म । (२) उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिमि पुनरावेदन परेकोमा पुनरावेदन गर्ने पक्षले पुनरावेदन गरेको व्यहोराको नविदन सम्बन्धति अदालतमा दनि पर्नेछ । (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कुनै कसूरदारलाई कैदको सजाय हुने ठहरी फैसला भएकोमा त्यस्तो कसूरदारलाई तत्काल कैदमा पठाउनु पर्नेछ । १५४. कैदमा राख्नु पर्ने: मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । (१) दफा १५१ को उपदफा (४) बमोजिमि अदालतमा उपस्थति कसूरदारको हकमा कैदी पूरजी जारी भई आएपछि र फरारको हकमा समेत कसूरदार प्रहरी कार्यालयबाट पक्राउ भई अदालतमा पेश गरी नजिको नाममा कैदी पूरजी जारी भई आएपछि कारागार कार्यालयले त्यस्तो कसूरदारलाई कानून बमोजिमि कैदमा राख्नु पर्नेछ । तर अठार वर्ष उमेर नपुगेको बालबालिका कसूरदार ठहरिएकोमा नजिलाई नेपाल सरकारले व्यवस्था गरेको छुट्टै बाल सुधार गृह वा यस्तै अन्य गृहमा राख्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमि कैदमा राख्दा कसूरदार कहलिदेखि थुनामा रहेको वा पक्राउ परेको हो नजिको कैद अवधि कहलि भुक्तान हुने हो भन्ने कुरा समेतको अभलिख कारागार कार्यालयले तयार गरी अद्यावधि रुपमा राख्नु पर्नेछ । १५५. कैद बापत रकम तर्गिन सक्नि: सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधति । (१) पहिलो पटक कसूरदार ठहरी एक वर्ष वा एक वर्षभन्दा कम कैदको सजाय भएको कसूरदारले कैदको सट्टा त्यस्तो कैद बापत रकम लर्गि कैदबाट छाडदिनि नविदन दएमा अदालतले त्यस्तो रकम लर्गि कैदमा बस्नु नपर्ने गरी आदेश दनि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमि आदेश दनिअधित्यस्तो व्यक्तिलाई कुनै प्रकारको कसूर नगरी राम्रो आचरण पालन गर्नेछु भन्ने व्यहोराको कागज गराउनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमि रकम तरि कैद बस्नु नपर्ने गरी आदेश भएको कसूरदारले कैद बापत रकम बुझाउँदा एक दनि कैदको तीन सय रुपैयाँका दरले रकम बुझाउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिमि कैद बस्न छुट भएको व्यक्तिले त्यसरी छुटेको मतिले तीन वर्षभतिर कैदको सजाय हुने कुनै कसूर गरेमा नजिलाई पहिले भएको फैसला बमोजिमिको कैद समेत थपी सजाय कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । (५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एक वर्ष वा एक वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई थुनामा वा कैदमा रहे बसेको वदिशी नागरिकले कैदको सट्टा रकम तरि कैदबाट छुटकारा पाउन नविदन दएमा अदालतले दफा १५१ को उपदफा (४) मा उल्लेख भएका कसूर बाहेक अन्य कसूरका कसूरदारलाई कैद सजाय बापत प्रतदिनि पाँचसय रुपैयाँका दरले हुन आउने रकम एकमुष्ट तोकी त्यस्तो रकम बुझाएमा बाकी अवधि कैदमा बस्नु नपर्ने गरी आदेश दनि सक्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजिमि आदेश ददि अदालतले त्यस्तो व्यक्तिलाई सात दनिभतिर नेपाल बाहिर पठाउने आदेश दनि पर्नेछ र अध्यागमन कार्यालयले अदालतको आदेश बमोजिमि त्यस्तो व्यक्तिलाई नेपाल बाहिर पठाउनु पर्नेछ । (७) उपदफा (३) र (५) बमोजिमि प्राप्त भएको रकमको पचास प्रतशित रकम कानून बमोजिमि खडा भएको पीडति राहत कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ । (८) यस दफा बमोजिमि रकम तरिमा कसूरदारले कैद भुक्तान गरेको माननिछ । (९) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस दफा बमोजिमि कैदबाट छुटेको व्यक्तिको कैदको लगत कैद भुक्तान हुने अवधिसिम्मका लागिकियम रहनेछ र नजिले उपदफा (२) र (४) प्रतकिलको आचरण वा कसूर गरेमा अदालतले जुनसुकै बखत यस दफा बमोजिमिको आदेश रद्द गर्न सक्नेछ । (१०) उपदफा (९) बमोजिमि आदेश रद्द भएकोमा त्यस्तो कसूरदारले नजिलाई भएको पूरै सजाय कैदमा बसी भुक्तान गर्नु पर्नेछ । १५६. सम्पत्तशेक्का राख्नु पर्ने: (१) दफा १५१ को उपदफा (४) बमोजिमि पक्राउ पूरजी जारी गरिएको व्यक्तिको सम्पत्त पहिले नै शेक्का नरहेको भएमा वा नजि पक्राउ हुन नसकेमा सम्बन्धति प्रहरी कार्यालयले नजिको अंशहकको सम्पत्तशेक्का राख्नका लागित्यस्तो सम्पत्ततिको वविरण खुलाई अदालत समक्ष प्रतविदन पेश गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमि प्रतविदन पेश भएमा सम्बन्धति अदालतले

त्यस्तो व्यक्तिको हकको सम्पत्ति रोक्का गर्न सम्बन्धति मालपोत कार्यालय वा अन्य निकाय वा संस्थालाई आदेश दनिछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि सम्पत्ति रोक्का राख्दा रोक्का राख्नु पर्नेभन्दा बढी सम्पत्ति रोक्का भएमा त्यस्तो व्यक्तिले बढी रोक्का भएको सम्पत्ति फुकुवा गर्न सम्बन्धति अदालतमा नविदन दनि सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि नविदन परेमा र त्यस्तो नविदन जाँचबुझ गर्दा त्यसरी बढी सम्पत्ति रोक्का रहेको देखिनि आएमा त्यसरी बढी रोक्का रहेको हदसम्मको सम्पत्ति अदालतले फुकुवा गर्न सम्बन्धति मालपोत कार्यालय वा निकाय वा संस्थालाई आदेश दनि सक्नेछ र त्यसरी आदेश दिएकोमा त्यस्तो कार्यालय वा संस्थाले त्यस्तो सम्पत्ति फुकुवा गर्नु पर्नेछ ।

(५) कसूरदारले अदालतको फैसला बमोजमि बगिो, क्षतिपूर्ति वा अन्य कुनै रकम तर्जुमामा रहेछ भने उपदफा (१) बमोजमि रोक्का रहेको सम्पत्तिबाट यस परच्छेद बमोजमि त्यस्तो रकम भराई दिई बाँकी रहेको सम्पत्तिमात्र रोक्का गर्नु पर्नेछ । १५७. सम्पत्ति लिलाम गर्न सक्नि: (१) दफा १५१ को उपदफा (४) बमोजमि पक्राउ गर्ने आदेश भएको मतिले छ महिनिसम्ममा पनिकसूरदार पक्राउ हुन नसकेमा फैसला बमोजमि बुझाउनु पर्ने जरिवाना वा क्षतिपूर्तिको रकम दफा १५६ बमोजमि रोक्का रहेको सम्पत्ति निगद भए सम्बन्धति निकाय वा संस्थाबाट प्राप्त गरी र अन्य चल वा अचल भए लिलाम बकिरी गरी जरिवाना वा सरकारी बगिो बापतको रकम संचति कोषमा दाखलिा गर्नु पर्नेछ र त्यसरी दाखलिा गरी बाँकी रहेमा क्षतिपूर्ति भराउनु पर्ने भए क्षतिपूर्ति भराई बाँकी रकम नजिको हकवालालाई फर्तिा गर्नु पर्नेछ । (२) यस ऐन बमोजमि लगत कट्टा हुनुभन्दा पहिले कसूरदार पक्राउ भएमा र नजिले आफूलाई लागेको जरिवाना बगिो वा क्षतिपूर्ति बापतको रकम नगदै बुझाउन चाहेमा दफा १५६ बमोजमि रोक्का रहेको सम्पत्ति लिलाम बकिरी भई नसकेको भए त्यस्तो सम्पत्ति रोक्का राख्दा भएको खर्च असूल गरी र लिलाम बकिरी भैसकेकोमा रोक्का राख्दा र लिलाम बकिरी गर्दा भएको खर्चहु कटाई लिलाम बकिरीबाट प्राप्त भएको रुपैयाँ नजिलाई फर्तिा दिई कैद सजाय कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । १५८. सजाय पाएको व्यक्तिको मृत्यु भएमा सजाय मनाहा हुने: (१) अदालतबाट कसूरदार ठहरी सजाय पाएको व्यक्तिको मृत्यु भएमा मृत्यु हुँदा बखतसम्म कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको सम्पूर्ण कैद सजाय वा जरिवाना स्वतः मनाहा हुनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिसरकारी वा नजिी बगिो, क्षतिपूर्ति वा अन्य कुनै रकम भर्नु पर्ने व्यक्तिको त्यस्तो बगिो, क्षतिपूर्ति वा रकम भराउनु अगावै मृत्यु भएमा नजिको हकको सम्पत्तिबाट असूल उपर हुनेसम्म यस ऐन बमोजमि असूल उपर गरी भराई दनि पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि बगिो, क्षतिपूर्ति वा रकम भराउँदा त्यस्तो व्यक्तिको सम्पत्तिले खामेसम्म क्रमशः सरकारी बगिो, क्षतिपूर्ति, नजिी क्षतिपूर्ति र बगिोलाई प्राथमकिता दिई क्रमशः भराउनु पर्नेछ । १५९. सजाय माफी दनि सक्नि: (१) अदालतको फैसला बमोजमि ठेकेको सजाय पाएको व्यक्तिले सो सजाय माफी पाउन, त्यसलाई मुलतवी राख्न, परिवर्तन गर्न वा कम गर्न गृह मन्त्रालय मार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष नविदन दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नविदन दँदा जुन अदालतको फैसलाबाट नविदकले सजाय पाएको हो सो अदालतको फैसलाको प्रतिलिपि संलग्न गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको नविदन आवश्यक कारबाहीको लागि राष्ट्रपतिले गृह मन्त्रालयमा पठाएमा सो मन्त्रालयले देहायका कुराहरु वचार गरी नजिलाई भएको सजाय माफी गर्ने, मुलतवी राख्ने, परिवर्तन गर्ने वा कम गर्ने सम्बन्धमा नर्णयको लागि नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्न सक्नेछ:- । (क) कसूरको प्रकृति र कसूर गर्दाको अवस्था, । (ख) कसूरदारको उमेर तथा शारीरिक अवस्था, । (ग) कसूरदारलाई तोकिएको सजायको हद, । (घ) कसूरदारले सो सजाय पाउनुअघि कुनै कसूर गरी कैदको सजाय पाएको वा नपाएको वा पाएको भए त्यस्तो कसूरको प्रकृति र नजिले भोगेको सजाय, । (ङ) कसूरदार थुनामा रहेको वा नरहेको ।

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन देहायका कसूरका कसूरदारलाई भएको सजाय माफी गर्ने, मुलतवी राख्ने, परिवर्तन गर्ने वा कम गर्ने कारबाही गर्न सक्नि छैन:- । (क) भ्रष्टाचार, । (ख) यातना, । (ग) जबरजस्ती करणी, । (घ) क्रूर तथा अमानवीय तरकाले वा नयिन्त्रणमा लई ज्यान मारेको, । फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यवधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७९ द्वारा थप । (घ१) तेजाब वा अन्य ज्वलनशील पदार्थ प्रयोग गरी ज्यान मारेको वा अङ्गभङ्ग गरेको वा शारीरिक क्षति पुर्याएको, । (ङ) जात हत्या, । (च) वषिफोटक पदार्थ, । (छ) अपहरण, शरीर बन्धक वा व्यक्ती बेपत्ता, । (ज) मानव बेचवखिन तथा ओसारपसार, । (झ) सम्पत्ति शुद्धीकरण, र । (ञ) तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने लागूऔषधको ओसारपसार वा कारोबार । (५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन कुनै अदालतमा पुनरावेदन, साधक जाँच वा पुनरावलोकन वा मुद्दा दोहोर्याउने अवस्थाको रोहमा वचारधीन रहेको वा जुन अदालतको फैसलाबाट सजाय तोकिएको हो त्यस्तो सजाय अन्तमि भई नसकेको अवस्थामा गृह मन्त्रालयले उपदफा (३) बमोजमिको कारबाही गर्न सक्ने छैन । (६) उपदफा (३) बमोजमि नर्णय गर्नुअघि नेपाल सरकारले कानून बमोजमि स्थापति प्यारोल तथा प्रवेशन बोर्डको परामर्श लनि सक्नेछ । (७) उपदफा (३) बमोजमि नर्णय गर्दा नविदकलाई भएको सजाय पूरै वा आंशकि रुपमा माफी हुनु पर्ने, त्यसलाई मुलतबी राख्नु पर्ने, परिवर्तन गर्नु पर्ने वा कम गर्नु पर्ने मनासबि कारण देखेमा नेपाल सरकारले त्यसको आधार खुलाई आफ्नो राय सहति राष्ट्रपतिसमक्ष सफारसि गर्नेछ । (८) उपदफा (७) बमोजमि नेपाल सरकारबाट भएको सफारसि बमोजमि कुनै कसूरदारलाई ठेकेको सजाय राष्ट्रपतिबाट माफी भएमा, त्यसलाई मुलतबी राखिएमा, परिवर्तन भएमा वा कम गरिएमा नेपाल सरकारले त्यसको सूचना सम्बन्धति अदालतलाई दनि पर्नेछ । (९) उपदफा (८) बमोजमिको सूचना प्राप्त गरेपछि सम्बन्धति अदालतले सोही बमोजमि सजायको लगत कट्टा वा अद्यावधकि गर्नु पर्नेछ । (१०) यस दफा बमोजमि

राष्ट्रपतिबाट कुनै व्यक्तिलाई ठोकिएको सजाय माफी भएको, सजाय परिवर्तन वा कम भएको कारणले सम्बन्धित अदालतको फैसला बदर हुने छैन र त्यस्तो व्यक्तिले भोगी सकेको सजाय वा भुक्तानी गरिसकेको जरिवाना वा बगिलाई कुनै असर पर्ने छैन । (११) उपदफा (३) र (७) बमोजमि प्रस्ताव वा सफारसि गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक मापदण्ड बनाउन सक्नेछ । १६०. लगत कट्टा गर्नु पर्ने: (१) अदालतले दफा १५१ को उपदफा (१) वा (२) बमोजमि खडा भएको लगत देहायको अवस्थामा कारण खुलाई कट्टा गर्नु पर्नेछ:- । (क) कसूरदारले यस परचिछेद बमोजमि कैद भुक्तान गरेमा, । (ख) कसूरदारले प्रचलति कानून बमोजमि शर्म गरी कैद भुक्तान गरेमा, । (ग) कसूरदारको मृत्यु भई दफा १५८ बमोजमि कैद वा सजाय मनाहा भएमा, । (घ) कसूरदारले प्रचलति कानून बमोजमि सुधार गृह वा सामुदायिक केन्द्रमा कैद भुक्तान गरेमा वा सामुदायिक सेवा गरी कैद भुक्तान गरेमा, ।

(ङ) कसूरदारले दफा १५९ बमोजमि मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झिकिएको । सजाय माफी पाएमा, । (च) कसूरदारले यस परचिछेद बमोजमि जरिवाना वा बगि वा क्षतपूरति बापतको पूरै रकम बुझाएमा, वा । (छ) कसूरदारलाई लागेको कैद वा सजाय वा बगि वा क्षतपूरति बापतको रकम यस परचिछेद बमोजमि असुल गरिएमा । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कैदको सजाय तोकिएको वा प्रचलति कानून बमोजमि जरिवाना वा सरकारी बगि वा अन्य कुनै रकम बापत कैद बस्नु पर्ने व्यक्ती देहायको अवधिसम्म अदालतमा उपस्थिति नभएमा, कारागारमा कैद बस्न नआएमा वा पक्राउ हुन नसकेमा अदालतले नजिको हकमा खडा भएको कैदको लगत कट्टा गरिदिनु पर्नेछ:- । (क) जन्मकैदको सजाय भएकोमा पचास वर्ष, । (ख) दश वर्षभन्दा बढी कैद सजाय भएकोमा चालीस वर्ष, । (ग) पाँच वर्षभन्दा बढी दश वर्षसम्म कैद सजाय भएकोमा तीस वर्ष, । (घ) एक वर्षभन्दा बढी पाँच वर्षसम्म कैद सजाय भएकोमा बीस वर्ष, । (ङ) एक वर्षसम्मको कैद सजाय भएकोमा बाह्र वर्ष । (३) उपदफा (२) बमोजमि लगत कट्टा भएको व्यक्ती त्यस्तो अवधि भुक्तान भएपछि फेला परेमा अदालतले नजिको हकमा लगत कट्टा नभए सरह यस परचिछेद बमोजमि फैसला कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजमि लगत कट्टा गर्दा यस ऐन बमोजमि नजिको सम्पत्ति रोक्का गरिएको रहेछ भने त्यस्तो सम्पत्ति जफत गरी ललाम बकिरी गरी प्राप्त रकम सज्चित कोषमा दाखलिा गर्नु पर्नेछ । (५) यस दफा बमोजमि सजाय भुक्तान नभएको कारणले लगत कट्टा भएको व्यक्तिले त्यस्तो लगत ठकिनि गरी भएको फैसला बमोजमिको सजाय भुक्तान नगरेसम्म प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निजि कुनै पनि सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा नयुक्ती वा मनोनयन हुन, तोकनि वा नरिवाचति हुन अयोग्य भएको मानिन्छ । १६१. थुनामा बसेको अवधि कैदमा कट्टा हुने: (१) अदालतबाट फैसला हुँदा कसूरदार ठहरी कैदको सजाय पाएको व्यक्ती अनुसन्धानको सलिसलामा हरिसत वा थुनामा बसेको भए नजिलाई त्यसरी थुनामा बसेको अवधि फैसला बमोजमिको कैदमा कटाई बाँकी अवधिको लागि मात्र कैद गर्नु पर्नेछ । (२) कुनै कसूरदार अनुसन्धानको सलिसलामा थुनामा बसेकोमा नजिलाई कैदको सजाय नभई जरिवाना मात्र हुने ठहरेको भए नजि थुनामा बसेको अवधिको एक दिनको तीन सय रुपैयाँको दरले हिसाब गरी हुन आउने जम्मा रकम त्यस्तो कसूरदारले बुझाउनु पर्ने जरिवानाको रकममा कट्टा गर्नु पर्नेछ । १६२. जरिवानाको सजायको कार्यान्वयन: (१) दफा १५१ बमोजमि खडा भएको लगत अनुसार जरिवाना तर्जिनु पर्ने व्यक्तिले जरिवानाको रकम तत्काल बुझाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो व्यक्तिले जरिवाना तत्काल बुझाउन नसकी त्यस बापत कुनै सम्पत्ति जिमानत दिएमा अदालतले एक वर्षभित्र त्यस्तो रकम चुक्ता हुने गरी बढीमा तीन कसितामा जरिवाना बुझाउने आदेश दनि सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यसरी जरिवाना भएको व्यक्तिले परचिछेद-७ वा दफा १३७ बमोजमि कुनै धरौट वा जमानत राखेको भए जरिवानाको रकम त्यस्तो धरौट वा जमानतबाट असुल गरी नपुग भए जतकिो सम्बन्धमा मात्र कसिताबन्दी रुपमा बुझाउने आदेश दनु पर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजमि कसिताबन्दीमा जरिवाना रकम बुझाउने व्यवस्था भएकोमा वा मुद्दाको कारबाहीको सलिसलामा कैद वा थुनामा परी सजाय भुक्तान गरिसकेकोमा वा परचिछेद-७ वा दफा १३७ बमोजमि राखिएको धरौट वा जमानतबाट जरिवानाको रकम असुल हुने भएमा बाहेक कसूरदारले जरिवानाको रकम मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । अन्तमि फैसला भएपछि तत्काल नबुझाएमा अदालतले जरिवाना बापत कैद गर्न सम्बन्धित कारागारको नाउँमा आदेश पठाउनु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि आदेश भएकोमा जरिवाना नबुझाउने कसूरदारले जरिवानाको रकम केही बुझाई केही बाँकी राखेकोमा वा मुद्दाको सलिसलामा कैद वा थुनामा परी त्यसरी कैद वा थुनामा परेको अवधि जितिसजाय मनिहा हुने अवस्था भएमा सोसमेत कट्टा गरी जरिवाना नबुझाए बापत हुने कैदको अवधि र जरिवानाको कूल रकमको अनुपातमा मात्र बाँकी जरिवाना बापत कैद गर्नु पर्नेछ । १६३. सरकारी बगि वा अन्य रकम सम्बन्धी व्यवस्था: (१) बगि भराउने गरी फैसला भएकोमा सरकारी बगिलाई नजि बगिभन्दा प्राथमकिता दिई भराई दनु पर्नेछ । तर सरकारी बगि भराइदनि गरी फैसला हुनुभन्दा पहिले नै नजि बगि भराई दनि गरी कुनै फैसला भएको रहेछ भने सरकारी बगिलाई प्राथमकिता दिने छैन । (२) फैसला बमोजमि भराउनु पर्ने सरकारी बगि वा अन्य कुनै रकम असुल नभएमा वा असुल हुने अवस्था नभएमा त्यस्तो बगि वा रकम भरनु पर्ने कसूरदारको सम्पत्ति पहिले नै रोक्का भएको रहेनछ भने फैसला भएपछि यथासम्भव चाँडो रोक्का गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको बगि वा अन्य रकम फैसला अन्तमि भएको मतिले तीस दिनभित्र कसूरदारले नबुझाएमा नजिको उपदफा (२) बमोजमि रोक्का भएको चल सम्पत्तिको हकमा त्यस्तो सम्पत्ति रहेको नकिया वा संस्थाबाट

प्राप्त गरी र अचलको हकमा ललाम बकिरी गरी भराई दनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि सम्पत्तिललाम बकिरी गर्दा पनअसुल नभएको सरकारी बगिो बापत त्यस्तो व्यक्तिलाई कैद गर्नु पर्नेछ । १६४. सरकारी बगिो बापत कैद गर्न सकनि: (१) अदालतबाट फैसला हुँदा असुल उपर हुनु पर्ने गरी ठहर भएको सरकारी बगिो वा अन्य कुनै रकम सम्बन्धति व्यक्तिलै बुझाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको सरकारी बगिो वा त्यस्तो रकम त्यस्तो व्यक्तिलै नबुझाएमा नजिको सम्पत्तिलायजात गरी असुल उपर गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको जायजात गर्दा पनसरकारी बगिो वा त्यस्तो रकम असुल उपर हुन नसकेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई देहायको सरकारी बगिो वा त्यस्तो रकम बापत देहायको अवधसिम्म कैद सजाय निर्धारण गर्नु पर्नेछ:- । (क) पाँच हजार रुपैयाँदेखि दश हजार रुपैयाँसम्मको बगिो बापत एक महनि, ।

(ख) दश हजार रुपैयाँभन्दा बढी पच्चीस हजार रुपैयाँसम्मको बगिो बापत तीन महनि, । (ग) पच्चीस हजार रुपैयाँभन्दा बढी पचास हजार रुपैयाँसम्मको बगिो बापत छ महनि, । (घ) पचास हजार रुपैयाँभन्दा बढी एक लाख रुपैयाँसम्मको बगिो बापत एक वर्ष, । (ङ) एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी प्रत्येक पचास हजार रुपैयाँसम्मको बगिो बापत मुलुकी संहति सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । छ महनिको दरले । (४) उपदफा (३) को खण्ड (क) मा उल्लिखित रकमभन्दा कम रकम बापत कैद गर्नु पर्दा प्रतदिनिको तीन सय रुपैयाँ कट्टी हुने गरी गर्नु पर्नेछ । (५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनसरकारी बगिो बापत कैद गर्नु पर्दा सात वर्षभन्दा बढी हुने गरी कैद ठेकन सकनि छैन । १६५. नजिी बगिो वा क्षतपूरति भराउने कार्यवधि: (१) अदालतको फैसला बमोजमि कुनै व्यक्तिलै तरिनु पर्ने ठहरेको नजिी बगिो, पीडति वा नजिको हकवालाले पाउने क्षतपूरति वा अन्य कुनै रकम त्यसरी फैसला बमोजमि तरिनु पर्ने व्यक्तिलाई फैसला भएको छ महनिभतिर बुझाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको अवधभतिर त्यस्तो व्यक्तिलै त्यस्तो बगिो, क्षतपूरति वा रकम नबुझाएमा नजिलाई दश हजार रुपैयाँसम्म जरविना हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको अवधभतिर बगिो, क्षतपूरति वा त्यस्तो रकम बुझाउनु पर्ने व्यक्तिलै नबुझाएमा त्यस्तो बगिो क्षतपूरति वा रकम भरी पाउने व्यक्तिलै अन्तमि फैसला भएको मतिलै तीन वर्षभतिर त्यस्तो बगिो, क्षतपूरति वा रकम भर्नु पर्ने व्यक्तिको हकको सम्पत्तदेखाई नविदन दनि सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि नविदन परेमा अदालतले त्यस्तो सम्पत्त रोकका र ललाम बकिरी गरी क्रमशः बगिो, क्षतपूरति वा त्यस्तो रकम भराई दनु पर्नेछ । (५) उपदफा (१) बमोजमि बगिो, क्षतपूरति वा रकम तरिनु पर्ने व्यक्तिलै अदालतमा त्यस्तो रकम बुझाएमा वा दफा ६८ को उपदफा (१) बमोजमि कुनै रकम धरौट वा जमानत राखेको भए त्यसबाट क्षतपूरति, बगिो वा त्यस्तो रकम असूल हुने भएमा सोही बमोजमि भराई दनु पर्नेछ । (६) उपदफा (३) बमोजमिको अवधभतिर बगिो, क्षतपूरति वा अन्य रकम भराई पाउने व्यक्तिलै सम्पत्तपित्ता लगाउन नसकेमा त्यस्तो सम्पत्तफेला परेको बखत नजिले जनाउ दएमा भराई दनि गरी अदालतले त्यस्तो नविदन तामेलीमा राखनु पर्नेछ । (७) उपदफा (४) बमोजमि बगिो, क्षतपूरति वा अन्य कुनै रकम असूल उपर हुन नसकेमा असूल उपर नभएको बाँकी बगिो, क्षतपूरति वा अन्य रकम भराई पाउने व्यक्तिलै कसूरदारको सम्पत्तिललाम बकिरी भएको मतिलै वा उपदफा (६) बमोजमि नविदन तामेलीमा रहेको तीस दनिभतिर नजिलाई कैद गराउन नविदनपत्र दनि सक्नेछ । (८) उपदफा (७) बमोजमिको नविदन परेमा अदालतले एक दनिको तीन सय रुपैयाँको दरले त्यसरी बाँकी हुन आएको बगिो वा रकमलाई कैदमा परिणत गरी त्यस्तो बगिो वा रकम भर्नु पर्ने व्यक्तिलाई कैद गर्नु पर्नेछ ।

(९) उपदफा (८) बमोजमि कुनै व्यक्तिलाई कैद गर्दा व्यक्तविशेषको बगिोको हकमा दुई वर्ष र नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूरण वा अधकिंश स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको सार्वजनिक संस्थाको बगिोको हकमा चार वर्षभन्दा बढी कैद गर्न सकनि छैन । तर क्षतपूरति असूल उपर नभए बापत कैद गराउन पर्दा चार वर्षसम्म कैद गर्न सकनिछ । (१०) उपदफा (८) बमोजमि नजिी बगिो, क्षतपूरति वा अन्य रकम बापत कैद गर्नु पर्दा तीन सय रुपैयाँभन्दा कम रकम भएमा वा बाँकी रहन गएमा सो बापत एक दनि कैद गर्नु पर्नेछ । (११) उपदफा (८) बमोजमि कैद गर्दा कानून बमोजमि लाग्ने सधिा खर्च नेपाल सरकारले व्यहोरनु पर्नेछ । (१२) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापननजिी बगिो, क्षतपूरति वा अन्य रकम तरिनु पर्ने व्यक्तिलै उपदफा (१) वा (३) बमोजमिको अवधभतिर आफ्नो कुनै सम्पत्तलुकाएको वा कुनै प्रकारले रूपान्तरण गरेको ठहरेमा प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनत्यस्तो सम्पत्तपित्ता लगाएमा त्यस्तो सम्पत्तजिफत हुनेछ र यसरी जफत भएको सम्पत्तिको पचसि प्रतशित रकम पत्ता लगाउनेलाई दर्ई बाँकी रहेको रकमबाट तरिनु पर्ने बगिो, क्षतपूरति वा अन्य रकम भुक्तानी गरी बाँकी रहेमा त्यसरी बाँकी रहेको रकम मुलुकी संहति सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । सम्बन्धति व्यक्तिलाई फरिता गर्नु पर्नेछ । १६६. फैसला बमोजमिको रकम धरौटबाट असूल गर्ने: (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनकुनै कसूरदारले यस ऐन बमोजमि कुनै रकम धरौट राखेको भए त्यस्तो धरौटबाट पुगेसम्म फैसला बमोजमि नजिले बुझाउनु पर्ने जरविना, बगिो, क्षतपूरति वा अन्य रकम असूल गर्न र भराई दनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि भराउँदा देहाय बमोजमिको प्राथमकिताक्रमको आधारमा भराई दनु पर्नेछ:- । (क) जरविना, । मुलुकी संहति सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । (ख) सरकारी बगिो, । (ग) क्षतपूरति, । मुलुकी संहति सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (ग१) बगिो, । (घ) अन्य कुनै रकम भए त्यस्तो रकम । (३) उपदफा (१) बमोजमिको रकमबाट जरविना, बगिो क्षतपूरति वा अन्य रकम असूल नभएमा वा भराई दनि नसकएमा त्यसरी



नपुग जतकिो लागिभातुर यस परचिछेद बमोजमि कारबाही गरी असूल उपर गर्नु वा भराई दनि पर्नेछ । (४) यस परचिछेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिकुनै कसूरदारले फैसला बमोजमि बुझाउनु पर्ने जरिवाना, बगिो, क्षतपूरतिवा अन्य कुनै रकम नजिले तत्काल बुझाएकोमा वा उपदफा (१) मा उल्लेख भए बमोजमि असूल हुने भएमा बाहेक यो ऐन बमोजमि नजिले वा नजिको तर्फबाट अरु कसैले कुनै सम्पत्तिजिमानत दिएको रहेछ भने सोही सम्पत्तिलिलाम बकिरी गरी भराई दनि पर्नेछ ।

(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिकुनै कसूरदारको हकमा कुनै व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्तिधरौट वा जमानत दिएको रहेछ भने अदालतले त्यस्तो व्यक्तिको सम्पत्तिलिलाम बकिरी गर्नुअघिनजिलाई फैसला बमोजमि कसूरदारले बुझाउनु पर्ने जरिवाना, बगिो, क्षतपूरतिवा अन्य रकम बुझाउन पैतालीस दिनको सूचना दनि पर्नेछ र त्यस्तो समयभित्र नजिले त्यस्तो रकम बुझाएमा नजिले धरौट वा जमानत दिएको हदसम्मको सम्पत्तिफुकुवा गरदिनु पर्नेछ । (६) उपदफा (३) बमोजमिको सम्पत्तिबाट भराउन नपुग भएको बाँकी रकमको हकमा कसूरदारको अरु सम्पत्तिलिलाम बकिरी गरी भराई दनि पर्नेछ र त्यसरी भराउँदा उपदफा (२) बमोजमि प्राथमकिता दिई भराई दनि पर्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजमि लिलाम गर्ने प्रयोजनका लागिकसूरदारको अंश छुट्टाएको रहेन भने नजिको हकमा कानून बमोजमि अंश भाग छुट्ट्याई लिलाम गर्नु पर्नेछ । १६७. सम्पत्तिरोक्का, कब्जा वा नयिन्त्रण राख्ने कार्यवधि: (१) यस ऐन बमोजमि कुनै मुलुकी संहति सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । अभयिक्त, प्रतविदी वा कसूरदारको सम्पत्ति रोक्का राख्दा, कब्जा वा नयिन्त्रणमा लँदा सम्बन्धति अदालतले देहाय बमोजमि गर्नु पर्नेछ:- । (क) दर्ता वा छुट्टै अनुमतिप्राप्त भएको सम्पत्तिभए दर्ता नामसारी गर्ने वा लाइसेन्स दनि वा नवीकरण गर्ने कार्यालयलाई रोक्काको जनाउ दनि, । (ख) नगद सम्पत्तिभए त्यस्तो नगद राख्ने संस्थालाई रोक्काको जनाउ दनि, । (ग) बाली वा बहाल आउने सम्पत्तिभए सम्बन्धति स्थानीय तहलाई त्यस्तो बाली वा बहाल असूल गरी धरौटी खातामा जम्मा गर्न आदेश दनि, । सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधति । (घ) चाँडै नासनि वा बगिरनि सम्पत्ति, चौपाया वा सवारी साधन भए त्यस्तो सम्पत्ति, चौपाया वा सवारी साधन लिलाम बकिरी गरी त्यसबाट प्राप्त रकम धरौटी खातामा जम्मा गर्न लगाउने, । तर सवारी साधनको हकमा सवारी धनीले त्यस्तो सवारी साधनको परल मूल्यमा हरासकट्टी गरी हुन आएको रकम धरौटी खातामा जम्मा गरेमा त्यस्तो सवारी साधन सम्बन्धति धनीलाई फरिता दनि पर्नेछ । (२) यस ऐन बमोजमि कुनै व्यक्तिको सम्पत्तिरोक्का राख्दा नजिले अरु कसैलाई कुनै ऋण दिएको वा लगानी गरेको भए त्यस्तो ऋण वा लगानीको साँवा, व्याज वा अन्य कुनै प्रतफिल समेत नजिले असूल उपर गर्न नपाउने गरी ऋणीलाई अदालतले आदेश दनि पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको ऋण वा लगानीको साँवा, व्याज, प्रतफिल र अन्य यस्तै रकम ऋणीलाई नै अदालतमा दाखलि गर्न लगाउनेछ । (४) यस दफा बमोजमि रोक्का भएको सम्पत्तिउपर अरु कसैको हक भए त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो हक देखाई त्यसरी रोक्का भएको थाहा पाएको पैतीस दिनभित्र रोक्का गर्ने अदालतमा मुलुकी संहति सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । नविदन गर्न सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि उजुर परेमा त्यस्तो अदालतलाई कानून बमोजमि सम्पत्तिको हक बेहकको नरिणय गर्ने अधिकार भए सोही अदालतले तत्सम्बन्धी नरिणय गर्न र त्यस्तो अधिकार नभए अधिकार प्राप्त अदालतमा त्यस्तो उजुरी पठाई दनि पर्नेछ ।

(६) उपदफा (५) बमोजमि अदालतले कुनै नरिणय गरेकोमा त्यस्तो नरिणयमा चितित नबुझ्ने व्यक्तिले कानून बमोजमि पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । १६८. बगिो, क्षतपूरतिवा अन्य रकम भराई दनि तारखि तोकनु पर्ने: (१) फैसला बमोजमि बगिो, क्षतपूरतिवा अन्य कुनै रकम भराई दनि पर्ने सम्बन्धमा तारखि तोकदा कुन प्रयोजनको लागिकिहलिको तारखि तोकिएको हो त्यसको कारण खुलाई तोकनु पर्नेछ । तर सरकारी बगिो वा क्षतपूरतिको हकमा सरकारी पक्ष तारखिमा बस्नु पर्ने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजमि तोकिएको तारखिमा भराई पाउने व्यक्तियानुपस्थति भएमा भराई दनि सम्बन्धी कारबाही त्यस दिन स्थगति हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि तोकिएको तारखिमा आफू उपस्थति हुन नसकेको कुनै मनासबि कारण देखाई बगिो, क्षतपूरतिवा अन्य कुनै रकम भराई पाउने व्यक्तिले एक पटकको लागिपन्ध्र दिनभित्र अदालतमा नविदन दएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई फैसला बमोजमि भराई दनि पर्ने बगिो, क्षतपूरतिवा अन्य रकम भराई दनि पर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमि तोकिएको तारखिमा उपस्थति नभएको बगिो, क्षतपूरतिवा अन्य कुनै रकम भराई पाउने व्यक्तिले मुलुकी संहति सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । उपदफा (३) बमोजमिको अवधभित्र नविदन नदएमा त्यस्तो बगिो, क्षतपूरतिवा अन्य कुनै रकम भराई दनि सम्बन्धी कार्य एक वर्षसम्मका लागितामेलीमा राखनिछ । (५) उपदफा (४) बमोजमिको अवधभित्र सम्बन्धति व्यक्ती उपस्थति भएमा फैसला बमोजमि भराई दनि पर्ने बगिो, क्षतपूरतिवा अन्य रकम भराई दनि पर्नेछ । (६) उपदफा (४) बमोजमिको अवधभित्र सम्बन्धति व्यक्ती उपस्थति नभएमा त्यसपछि त्यस्तो बगिो, क्षतपूरतिवा अन्य कुनै रकम भराई दनि सम्बन्धमा कुनै कारबाही गरनि छैन । परचिछेद-१६ । वविधि । मुलुकी संहति सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । १६८क. उजुर गर्न सक्ने: (१) अदालतका कर्मचारीले मुद्दामा गरेको काम कारबाही उपर चितित नबुझ्ने सरोकारवाला व्यक्तिले पन्ध्र दिनभित्र सोही अदालतका न्यायाधीश समक्ष उजुर गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि परेको उजुरीमा भएको नरिणयमा चितित नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो नरिणय भएको पन्ध्र दिनभित्र पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा नविदन दनि सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि

परेको उजुरी एक महनिभतिर र उपदफा (२) बमोजमि परेको नविदन दुई महनिभतिर टुङ्गो लगाउनु पर्नेछ । (४) फैसला कार्यान्वयनको उपस्थितिको लागि दिएको सूचना प्राप्त गरी तारखिमा अनुपस्थिति रहने पक्षले यस दफा बमोजमिको उजुरी वा नविदन दनि पाउने छैन । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । १६९. सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई अधिकार क्षेत्र हुने: (१) अपराध संहितामा उल्लिखित मुद्दामा जिल्ला अदालतले शुरु कारबाही, सुनुवाइ र कनिरा गर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अपराध संहिता मुद्दा हेर्ने अधिकारी सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था भएको वा सो संहितामा उल्लिखित मुद्दा मध्ये नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी छुट्टै मुद्दा हेर्ने अधिकारी तोकदिएकोमा त्यस्ता अधिकारीबाट त्यस्ता मुद्दाको शुरु कारबाही, कारबाही, सुनुवाइ र कनिरा गर्न बाधा पर्ने छैन । (३) कानून बमोजमि कुनै अदालत, निकाय वा अधिकारीलाई मुद्दामा कारबाही, सुनुवाइ र कनिरा गर्ने अधिकार भएको तर त्यस्तो अदालत वा निकाय गठन नभएको वा अधिकारी नतोकिएको अवस्थामा त्यस्तो अदालत वा निकाय गठन नभएसम्म वा अधिकारी नतोकिएसम्म त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ र कनिरा गर्ने अधिकार समेत सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुनेछ । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । १६९क. हदम्याद: प्रचलित कानून बमोजमि हदम्याद तोकिएकोमा सोही बमोजमि र हदम्याद नतोकिएकोमा जहलिसुकै मुद्दा गर्न सकिनेछ । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झकिएको । १७०. १७१. लिखितहरूको पञ्जिका: प्रत्येक मुद्दामा अनुसूची-५० बमोजमिको ढाँचामा पञ्जिका खडा गरी दर्ता मतिको क्रमले लिखितहरूको क्रमसङ्ख्या र विवरण जनाई पञ्जिका खडा गरी राख्नु पर्नेछ । १७२. लिखित धुल्याउनु पर्ने: अदालतले मुद्दाको अन्तिम नरिणय भएको पाँच वर्षपछिसो मुद्दाको मसिलिमा रहेका देहायका लिखितहरू बाहेक अरु लिखितहरू धुल्याउनु पर्नेछ:- । (क) उजुरी, अभियोगपत्र वा फरिदपत्र, । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (क१) पक्षको नाममा जारी भएको पक्राउ पूरजी वा समाह्वान, । (ख) अभियुक्तको बयान वा प्रतित्तरपत्र, । (ग) प्रतित्तरपत्र सहको बयान, । (घ) प्रमाणका सक्कल लिखितहरू, । (ङ) पुनरावेदन परेको भए पुनरावेदनपत्र, । (च) मुद्दा दोहोर्याउने वा पुनरावलोकनको लागि दिइएको नविदनपत्र, । (छ) अदालतबाट भएको फैसला वा अन्तिम नरिणय, । (ज) नक्सा, तायदाती फाराम, सम्पत्ति विवरण, । (झ) कानून बमोजमि संरक्षण गर्न आवश्यक देखिएका अन्य कुनै लिखित । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि "अन्तिम नरिणय भएको" भन्नाले पुनरावेदन परेको फैसलाको सम्बन्धमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाट भएको नरिणय र साधक पेश भएको फैसलाको सम्बन्धमा साधकको निकास गर्न अधिकार प्राप्त अदालतबाट भएको नरिणय समझनु पर्छ । १७३. लिखित अनुवाद गर्नु पर्ने: (१) नेपाली भाषा बाहेक अन्य कुनै भाषामा लेखिएको कुनै लिखित अदालतमा प्रमाणको रुपमा पेश भएमा र त्यस्तो लिखित नेपाली भाषामा अनुवाद गर्नु पर्ने देखिएमा अदालतले त्यस्तो लिखित पेश गर्ने पक्षलाई त्यस्तो लिखितको नेपाली भाषामा आधिकारिक अनुवाद गरी पेश गर्ने आदेश दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि अदालतबाट आदेश भएका सम्बन्धित पक्षले सो लिखित नेपाली भाषामा अनुवाद गराई त्यसको प्रमाणित प्रतिलिपि अदालतमा पेश गर्नुपर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजमिको अनुवादका सम्बन्धमा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा अदालतले त्यस्तो विषयको विशेषज्ञलाई झकिाई बुझ्न सक्नेछ । १७४. अनुवादको सहयोग लनि सक्ने: (१) नेपाली भाषा नबुझ्ने वा बोल्न नसक्ने कुनै अभियुक्त वा साक्षीको बयान वा बकपत्र लनि परेमा वा अन्य कुनै प्रयोजनको लागि आवश्यक भएमा अनुसन्धान अधिकारी, अभियोजनकर्ता वा अदालतले सम्बन्धित भाषा वा साङ्केतिक भाषाको अनुवादको सहयोग लनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि अनुवादको सहयोग ल्दिा लाग्ने खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ । १७५. नक्कल दनि पर्ने: (१) मुद्दाको सरोकारवाला पक्ष वा नजिको कानून व्यवसायीले कुनै मुद्दाको मसिलिमा रहेको कुनै लिखितको नक्कल कानूनमा व्यवस्था भए बमोजमिको दस्तुर तरि लनि सक्नेछ । तर फैसलाको नक्कल जुनसुकै कानून व्यवसायीले लनि पाउने छ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कानून बमोजमि गोप्य राख्नु पर्ने लिखितको नक्कल दिने छैन । १७६. स्वार्थ बाझिनि मुद्दा हेर्न नहुने: (१) न्यायाधीशले देहायका मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ र कनिरा गर्न हुँदैन:- । (क) आफ्नो वा आफ्नो नजिकको नातेदारको हक हति वा सरोकार भएको मुद्दा, । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि "नजिकको नातेदार" भन्नाले अपुताली परे खान पाउने नाताको व्यक्ति वा मामा, माइजू, सानी आमा, ठुली आमा, सानु बाबु, ठुला बाबु, सासू, ससुरा, फुपु, फुपाजु, जेठान, साला, जेठी सासू, साली, दादी, बहनी, भनिजु, बहनी ज्वाइँ, छोरी ज्वाइँ, भाज्जा, भाज्जी, भाज्जी ज्वाइँ, भाज्जी बुहारी, आमाका बाबु, आमाकी आमा वा त्यस्तो नाता पर्ने व्यक्तिको परिवारको सदस्य समझनु पर्छ । (ख) कुनै बखत आफू वारिस, कानून व्यवसायी वा साक्षी भएको मुद्दा, । (ग) आफूले न्यायाधीशको हैसियतमा कुनै अदालतमा नरिणय गरेको वा अन्तिम आदेश गरेको मुद्दा, । (घ) कुनै बखत आफूले मुद्दा चल्ने वा नचल्ने विषयमा राय दिएको मुद्दा, । (ङ) अन्य कुनै कारणले आधारभूत रुपमा आफ्नो र आफ्नो एका सगोलका परिवारका सदस्यको स्वार्थ गाँसिएको मुद्दा । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कुनै अवस्था देखिएकोमा न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न नहुने कारण खुलाई आदेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) को प्रतिकूल हुने गरी कुनै न्यायाधीशले कुनै मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ वा कनिरा गर्न लागेमा मुद्दाको कुनै पक्षले आवश्यक प्रमाण सहित कारबाही, सुनुवाइ वा कनिरा नगर्न नविदन दनि सक्नेछ । (४) उपदफा (३)

बमोजमि नविदन पर्न आएमा न्यायाधीशले मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ वा कनिरा गर्नुअघित्यस्तो नविदन दावी मनासबि भएको वा नभएको सम्बन्धमा नरिणय गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि नरिणय गर्दा नविदन दावी मनासबि देखिएकोमा वा उपदफा (२) बमोजमि न्यायाधीश आफैले मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ वा कनिरा गर्न नहुने आदेश गरेकोमा त्यस्तो मुद्दा सोही अदालतमा अर्को न्यायाधीश भए नजि समक्ष र त्यस्तो न्यायाधीश नभए दफा १६ को उपदफा (३) बमोजमि मुद्दा स्थानान्तरणको लागि सम्बन्धति पुनरावेदन सुन्ने अदालत समक्ष लेखी पठाउनु पर्नेछ ।

१७७. न्यायाधीश आफैले गर्नु पर्ने कामहरू: (१) यस ऐन बमोजमि अदालतले गर्ने कामहरूमध्ये देहायका कामहरू न्यायाधीश आफैले गर्नु पर्नेछ:- । (क) अभियुक्त वा साक्षीको बयान लनि वा बकपत्र गराउने, । (ख) साक्षीलाई शपथ गराउने, । (ग) पुरूपक्षका लागि थुनामा राख्ने वा धरोट वा जमानतमा राख्न आदेश दनि, । (घ) मुद्दामा नरिणय दनि पर्ने कुराहरूको आदेश पर्चा खडा गर्ने, । (ङ) प्रमाण बुझ्ने सम्बन्धी आदेश दनि, । (च) अन्तरमि वा अन्तरकालीन आदेश दनि, । (छ) मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने, । (ज) मुद्दाको प्रारम्भिक र पूर्व सुनुवाइ छलफल गराउने, । (झ) आवश्यक अन्य कुनै कसिमिको आदेश गर्ने, र । (ञ) फैसला गर्ने, वा अन्तमि आदेश दनि । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका कुराहरू देहाय बमोजमि गर्न सकिन्छ:- । (क) साक्षीको बकपत्र न्यायाधीशको नरिदेशनमा अदालतको कम्तीमा राजपत्र अनङ्कति प्रथम श्रेणीसम्मको कर्मचारीले अभिलेख गर्ने, । (ख) न्यायाधीशको अनुपस्थितिमा अदालतमा उपस्थति भएका मध्ये सबैभन्दा वरिष्ठतम कर्मचारीले अभियुक्तको बयान गराउने वा नजिलाई थुनामा राख्ने वा नजिसँग धरोट वा जमानत लनि सम्बन्धमा मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । परिच्छेद-७ बमोजमि आदेश दनि । तर यस खण्ड बमोजमि भएको आदेश न्यायाधीश अदालतमा हाजरि हुनासाथ नजि समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ र नजिले त्यस्तो आदेश जाँची सदर, बदर वा संशोधन गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) मा लेखिएदेखि बाहेक अरु कामहरू न्यायाधीशको नरिदेशन वा आदेश बमोजमि नजि मातहतको कर्मचारीले गर्न सक्नेछ । १७८. थुवा वा कैदीलाई रहिाइ गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यवधि: (१) अदालतको फैसला वा आदेश बमोजमि कुनै थुवा वा कैदीलाई रहिाइ गर्नुपर्ने भएमा नजिलाई रहिाइ गर्नु पर्ने । कारण, कैदी वा थुनुवाको पुरा नाम र ठेगाना तथा मुद्दाको विवरण खोली सम्बन्धति कारागारलाई त्यसको आदेश पठाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको आदेश प्राप्त भएपछि सम्बन्धति कारागारले त्यस्तो आदेश बमोजमि थुनुवा वा कैदीलाई तुरुन्त रहिाइ गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि फैसला वा आदेश बमोजमि रहिाइ गर्नु पर्ने थुनुवा वा कैदी अदालतमा उपस्थति रहेकोमा फैसला भएपछि तत्काल नजिलाई रहिाइ गरी त्यसको सूचना सम्बन्धति कारागारलाई दनि पर्नेछ । १७९. रोक्का रहेको सम्पत्ति फुकुवा गर्दा सूचना दनि: यस ऐन बमोजमि रोक्का रहेको सम्पत्ति अदालतको फैसला वा आदेश बमोजमि फुकुवा गर्नु पर्दा अदालतले रोक्का राख्ने सम्बन्धति कार्यालय र व्यक्तिलाई त्यसको सूचना दनि पर्नेछ । १८०. सरकारी वकलिले बहस पैरवी तथा पुनरावेदन गर्नु पर्ने: (१) अनुसूची-१ र अनुसूची-२ अन्तर्गतका कसूर सम्बन्धी मुद्दामा नेपाल सरकारको तर्फबाट सरकारी वकलिले बहस पैरवी तथा प्रतारिक्षा गर्नेछ । (२) अनुसूची-३ मा उल्लिखित कसूर सम्बन्धी मुद्दामा सम्बन्धति अधिकारीबाट मुद्दाको डायरी वा पुनरावेदन हुनेछ र प्रतारिक्षाको लागि सम्बन्धति सरकारी वकलिलाई लेखी पठाएमा सरकारी वकलिले प्रतारिक्षा गरदिनु पर्नेछ । (३) सरकारी वकलिले मुद्दाहरूमा बहस पैरवी गर्दा व्यावसायिक आचरण सम्बन्धी प्रचलति मान्यता अनुसार बहस पैरवी गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोजमिको मुद्दामा अदालतबाट ठहर भएको फैसला वा आदेश उपर चितित नबुझेमा पुनरावेदन गर्ने, पुनरावलोकन गराउने, मुद्दा दोहोर्‍याउने नविदन गर्ने अधिकार प्रचलति कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सरकारी वकलिलाई हुनेछ । (५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार वादी हुने कुनै खास मुद्दामा सरकारी वकलिका अतिरिक्त अन्य कुनै कानून व्यवसायीबाट समेत बहस पैरवी गराउनु पर्ने भएमा त्यसको कारण खुलाई सम्बन्धति नकियाले महान्यायाधिवक्ता वा नजिले अख्तियारी दिएको सरकारी वकलिको अनुमति लिनु पर्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजमि अनुमति प्राप्त भएपछि त्यस्तो नकियाले अन्य कानून व्यवसायी मुकरर गर्न सक्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजमि मुकरर भएको कानून व्यवसायीले महान्यायाधिवक्ता वा नजिले अख्तियारी दिएको सरकारी वकलिको सामान्य नरिदेशनमा रही बहस पैरवी गर्नु पर्नेछ । १८१. सरकारी वकलिले उजुर गर्न सक्ने: कुनै न्यायिक वा अर्ध न्यायिक नकियाबाट भएको नरिणय वा आदेशबाट नेपाल सरकारको हक, हति वा सरोकारमा असर पर्ने रहेछ र त्यस्तो आदेश वा नरिणय वरिद्ध मुद्दा दायर गर्न, पुनरावेदन गर्न, पुनरावलोकन गर्न वा अन्य कुनै कसिमिले उजुरी वा नविदन गर्न कानूनले कुनै अधिकारी तोकेको रहेनछ भने त्यस्तो विषयमा महान्यायाधिवक्ता आफैले वा नजिले तोकेको सरकारी वकलिले त्यस्तो नरिणय वा आदेश वरिद्ध कानूनको अधीनमा रही सम्बन्धति नकियामा उजुर गर्न, पुनरावेदन गर्न, पुनरावलोकन गर्न वा अन्य कुनै नविदन दनि सक्नेछ । १८२. अदालतमा दर्ता गराउन ल्याएको लिखित दर्ता गर्नु पर्ने: (१) अदालतमा दर्ता गराउन ल्याएको लिखित कानून बमोजमि रीत पुगेको रहेछ भने तुरुन्त दर्ता गरी भरपाई दनि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि दर्ता गराउन ल्याएको लिखित कानून बमोजमि रीत नपुगेको भए रीत नपुगेको कुरा खोली दरपीठ गरी फर्ति गरी दनि पर्नेछ । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । (३) उपदफा (२) बमोजमि लिखित दरपीठ भएकोमा तीन दिनभन्दा बढी हदम्याद वा म्याद बाँकी रहेछ भने बाँकी रहेको हदम्याद वा म्यादभित्र र तीन दिनभन्दा कम हदम्याद वा म्याद बाँकी रहेछ भने दरपीठ भएको मतिलि सात दिनभित्र रीत पुर्याई वा सच्याई दर्ता गर्न ल्याएमा सम्बन्धति

अधिकृतले त्यस्तो लखित दर्ता गर्ने आदेश दनुि पर्नेछ । १८३. पीडति वा साक्षीको परचिय गोप्य राख्न सकनि: (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनकिनै खास कसूरबाट पीडति व्यक्ती वा साक्षीको परचिय सार्वजनिक गर्दा त्यस्तो व्यक्ती वा साक्षीको सामाजिक प्रतिष्ठा वा इज्जत उपर प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्ने वा नजि उपर अभियुक्त वा अन्य कुनै पक्षबाट अनुचित डर, त्रास वा भय हुन सक्ने वा नजिको जीउ, ज्यानको सुरक्षामा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने देखिएमा त्यस्तो व्यक्ती वा साक्षीको नाम, थर, वतन वा नजिको बाबुको नाम वा नजिको परचिय हुन सक्ने अन्य कुनै हुलिया गोप्य राख्न अनुसन्धान अधिकारीले सरकारी वकलि मार्फत अदालतलाई अनुरोध गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि अनुरोध भएमा अदालतले त्यस्तो पीडति व्यक्ती वा साक्षीको नाम, थर, वतन, नजिको बाबुको नाम वा नजिको परचिय गोप्य राख्ने गरी आदेश दनि सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि गोप्य राखिएको व्यक्तीको नाम, थर, वतन वा बाबुको नाम सम्बन्धति मुद्दाको सुनुवाईका बखत वा सो सम्बन्धी विवरण प्रकाशन गर्दाका बखत अदालतको आदेश बमोजमि काल्पनिक नाम, थर, वतन वा बाबुको काल्पनिक नाम राखी प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । १८४. अनुसन्धान अधिकारी समक्ष भएको बयान, कागज वा लखितलाई श्रव्य दृश्यका साधनमा अभिलेख गर्न सकनि: (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनकि देहायको अवस्थामा अनुसन्धान अधिकारीले कसूरबाट पीडति व्यक्ती, जाहेरवाला वा साक्षीको बयान, कागज वा कुनै लखित सरकारी वकलिको रोहवरमा श्रव्य दृश्यका साधन मार्फत अभिलेख गर्न वा गराउन सक्नेछ: । (क) कसूरबाट पीडति व्यक्ती, जाहेरवाला वा कुनै साक्षीलाई अभियुक्तले अनुचित प्रभावमा पारी वा नजि उपर डर, त्रास, धम्की देखाई नजिलाई अदालतमा उपस्थति हुन नदनि वा अदालतमा उपस्थति भएपनि अनुसन्धान अधिकारी समक्ष गरेको बयान वा कागजभन्दा प्रतिकूल हुने गरी बयान वा बकपत्र गराउन बाध्य गराउनेछ भन्ने विश्वास गर्नु पर्ने मनासबि कारण भएमा, । (ख) शारीरिक अशक्तता वा नाबालक भएको कारणले त्यस्तो व्यक्ती, जाहेरवाला वा साक्षी प्रहरी कार्यालय वा सरकारी वकलिको कार्यालयमा उपस्थति हुन नसक्ने भएमा, । (ग) प्रमाणको रुपमा अदालतमा पेश गरिने वस्तु सो वस्तु रहेको ठाउँबाट उठाएर अदालतमा ल्याउन नसकिने भएमा । (२) उपदफा (१) बमोजमि अभिलेख गरिएको श्रव्य दृश्यका साधनलाई अदालतले प्रमाणको रुपमा स्वीकार गर्न सक्नेछ । १८५. माथिल्लो तहको कर्मचारीले काम कारबाही गर्न सक्ने: (१) यस ऐन बमोजमि कुनै सरकारी वकलि, प्रहरी कर्मचारी वा अन्य कुनै अधिकारीले गर्नु पर्ने वा गर्न सक्ने कुनै काम वा कर्तव्य महान्यायाधिवक्ताले तोके बमोजमिको माथिल्लो वा समान तहको सरकारी वकलिले वा प्रहरी महानिरीक्षकले तोके बमोजमिको माथिल्लो वा समान तहको प्रहरी कर्मचारीले वा सम्बन्धति कार्यालयको माथिल्लो वा समान तहको अन्य कुनै अधिकृतले पनगिर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि गरिएको काम कारबाही अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट भए गरेको मानिन्छ । १८६. भरपाई लनुि वा दनुि पर्ने: (१) अदालतमा दर्ता भएको कुनै लखित कुनै व्यक्तीलाई फर्तिता दाँदा वा अदालतबाट कुनै लखित कुनै व्यक्तीलाई बुझाउँदा त्यस्तो लखित फर्तिता लिएको वा बुझाएको व्यहोराको भरपाई वा नसिसा लई मसिलि सामेल राखनु पर्नेछ । (२) अदालतमा कुनै व्यक्तीले पेश गरेको कुनै लखित अदालतले बुझी लाँदा सो व्यक्तीलाई त्यसको भरपाई दनुि पर्नेछ । १८७. रोहवरमा बस्न तथा सहीछाप गर्न सहयोग गर्नु पर्ने: (१) यस ऐन बमोजमि कुनै काम कारबाहीको सलिसलामा रोहवरमा बस्नु पर्ने व्यक्तीले रोहवरमा बसी तथा अदालतबाट तयार गरिएको लखितमा सहीछाप गर्नु पर्ने व्यक्तीले सहीछाप गरी अदालतलाई सहयोग गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि रोहवरमा बस्न वा कुनै लखितमा सहीछाप गर्न कुनै व्यक्तीले इन्कार गरेमा त्यस्तो काम वा लखित गराउने कर्मचारीले त्यस्तो व्यहोरा उल्लेख गरी सम्बन्धति लखितमा रोहवरमा नबसेको वा सहीछाप नगरेको कारण खुलाई कैफियत जनाई उपस्थति भएका अन्य दुई व्यक्तीको सहीछाप गराई आफूले पनित्यसमा सहीछाप गरी लखित तयार गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि तयार गरिएको लखितलाई कानून बमोजमि रीत पुगेको मानिन्छ । (४) अदालतमा भएको कुनै लखितमा सहीछाप गर्नु पर्ने कुनै व्यक्तीले सहीछाप गर्न इन्कार गरेमा न्यायाधीशले सोही व्यहोरा उल्लेख गरी सम्बन्धति लखितमा कैफियत जनाई आफ्नो सहीछाप गरी राख्नु पर्नेछ । (५) यस दफा बमोजमि रोहवरमा नबसी वा सहीछाप नगरी अदालतको काममा असहयोग गर्ने व्यक्तीलाई अदालतले पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । (६) यस ऐन बमोजमि कुनै व्यक्तीले कुनै लखितमा सहीछाप गर्दा त्यस्तो लखितमा उल्लेख भएको कुनै व्यहोरामा आफ्नो सहमतनिभएमा आफ्नो व्यहोरा छुट्टै लेखि सहीछाप गर्न सक्नेछ । १८८. कारबाही नगरिने: (१) यस ऐन बमोजमि सरकारी वकलिले कुनै मुद्दाको सन्दर्भमा असल नयितले गरेको नरिणय, अभियोजन, बहस पैरवी एवं प्रतिकक्षा सम्बन्धमा प्रश्न उठाइने र कुनै अदालतमा मुद्दा चलाइने छैन । (२) अनुसूची-१ र अनुसूची-२ अन्तर्गतका कसूर सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धानको सम्बन्धमा अनुसन्धान अधिकारीले असल नयितले गरेको काम कारबाही उपर कुनै कारबाही हुन सक्ने छैन । १८९. अनुसन्धान समितिको व्यवस्था: यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनकि अपराध संहिताको दफा ९९ बमोजमि बदनयितपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोजन गरेको कसूरको सम्बन्धमा परेको उजुरीको अनुसन्धान देहाय बमोजमिको समितिले गर्नेछ:- । (क) महान्यायाधिवक्ताले तोकेको कम्तीमा राजपत्राङ्कति प्रथम श्रेणीको सहन्यायाधिवक्ता - अध्यक्ष । (ख) नेपाल सरकारले तोकेको नेपाल सरकारको कम्तीमा राजपत्राङ्कति प्रथम श्रेणीको अधिकृत - सदस्य । (ग) नेपाल सरकारले तोकेको नेपाल प्रहरीको कम्तीमा राजपत्राङ्कति प्रथम श्रेणीको अधिकृत - सदस्य । (२) उपदफा (१) बमोजमिको समितिले अनुसन्धान गर्दा त्यसरी बदनयितपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोजन गरेको देखिएमा त्यस

सम्बन्धमा मुद्दा चलाउन सम्बन्धति सरकारी वकिलको कार्यालयलाई लेखी पठाउनेछ । (३) यस संहितामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अपराध संहिताको दफा २३१, २३२, २३३ र २३८ बमोजमिको कसूरको अनुसन्धान देहाय बमोजमिको समितिले गर्नेछः । (क) नेपाल मेडिकल काउन्सलले तोकेको सम्बन्धति वजिज चकितिसक - संयोजक । (ख) स्वास्थ्य सम्बन्धी वषिय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालयले तोकेको नेपाल स्वास्थ्य सेवाको सम्बन्धति क्षेत्रमा वजिजता हासलि गरेको कम्तीमा एघारौं तहको अधिकृत - सदस्य । (ग) महान्यायाधिवक्ताले तोकेको सहन्यायाधिवक्ता - सदस्य । (घ) गृह मन्त्रालयले तोकेको नेपाल प्रहरीको कम्तीमा राजपत्राङ्कति प्रथम श्रेणीको अधिकृत - सदस्य ।

(ङ) उपभोक्ता हकहतिको क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तमिध्येबाट स्वास्थ्य सम्बन्धी वषिय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालयले तोकेको एकजना - सदस्य । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (४) उपदफा (३) बमोजमिको समितिले अनुसन्धान गर्दा सम्बन्धति व्यक्तिले कसूर गरेको प्रमाण भेटिएमा नजि वरिद्ध मुद्दा चलाउन सम्बन्धति सरकारी वकीलको कार्यालयलाई लेखी पठाउनेछ । १९०. मुद्दा सकार गर्न अनुमति दिने सक्ने: कैद वा जरबानाको सजाय हुने बाहेक बगिो भराउनु पर्ने वा कुनै कसिमिको चल अचल भराउनु पर्ने अनुसूची-४ अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धी मुद्दामा उजुरवाला मरेमा, नजिको होस ठेगानमा नरहेमा वा नजि वेपत्ता भई अदालतबाट तोकिएको म्याद तारखि गुजरेमा उजुरवाला मरेको, नजिको होस ठेगानमा नरहेको वा नजि वेपत्ता भएको मतिले बाटोको म्याद बाहेक पैतीस दिनभित्र मुद्दा सकार गरी म्याद तारखि थमाउन प्रमाण कागज सहति नजिको हकदारले नविदन दिएको अदालतले व्यहोरा मनासबि भएको देखेमा मुद्दा सकार गरी गुजरेको म्याद तारखि थामदिने अनुमति दिने सक्नेछ । १९१. पारस्परिकि कानूनी सहायता आदान प्रदान गर्न सक्ने: यस ऐन बमोजमि कारबाही, सुनुवाइ र कनिरा हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको कुनै अभियुक्त वदिशमा रहेकोमा नजिका नाउँमा समाह्वान वा पक्राउ पूरजी जारी गर्नु पर्ने वा कुनै प्रमाण बुझनु पर्ने भएमा वा वदिशी अदालतमा वचिरधीन मुद्दाको कुनै अभियुक्त नेपालमा रहेकोमा नजिका नाउँमा समाह्वान वा पक्राउ पूरजी तामेल गर्ने वा प्रमाण बुझ्न सहयोग गर्नु पर्ने भएमा पारस्परिकि कानूनी सहायता सम्बन्धी कानून बमोजमि गर्नु पर्नेछ । १९२. वदियुतीय माध्यमबाट लखित आदान प्रदान गर्न सक्ने: यस ऐन बमोजमिका लखित वदियुतीय कारोबार सम्बन्धी प्रचलति कानून बमोजमि वदियुतीय माध्यमबाट आदान प्रदान गर्न सक्नेछ । १९३. मुदरण वा गणतीय तरुटीले असर नगर्ने: यस ऐन अन्तर्गत मुद्दाको तहककित, अभियोजन तथा अन्य काम कारबाही गर्दा यस ऐन बमोजमिको कार्यवधिका सम्बन्धमा लेखाइ, छपाइ वा मुदरणमा भएको गणतीय वा अन्य कुनै सानातनि तरुटी वा छुट भएकोमा सोही कारणले मात्र त्यससँग सम्बन्धति सम्पूर्ण काम, कारबाही गैर कानूनी भएको मानिने छैन । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । १९३क. दस्तुर लाग्ने: (१) यस संहितामा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक अदालतमा देहायका वषियमा देहाय बमोजमि दस्तुर लाग्नेछ:- । (क) उजुरीपत्र, फरिदपत्र वा प्रतउत्तरपत्र ददि रु २०० । - । (ख) पुनरावेदनपत्र ददि रु ३०० । - । (ग) खण्ड (क) र (ख) बमोजमि बाहेक अन्य नविदन ददि रु १० । - । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार वादी भएको मुद्दामा उपदफा (१) बमोजमिको दस्तुर लाग्ने छैन । १९४. समन्वय समिति: (१) अनुसूची-१ वा अनुसूची-२ अन्तर्गतका कसूर सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान तथा अभियोजनसँग संलग्न नकियाका बचिमा आवश्यकता अनुसार समन्वय कायम गरी अनुसन्धान तथा अभियोजन सम्बन्धी कार्यमा प्रभावकारति ल्याउन देहाय बमोजमिको समन्वय समिति रहनेछ:- ।

(क) महान्यायाधिवक्ता - अध्यक्ष । (ख) सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामलि मन्त्रालय - सदस्य । (ग) सचिव, गृह मन्त्रालय - सदस्य । (घ) प्रहरी महानरीक्षक, नेपाल प्रहरी - सदस्य । (ङ) महान्यायाधिवक्ताले तोकेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको राजपत्राङ्कति प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो दर्जाको सरकारी वकलि - सदस्य सचिव । (२) समन्वय समितिको कार्यवधिसमिति आफैले नरिधारण गरे बमोजमि हुनेछ । १९५. वभिगीय कारबाही हुने: यस ऐन बमोजमि गर्नु पर्ने कुनै काम कारबाही गर्न यस ऐनमा अवधितोकिएकोमा त्यस्तो अवधभित्र त्यस्तो काम कारबाही नगर्ने राष्ट्रसेवकलाई कानून बमोजमि वभिगीय कारबाही हुनेछ । १९६. नियम बनाउने अधिकार: (१) यस ऐनको कार्यान्वयनको लागि मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । अनुसन्धान, अभियोजन तथा सरकारी वकीलको काम, कर्तव्य र अधिकारको वषियमा महान्यायाधिवक्ताको परामर्श लई नेपाल सरकारले र अदालती कामकारबाहीको वषियमा सर्वोच्च अदालतले नियम बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नियम बनाउँदा न्याय प्रशासन सम्बन्धी वषियमा न्याय परिषदको परामर्श लनु पर्नेछ । १९७. नरिदेशिका बनाउन सक्ने: (१) यस ऐन बमोजमि सम्पादन हुने कामकारबाहीलाई सरल, स्पष्ट र सुव्यवस्थति गर्न देहायको वषियमा देहायको अधिकारीले आवश्यकता अनुसार नरिदेशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ:- । (क) अनुसूची-१ वा अनुसूची-२ अन्तर्गतका कसूर सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान एवं अभियोजन सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताको राय लई नेपाल सरकारले, । (ख) अनुसूची-१ वा अनुसूची-२ अन्तर्गतका कसूर सम्बन्धी मुद्दाको बहस पैरवी प्रतरिक्षा, कानूनी राय सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताले, । (ग) परिच्छेद ६ अन्तर्गत समाह्वान तामेलीका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले, । (घ) अदालत वा इजलासको व्यवस्थापन सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले, । (ङ) परिच्छेद १५ अन्तर्गतका फैसला कार्यान्वयनका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले, । (च) दफा ११६ बमोजमि मुद्दा फरिता लनि सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताको परामर्श लई नेपाल सरकारले, । (छ) दफा ११९ बमोजमि माफीका सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्तासँग परामर्श लई नेपाल सरकारले, । (ज) अन्य अदालती कामकारबाहीका सम्बन्धमा

सर्वोच्च अदालतले । (२) उपदफा (१) बमोजिमको नरिदेशिका यसै ऐन अन्तर्गत जारी भएको मानिन्छ । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । १९८. अनुसूचीमा हेरफेर वा थपघट गर्न सक्ने: (१) नेपाल सरकारले महान्यायाधिवक्ताको परामर्शमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूची-१, अनुसूची-२, अनुसूची-३ र अनुसूची-४ मा आवश्यक हेरफेर वा थपघट गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा उल्लेख भए बाहेक अन्य अनुसूचीमा अनुसन्धान तथा अभियोजन सम्बन्धी वषियमा महान्यायाधिवक्ताको र अदालती कारबाहीको वषियमा सर्वोच्च अदालतको परामर्शमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यकता अनुसार थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ ।

अनुसूची-१ । (दफा २ को खण्ड (घ) र (ठ) सँग सम्बन्धित) । १. अपराध संहिताको देहायका परिच्छेद वा देहायका परिच्छेदका देहाय दफा अन्तर्गतका कसूर: - । (क) भाग २ को: । (१) परिच्छेद-१ । (२) परिच्छेद-२ । (३) परिच्छेद-४ को दफा ९२, ९३, ९४ र १०२ । (४) परिच्छेद-५ को दफा १०४, १०५, १०६, ११०, ११४, ११८, ११९, १२०, १२१, १२२, १२३, मिति २०७८ । १० । २९ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा अनुसूची हेरफेर । १२४, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविवरण तथा व्यावसायिकवातावरण प्रबर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधित । १२५, १२५क. र १२६फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यवधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७९ द्वारा संशोधित । तथा १२६क. । (५) परिच्छेद-६ । (६) परिच्छेद-७ । (७) सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविवरण तथा व्यावसायिकवातावरण प्रबर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप । परिच्छेद ७क. । (८) परिच्छेद-८ को दफा १४१, १४२ । (९) परिच्छेद-९ । (१०) परिच्छेद-१० । (११) परिच्छेद-११ । (१२) परिच्छेद-१२ । (१३) परिच्छेद-१३ । (१३) परिच्छेद-१४ को दफा १९२, फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यवधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७९ द्वारा थप । १९२क. । (१४) परिच्छेद-१५ । (१५) परिच्छेद-१६ । (१६) परिच्छेद-१७, । (१७) परिच्छेद-१८ को २१९, २२१, २२२, २२३, २२५, २२६ को उपदफा (३) यौन हिसा वरिद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७९ द्वारा थप । र सो दफा तथा उपदफाहरूसँग सम्बन्धित दफा २२७क. अन्तर्गतको कसूर । (१८) परिच्छेद-१९ । (१९) परिच्छेद-२० । (२०) परिच्छेद-२१ को दफा २४९ को उपदफा (३) को खण्ड (क) र (ख), र दफा २४९, मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप । दफा २४९क., २५०, २५१, २५२ र २५३ । (२१) परिच्छेद-२२ र २३ । (२२) परिच्छेद-२५ को दफा २७६ को उपदफा (३) को खण्ड (क), (ख), (ग) र दफा २७८ । (२३) परिच्छेद-२६ को दफा २८३ (नजिी सम्पत्ति बाहेक) २८७ । (२४) परिच्छेद-२७ । २. प्रकरण १ अन्तर्गतको कसूरको उद्योग, दुरुत्साहन, षडयन्त्रको कसूर, । ३. मानव बेचबखिन तथा ओसार पसार सम्बन्धी कसूर, । ४. हुलाक ऐन, २०१९ अन्तर्गतको कसूर, । ५. नागरिकता सम्बन्धी कसूर, । ६. प्राचीन स्मारक सम्बन्धी कसूर, । ७. लागू औषध सम्बन्धी कसूर, । ८. आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ अन्तर्गतको कसूर, । ९. अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ अन्तर्गतको कसूर, । १२. लिखितहरूको गोपनीयता सम्बन्धी २०३९ अन्तर्गतको कसूर, । १३. राहदानी सम्बन्धी कसूर, । १४. आवश्यक वस्तु संरक्षण सम्बन्धी कसूर, । १५. कारागार ऐन, २०१९ अन्तर्गतका कसूर, । १६. चन्दा ऐन, २०२५ अन्तर्गतको कसूर, । १७. चट्टा ऐन, २०२५ अन्तर्गतको कसूर, । १८. सवारी साधनले कच्ची, ठक्कर वा धक्का दिई वा दुर्घटना गराई कसैको ज्यान मरेको वा अङ्गभङ्ग वा घाइते भएको कसूर, । १९. गैरसैनिकी हवाई उडान ऐन, २०१५ दफा ९क अन्तर्गतको कसूर, । २०. छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा १५ अन्तर्गतको कसूर, ।

२१. यस अनुसूचीमा समावेश भएका कसूरको कारणबाट उठेको कीर्ते वा जालसाजी सम्बन्धी कसूर, । २२. प्रचलित कानून बमोजिम यस अनुसूचीमा समावेश हुने भनी तोकेको कुनै कसूर, । २३. नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी यस अनुसूचीमा समावेश गरेको कसूर । अनुसूची-२ । (दफा २ को खण्ड (घ) र (ठ) सँग सम्बन्धित) । १. अपराध संहिताको देहायको परिच्छेदको देहाय दफा अन्तर्गतका कसूर - । (क) भाग -२ को परिच्छेद-५ को दफा १०७, १०८, १०९, १११, ११२ र ११३ । २. अनुसूची -१ मा उल्लेख भए बाहेक नेपाल सरकार वादी भै चलाइने फौजदारी मुद्दा वा नेपाल सरकारको नहिंति हक, हति वा सरोकार रहेको फौजदारी प्रकृतिको कसूर, । ३. कानून बमोजिम यस अनुसूचीमा समावेश भएको कसूर, । ४. नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी यस अनुसूची अन्तर्गत कारबाही र कनिरा हुने भनी तोकेको कसूर, । ५. प्रकरण १, २, ३ र ४ अन्तर्गतको कसूरको षडयन्त्र, उद्योग, दुरुत्साहन तथा सोसँग सम्बन्धित परिच्छेद-११ अन्तर्गतका कसूर । अनुसूची-३ । (दफा २ को खण्ड (ठ) सँग सम्बन्धित) । १. अपराध संहिताको भाग २ को परिच्छेद-३ अन्तर्गतको कसूर, । २. अनुसूची-१ वा अनुसूची-२ मा उल्लेख भएकोमा बाहेक नेपाल सरकार सम्बन्धित रहेको वा संवैधानिक निकाय, अदालत वा सार्वजनिक अधिकारीको हक, हति वा सरोकार नहिंति रहेको फौजदारी कसूर । अनुसूची-४ । (दफा २ को खण्ड (ठ) सँग सम्बन्धित) । १. अपराध संहिताका देहायका परिच्छेद वा देहायका परिच्छेदका देहायका दफा अन्तर्गतका कसूर: । (क) भाग २ को: । (१) दफा १९२ बाहेक परिच्छेद-१४ । (२) परिच्छेद-१५ । (३) परिच्छेद-१८ को दफा २२०, २२४ र २२६ (१८ वर्ष र सोभन्दा बढी उमेरकी महिला भएमा) । (४) परिच्छेद-२१ को दफा २४९ को उपदफा (३) को खण्ड (ग), दफा २५० र २५२ (व्यक्ति वा नेपाल सरकार बाहेक अन्य संस्था वादी भएमा) । (५) दफा २७६ को उपदफा (३) को खण्ड (क), (ख) र (ग) र दफा २७७ बाहेक परिच्छेद-२५ । (६) परिच्छेद-२६ को दफा २८४, २८६ र २८७ (व्यक्ति वादी भएमा) । (ख) भाग ३ को परिच्छेद १ र २ । २. अनुसूची १, २ वा ३ मा उल्लेख भएदेखि बाहेकका फौजदारी कसूर, । ३. प्रचलित कानून बमोजिम व्यक्तिवादी भै दायर हुनु पर्ने फौजदारी प्रकृतिको कसूर, । ४. हाडनाता करणीको कसूर, । ५. प्रकरण १, २ र ३ अन्तर्गतका कसूरको

उद्योग, षडयन्त्र, दुरतसाहन तथा सोसँग सम्बन्धति परछिछेद ११ अन्तर्गतका कसूर । अनुसूची-५ । (दफा ४ को उपदफा (१) र (७) सँग सम्बन्धति) । जाहेरी दरखास्तको ढाँचा । श्री मा पेश गरेको । प्रहरी कार्यालयले भर्ने । प्रहरी कार्यालयको नाम र ठेगाना । दर्ता नं.- । दर्ता मति:- । १. जाहेरी दरखास्त वा सूचना दनि व्यक्तिको नाम, थर र ठेगाना (टोल सहति) फोन नम्बर:- । २. कुन कानून वा मुद्दाबारे दरखास्त वा सूचना गरेको हो:- । ३. कसूर गर्ने व्यक्तिको नाम, थर र ठेगाना (टोल सहति):- । ४. कसूर गर्ने व्यक्तिको बाबु/आमाको नाम:- । ५. कसूर गर्ने व्यक्तिको हुलिया र परचिय खुल्ने अन्य वविरण :- । ६. कसूर सम्बन्धी वविरण: ।

(क) कसूर भएको वा भइरहेको वा हुन लागेको स्थान, ठाउँ, मतिरि समय, । (ख) कसूरसँग सम्बन्धति घटनाको वविरण, । (ग) कसूरको प्रकृतिरि कसूरसँग सम्बन्धति अन्य वविरण, । (घ) कसूरसँग सम्बन्धति सबुद प्रमाण, । (ङ) कसूरसँग सम्बन्धति अन्य वविरण । ७. यो दरखास्तको व्यहोरा ठकि साँचो छ, झुट्टा व्यहोरा लेखेको ठहरे कानून बमोजमि सहूला बुझाउँला । प्रहरीद्वारा अनुसन्धान हुँदा वा अदालतमा मुद्दा चलदाको बखत उपस्थति हुनु पर्ने जनाउ पाए सो बमोजमि उपस्थति हुनेछ । जाहेरी वा सूचना दनि व्यक्तिको: । सही:- । मति:- । अनुसूची-६ । (दफा ४ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धति) । जाहेरी दरखास्त वा सूचनाको भरपाई । वषिय सम्बन्धी कसूर बारे । को मतिको दरखास्त वा सूचना प्राप्त भई यस प्रहरी कार्यालयको दर्ता कतिबामा मतिमा दर्ता भयो । कार्यालयको छाप:- । दरखास्त/सूचना दर्ता गर्ने प्रहरी कर्मचारी:- । सही:- । दर्ता नं.- । नाम:- । पद:- । कार्यालय:- । मति:- । अनुसूची-७ । (दफा ४ को उपदफा (५) सँग सम्बन्धति) । कसूर दर्ता कतिब । नेपाल सरकार । गृह मन्त्रालय । प्रहरी कार्यालय । द. नं. अपराध कसिमि तोकिए को अनुसन्धान अधिकारी घटनाको मतिरि समय जाहेरी दर्ता मतिघटना स्थल र प्रहरी प्रस्थान गरेको मतिरि तथा समय जाहेरवालाको नाम थर वतन कषतिको वविरण पडितिको नाम, थर, उमेर, लडिग, पेशा अभयिक्त वा शंकास्पद व्यक्तिको नाम थर अभयिक्त वा शंकास्पद व्यक्तिको हुलिया पक्राउ परेको वविरण कसूर गर्दा प्रयोग भएका साधन हतु कसूर गर्दा साक्ष एवं वस्तु स्थिति मुचुल्का का व्यक्तिको हतु भौतिकि सबुद प्रमाण अनुसन्धान पश्चातको कारबाही साक्षी परीक्षण भए को मतिरि अदालतबाट फैसला नभए को भए मतिरि पुनरावेदन नगरेको भए मतिरि कैफयित । मृत्यु घाइते अन्य कषति अनुसन्धान प्रतविदन पेश गरेको मतिरि अनुसन्धान अधिकारीको प्रस्तावति राय सरकारी वकलिबाट लगाइए को अभयिग र सोसँग सम्बन्धति कानून हद म्याद । तयार गर्नेको नाम दस्तखत । अनुसूची-८ । (दफा ९ को उपदफा (४) सँग सम्बन्धति) । अदालतको अनुमतबिट जारी गरने पक्राउ पूरजीको ढाँचा । श्री । ठेगाना (टोल सहति) । तपाईंलाई कसूरको अनुसन्धानको सलिसलामा पक्राउ गर्नु पर्ने भएकोले अदालतको मतिको अनुमतबिमोजमि यो पक्राउ पूरजी जारी गरिएको छ । यो पक्राउ पूरजी लई आउने प्रहरी कर्मचारीको साथ लागि तुनुनै कार्यालयबाट आउनु होला । अन्यथा प्रहरीले पक्राउ गरी ल्याउनेछ । अनुसन्धान अधिकारीको:- । सही:- । नाम:- । दर्जा:- । कार्यालय:- । मति:- । अनुसूची-९ । (दफा ९ को उपदफा (६) सँग सम्बन्धति) । जरुरी पक्राउ पूरजीको ढाँचा । श्री । ठेगाना (टोल सहति) । तपाईंलाई कसूरको अनुसन्धानको सलिसलामा तत्काल पक्राउ गर्नु परेकोले यो पक्राउ पूरजी जारी गरिएको छ । प्रहरी कर्मचारीको:- । नाम, थर:- । दर्जा:- । मति:- । अनुसूची-१० । (दफा १३ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धति) । हरिसतमा राख्ने थुनुवा पूरजीको ढाँचा । श्री । ठेगाना । तपाईंलाई जाहेरी/प्रतविदनले कसूरको सलिसलामा प्रहरी हरिसतमा राखी अनुसन्धान गर्नु पर्ने भएकोले आजैका मतिदिखि प्रहरी हरिसतमा राखी यो थुनुवा पूरजी दडिएको छ । अनुसन्धान अधिकारी:- । सही:- । नाम:- । दर्जा:- ।

कार्यालय:- । मति:- । अनुसूची-११ । (दफा १६ को उपदफा (४) सँग सम्बन्धति) । घटना देखे, जान्ने वा थाहा पाउने व्यक्तिले गरेको कागजको ढाँचा । श्री प्रहरी कार्यालय (फलाना ठाउँ) मा अनुसन्धान अधिकारी फलाना समक्ष, (फलाना) ठाउँ बस्ने, (फलाना) पेशा गर्ने, (फलानाको) छोरा/छोरी वर्ष को (फलानाले) गरेको कागज । १. जाहेरी दरखास्त वा सूचनाको छोटकरी वविरण:- । २. घटनासँग सम्बन्धति प्रश्नहरु । ३. कागज गर्नेले खुलाई लेखाई दएका कुराहरु:- । ४. रोहवर: । कागज गर्नेको सही:- । इतिसम्वत् साल महनि गते रोज शुभम् । अनुसूची-१२ । (दफा १८ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धति) । खानतलासी गर्ने सूचना । श्री । को जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतवादी समेत भएको कसूर सम्बन्धी मुद्दामा नजि अभयिक्त बसेको वा नजिले प्रयोग गरेको वा नजिले कसूर गर्दा कसूरसँग सम्बन्धति कुनै चीज वा वस्तु ठाउँमा राखेको हुन सक्ने हुँदा उक्त घर जग्गा खानतलासी गर्न तपाईंलाई यो सूचना प्रदान गरेको छु । उक्त कार्यमा सहयोग पुर्याइदनि हुन अनुरोध गर्दछु । अनुसन्धान अधिकारी । मति:- । अनुसूची-१३ । (दफा १८ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धति) । बरामदी/खानतलासी मुचुल्काको ढाँचा । श्री प्रहरी कार्यालय बाट गाउँपालिका/नगरपालिका वडा नं. (स्थान) मा खडा गरिएको अपराधसँग सम्बन्धति चीज वस्तु/ठाउँ/मानसिको शरीरको बरामदी/खानतलासी मुचुल्का । १. जाहेरी दरखास्त वा अपराधको सूचनाको छोटकरी वविरण: । २. खानतलासी गर्ने अधिकारी वा कर्मचारीको अग्रमि तलासी लनुपर्ने भए सो लएको वविरण: । ३. बरामदी/खानतलासी गरिएको चीज वस्तु/ठाउँ/मानसि रहेको चार कलिला सहतिको वविरण: । ४. बरामद भएको अपराधसँग सम्बन्धति सामान वा दसीको वविरण: । ५. देखे बमोजमि दस्तखत गर्ने साक्षीहरूको नाम, थर, वतन, उमेर दस्तखत: । (क) । (ख) । (ग) । ६. रोहवरमा बस्नेहरूको नाम, थर, वतन, उमेर र दस्तखत: । (क) अनुसन्धान अधिकृतले मेरो घर, चीज वस्तु, शरीर खानतलासी लौंदा आफ्नो तलासी दर्छि इज्जतसाथ मेरो तलासी लएको र घरको वा मेरो कुनै सामान हनिमनि भएको छैन भनी दस्तखत गर्ने जलिला गाउँपालिका/नगरपालिका वडा नं.

स्थान बस्ने । (ख) जाहेरवालाको नाम, थर, वतन उमेर दस्तखतः । (ग) अभियुक्तको नाम, थर, वतन उमेर दस्तखतः । बरामदी, खानतलासी समेतको काम तामेल गर्न खटएका अनुसन्धान अधिकृतः । अन्य कर्मचारीहरूः । ७. मितिः । ८. समयः । अनुसूची-१४ । (दफा २० को उपदफा (२) सँग सम्बन्धति) । घटनास्थल/लाश जाँच मुचुल्काको ढाँचा । श्री प्रहरी कार्यालय बाट (फलाना ठाउँ) मा खडा गरेको घटनास्थल, लाश जाँच मुचुल्का । १. मृतकको नाम, थर हुलियाः- । वतनः- । उमेरः- । लङ्गिः- । २. दरखास्त वा सूचनाको छोटकरी विवरणः । ३. घटनास्थलको चार कलिला सहितको विवरणः- । ४. लाशको विवरणः- । लाशको शारीरिक अवस्थाः- (व्यहोरा खुलाउने) । लाशको विवरणः- । कपडा (शरीरमा भएका अन्य भौतिक सामग्रीहरू समेत) । हात खुम्चिएको । उचाइ । सोझो । कपालको रङ्ग । मुठी । कपालको अवस्था । नङको अवस्था । अनुहारको अवस्था । खुट्टाको अवस्था । आँखाः खुल्ला । बन्द । अन्य अवस्था । नीलडामहरू । (ठाउँ, आकार तथा नाप) । नाम ।

३. घटनास्थलको चार कलिला सहितको विवरणः- । ४. लाशको विवरणः- । लाशको शारीरिक अवस्थाः- (व्यहोरा खुलाउने) । लाशको विवरणः- । कपडा (शरीरमा भएका अन्य भौतिक सामग्रीहरू समेत) । हात खुम्चिएको । उचाइ । सोझो । कपालको रङ्ग । मुठी । कपालको अवस्था । नङको अवस्था । अनुहारको अवस्था । खुट्टाको अवस्था । आँखाः खुल्ला । बन्द । अन्य अवस्था । नीलडामहरू । (ठाउँ, आकार तथा नाप) । नाम । कान । खोसिएको दागी । (ठाउँ र आकार तथा नाम) । मुख । दाँत र जबिरो । काटिएको घाउहरू । घाँटीको अवस्था । (ठाउँ, आकार) । घाँटीको डामहरू । अन्य ठाउँहरू । छाती । (ठाउँ, आकार तथा नाप) । पेटको अन्य भागको अवस्था । मलद्वार । लङ्गि/योनी । परिचयात्मक चिन्ह (कुनै भए) । अन्य कुनै वकिति । अस्वाभाविक लक्षण भए (सो समेत उल्लेख गर्ने) । ५. घटनास्थल र लाशको रेखा चित्रण । (गर्न सकिन्छ भने)ः- । ६. देखे बमोजमि सही छाप गर्ने साक्षीहरूको नाम, थर, उमेर वतन र सही- । ७. रोहवरमा बस्नेहरूको नाम, थर, उमेर, वतन र सही- । दरखास्त वा सूचना दिने व्यक्तिको नाम, थर, उमेर वतन र सहीः- । अभियुक्तहरूको नाम, थर, उमेर, वतन र सहीः- । काम तामेल गर्नेः- । अनुसन्धान अधिकारीः- । अन्य प्रहरी कर्मचारीहरूः- । मितिः- । अनुसूची-१५ । (दफा २० को उपदफा (५) सँग सम्बन्धति) । शव परीक्षण प्रतविदनको ढाँचा । AUTOPSY REPORT । १. Case registration number: । २. Police Office sending for autopsy (letter date and reference number): । ३. Name of the deceased: । ४. Address: । ५. Gender: । ६. Age, Date of Birth: । ७. Dead body identified by: । ८. Name of the accompanying Police Personnel: । ९. Date and time of death: । १०. Date and hour of receipt of inquest papers and dead body: । ११. Date and hour of starting autopsy: । १२. Date and hour of concluding autopsy: । १३. Name of the Experts conducting autopsy: । (१) (२) (३) (४) । १४. Name of the Hospital: । RELEVANT DETAILS (Mention brief history of the case regarding circumstances of death and other sources of information): । EXTERNAL EXAMINATION (General observation of the dead body): । (१) Height: । (२) Weight: । (३) Physique: । (४) Hairs: । (५) Clothes and conditions: । (६) Special identifying features (Huliya): । (७) Post-mortem changes present: । (a) Rigor mortis: । (b) Livor mortis: । (c) Algor mortis/Cooling: । (d) Different signs of decomposition: । (8) Natural orifices: । Eyes: । Mouth: । Vagina/penis: । Nose: । Ears: । Anus: । Urethra: । (9) Injuries: Name, size and site (Ante mortem /post-mortem /old /fresh) । INTERNAL EXAMINATION । Head and Neck: । 1) Scalp, skull: । 2) Brain and vessels: । 3) Orbital, nasal and aural cavities: । 4) Mouth, tongue: । 5) Neck (larynx, thyroid and other neck structures) : । 6) Other relevant details: । Chest (Thorax) । 1) Ribs and chest wall: । 2) Diaphragm: । 3) Oesophagus: । 4) Trachea and bronchi: । 5) Pleural cavities: । 6) Lungs: । 7) Heart and pericardial sac (any content in pericardial sac, condition of three coronary arteries, valves and chambers and myocardium must be observed):- । Abdomen । 1) Peritoneal and Pelvic cavity : । 2) Stomach and content : । 3) Small intestine: । 4) Large intestine: । 5) Liver, gall bladder, pancreas : । 6) Spleen: । 7) Kidney, renal pelvis : । 8) Genital organs: । 9) Urinary bladder and urethra: ।

Spinal Column: । Specimen Collected For Analysis (Mention preservative also) । Toxicology । 1) Stomach with contents: । 2) Part of liver: । 3) Kidney: । 4) Blood: । 5) Others; if any: । Histopathology : । Others (Specify): । Special Examination (Procedures like neck dissection, pelvic dissection, flotation test of lungs etc. must be done in relevant cases and findings should be documented): । Items Handed Over (when and who received?) । 1) Autopsy report:- । 2) Viscera and other Samples :- । 3) Clothes and other articles:- । Opinion or Conclusion । 1. Opinion on cause of death: । मृत्युको कारण (नेपालीमा समेत) : । 2. Opinion on time since death: । 3. Opinion on probable type of objects or weapon causing injuries: । 4.



Opinion on live birth or still birth: । 5. Other Opinion; if any: । Signature of Medical Officer / Expert । 1. 2. 3. । Signature: Signature: Signature: । Date: Date: Date: । Name: Name: Name: । Special Qualification, Training and Experience: । Special Qualification, Training and Experience: । Special Qualification, Training and Experience: । N.M.C. Reg. No.: N.M.C. Reg. No.: N.M.C. Reg. No.: । Seal of the Hospital: । Date : । द्रष्टव्यः । शव परीक्षण कार्यसम्भव भएसम्म Forensic वषियको वशिषज्जले र त्यस्तो वशिषज्ज नभएमा तालमि प्राप्त चकित्सकले गर्नु पर्नेछ । शव परीक्षण गर्ने वशिषज्ज वा चकित्सकले नै प्रतविदन तयार गर्नु पर्नेछ । सम्भव भएसम्म कम्प्युटर टाइप गरी प्रतविदन तयार गर्नु पर्नेछ, सो नभएमा स्पष्ट बुझि गरी उल्लेख गर्नु पर्नेछ । साथै परीक्षण प्रतविदनको सक्कल प्रतिनै संलग्न गर्नु पर्नेछ । नर्धारित स्थानमा वविरण उल्लेख गर्न नपुग भएमा छुट्टै पानामा समेत वविरण उल्लेख गर्नु पर्नेछ । अनुसूची-१६ । (दफा २२ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित) । घा जाँच केश फारामको ढाँचा । INJURY EXAMINATION REPORT । (IT IS USED IN CASE OF EXAMINATION OF DETAINEE ALSO) । 1. Case Registration No.: । 2. Name of the Office referred for injury examination (with letter ref. No. and Date) : । 3. Name, Age, Date of birth and Sex of the injured person: । 4. Address: । 5. Name of the accompanying Police Personnel: । 6. Name of the Hospital/Health centre: । 7. Date, time and place of examination: । 8. Identification mark of the examinee : । 9. Consent for examination taken from : । Injured person Family member or others । 10. Brief history about the incident (how and when the injuries were produced?): । 11. Medical history of the examinee : । 12. General Physique and vitals : । Height: Weight: Pulse: B.P.: B.P.: । Temperature: Respiratory Rate: । Temperature: Respiratory Rate: । Degree of Consciousness: । 13. Injuries (Name, Size, Site, Color, Surrounding area, Signs of treatment, Bleeding Marks, Sign of Healings, any Imprints and content etc.): । A. Type of injury ।

a. Simple: । b. Angabhanga (Grievous) : । c. Severe: । d. Other remarks: । B. Type of weapon/object used: । (i) Blunt force (ii) Sharpe force । (iii) Pointed objects (iv) Projectile (v) Heat । (vi) Chemical (vii) Others (Specify) । C. Condition of the patient at the time of examination : । D. Severity (Explain the severity in terms of existing condition and possible complication) : । E. Investigation and reports (for example X-ray, USG, Blood, Urine etc) : । F. Treatment provided (briefly) : । G. Referral (Where and Why?): । H. Follow up (if necessary ) : । I. Re- Examination (Whether case needs information about grade of disability ) : । Opinion: (Condition of examinee, severity of the injury, age of the injury and possible causative objects should be considered to frame opinion) । Name of the Examiner: । Signature: । Qualification:- । MC/NHPC Reg. No. : । Office/Hospital/Health Centre: । Date: । Seal of the Hospital/Health Centre: । द्रष्टव्यः । घा जाँच कार्यसम्भव भएसम्म Forensic वषियको वशिषज्जले र त्यस्तो वशिषज्ज नभएमा तालमि प्राप्त चकित्सकर्मीले गर्नु पर्नेछ । घा जाँच गर्ने वशिषज्ज वा चकित्सकर्मीले नै प्रतविदन तयार गर्नु पर्नेछ । सम्भव भएसम्म कम्प्युटर टाइप गरी प्रतविदन तयार गर्नु पर्नेछ, सो नभएमा स्पष्ट बुझि गरी उल्लेख गर्नु पर्नेछ । साथै परीक्षण प्रतविदनको सक्कल प्रतिनै संलग्न गर्नु पर्नेछ । नर्धारित स्थानमा वविरण उल्लेख गर्न नपुग भएमा छुट्टै पानामा समेत वविरण उल्लेख गर्नु पर्नेछ । अनुसूची-१७ । (दफा २४ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित) । मानसि सनाखत गरेको ढाँचा । प्रहरी कार्यालय बाट भएको सनाखत मुचुल्का । को छोरा जलिला गाउँपालिका नगरपालिका वार्ड नं. बस्ने ले जलिला गाउँपालिका/नगरपालिका वार्ड नं. मा मतिभि गरेको कसूर घट्दा सो स्थानमा म रहेको । मैले देखेको र कसूर गर्ने व्यक्तिलाई सनाखत गर्न प्रहरी कार्यालय बाट अनुरोध भई आएकोले म आज यस कार्यालयमा उपस्थित भएको छु । सो घटना घट्दा देहायका व्यक्तिलाई मैले देखेकोले नजिको रुप, रङ्ग चनिकोले नजि सोही व्यक्ती हो भनी सनाखत गर्दछु / नजिलाई नदेखेको वा नजिको रुप रङ्ग फरक भएकोले नजि सो व्यक्ती नभएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु । सनाखत गर्ने व्यक्तिको नाम, थर, वतन: । सनाखत गराइएको स्थान: । सनाखत गराउने अधिकारीको नाम, थर, वतन, दर्जा: । सनाखत गरेको मति: । अनुसूची-१८ । (दफा २५ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित) । प्रहरी डायरी । १. अनुसन्धान अधिकारीको नाम: । २. अनुसन्धान गर्न तोकिएको मति: । ३. मुद्दाको नाम: । ४. वादी/प्रतवादीको नाम: । ५. अनुसन्धान सम्बन्धी वविरण: । (क) कसूरको सूचना पाएको मति, समय र सोको संक्षिप्त वविरण: । (ख) अनुसन्धानको सलिसलामा नजिले गरेको भ्रमणको वविरण: ।

मतिस्थान नजिले गरेका कामहरु प्राप्त दसी प्रमाण र सबूदहरु कोही कसैलाई पक्राउ गरेको भए सोको वविरण आफूले सोधपुछ गरेका मानसिको नाम, ठेगाना र नजिले कसूरका सम्बन्धमा व्यक्त गरेका कुराहरु दस्तखत कैफियत । अनुसूची-१९ । (दफा ३१ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित) । अनुसन्धान प्रतविदन । मुद्दा नं. डायरी मतिस्म । १. कसूरको सूचना प्राप्त भएको वा उजुरी परेको मतिर समय । २. अनुसन्धान अधिकारीको नाम र दर्जा । ३. सूचना दनि व्यक्तिको

नाम र ठेगाना । ४. जाहेरी दरखास्त वा सूचनाको छोटकरी वविरण । ५. कसूर घटेको मति, समय र ठाउँ । ६. कसूरबाट पीडित व्यक्तिको सनाखत भएको मति र समय । ७. कसूरदार पक्राउ भएको मति, समय र स्थान । ८. कसूरदारको नाम, थर, उमेर, वतन (टोल समेत) (एकभन्दा बढी कसूरदार भए क्रमसँग सबैको नाम लेखे) । ९. कसूरदारको बाबु आमाको नाम र वतन । १०. अभ्युक्तले अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष गरेको बयानको छोटकरी वविरण । ११. कसूरसँग सम्बन्धित मालसामान फेला परेको ठाउँ । १२. कसूरबाट पीडित व्यक्तिको नाम, थर, उमेर तथा ठेगाना । १३. घटनास्थलको स्पष्ट वविरण तथा चित्रण । १४. कसूर गर्दा प्रयोग गरिएको साधन वा हातहतियार । १५. घटनाको कारण र कसूरदारको मनसाय । १६. अनुसन्धान अधिकारीको प्रस्तावित राय र सजाय माग दाबी । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविरण तथा व्यावसायिकवातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप । १६क. अभ्युक्तले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूर समेत गरेको देखिएमा अनुसन्धान अधिकारीको प्रस्तावित राय र सजाय मागदाबी । १७. क्षतिपूर्ति भराउने भए को कसलाई कति क्षतिपूर्ति भराउनु पर्ने हो सोको वविरण । १८. कसूरको बारेमा थाहा पाउने साक्षीहरूको नाम, थर वतन र नजिहुरले अनुसन्धान अधिकारी समक्ष गरेको कागजको संक्षिप्त वविरण । १९. कसूरसँग सम्बन्धित भौतिक सबूद प्रमाण । २०. अन्य केही कुरा उल्लेख गर्नु पर्ने भए सोको वविरण । २१. प्रस्तुत कागजातहरूको सलिसलिवार वविरण । अनुसूची-२० । (दफा ३२ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित) । अभियोगपत्रको ढाँचा । अदालतले भर्ने । दर्ता नं. । दर्ता मति । श्री अदालतमा मुलुकी फौजदारी कार्यवधि (संहिता) ऐन, २०७४ को परिच्छेद-३ को दफा २० अन्तर्गत दायर गरेको । अभियोग पत्र । सालको नम्बर । को जाहेरीले नेपाल सरकार वादी । वरिद्ध । (१) । (२) प्रतवादी । मुद्दा । केशको व्यहोरा । (१) । (२) । (३) । अभ्युक्त उपर लगाइएको अभियोग । आरोपसँग सम्बन्धित कानूनी व्यवस्थाको वविरण । अभ्युक्तलाई हुन पर्ने सजाय । अभ्युक्तले कसूर स्वीकार गरेको भए सो सम्बन्धी वविरण र सो बापत पाउने प्रस्तावित सजाय छुट । सबूद प्रमाण । दसी प्रमाण तथा कसूरसँग सम्बन्धित चीज वस्तु । गवाह । देखि । (१) । (२) । (३) । (४) । कसूरबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति भराइ दनु पर्ने भए क्षतिपूर्तिको माग दाबी । दसीको सामान वा कसूरसँग प्रमाण लाग्ने अरु चीज वस्तु । (१) । (२) । (३) । प्रस्तुत कागजपत्रहरु । (१) । (२) । (३) ।

सबूद प्रमाण । दसी प्रमाण तथा कसूरसँग सम्बन्धित चीज वस्तु । गवाह । देखि । (१) । (२) । (३) । (४) । कसूरबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति भराइ दनु पर्ने भए क्षतिपूर्तिको माग दाबी । दसीको सामान वा कसूरसँग प्रमाण लाग्ने अरु चीज वस्तु । (१) । (२) । (३) । प्रस्तुत कागजपत्रहरु । (१) । (२) । (३) । यो अभियोगपत्रबाट कारबाही शुरु गर्न अदालत सँग सादर अनुरोध गरिन्छ । कार्यालयको छाप । सरकारी वकिलको । दस्तखत । नाम । दर्जा । कार्यालय । मति । द्रष्टव्य । (१) अभियोगपत्र तयार गर्दा यस ऐनको परिच्छेद ३ को दफा ३२ बमोजिम खुलाउनु पर्ने कुराहरु समेत खुलाई लेख्नु पर्छ । (२) कसूरदार सबैको नाम, थर, वतन वरिद्ध खण्डमा सलिसलि नम्बर मलाई लेख्नु पर्छ । (३) उपलब्ध सबूद प्रमाण कागज माथिको ढाँचामा मलाई लेख्नु पर्छ । अनुसूची-२१ । (दफा ५३ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित) । उजुरीको ढाँचा । अदालतले भर्ने । दर्ता नं. । दर्ता मति । मा मुलुकी फौजदारी कार्यवधि (संहिता) ऐन, २०७४ को परिच्छेद को दफा अन्तर्गत दायर गरेको । उजुरीपत्र । सालको फौजदारी मसिलि नं. बस्ने वर्ष को उजुरवाला । वरिद्ध । बस्ने वर्ष को कसूरदार । मुद्दा । उपर्युक्त कसूरदारले गरेको कसूरको व्यहोरा नमिन्न लेखित छ । नजि उपर मुद्दाको कारबाही गर्न सादर अनुरोध गर्छु । १. कसूरको वविरण । २. कसूरदार उपर लगाइएको अभियोग । ३. सम्बन्धित कानून । ४. कसूरदारलाई हुन पर्ने सजाय । ५. कसूरबाट हुन गएको क्षति र कसूरदारबाट भराउनु पर्ने रकम । ६. अभ्युक्तले कसूर स्वीकार गरेको भए सो सम्बन्धी वविरण र सो बापत पाउने सजाय छुट । ७. अन्य आवश्यक कुराहरु । प्रमाण । साक्षी । (१) । (२) । (साक्षीहरुको पूरा नाम, उमेर र ठेगाना) । लेखित । १. । २. । दसी । १. । २. । उजुरवाला । जन्म भै बस्ने । छोरा/छोरी/पत्नी वर्षको । मति । अनुसूची-२२ । (दफा ५७ को उपदफा (७) सँग सम्बन्धित) । पक्राउ पूर्जी बमोजिम उपस्थित हुन आउने सूचना । श्री अदालतबाट जारी भएको सूचना । श्री को जाहेरी/प्रतविदनले वादी नेपाल सरकार प्रतवादी तपाईं/तपाईं समेत भएको मुद्दामा तपाईं/तपाईं समेत भई को भएको भनी अभियोग पत्र पेश भएको हुँदा तपाईंको नाउँको पक्राउ पूर्जी यसैसाथ पठाइएको छ । पक्राउ पूर्जी बमोजिम उपस्थित हुन सूचित गरिएको छ । अदालतको छाप । सम्बन्धित अधिकारीको । सहीछाप । अनुसूची-२३ । (दफा ५८ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित) । अदालतबाट अभ्युक्तको नाममा जारी हुने पक्राउ पूर्जीको ढाँचा । श्री अदालतबाट जारी भएको सूचना । श्री को जाहेरी/प्रतविदनले वादी नेपाल सरकार प्रतवादी तपाईं । तपाईं समेत भएको मुद्दामा तपाईं/तपाईं समेत भई को भएको भनी अभियोग पत्र पेश भएको हुँदा तपाईंको नाउमा यो पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको छ । पक्राउ पूर्जी बमोजिम उपस्थित हुन सूचित गरिएको छ । अदालतको छाप । सम्बन्धित अधिकारीको । सहीछाप । अनुसूची-२४ । (दफा ५८ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित) । अदालतबाट साक्षी तथा अन्य व्यक्तिको नाममा जारी हुने पक्राउ पूर्जीको ढाँचा । कसूरदारका नाउँमा अदालतबाट जारी भएको । पक्राउ पूर्जी । (अभ्युक्त वा कार्यालयको नाम) । कसूरको अभियोगमा । उपर । (पक्राउ गर्नु पर्ने व्यक्तिको नाम र ठेगाना) । यो अदालतमा मुद्दाको कारबाही चलेकोले नजिलाई पक्राउ गरी बाटाका म्याद बाहेक सात दिनभित्र यो अदालतमा उपस्थित गराउनु होला ।

सो अवधिभित्र उपस्थित गराउन नसकेमा आठौँ दिनका दिन यो पक्राउ पूर्जी र यसै साथ पठाइएको सूचना तामेल गरी त्यसको जानकारी यस अदालतलाई गराई

पक्राउ गर्नु पर्ने व्यक्तिको खोज तलास गरी जहाँ फेला परे पनपिक्राउ गरी यस अदालतमा दाखल गराउनु होला । सम्बन्धित अधिकारीको: । मति। सहीछाप । अदालतको छाप । अनुसूची-२५ । (दफा ५८ को उपदफा (७) सँग सम्बन्धित) । अदालतबाट जारी भएको पैतीस दनि पक्राउ पूर्जी । शरी को जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतविदी तपाई समेत भएको मुद्दामा तपाईलाई गरिफ्तार गर्न पक्राउ पूर्जी जारी भएकोमा उक्त पूर्जी बमोजमि तपाई पक्राउ भै नआएको हुनाले यो पैतीस दनि पक्राउ पूर्जी समेत टाँसिएको छ । बाटाको म्याद बाहेक पैतीस दनिभित्र आफै वा पक्राउ पूर्जी बमोजमि पक्राउमा परी यस अदालतमा हाजरि हुन आउनु भएमा तपाईको व्यहोरा समेत बुझी कानून बमोजमि कारबाही हुनेछ । नआई म्याद गुजारी फरार रहे कानून बमोजमि हुनेछ । पछतिपाईले उजुर गर्न पाउनु हुने छैन । मति। सम्बन्धित अधिकारीको । अदालतको छाप । सहीछाप । अनुसूची-२६ । (दफा ५९ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित) । अभियुक्तको नाममा जारी भएको समाह्वानको ढाँचा । बाट जारी भएको बस्ने नामको समाह्वान । तपाई उपर कसूरको अभियोगमा यो अदालतमा अभियोगपत्र परेकोले सम्वत् साल महनि गते का दनि सो वषियमा सुनुवाई हुने हुँदा यस अदालतमा उपस्थति हुनु होला । सो दनि उपस्थति हुनु भएन भने तपाईलाई पक्राउ गर्न पूर्जी जारी गरी कानून बमोजमि कारबाही गरिनेछ । तपाई उपरको उजुरी यसै साथ संलग्न छ । सम्बन्धित अधिकारीको । सहीछाप: । १. (संलग्न लिखतको नक्कल) । २. । ३. । ४. । अदालतको छाप । मति। अनुसूची-२७ । (दफा ५९ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित) । व्यक्तविदी फौजदारी मुद्दामा जारी हुने समाह्वानको ढाँचा । बाट जारी भएको बस्ने नामको समाह्वान । तपाई उपर कसूरमा उजुर परेको हुनाले यो समाह्वान जारी गरिएको छ । यो समाह्वान जारी भएको मतिलि तीस दनिभित्र यस अदालतमा उपस्थति हुनु होला । सो अवधभित्र उपस्थति नभएमा कानून बमोजमि भै जाने व्यहोरा सूचित गरिनेछ । सम्बन्धित अधिकारीको । सहीछाप: । १. (नक्कल पठाइएका लिखितहरु) । २. । ३. । ४. । अदालतको छाप । मति। अनुसूची-२८ । (दफा ६० सँग सम्बन्धित) । साक्षीका नाममा जारी भएको समाह्वानको ढाँचा । बाट जारी भएको बस्ने नामको समाह्वान । वादी प्रतविदी भएको मुद्दामा तपाईसँग केही कुरा बुझ्नु पर्ने भएको हुनाले सम्वत् साल महनि गते का दनि बहान बजे यस अदालतमा उपस्थति हुन आउनु होला । उपस्थति हुन नआए कानून बमोजमि हुनेछ । सम्बन्धित अधिकारीको । सहीछाप: । अदालतको छाप । मति। अनुसूची-२९ । (दफा ७४ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित) । धरौट दनि व्यक्तिलाई गराइने कागजको ढाँचा । को जाहेरीले वादी नेपाल सरकार र प्रतविदी भएको सम्वत् को मुद्दा मा अदालतको मतिको आदेशले धरौट माग भएकोले सो धरौट बापत नगद रुपैयाँ वा देहाय बमोजमिको सम्पत्ति धरौट राख्ने अनुमतिको लागि निविदन गरेको छु ।

अदालतले तोकेको समयमा सदैव उपस्थति हुनेछु र नभएमा मैले तरिनु व्यहोरु पर्ने रकमसम्म सो धरौट जफत हुन मेरो मज्जुरी छ । धरौट दनिको नाम, थर, वतन, । बाबु बाजेको नाम, थर, वतन । सम्पत्तिको विवरण: । अनुसूची-३० । (दफा ७४ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित) । सम्पत्ति जमानत दनि व्यक्तिलाई गराइने कागजको ढाँचा । को जाहेरीले वादी नेपाल सरकार र प्रतविदी भएको सम्वत् को मुद्दा मा अदालतको मतिको आदेशले जमानत दनि पर्ने भएकोले सो जमानत बापत नगद रुपैयाँ वा देहाय बमोजमिको सम्पत्ति जमानत दनिको लागि मज्जर भएकोले सो जमानत दनि आएको छु । अदालतले तोकेको समयमा सदैव उपस्थति हुनेछु र नभएमा मलाई हुने सजाय वा मैले तरिनु व्यहोरु पर्ने कुनै रकम सो जमानत वा मेरो अन्य कुनै सम्पत्तिबाट असूल उपर हुन मेरो मज्जुरी छ । जमानत दनिको नाम, थर, वतन, । बाबु बाजेको नाम, थर, वतन । सम्पत्तिको विवरण: । अनुसूची-३१ । (दफा ७४ को उपदफा (४) सँग सम्बन्धित) । अभियुक्त/प्रतविदी बाहेक अन्य व्यक्तिले दनि जमानत दिएकोमा नजिलाई गराइने कागजको ढाँचा । को जाहेरीले वादी नेपाल सरकार र प्रतविदी भएको सम्वत् को मुद्दा मा अदालतको मतिको आदेशले नजिबाट जमानत माग भएको र नजिको हकमा सो जमानत बापत नगद रुपैयाँ वा देहाय बमोजमिको सम्पत्ति जमानत दनिको लागि मज्जर भएकोले सो जमानत दनि आएको छु । अदालतले तोकेको समयमा नजि अभियुक्त/प्रतविदीलाई उपस्थति गराउनेछु र गराउन नसकेमा नजिलाई हुने सजाय वा नजिले तरिनु पर्ने कुनै रकम सो जमानत वा अन्य कुनै सम्पत्तिबाट असूल उपर हुन मेरो मज्जुरी छ । जमानत दनिको नाम, थर, वतन, । बाबु बाजेको नाम, थर, वतन । सम्पत्तिको विवरण: । दस्तखत । मति। अनुसूची-३२ । (दफा ८० सँग सम्बन्धित) । थुनुवा पूर्जीको ढाँचा । थुनुवा पूर्जी । शरी । ठेगाना । तपाईलाई जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतविदी तपाई समेत भएको कसूरको सलिसलामा तपाईलाई प्रहरी हरिसतमा राखी मुद्दाको कारबाही गर्नु पर्ने भएकोले आजैका मतिदिखि प्रहरी हरिसतमा राखी यो थुनुवा पूर्जी दिएको छ । सम्बन्धित अधिकारीको:- । सही:- । नाम:- । दर्जा:- । कार्यालय:- । मति:- । अनुसूची-३३ । (दफा ८२ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित) । तारखि कतिबको ढाँचा । बाट खडा गरिएको तारखि कतिब । सम्वत् । महनि, गते बार स.निं. मुद्दा उजुरवाला, पुनरावेदक वा नविदकको नाम अभियुक्त वा प्रत्यर्थीको नाम कुन कामको लागि तारखि तोकिएको कैफियत । सहीछाप । अनुसूची-३४ । (दफा ८२ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित) । तारखि भरपाईको ढाँचा । अदालत/कार्यालयमा खडा गरिएको तारखि । भरपाई । वादी प्रतविदी । मुद्दा । मतिमा । मतिमा मुद्दा पेशी सूचीमा चढाइने भएकोले काम गर्ने भएकोले मतिको दनि बजे यस अदालत/कार्यालयमा उपस्थति हुनेछु भनी सही गर्ने । वादी प्रतविदी । अनुसूची-३५ । (दफा ८३ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित) । तारखि पर्चाको ढाँचा । बाट जारी भएको नाउँको । तारखि पर्चा । मुद्दा साल नम्बर वरिद्ध को नमित्त को तारखि तोकिएकोले सो दनि बजे मा उपस्थति हुनु होला । तारखि तोकने कर्मचारीको सहीछाप ।

को नमित्त को तारखि तोकिएकोले सो दनि बजे उपस्थति हुनुहोला । तारखि तोकने कर्मचारीको सहीछाप । अनुसूची-३६ । (दफा ८९ को उपदफा (५) सँग

[illegible]

(अदालतको छाप) (सूचना पठाउने अधिकारीको सहीछाप ) । मतिः । अनुसूची-४५ । (दफा १३६ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धति) । पुनरावेदनपत्रको ढाँचा । अदालतले भर्ने । दर्ता नं. । दर्ता मतिः । मा दिएको । पुनरावेदनपत्र । सालको पुनरावेदन नं. । बस्ने पुनरावेदक । उजुरवाला/अभियुक्त । वरिद्ध । बस्ने प्रत्यर्थी/उजुरवाला/अभियुक्त । मुद्दा । ले उपरोक्त मुद्दामा म/हामीहरुलाई सजाय गरी बगिो वा क्षतपिर्तिभराउने गरी फैसला गरेकोले फैसला बमोजमि भएको सजाय भोगी/सो बापत धरौट/जमानत दिई चर्ति नबुझेको कुरामा पुनरावेदन दनि आएको छु/छौं/मेरो/हाम्रो व्यहोरा नमिनलखिति छः- । १ । २ । ३ । ४ । मतिः । पुनरावेदकको सहीछाप । नामः । ठेगानाः । अनुसूची-४६ । (दफा १४० को उपदफा (६) सँग सम्बन्धति) । प्रतविादको ढाँचा । अदालतले भर्ने । दर्ता नं. । दर्ता मतिः । मा दिएको । प्रतविाद । सालको पुनरावेदन नं. । बस्ने प्रत्यर्थी । उजुरवाला/अभियुक्त । वरिद्ध । बस्ने । उजुरवाला/अभियुक्त पुनरावेदक । मुद्दा । उपरोक्त मुद्दामा अदालतबाट प्रतविाद पेश गर्न सूचना पाएकोले यो प्रतविाद पेश गरेको छु/छौं । मेरो/हाम्रो व्यहोरा नमिनलखिति छः- । १ । २ । ३ । ४ । मतिः । प्रत्यर्थीको । नामः । ठेगानाः । सहीछाप । अनुसूची-४७ । (दफा १५० सँग सम्बन्धति) । पुनरावेदन फैसलाको ढाँचा । अदालत । को इजलास । पुनरावेदन फैसला । मुद्दा साल नम्बर । वरिद्ध । (पुनरावेदकको पुरा नाम र ठेगाना) (प्रत्यर्थीको नाम र ठेगाना) । १ । (पुनरावेदकको मुख्य व्यहोरा) । २ । (प्रत्यर्थीको मुख्य व्यहोरा) । ३ । (जुन फैसला उपर पुनरावेदन गरिएको हो सो फैसलाको मुख्य व्यहोरा) । ४ । (अदालतले नर्णय दनुि पर्ने कुराहरु) । ५ । (कारण सहति अदालतको नर्णय) । मतिः । न्यायाधीशको सहीछाप । अनुसूची-४८ । (दफा १५० सँग सम्बन्धति) । साधक फैसलाको ढाँचा । अदालत । को इजलास । साधक फैसला । मुद्दा साल नम्बर । वरिद्ध । १ । (उजुरीको मुख्य व्यहोरा) । २ । (अभियुक्तको बयान । प्रतउित्तरपत्रको मुख्य व्यहोरा) । ३ । (अदालतले नर्णय दनुि पर्ने कुराहरु) । ४ । (साधक जाहेर गर्ने अदालतको फैसला) । ५ । (कारण सहति अदालतको नर्णय) । मतिः । न्यायाधीशको सहीछाप । अनुसूची -४९ । (दफा १५१ को उपदफा (४) सँग सम्बन्धति) । फैसला बमोजमि पक्राउ गर्ने आदेशको ढाँचा । बाट जारी भएको । आदेश । प्रहरी कार्यालय । बस्ने लाई । मा यस अदालतको फैसला बमोजमि । भएकोमा नजि फरार रहेको हुँदा नजिलाई यथाशक्य चाँडो पक्राउ गरी कारागारको कार्यालयमा बुझाई दनि आदेश दिइएको छ । मतिः । न्यायाधीशको सहीछाप । अदालतको छाप । अनुसूची-५० । (दफा १७१ सँग सम्बन्धति) । लखित पञ्जिकाको ढाँचा । वरिद्ध । मुद्दा साल को म.नं. । लखितहरुको क्रमसङ्ख्या लखितहरुको छोटकरी वविरण लखित दाखलि गर्ने पक्षको नाम लखित दाखलि भएको मतिः किर्मचारीको सहीछाप । तयार गर्नेको सहीछाप । प्रमाणति गर्नेको सहीछाप ।